STENOGRAM

XII SESJI
RADY MIASTA KRAKOWA

IX KADENCJI

odbytej w dniu
23 października 2024 roku

SPIS TREŚCI:

Lp.	*Tytuł*	*Numer strony*
1.	Otwarcie sesji, przedstawienie porządku obrad, ewentualne zmiany	***5 i 79***
2.	Interpelacje Radnych	***7***
3.	Odpowiedzi na interpelacje Radnych	***10***
4.	Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat wyników badania społecznego jakości życia i jakości usług publicznych w Krakowie pod nazwą Barometr Krakowski wraz z dyskusją	***11***
5.	Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie sytuacji w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK wraz z dyskusją	***19***
6.	Wyrażenie zgody na rozwiązanie spółki KRAKÓW5020 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie	***35***
7.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zmian planu dochodów w działach 758, 801, 852, 921 i 926 oraz zmian planu wydatków w działach 801, 851, 852, 853, 855, 900, 921 i 926	***55 i 125***
8.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 754, 801, 852, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic	***55 i 125***
9.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zwiększenia planu dochodów i wydatków w działach 801, 854 i 855	***55 i 125***
10.	Zmieniająca uchwałę Nr CXXV/3406/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2024 oraz w sprawie zmian w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zwiększenia planu dochodów w działach 600, 801 i 855 oraz zmian planu wydatków w działach 600, 700, 710, 750, 801, 852, 855, 900, 921 i 926	***56***
11.	Zmiany w budżecie Miasta Krakowa na rok 2024 dotyczące zmian w planie wydatków w działach 600, 750, 801, 853, 854, 900, 921 i 926 – zadania dzielnic	***58***
12.	Zmiana uchwały Nr CXXV/3407/23 Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa z późniejszymi zmianami	***59***
13.	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Soboniowice II	***59 i 125***
14.	Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowice	***63***
15.	Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowice	***89 i 126***
16.	Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wróblowice II – etap B	***91 i 127***
17.	Zmieniająca uchwałę nr LV/1529/21 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stary Prokocim	***92 i 102 i 127***

18.	Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy, to jest umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 191,63 m2, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Nad Fosą 32 w Krakowie, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków	***93 i 127***
19.	Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy, to jest umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 171,39 m2, usytuowanego w budynku położonym na os. Piastów 22 w Krakowie, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas oznaczony	***93 i 127***
20.	Zmieniająca uchwałę nr CXXVIII/3530/24 w sprawie nałożenia na Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie zadania polegającego na realizacji w terminie od marca do grudnia 2024 r. programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024	***94***
21.	Przyjęcie Regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź P+R w Krakowie	***95 i 127***
22.	Likwidacja Filii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4, osiedle Złotego Wieku 36	***102 i 128***
23.	Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami lokalnymi wybudowanymi w ramach budowy drogi ekspresowej S52 Północna Obwodnica Krakowa na terenie Gminy Miejskiej Kraków	***102 i 128***
24.	Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu	***103***
25.	Zmieniająca uchwalę nr IX/181/24 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej	***105 i 128***
26.	Przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności	***106 i 128***
27.	Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Skawina przysługującego Gminie Miejskiej Kraków udziału 1/10 części w nieruchomościach położonych w rejonie ul. Łąkowej w Skawinie, w celu regulacji stanu faktycznego nieruchomości to jest funkcjonowania na wyżej wymienionym terenie rodzinnych ogródków działkowych	***108***
28.	Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3 % ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zagospodarowanymi jako Cmentarz Prokocim, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków	***110***

29.	Wyrażenie zgody na udzielenie 77 % bonifikaty od ceny zbytego w dniu 14 sierpnia 2018 r. lokalu mieszkalnego nr 40 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 13 w Krakowie, a także od ceny sprzedaży związanego z lokalem mieszkalnym udziału w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej	***111***
30.	Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3 % ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Ludwisarzy 12 w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków	***111***
31.	Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3 % ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy al. Modrzewiowej 25 w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków	***112***
32.	Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym usytuowanego w budynku przy ul. św. Sebastiana 7 w Krakowie na rzecz najemcy z zastosowaniem 85 % bonifikaty	***112 i 116***
33.	Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3 % ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu nieruchomości położonej przy ul. Tokarskiej 16 w Krakowie stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kraków	***113***
34.	Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących poprawy działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej	***114 i 116 i 128***
35.	Nazwa ulicy	***116 i 129***
36.	Zmiana w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa	***117 i 129***
37.	Rezolucja w sprawie ustanowienia Programu Sprawiedliwej Transformacji Transportu	***118 i 129***
38.	Skarga na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie	***121 i 129***
39.	Skarga na działalność Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. G. Narutowicza w Krakowie	***121 i 129***
40.	Skarga na działanie Dyrektora Muzeum Krakowa	***122 i 130***
41.	Skarga dotycząca zastrzeżeń w sprawie realizacji zadania Budżetu Obywatelskiego Rewitalizacja działki 507/2 obręb 33 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Podstawie	***82***
42.	Rozpatrzenie petycji dotyczącej uruchomienia powrotnej trasy linii autobusowej nr 151 po ulicy Żywieckiej w Krakowie, w kierunku ulicy Zawiłej	***123 i 130***
43.	Nazwa skweru	***123 i 130***
44.	Wskazanie przedstawicieli Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów szkól i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków	***124 i 130***
45.	Oświadczenia, komunikaty	***130***
46.	Zamknięcie sesji	***132***

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Bardzo proszę już o zajmowanie miejsc i o ciszę. Klub Prawa i Sprawiedliwości gotowy? Tak. Klub Kraków dla Mieszkańców gotowy? Klub Lewicy gotowy i Klub Koalicji Obywatelskiej gotowy? W takim razie przechodzimy do sprawdzenia obecności. Szanowni Państwo ja bardzo proszę o ciszę, proszę, żeby teraz nie rozmawiać, bo rozpoczynamy sesję. Proszę o wyświetlenie listy. Pani Anna Bałdyga nieobecna, Pani Agnieszka Paderewska nieobecna, Pani Alicja Szczepańska nieobecna. Dziękuję. Stwierdzam, że Rada ma kworum uprawniające do podejmowania uchwał. Informuję, że Sesja Rady Miasta Krakowa transmitowana jest online, a jej przebieg jest rejestrowany. Pliki wideo z Sesji Rady Miasta są publikowane w Biuletynie Informacji Publicznej. Szanowni Państwo, ale bardzo ciężko się będzie prowadziło sesję jak będzie połowa Radnych rozmawiała, więc bardzo proszę Radnych z wszystkich klubów o zajęcie miejsc i nie rozmawianie. Gości również bardzo proszę o ciszę, jak ktoś chce porozmawiać można wyjść do foyer, nie ma żadnego problemu. Pani Grażyna Fijałkowska nie wyświetliła się na liście rzeczywiście, ale jest obecna na sesji i stwierdzam obecność. Czy panowie odnotowali, panowie z obsługi odnotowali, że Grażyna Fijałkowska jest obecna? Dziękuję. Otwieram XII Sesję zwyczajną Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych. Bardzo serdecznie witam Prezydenta Miasta Krakowa i jego zastępców, Panią Skarbnik, Pana Sekretarza. Szanowni Państwo zmarł ksiądz infułat Jerzy Bryła, wieloletni duszpasterz środowisk osób głuchych i twórczych, Honorowy Obywatel Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa. Był laureatem Brązowego Medalu Cracoviae Merenti oraz otrzymał Krzyż Oficerski Odrodzenia Polski oraz Złoty Medal Honoris Gratia. Bardzo proszę, abyśmy uczcili Jego Pamięć poprzez minutę ciszy. Dziękuję.
Szanowni Państwo na dzisiejszej sesji gościmy uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 144 im. Bohaterów Września 1939 roku, Zespół Szkół Przemysłu Spożywczego wraz z opiekunami w ramach organizowanego projektu edukacyjnego Uczeń – Obywatel oraz opiekun, gościmy również studentów III roku kierunku stosunki międzynarodowe Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie wraz z Panią Barbarą Węglarz. W imieniu Radnych oraz własnym witam Państwa. Witam również wszystkich przybyłych dzisiaj na obrady sesji. Szanowni Państwo zgodnie z paragrafem 25 ust. 5 Statutu Miasta Krakowa Radny może zgłosić Przewodniczącemu pisemne żądanie sprostowania protokołu i stenogramu z sesji. Zatem zwracam się do Państwa Radnych z zapytaniem czy do protokołu z XI Sesji z dnia 9 października 2024 i stenogramu mają Państwo jakieś uwagi? Jeśli mają Państwo uwagi to proszę je zgłaszać, jeśli nie to protokół zostanie podpisany. Informacja odnośnie skarg. Uprzejmie informuję, że od ostatniej Sesji Rady Miasta Krakowa z dnia 9 października wpłynęły dwie skargi. Skargi będą przedmiotem prac Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Krakowa, która zdecyduje o dalszym procedowaniu tych skarg. Szanowni Państwo przechodzimy do ustalenia porządku obrad. Zaraz będę przyjmował zgłoszenia klubów, grupy Radnych, ewentualnie Prezydenta, ale wcześniej informacja, iż druk numer 258 grupy Radnych został wycofany z dalszego procedowania oraz druk numer 232 również został wycofany z dalszego procedowania przez komisję. Proszę bardzo czy mamy jakieś wnioski o wprowadzenie do porządku obrad? Pan Sekretarz proszę bardzo.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Panie i Panowie Radni!
W trybie paragrafu 32 Statutu Miasta Krakowa proszę o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawny nagłej projektu uchwały według druku 343, jest to projekt Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie przyjęcia przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja budynków jednostek

oświatowych Gminy Miejskiej Kraków w ramach programu priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Krajowego Planu Odbudowy i zwiększenia odporności. Ten druk wprowadzamy w trybie nagłym, bo termin aplikacji na wnioski w tym zakresie został wprawdzie pierwotnie określony do grudnia, tak, że mamy tutaj troszeczkę czasu, natomiast w związku z bardzo dużą ilością wniosków okazało się, czy pojawiły się informacje, że ten termin zostanie skrócony. Tak, że, żeby tutaj jednak mieć zapewniony udział w przydziale tych środków to postanowiliśmy przyspieszyć złożenie stosownego projektu uchwały. Proszę Wysoką Radę o podjęcie, o wprowadzenie tego punktu i przegłosowanie projektu uchwały. Wykaz wymaganych podpisów w załączeniu.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy klub, grupa Radnych? Proszę bardzo.

Radna – p. M. Mazurkiewicz
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Państwo Radni!
Bardzo proszę o wprowadzenie do porządku obrad zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa projektu Radnych w trybie pilnym dotyczącym zmiany ulicy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę Pan Radny Sułowski.

Radny – p. K. Sułowski
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Wysoka Rado!
Ja w imieniu grupy Radnych chciałbym złożyć projekt rezolucji w sprawie ustanowienia, wprowadzić do porządku obrad dzisiejszej sesji projekt rezolucji w sprawie ustanowienia programu Sprawiedliwej Transformacji Transportu. Chodzi o utworzenie takiego nowego programu finansowanego w ramach funduszy europejskich, z którego mieszkańcy Krakowa, ale także innych dużych miast w Polsce zobligowanych do, w kamieniach milowych Krajowego Planu Odbudowy do wprowadzenia stref czystego transportu otrzymaliby takie wsparcie finansowe, jeśli chodzi o konieczność wymiany samochodów na nowe, nowsze spełniające wymogi tych stref. Ta inicjatywa była konsultowana z ekspertami od funduszy europejskich, teraz pomału będzie zbliżał się okres przygotowania nowej perspektywy funduszy europejskich i dlatego zasadnym jest podjęcie dzisiaj takiej rezolucji, aby rozpocząć dyskusję odnośnie wsparcia mieszkańców Krakowa. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Można prosić? Czy mamy jeszcze jakieś zgłoszenia? To ja poinformuję jeszcze o zgłoszeniu w sprawie druku 345, zmiany w składzie Komisji Głównej. Szanowni Państwo przejdziemy do wprowadzenia zgodnie z kolejnością zgłoszeń. W pierwszej kolejności druk 343. Kto z Państwa jest z wnioskiem za lub z wnioskiem przeciw? Nie widzę, w związku z tym poddaję pod głosowanie. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem druku do porządku obrad? Dziękuję.

38 osób obecnych, większość wymagana, mamy 38 osób za. Druk został wprowadzony, aczkolwiek na razie ta informacja się nam wyświetla, jest trochę nieczytelna, ja bym prosił to skorygować, żebyśmy przy kolejnych, poczekamy, żeby działało. Dziękuję.

Przechodzimy do, druk został wprowadzony, przechodzimy do druku 354 w sprawie nadania nazwy ulicy. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw? Nie widzę, w związku z

tym poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, przeciw lub wstrzymał się przy wprowadzeniu tego druku? Dziękuję.

38 osób za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został przyjęty do porządku obrad.

Następnie przechodzimy do wprowadzenia rezolucji według druku 352-R. Kto z Państwa jest z głosem za lub przeciw wprowadzeniu? Nie widzę, w związku z tym poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

33 osoby za, 0 przeciw, 0 osób się wstrzymało. Stwierdzam, że druk został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do wprowadzenia druku 335, zmiany w Komisji Głównej. W związku z tym proszę o zabranie głosu za lub przeciw jeśli jest takowy? Nie widzę, w związku z tym poddaję druk pod głosowanie. Kto z Państwa jest za, kto przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję.

39 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że druk został przyjęty. Stwierdzam, że ustaliliśmy porządek obrad. Przechodzimy do

Interpelacji i wniosków Radnych.

Proszę o zgłaszanie chętnych. Pan Radny Michał Michałowski proszę bardzo.

Radny – p. M. Michałowski
Szanowny Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowny Panie Prezydencie!
Składam interpelację w sprawie przebudowy zabytkowej kamienicy przy ulicy Kalwaryjskiej 32 w Krakowie, ta przebudowa ma znacząco zmienić ten obiekt poprzez zmiany, jeżeli chodzi o konstrukcję dachu, strychu, mają powstać mikrokawalerki. Jest dużo wątpliwości, mieszkańcy też mają dużo wątpliwości, dlatego mnie poprosili o interwencję i interpelację do Pana Prezydenta z prośbą o wyjaśnienie tej przebudowy, o informacje na ten temat. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę Pan Grzegorz Garboliński.

Radny – p. G. Garboliński
Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Zwracam się dzisiaj z interpelacją, która może zabrzmieć dość trywialnie, bo dotyczy zwierząt, które nas otaczają, których często nie dostrzegamy bądź nie chcemy dostrzegać, mianowicie krakowskich gołębi. Niedawno jeden z mieszkańców zaalarmował mnie, że wyłapuje takie chore ptaki, że przekazuje jest do Krakowskiego Schroniska, Krakowskiego Schroniska, w którym jak poinformował go personel nie są one leczone, ale są poddawane eutanazji mimo tego, że ich obrażenia nie są zagrożeniem dla nich egzystencjalnym. W związku z tym skierowałem wniosek o udostępnienie informacji publicznej do Krakowskiego Schroniska, z którego wynika, że w ciągu roku przyjęło ono 1.879 gołębi, z czego eutanazji poddało blisko 1.240, to jest 65 % przyjętych ptaków. Jeśli zaś chodzi o inne dzikie ptaki to ten odsetek poddawany uśmiercaniu to zaledwie 31 % ptaków. Dlatego

pokazuje to pewne instytucjonalne podejście do tych zwierząt, które nie otrzymują należytej opieki bądź otrzymują tą opiekę gorszą. W związku z tym kieruję się do Prezydenta Miasta Krakowa z pytaniem czy w związku z kończącą się umową na prowadzenie Krakowskiego Schroniska oraz potrzebą zawarcia nowej miasto planuje w tej umowie zwiększyć środki przeznaczone na opiekę i leczenie tych dzikich zwierząt i czy w zbliżającym się budżecie miasta Krakowa miasto planuje, aby to zadanie w postaci leczenia tych zwierząt być może było realizowane przez zewnętrzne podmioty fundacji, bo takie fundacje w Krakowie mamy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Rafał Zawiślak proszę.

Radny – p. R. Zawiślak
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Prezydenci! Szanowna Wysoka Rado!
Składam dzisiaj interpelację do Pana Prezydenta o wprowadzenie spójnej identyfikacji wizualnej dla budżetu obywatelskiego miasta Krakowa, bo od wielu lat proszę i analizuję tą sprawę jak to wygląda, a wygląda to można powiedzieć trochę słabo. Tak wyglądają proszę Państwa na przestrzeni 5 ostatnich lat ikony, grafiki, czcionki, którymi posługujemy się w budżecie obywatelskim, które w ogóle nie mają żadnej spójności, to nie ma żadnej spójności wizualnej, graficznej, designerskiej, tak, że czas najwyższy, aby brać dobre przykłady, a na przykład takim dobrym przykładem jest to, co jest w Gdańsku, to jest od 4 czy 5 lat w Gdańsku spójna identyfikacja wizualna, czyli czcionka, kolory, design, który się posługujemy, bo dzięki temu proszę Państwa frekwencja w budżecie obywatelskim jest ważna, rozpoznawalność wśród mieszkańców, a tego nam brakuje od lat, bo walczymy o tą frekwencję, o to, aby mieszkańcy byli aktywni, żeby się mocno do tego angażowali, a tego nie ma. A druga sprawa jeszcze to to, iż podobno jutro ma być konferencja na temat przedstawienia wyników tegorocznej edycji, szkoda, że wydział nie zaprosił nas Radnych, przynajmniej z Komisji Dialogu Obywatelskiego na taką konferencję. Liczę na to, że zostanie ta nieformalna sprawa jakby dopięta i zostaniemy zaproszeni na tą konferencję. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Panien Przewodniczący! Pani Prezydent! Panowie Prezydenci! Szanowni Państwo! Drodzy Mieszkańcy!
Ja dzisiaj w interpelacji zwracam się z prośbą do Pana Prezydenta o kontynuowanie prac zespołu zadaniowego ds. przebiegu drogi ekspresowej S7 Kraków – Myślenice. I aktualnie jesteśmy na etapie tak naprawdę utworzenia 8 wariantów, które zostaną poddane pod konsultacje społeczne i podczas ostatniego spotkania z firmą projektową w temacie budowy linii kolejowej Kraków – Myślenice zadaliśmy pytanie czy nowoprojektowana linia kolejowa wyklucza budowę drogi ekspresowej S7 właśnie tym korytarzem. Dla mieszkańców, którzy tam mieszkają to jest oczywiste, że mówimy o wariancie numer 1 i dostaliśmy taką informację, że w odróżnieniu do poprzednich władz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad zmieniło się podejście i podobno przekazano dokumenty związane z budową linii kolejowej firmie, która projektuje nową, nowy przebieg drogi ekspresowej, drogi S7 Kraków – Myślenice i to automatycznie ma wykluczyć wariant 1, wariant, który przebiegałby przez osiedle Swoszowice, ale takie informacje powinniśmy dostawać podczas prac tego zespołu. Również dostałem informację, że za chwilkę dostaniemy już gotowe warianty do konsultacji

społecznych i do analizy, dlatego prośba Panie Prezydencie, ponieważ mieszkańcy zwracają uwagę, że jeszcze w kampanii wyborczej wielu polityków i wielu kandydatów było mocno zainteresowanych tym tematem, a po wyborach ten temat troszeczkę ucichł, dlatego prośba, aby kontynuować prace tego zespołu. Nie wiem czy ten zespół musi być ponownie powołany przez nowego Prezydenta czy płynnie przejdzie do prac w kolejnym czasie. Dlatego zwracam się z prośbą o to, aby ten zespół dalej pracował, to jest jedyna tak naprawdę płaszczyzna do tego, żeby spotkać się w jednym miejscu z dyrekcją Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, z firmą, która projektuje nowe warianty oraz z wszystkimi stronami, to jest również płaszczyzna, na której mogą uczestniczyć mieszkańcy. Dlatego moja prośba Panie Prezydencie o powołanie ponownie tego zespołu.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Edyta Sikora.

Radna – p. E. Sikora
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo Radni!
Ja składam interpelację do protokołu.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Aleksandra Owca proszę.

Radna – p. A. Owca
Dzień dobry. Panie Prezydencie! Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!
Też bardzo się cieszę, że akurat Pan Przewodniczący dzisiaj jest. Ja przychodzę dzisiaj z interpelacją w sprawie dofinansowania modernizacji boiska i placu zabaw przy Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 107 im. Tadeusza Boy-Żeleńskiego przy ulicy Zdrowej. To jest sprawa, którą mnie zgłaszali mieszkańcy, natomiast jest ona dla mnie szczególnie bliska mojemu sercu, dlatego, że to jest moja szkoła podstawowa. W tej szkole podstawowej jest taki problem, że jest kompletnie zniszczone boisko i plac zabaw. Pan Przewodniczący Rady Miasta Kosek zwrócił się w lipcu z interpelacją w sprawie tego czy będzie tam robiona modernizacja przez miasto. W odpowiedzi na tę interpelację wskazali Państwo, że została przeprowadzona wizja lokalna, że stwierdzono znaczny stopień zużycia nawierzchni, widoczne miejscowe uszkodzenia, niestabilną wykruszającą się warstwę podkładową stabilizującą i punktowe uszkodzenia siatek i że Zarząd Infrastruktury Sportowej w Krakowie stwierdził, że boisko nie nadaje się do użytkowania ze względu na uszkodzenia. Ze względu na ten zły stan techniczny w marcu 2023 roku część placu zabaw została wyłączona z użytkowania, problemy stwierdził Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego i Miejskie Centrum MCO stwierdziło również, że konieczne jest przeprowadzenie modernizacji. I teraz w związku z tym, że Państwo w odpowiedzi dla Pana Przewodniczącego Koska wskazali, że miało zostać wpisane do budżetu na rok 2024 zadanie to jest modernizacja boisk szkolnych, ale nie zostało ze względu na zbyt niskie fundusze i że zostanie rozważone wpisanie modernizacji boiska i placu zabaw przy szkole 207 przy Zdrowej do budżetu na rok 2025 chciałabym prosić o informację, jakie są plany, co do tego boiska, czy jest planowane uwzględnienie w budżecie roku 2025, jeżeli tak to czy tak samo jak miało być wcześniej w szerszym programie modernizacji boisk szkolnych i jeżeli w tym szerszym programie to, jakie kwoty ma obejmować ten program oraz jakie inne szkoły ewentualnie zostałyby w nim ujęte, jakie są inne zapotrzebowania finansowe innych szkół. Jeśli nie będzie to ogólny program rewitalizacji boisk szkolnych w budżecie na 2025 rok, jakie Pan Prezydent widzi inne możliwości zapewnienia finansowania przez miasto dla modernizacji tego boiska. To jest

sprawa o tyle ważna, że to nie jest kwestia tylko rozrywki, rozwoju dzieci, to jest kwestia ich po prostu bezpieczeństwa. Kwota jest szacowana na 400 do 500 tys. zł, nie jest ona myślę, że na takie miasto jak nasze, oszałamiająca i te dzieci naprawdę zasługują na bezpieczeństwo i na zmodernizowane boisko. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Kwota 1.320.000 boisko i plac zabaw, bo sprawdzałem tydzień temu. Dziękuję. Pani Agnieszka Łętocha proszę.

Radna – p. A. Łętocha
Szanowni koledzy Radni! Szanowni Prezydenci!
Zwracam się w sprawie już złożonej przeze mnie interpelacji dotyczącej braku zaplanowania w projekcie rewitalizacji ulicy Kościuszki dojazdu przeciwpożarowego do największego kompleksu architektonicznego zabytkowego w tym mieście, czyli Klasztoru Norbertanek. Plan nie przewiduje takiego dojazdu, jedynie od strony Rudawy gdzie dojazd jest bardzo wąski i w przypadku chociażby pożaru i konieczności zastosowania ciężkiego sprzętu nie będą mogli strażacy tam dojechać. Natomiast od strony pętli tramwajowej projekt nie przewiduje dojazdu. Mamy prace już zaawansowane, przewidywany tam jest ciąg pieszy, który został podwyższony o kilkadziesiąt centymetrów w stosunku do płaszczyzny poprzedniej, czyli należy podjąć natychmiastowe działania, bo nie wyobrażam sobie jak Straż Miejska i inne służby będą przez ten garb ciągu pieszego przejeżdżały do Norbertanek. Ten dojazd funkcjonował od dziesięcioleci, nie wiem, dlaczego projektanci nie uwzględnili go w planach. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Nie mamy więcej zgłoszeń, przechodzimy w takim razie do

Odpowiedzi na interpelacje.

Bardzo proszę Pana Sekretarza.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Panie i Panowie Radni!
W okresie od ostatniej sesji do dnia wczorajszego Przewodniczący Rady Miasta Krakowa przekazał Prezydentowi Miasta Krakowa 65 interpelacji i jedno zapytanie Radnych. Udzielono odpowiedzi na 14 z nich. Ustawowy termin udzielenia odpowiedzi na pozostałe przypada na okres pomiędzy 23 października, a 5 listopada 2024 roku. Dodatkowo Szanowni Państwo dzisiaj trochę dłużej, mianowicie chciałem też poinformować, że Pan Prezydent podjął decyzję o tym, żeby wszystkie odpowiedzi na interpelacje były podpisywane w formie elektronicznej i też w formie elektronicznej będą przekazywane Państwu na skrzynki pocztowe. Jeżeli ktoś z Państwa będzie potrzebował, będzie oczekiwał jednak zachowania tej formy papierowej, bo taka jest dla niego wygodniejsza, to prosimy oczywiście o zgłaszanie tego faktu i będziemy wtedy dokonywać skanów tych odpowiedzi i do tych skrzynek, które są przy Biurze Rady będziemy je oczywiście tam nadal umieszczać w tej dotychczasowej formie, ale tą zasadniczą i podstawową będzie forma elektroniczna z powodów chyba dla wszystkich nas oczywistych i oszczędności papieru i oszczędności czasu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy ktoś z Państwa chciał w punkcie odpowiedzi na interpelacje zabrać głos? Nie widzę, w związku z tym przechodzimy do kolejnego punktu, jakim jest

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat wyników badania społecznego jakości życia i jakości usług publicznych w Krakowie pod nazwą Barometr Krakowski wraz z dyskusją.

Proszę Pana Prezydenta lub wskazane przez niego osoby o zabranie głosu. Barometr Krakowski.

Prezydent Miasta Krakowa Pan Aleksander Miszalski

Szanowni Państwo to ja tylko krótko, zapowiem Pana Michała Chrzanowskiego. Chciałbym powiedzieć, że Barometr, który realizujemy od 10 lat w mieście Krakowie, a więc ósma edycja, ponieważ były dwa lata przerwy to jest jeden z elementów tak naprawdę dialogu z mieszkańcami. Ja od początku swojej prezydentury mówię, że ten dialog z mieszkańcami jest dla mnie bardzo ważny. Z jednej strony cyklicznie organizowane raz, dwa razy w miesiącu ławki dialogu, z drugiej strony Wydział Dialogu Obywatelskiego, który już niedługo powstanie, reforma konsultacji, ale z trzeciej strony też Barometr, czyli tak naprawdę pytanie mieszkańców o zdanie, pytanie mieszkańców o to, co ich boli, co im się podoba, co im się nie podoba, które są obszary miasta, które powinniśmy zmieniać. Ja chciałbym jasno też zaznaczyć, że ja sobie absolutnie nie przypisuję zasług, które wynikają z tych wyników, ani też nie poczuwam się do win, które czasem możemy zobaczyć po stronie miasta w tych wynikach, ponieważ Barometr był przeprowadzany w miesiącach marcu, kwietniu, jeżeli dobrze pamiętam, może maju, w II kwartale tego roku, czyli tak naprawdę jeszcze przed wyborami, ale muszę powiedzieć, że jego wyniki są całkiem satysfakcjonujące. Z jednej strony 91 % mieszkańców miasta Krakowa jest zadowolonych z tego jak im się tu żyje, z drugiej strony, co może nawet ważniejsze, bo ten wskaźnik cały czas jest na wysokim poziomie, to wiele wskaźników obszarowych oceniających konkretne aspekty funkcjonowania miast jak zieleń, kultura, edukacja rośnie i pokazuje, że ta jakość życia w mieście się poprawia. Oczywiście mamy również pewne obszary, które są do poprawy, a nawet takie, które niestety spadają jak chociażby bezpieczeństwo w nocy, na które na szczęście jest odpowiedź w postaci burmistrza nocnego i mam nadzieję, że ona w dużej mierze te problemy rozwiąże, niemniej jednak są obszary, które są przez mieszkańców gorzej oceniane jak chociażby brak miejsc parkingowych, kwestia przemieszczania się po mieście, dalej jakość powietrza czy hałas. I apeluję tutaj i proszę o to, by bardzo wnikliwie wysłuchać Pana Chrzanowskiego, wysłuchać tego, co mieszkańcy mają nam do powiedzenia. Oczywiście raport zostanie zaprezentowany również na stronie i apeluję o to, by Radni również wspólnie z władzami miasta analizując te wyniki, pomagali te problemy, które jakieś tam w Krakowie mamy, przecież o tym doskonale wiemy rozwiązywać i w tym kierunku byśmy wszyscy wspólnie działali. Dziękuję i zapraszam Pana Michała.

Pan Michał Chrzanowski

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Opowiem Państwu dzisiaj o Barometrze Krakowskim, o badaniu, które realizujemy w bardzo zbliżonej formie od 10 lat. To jest taka sytuacja, w której ankieterzy pukają do domów naszych mieszkańców i zadają im pytania dotyczące tego w jaki sposób funkcjonują w Krakowie, jak oceniają mieszkanie tutaj, jakie sugestie mają dla władz miasta odnośnie tego, czym, co powinno być priorytetem, czym się powinny władze miasta zajmować. Ta prezentacja może się nie wyświetla tu idealnie, więc na pewno zachęcę Państwa do tego, żeby sobie ściągnąć raport ze strategia.krakow.pl, jakby z takiej strony. Postaram się Państwu opowiedzieć, jeżeli byłaby jakaś niewidoczna część to też proszę o zwrócenie na to uwagi. Zacznę od tego/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Znaczy myślę, że mikrofon nie jest najgorzej, ale jednak za duży szum jest na sali, więc bym prosił o, akurat nie Pani Radna, która zgłosiła uwagę, ale innych Radnych też o słuchanie, a rozmowy na zewnątrz.

Pan Michał Chrzanowski
Trochę kontekstu. Barometr Krakowski w przeciwieństwie do sondy ulicznej czy quizu na Facebooku jest badaniem o rygorze badania reprezentatywnego z dobrem losowym. Oznacza to, że bardzo dbamy o to, aby reprezentatywna grupa mieszkańców wzięła w nom udział. Polega to na tym, że zapraszaliśmy, losowaliśmy gospodarstwa domowe w Krakowie, niezależnie od tego czy ktoś był zameldowany. Istotne było to, czym mieszka, co też odróżnia jakby te wyniki badania od wszelkich jakichś oficjalnych statystyk opartych na przykład na meldunkach i ankieterzy odwiedzali takie gospodarstwa domowe, zadawali pytania, spisywali odpowiedzi, a myśmy później je analizowali. Przebadaliśmy 1.130 mieszkańców, ale tak naprawdę 1.130 gospodarstw domowych, bo też zadawaliśmy pytania szerzej o inne osoby zamieszkałe, zadaliśmy około 110 pytań i badanie było realizowane w II kwartale tego roku, co jest ważne było realizowane w trakcie kampanii i przy okazji wyborów, natomiast myśmy też uczulali na to ankieterów w ten sposób, żeby pytania na przykład o ocenę władz miasta czy o to, co się zmieniło brali przede wszystkim pod uwagę ostatnie 12 miesięcy i mijającą kadencję tak, żeby nie było tu jakichś nieporozumień dotyczących tego, o co dokładnie pytamy. Mamy dosyć duże zaufanie do jakby metodyki tego badania, więc warto zwrócić uwagę na jego wyniki. Co jest istotne, jakby badaliśmy mieszkańców z wszystkich dzielnic, oni są tutaj już powagowani według wielkości jakby populacji dzielnicy, natomiast do każdej dotarliśmy, też dbaliśmy o to żeby mieszkańcy reprezentowali różne grupy społeczne czy to, jeżeli chodzi o jakby wiekowe, płeć, dochody, wykształcenie czy sytuację zawodową, więc jakby też to było pod naszą kontrolą. Jeśli chodzi już o same wyniki, ja będę opowiadał, bo myślę, że nie dojrzycie Państwo tych wyników na ekranie. Jest pytanie o jakość życia i zadowolenie z życia w Krakowie, takim pytaniem otwierającym było to na ile mieszkańcy czują się zadowoleni z tego, że żyją w Krakowie, czy są do niego przywiązani, czy się z nim utożsamiają i tu bym chciał podkreślić, że niezmiennie jest to bardzo pozytywny wynik. Znaczy ponad 90 % mieszkańców Krakowa pozytywnie ocenia mieszkanie w Krakowie, utożsamia się z nim, jakby to jest ogromny potencjał tego miasta jakby w relacji z mieszkańcami. To nie jest wynik właściwy też dla innych miast, jakby jest dosyć wyjątkowy, co oczywiście nie oznacza, że mieszkańcy nie zwracali uwagi na rzeczy, które, z którymi mają problem. Natomiast podkreśliłbym jakby to, że ogólny sentyment wobec samego miasta jest bardzo pozytywny. Pytaliśmy też mieszkańców o to czy w hipotetycznej sytuacji podobnych warunków byliby skłonni wyprowadzić się z Krakowa pod Kraków, do innej dzielnicy, tutaj też mamy dosyć niski odsetek osób, które deklarują, żeby takich zmian dokonały. To jest oczywiście pytanie też o sentyment, bo jest ono hipotetyczne, natomiast jakby obserwujemy od 10 lat jakby te wskaźniki są na takim zbliżonym poziomie od tego czasu. Później pytaliśmy mieszkańców o kilkadziesiąt różnych aspektów mieszkania w Krakowie. One częściowo pokrywają się z obszarami, które Urząd Miasta ma w swojej pieczy, ale nie wszystkimi. Jakby tutaj wyszliśmy jakby z perspektywy mieszkańców tego, na co oni zwracają uwagę, to badanie tzw. ilościowe, więc pytania były zamknięte, musieliśmy przewidzieć, o co spytamy, nie była to swobodna rozmowa tak jak jest w innych badaniach. Tych aspektów jest kilkadziesiąt, ja będę się posługiwał skrótami, natomiast też, jeżeli Państwa to zainteresuje to w raporcie zachęcam do tego, żeby zapoznać się, co kryje się na przykład za edukacją, co kryje się za jakością zieleni, jak dokładnie brzmiało pytanie, bo czasami to jest ważne jakby w kontekście wyników, które pokazujemy. I pytaliśmy o to na

różne sposoby, pytaliśmy się na ile mieszkańcy są zadowoleni z tych aspektów mieszkania w Krakowie. Tutaj dosyć stale jakby na bardzo wysokim poziomie, czyli praktycznie 80 % mieszkańców był pozytywny wynik, jeśli chodzi o kwestie atrakcyjności centrum miasta, kultury i rozrywki, jakości dostępu do zieleni czy kwestii edukacji i bezpieczeństwa. One są jakby dominujące, pozytywne odpowiedzi tutaj znajdujemy. Jeśli chodzi o te aspekty, w których mieliśmy największy odsetek mieszkańców wskazujących na negatywne odpowiedzi to przede wszystkim były to aspekty związane z dostępem do miejsc parkingowych, z kosztami życia, z jakością powietrza czy też łatwością przemieszczania się czy hałasem. Jakby to są takie odsetki rzędu 20 – 30 punktów procentowych, że mieszkańcy wskazywali na to, że nie są zadowoleni z tego aspektu. Pytaliśmy też o to na ile zmieniły się, pogorszyły, albo polepszyły różne z tych aspektów jakby w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Tutaj pozytywne odpowiedzi są dosyć podobne, też dotyczą przede wszystkim atrakcyjności centrum miasta, kultury, rozrywki, zieleni, a te negatywne dotyczą kosztów życia w mieście, dostępu do miejsc parkingowych oraz łatwości w przemieszczeniu się po mieście, czyli tych rzeczy związanych jakby z infrastrukturą i z transportem. Zadawaliśmy też pytania o to żeby mieszkańcy wybrali sobie z tych aspektów takie, które są dla nich priorytetowe w dwóch takich logikach. Pierwsza logika o tym, co jest dla ciebie mieszkańcu ważne teraz, czyli 20-latek raczej nie będzie mówił o zdrowiu czy o innych rzeczach tylko o tym, co jest dla niego aktualnie ważne. Chodziło o to, żebyśmy tutaj banałów jakby nie uzyskali tylko rzeczywisty podział na te rzeczy, które są ważne. I tutaj jakby na czele tego są przede wszystkim aktualne koszty życia i sytuacja zawodowa, czyli rynek pracy, dostęp do usług zdrowotnych czy łatwość w przemieszczaniu się, bezpieczeństwo czy czystość powietrza. Czyli to jest to, co jakby otwiera te najczęściej wskazywane aspekty, które mieszkańcy uważali za priorytetowe. W tej samej dokładnie logice pytaliśmy się o to, co powinno być priorytetem dla władz miasta, czyli nie tylko to, co jest ważne dla ciebie mieszkańcu, ale czym kolokwialnie władze miasta się powinny zająć. Jakby tu na górze tej listy są przede wszystkim koszty życia, czystość powietrza, dostępność miejsc parkingowych, bezpieczeństwo, rynek pracy, łatwość przemieszczania się czy dostęp do usług zdrowotnych. Jak widzicie Państwo nie wszystkie te obszary prawdopodobnie są jakby w gestii możliwościach samorządu lokalnego, natomiast jakby warto w kontekście tego, co jest istotne teraz o tym wiedzieć. My nakładaliśmy te wyniki na taką matrycę, która pozwala nam troszkę uporządkować te wyniki w sposób trochę bardziej czytelny, czyli zestawić z czego jesteśmy zadowoleni i co jest dla nas ważne. Z takiej matrycy powstają takie cztery ćwiartki, które z lewej strony są rzeczy, z których jesteśmy mniej zadowoleni, ale są też dla nas bardzo ważne. To są w tej metodyce obszary rozwoju takie, które są ważne i jesteśmy z nich niezadowoleni i w tej ćwiartce znajdziecie Państwo takie rzeczy jak koszty życia, łatwość przemieszczania się, rynek mieszkaniowy, czy jakość powietrza. Ta ćwiartka z góry po prawej to są te, z których jesteśmy zadowoleni i są ważne, czyli w tej metodyce to są nasze silne strony te, które, w których trafiamy jakby w potrzeby mieszkańców i tu są takie aspekty jak zdrowie, bezpieczeństwo, rynek pracy, kultura i rozrywka, atrakcyjność centrum czy jakość edukacji. Pozostałe obszary są takie, z których jesteśmy mniej lub bardziej zadowoleni, ale są też mniejszej ważności. Jakby to daje nam możliwość osądzenia kontekście jakby z tych wyników. Podobną matrycę też stworzyliśmy z odpowiedziami na pytanie o to, co powinno być priorytetem dla władz miasta, czyli ponownie z czego jesteśmy zadowoleni, albo niezadowoleni i co powinno, albo nie powinno być priorytetem władz miasta. I tutaj w ćwiartce takich obszarów rozwoju jest przede wszystkim, są koszty życia, czystość powietrza, dostępność miejsc parkingowych czy łatwość przemieszczania się, czyli dosyć spójne z poprzednimi wynikami. Dziesiąty rok realizujemy te badania, więc możemy sobie też patrzeć na trendy, na to jak się zmieniały te wyniki na przestrzeni lat. Ja wybrałem tylko kilka z tych

wyników, żeby Państwu je pokazać, raport pokaże Państwu jest bardzo szczegółowo. Na co bym zwrócił uwagę, na to, że to jest na pewno zapis tego, co było ważne dla mieszkańców, jakie były istotne tematy przez te wszystkie lata oraz to w jaki sposób mieszkańcy reagowali na działania władz miasta w tych obszarach. Ja bym tu zwrócił uwagę na kilka takich rzeczy. Na przykład powietrze, pomogę Państwu tutaj to dojrzeć, bo pewnie nie jest łatwo, ale to jest taki obszar gdzie mieszkańcy byli najmniej zadowoleni. Wciąż jakby jest jakiś zakres osób, które wskazują na to, że to jest problem i priorytet, natomiast proszę zwrócić uwagę, że odsetek osób zadowolonych z tego obszaru nam sukcesywnie rośnie od kilku lat. Bardzo podobnie jest z obszarem związanym z dostępnością i jakością terenów zielonych. Tutaj jakby też obserwujemy wzrost zadowolenia mieszkańców jakby z tego obszaru, a co się pogarsza, jakby, co się zmienia to na przykład rynek pracy czy kwestia kosztów życia, w których jakby te standardy się zmniejszają. I to jest taka historia, która pewnie Państwu jest wszystkim znana, czy to z mediów czy z rozmów, czyli, że 10 lat temu zajmowaliśmy się bezpieczeństwem, to był taki główny temat związany jakby z tym, co jest problematyczne w Krakowie, później pojawiły się tematy związane z terenami zielonymi, czy z czystością powietrza, które wtedy wybijały się jakby na główny priorytet, natomiast teraz z tego, co ja aktualnie zauważam to są rzeczy związane z sytuacją materialną, z kosztami życia, prawdopodobnie taż jakby w ślad za kryzysami czy ekonomicznymi czy sytuacją pocovidową możemy tutaj zauważyć. A z tych obszarów, które są bardziej w gestii miasta to na pewno kwestia infrastruktury, łatwości przemieszczania się po mieście i dostępności miejsc parkingowych. Jakby ten obrazek jest tutaj dosyć spójny. Jeśli chodzi o wskazywane priorytety przez mieszkańców, czyli, co jest dla nich ważne to tutaj ten obrazek jest dosyć podobny. Możecie Państwo zauważyć tutaj, że na przykład tereny zielone w 2018 były jednymi z najważniejszych aspektów, powietrze było najważniejszym aspektem w 2016, w 2018, wciąż jest ważny, ale nie jest to już w trzech najważniejszych aspektach, które mieszkańcy jakby poruszają. Natomiast to, co tutaj wyskakuje na samą górę to przede wszystkim koszty życia, czyli to są rzeczy, które są jakby najbardziej istotne dla mieszkańców. Jeśli chodzi o priorytety dla władz miasta może widać to jeszcze bardziej wyraźnie, to jest powietrze, czyli w 2016 była to najbardziej wtedy dominująca odpowiedź mieszkańców, czym się władze miasta powinny zająć, jakby dzisiaj wciąż jest ważna, wciąż jest jakby wśród ważnych aspektów, ale ustąpiła kosztom życia, pojawiły się te tu inne zmiany na przykład związane z zielenią, możecie Państwo zobaczyć jakby ten odsetek osób wskazujących jako priorytet zmniejsza się. To jakby kończy tą część najogólniejszą taka, która mówi o tym, na co w takim ogólnym rzucie oka na satysfakcję mieszkańców możemy zwrócić uwagę. Ja teraz jeszcze opowiem o takich aspektach, które są bardziej dziedzinowe. Tego materiału jest dużo, ja się skoncentruję na takich jakby wyraźnych, z mojej przynajmniej perspektywy ważnych wynikach, natomiast zachęcam też później do obejrzenia sobie czy przeczytania raportu, bo jakby tych danych tam jest znacznie więcej w tych obszarach. Zacząłbym od związku z Krakowem, od też 10 lat pytamy o to czy mieszkańcy płacą tu podatki, są zameldowani, czy głosują. Co jest istotne, że my robiliśmy badanie z osobami, które zastaliśmy pod adresami, czyli jakby związek administracyjny nie miał tu żadnego znaczenia, mieszkańcem dla nas był każdy, kogo znaleźliśmy jakby pod adresem i dało się z nim zrealizować badanie, w związku z tym jest to dosyć dobry wskaźnik pokazujący na to jaki jest jakby obszar osób, które nie płacą podatków, albo nie głosują jakby w mieście, więc jest to taki wskaźnik, który się utrzymuje na dosyć podobnym poziomie przez ostatnie lata. Mamy też pytania o Kartę Krakowską, 50 % mieszkańców pozytywnie ją ocenia, natomiast też zwraca uwagę znaczny odsetek osób, które nie ma o niej pojęcia, albo nie umie jej ocenić, prawdopodobnie jakby nie znając zasad funkcjonowania tego programu.

Pytaliśmy o zaufanie do instytucji i do innych mieszkańców. Tu jest taki wskaźnik, który bardzo często się mówi, że jest wskaźnikiem społeczeństwa obywatelskiego, a to jest pytanie o to na ile jesteśmy skłonni ufać obcym osobom, innym osobom i to jest taki wskaźnik, który, zwróciłbym na to uwagę, że w tym roku jakby wskazał na 13 %, tyle mieliśmy pozytywnych odpowiedzi i to przez ostatnie lata spada to znaczy, że jakby to zaufanie społeczne uogólnione spada w naszym społeczeństwie, prawdopodobnie jest to bardziej wymiar tego, co, z czym się mierzymy z sytuacją międzynarodową, polską niż w Krakowie, natomiast warto na to zwrócić uwagę. Jeśli chodzi o instytucje miejskie tak ogólnie nazwane to największym zaufaniem cieszy się krakowska policja, czy ogólnie rzecz biorąc krakowska służba zdrowia, mamy tu 70 % pozytywnych odpowiedzi, w pozostałych przypadkach pozostałe jakby organy władz miasta jak Prezydent, Rada cieszą się 50 % zaufaniem mieszkańców. Tutaj też w większości tych odpowiedzi zauważycie Państwo, że 1/3 to są odpowiedzi neutralne, to są mieszkańcy, którzy często nie mają zdania, albo nie myślą o tym. To też trzeba o tym pamiętać, że mamy też taką milczącą większość, czasem się tak o tym mówi, czyli mieszkańców, którzy nie mają bardzo wykrystalizowanych opinii na ten temat. Instytucja czy jakby organizacja, która ma największy jakby taki negatywny kapitał to jest Straż Miejska, i to jest 20 % mieszkańców, którzy negatywnie oceniają zaufanie do tej instytucji, ale, co zwraca uwagę ten wskaźnik się zmniejsza, znaczy te wskaźniki były rzędu 40 punktów procentowych, więc jakby to jest wynik, na który warto zwrócić uwagę. Pytanie też było o poczucie gorszego traktowania, to jest nasz sposób pytania o dyskryminację, dyskryminacja może być trudnym słowem, albo nacechowanym, więc pytaliśmy w badaniu też o to, w czym mieszkańcy się czują gorzej potraktowani z różnych aspektów. Ze względu na to, że pytanie było kierowane przez ankietera twarzą w twarz to nie było to też miejsce na zadawanie bardzo szczegółowych i otwartych pytań, ponieważ jakby taki sposób realizacji badania uniemożliwia rozmawianie o wrażliwych, drażliwych sprawach, ale takie wskaźnikowe pytania dotyczące czy poczułeś się kiedykolwiek gorzej potraktowany, ale nie mów nam, dlaczego pojawiło się, dopytywaliśmy też o doświadczenie znajomości osób, które są gorzej traktowane, czyli takie pytania trochę wskaźnikujące i z jaką skalą problemów miewamy do czynienia. Taką odpowiedź pozytywną poczucia gorszego traktowania 4 % osób wskazało. Jeśli chodzi o odpowiedzi neutralne, które też pewnie trzeba wziąć sobie do serca to jest kolejne 8 punktów procentowych. Najczęściej to gorsze traktowanie było wskazywane ze względu na wiek, pochodzenie rasowe czy etniczne czy status materialny. Pytaliśmy też o ocenę władz miasta. Tu zaznaczę, że pytaliśmy o poprzednią kadencję, bo był to ten moment, w którym władze miasta się zmieniały, tutaj ocena była na poziomie 50 % pozytywnych odpowiedzi, 17 % negatywnych, a reszta odpowiedzi neutralnych. Tutaj też zwrócę uwagę, że zainteresowanie sprawami miasta i dzielnicy, bo tak próbowaliśmy sondować czy mieszkańcy myślą w ogóle o tym jak funkcjonuje miasto wyrażało około połowa osób, czyli w pozostałym przypadku te osoby mają powiedzmy mniej wykrystalizowane opinie na ten temat, po prostu mniej o tym myślą. Jeśli chodzi o stwierdzenia na temat władz miasta to były w większości pozytywne, tu są wymieniane różne sformułowania, które mogą opisywać władze miasta, negatywnie, największy odsetek negatywnych odpowiedzi był w obszarze dbania i o rozsądne zarządzanie środkami publicznymi. Pytaliśmy też mieszkańców na ile się czują poinformowani o tym, co się dzieje w mieście, pozytywnie oceniło to tylko 36 % osób, czyli tak odsetek mówi, że czuje się poinformowany o tym, co się dzieje w mieście. Idąc dalej, jeżeli chodzi o planowanie przestrzenne i architekturę dopytywaliśmy mieszkańców na ile im się dobrze mieszka tam gdzie mieszkają. Tutaj najczęściej negatywnie wskazywane aspekty były związane przede wszystkim z dostępnością miejsc parkingowych, natomiast pozostałe były pozytywne. Jeśli chodzi o transport i możliwość przemieszczania się po mieście to pytaliśmy o różne rzeczy, między innymi o to czy się czują bezpiecznie mieszkańcy w takim transporcie, tu są

zdecydowanie pozytywne odpowiedzi, najwięcej neutralnych albo negatywnych było w przypadku poruszania się rowerem czy hulajnogą elektryczną po samym mieście. A jeżeli chodzi o zadowolenie jakby z różnych form transportu w Krakowie to na przykład ogólne zadowolenie z komunikacji publicznej w Krakowie praktycznie prawie 90 % osób wyrażało pozytywne oceny. Jeśli były jakieś negatywne to dotyczyły one przede wszystkim wysokości cen korzystania z komunikacji publicznej, na to zwróciło uwagę ponad 20 % osób badanych. Jeśli chodzi o oświatę i wychowanie mieliśmy tutaj zdecydowanie pozytywne odpowiedzi, grupa też badanych była troszkę mniejsza, bo rozmawialiśmy też głównie z rodzicami, którzy mogli ocenić ten aspekt, do szczegółowych wyników odsyłam do raportu. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo to zobaczycie Państwo, że w większości przypadków mieszkańcy czują się w Krakowie bezpiecznie, to, co zwraca uwagę to, że pojawiają się negatywne odpowiedzi w przypadku pytania o bezpieczeństwo w nocy, to są odpowiedzi między 16, a 22 punkty procentowe gdzie mieszkańcy wskazują na to, że nie czują się bezpiecznie w nocy w kontraście jakby do ogólnego poczucia bezpieczeństwa w Krakowie czy w miejscu zamieszkania. Jeśli chodzi o zadowolenie z funkcjonowania różnych służb no to najbardziej pozytywne zresztą od lat dwie oceny posiada Straż Pożarna, w drugiej kolejności policja, Straż Miejska dosyć konsekwentnie z pytaniami o zaufanie to jest około 20 % osób, które są z niej niezadowolone w jakimś sensie. Jeśli chodzi o zadowolenie z okolic miejsca zamieszkania też w większości przypadków mieszkańcy mają tu dosyć pozytywne oceny, jeśli chodzi o dostępność do usług konsumenckich, publicznych, dostęp do terenów zielonych itp. rzeczy. Te, które są najwyżej negatywnie oceniane to jest przede wszystkim dostępność miejsc parkingowych, to jest poziom hałasu i to są takie najczęściej wskazywane rzeczy, jeśli chodzi o miejsce, w którym mieszkańcy żyją. Jeśli chodzi o zadowolenie z różnych aspektów związanych ze sportem, tutaj odpowiedzi są zdecydowanie pozytywne, znaczna większość badanych ocenia pozytywnie jakby możliwość uprawiania sportu w Krakowie. Jeśli chodzi o zadowolenie z ochrony zdrowia to najbardziej negatywny aspekt pojawił się jakby trochę wyławiać z tych pozytywnych to jest zadowolenie z czasu oczekiwania gdzie około 23 % jakby wyraziło brak zadowolenia z tego aspektu. Pytamy też dosyć ogólnie o sytuację materialną mieszkańców, na ile mamy do czynienia z sytuacją ubóstwa, albo na przykład też osamotnienia. Jeśli chodzi o osoby, które deklarowały, że z trudnością wiążą koniec z końcem to mamy do czynienia z około 9 % mieszkańców Krakowa, jeśli chodzi o osoby, które wskazują na osamotnienie to 8 % zdecydowanie, 11 % trudno powiedzieć, więc być może jest to też ważny dla nich aspekt. Są też dosyć pozytywne oceny, jeśli chodzi o warunki pracy tych osób, które są oczywiście zatrudnione. Najmniej, ale wciąż dużo zadowolonych jest z wysokości wynagrodzeń 76 %, 57 % osób uznaje, że z łatwością znalazłaby pracę zgodną ze swoimi kwalifikacjami w Krakowie, to są dosyć pozytywne wyniki. 25 % uważa, że ma możliwość wpływania na sprawy miasta, to są takie pytania trochę sondujące otwartość mieszkańców na dialog z władzami miasta, na partycypację jakby w działaniach władz miasta, 45 % wskazuje, że chciałaby mieć większą możliwość jakby wpływania na te obszary związane jakby z funkcjonowaniem miasta. I już zmierzając do końca, zadajemy też takie pytanie o to, co mieszkańcy uznają za najskuteczniejszą formę zwracania uwagi na swoje sprawy, tutaj jakby tych kafeterii, możliwości odpowiedzi jest dosyć dużo. Na czele tej listy jest kontakt z mediami lokalnymi, czyli jest to dosyć od wielu lat sposób na zwracanie uwagi, co jest dla nas ważne, natomiast na drugiej i trzeciej pozycji, co pewnie Państwa może bardziej zainteresować jest między innymi kontakt z Radnym Miasta czy udział w budżecie obywatelskim, jakby to są te najczęściej wskazywane odpowiedzi. I to kończy jakby tą ogólną część mojej prezentacji. Ponownie zapraszam do zapoznania się z jej szczegółami w raporcie,

który już został upubliczniony i jest dostępny dla Państwa. I chyba zostaję do dyspozycji Państwa, jeżeli są jakieś pytania dotyczące czy metodologii czy wyników tego, co Państwo zauważyli.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję, czy ktoś z Państwa Radnych chciał zabrać głos? Panu dziękujemy, rozumiem, że skończyła się prezentacja, dziękujemy. Poproszę Pana Radnego Tomasza Leśniaka.

Radny – p. T. Leśniak
Ja mam pytanie do Pana Michała Chrzanowskiego, bo ta kategoria rzeczywiście kosztów życia jest dosyć pojemna, a z tego, co pamiętam ona dosyć konsekwentnie w ostatnich edycjach się pojawia jako problem numer jeden w Krakowie. I chciałem zapytać, bo z tego, co pamiętam w poprzednich edycjach ona nie była jakoś w pogłębiony sposób badana. I czy moglibyśmy liczyć na to, żeby w kolejnych latach, w kolejnych edycjach Barometru rozbić to po prostu na różne kategorie kosztów życia w Krakowie tak, żebyśmy mieli trochę wskazówkę gdzie powinniśmy interweniować. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję, poczekajmy jeszcze, zobaczymy czy będą jeszcze jakieś zgłoszenia, Pan Grzegorz Stawowy, zbierzemy kilka pytań i wtedy odpowiedź.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Ja chciałem zapytać też o aspekt kosztów tylko w kontekście takim czy my wiemy czy to są koszty, na które mamy wpływ, czy to są koszty, które są niezależne od nas, od samorządu oczywiście, czy to są na przykład koszty, które wynikają z inflacji, co się składa na ten aspekt. I druga rzecz, tam jednym z gorzej ocenianych elementów była, było przemieszczanie się po mieście, czy to jest przemieszczanie się globalne w sensie czymkolwiek czy przemieszczanie się samochodem, komunikacją, czy organizacja komunikacji w sensie system przesiadkowy, bilety, czy za tym idzie coś więcej. I tak jeszcze była kwestia zaufania do władz. Czy ma Pan jakąś oś czasu do tego, bo tam jest poszczególne Prezydent, Rada Miasta, rady dzielnic itd., czy do tego jest jakaś oś czasu, jak to wygląda w perspektywie ostatnich badań. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. I proszę o odpowiedzi, bo nie mamy kolejnych zgłoszeń.

Pan Michał Chrzanowski
Jeśli chodzi o kwestie pogłębiania tego to z założenia Barometr pyta o bardzo dużo aspektów, więc ono nie jest dobrym miejscem do tego, żeby mocno pogłębiać badania. Raczej zakładaliśmy, że to nam wskazuje obszary, w których musimy to pogłębić badaniami kierunkowymi, obszarowymi, z których się czegoś więcej dowiemy. Natomiast to, co możemy robić to możemy uszczegółowiać te wyniki do różnych grup społecznych, jesteśmy w stanie odnosić te wyniki i zobaczyć sobie, które grupy najczęściej to wskazują. Jakby formuła badania uniemożliwia rozłożonych pytań, lokalizacyjnie możemy, natomiast tam rośnie jakby błąd oszacowania ze względu na to, że gdybyśmy chcieli uszczegółowiać sobie do pojedynczych dzielnic to musielibyśmy tak naprawdę po tysiąc osób z każdej dzielnicy zapytać, ale mamy tam możliwości. I też myślę, że będziemy zbierać takie uwagi, bo ten

raport i to badanie można na pewno pogłębiać i można z niego korzystać. Jest to też żywy projekt to znaczy taki, w którym można sugerować zmiany w kolejnych edycjach tak, żeby pogłębiać pewne rzeczy. Jeśli chodzi o oś czasu, zaufania oceny władz miasta to ja przy sobie nie mam takiego wyniku, natomiast jakby mamy opublikowane wyniki z wszystkich lat, możemy sobie je porównać, jakby takie zestawienie stworzyć. Z tego, co ja pamiętam ono jest dosyć stabilne, przynajmniej za poprzednich władz miasta jakby ten odsetek 50 % był dosyć stabilny, jeśli o to chodzi. Koszty życia, to jest ogólne pytanie, więcej się tutaj nie dowiemy jakby z samego badania poza tym, że jesteśmy w stanie uszczegółowić je do grup społecznych, jakby to jest tak naprawdę przestrzeń do tego, żeby w obszarach, które tymi rzeczami się jakby zajmują, żeby to pogłębić. Jeśli chodzi o łatwość przemieszczania to było to tak sformułowane, czyli czy jest łatwo przemieszczać się po Krakowie. Natomiast ten wynik można odnieść do pozostałych wyników tych szczegółowych, w których pytamy o to czy jesteś zadowolony z przemieszczenia się samochodem, rowerem, z infrastruktury chodnikowej itp. rzeczy, tam przede wszystkim zwraca uwagę pewnie organizacja ruchu i parkowanie, to są te rzeczy, które są najczęściej negatywnie oceniane w kontraście do tych, które są pozytywnie oceniane, czyli na przykład komunikacja publiczna czy bezpieczeństwo na przykład w ruchu. Coś pominąłem? Chyba tyle. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Michał, Maciej Michałowski.

Radny – p. M. Michałowski
Ja rzeczywiście mam też pytania do Pana o metodologię też samego tego Barometru, bo jak dobrze zapamiętałem tam 1.130 osób zostało przepytanych o właśnie poruszanie się między innymi też, 2 % z tych osób powiedziało, że jeździ hulajnogami elektrycznymi bądź urządzeniami transportu osobistego i z tego wynika, że te osoby powiedziały, że zadowolone są z komunikacji poruszania się po Krakowie hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego 62 %, ale z tego mi wyszło, może właśnie źle liczę, jeżeli z 1.130 osób 2 % to jest około 20 kilku osób to pytanie czy tylko te 20 osób się wypowiedziało, czy jednak 1.130 osób się wypowiedziało, mówiąc o tym, że UTO lub hulajnoga to nie jest ich podstawowy środek lokomocji, ale przy okazji jeżdżą i też się wypowiedziały, chyba, że to zostało jakoś inaczej liczone. A druga kwestia jest taka, jeżeli chodzi o mieszkańców, którzy najgorzej ocenili wysokość cen korzystania z komunikacji publicznej, odsetek jest tam 22 % negatywnych odpowiedzi. Chciałem się spytać czy to byli mieszkańcy, którzy jeżdżą komunikacją miejską czy to byli wszyscy ankietowani.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę o odpowiedź.

Pan Michał Chrzanowski
Co do zasady pytania zadawaliśmy wszystkim badanym, mogli jakby, kiedy im zadawaliśmy to pytanie mogli wskazać odpowiedź, że ich to albo nie dotyczy, albo nie mają zdania i w aspektach na przykład związanych z pomocą społeczną czy innymi rzeczywiście taki wysoki odsetek mieliśmy. Jeżeli chodzi jednak o komunikację to wszyscy to oceniali zgodnie ze swoją wiedzą, czyli nie użytkownicy mogli też oceniać pozytywnie albo negatywnie jakby te aspekty w Krakowie. Więc jakby to nie jest 40 % z 2 %, to jest 40 % z całości, natomiast dotyczy to praktycznie jakby wszystkich pytań, tam gdzie ktoś nie czuł się kompetentny albo nie chciał to tam mógł jakby nie udzielić odpowiedzi albo odmówić odpowiedzi, ale mógł ją też udzielić zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Ponieważ nie widzę dalszych zgłoszeń zamykam dyskusję w tym punkcie. Tym samym Rada Miasta Krakowa rozpatrzyła punkt Informacja Prezydenta Miasta Krakowa na temat badania Barometr Krakowski. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad, jest nim

Informacja Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie sytuacji w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK wraz z dyskusją.

Bardzo proszę Pana Prezydenta lub wskazaną przez niego osobę o zabranie głosu.

Prezydent Miasta Krakowa Pan Aleksander Miszalski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja najpierw zacznę, później Pani Dyrektor będzie kontynuować. Ja chciałbym powiedzieć najpierw może, że ten temat bardzo mocno elektryzował przez ostatnie miesiące opinię publiczną, jakkolwiek byłem, że tak powiem, wzywany, proszony o to, by jak najszybciej podejmować w tej kwestii decyzje to to, co mówiłem od samego początku swojej prezydentury, że chciałbym, żeby każda decyzja była bardzo mocno i dobrze zbadana i przemyślana, szczególnie, jeżeli dotyczy tak wrażliwej sfery, jaką są stosunki pracownicze, mobbing i kultura, dlatego ten proces trochę trwał. Może chwilę wytłumaczę, czemu nie od razu tego typu decyzja. Po pierwsze wyrok sądu mieliśmy w lipcu, zanim przyszło uzasadnienie to trwało parę tygodni, to uzasadnienie oczywiście nie jakieś obszerne, żeby nie dało się go przeczytać od razu, ale jednak warto się z nim zapoznać, jeżeli ktoś nie czytał. Ja wtedy po przeczytaniu tego uzasadnienia podjąłem decyzję o tym, by wraz z Panią Dyrektor Bunkra, by miasto nie odwoływało się od tego wyroku, mimo, że jak wiemy w II instancji można by się było do II instancji odwoływać. Jakby wyrok jest jednoznaczny i w wyroku są zapisane takie treści, że one pozwalają na ocenę tego, co się tam wydarzyło i w mojej opinii jednoznacznie wskazują na winę Pani Dyrektor, natomiast to jest sprawa z Bunkra, Pani Dyrektor jest w tej chwili Panią Dyrektor MOCAK-u, w związku z tym chciałem porozmawiać i porozmawiałem zarówno z nią dwukrotnie jak i z Panią Prof. Folgą Januszewską, która jest Przewodniczącą Rady MOCAK-u. spotkałem się też z Panią Lidią Krawczyk, z osobą, która pozywała Bunkier Sztuki. W międzyczasie odbyłem również spotkanie ze związkami zawodowymi, również w międzyczasie odbyła się kontrola Państwowej Inspekcji Pracy tam na miejscu w MOCAK-u, również, co chciałem mieć dokończone, trwał cały czas audyt, w tym ankiety pracownicze we wszystkich instytucjach i kultury, i w szpitalach, i w wydziałach i w jednostkach. To również był proces, który chwilę trwał po to, żeby wszyscy pracownicy mogli te anonimowe ankiety wypełnić. W międzyczasie oczywiście spływało dużo interpelacji, dużo pism w jedną i w drugą stronę, ponieważ dostawałem dużo pism od osób, które domagały się zwolnienia Pani Dyrektor, ale również sporo w obronie. I żeby była jasność, ten proces trochę trwał, ale uważam, że tak powinno się tego typu decyzje podejmować, zebrać maksymalnie dużo informacji, maksymalnie dużo opinii i bez względu na moją prywatną opinię po przeczytaniu tego wyroku, bo jakąś już miałem, natomiast jednak uważam, że trzeba wsłuchać się, również wysłuchać osoby, która potencjalnie na decyzji o odwołaniu straci, ponieważ zawsze w naszym państwie powinno się mieć prawo obrony, w związku z czym z Panią Dyrektor, tak jak powiedziałem, również się spotkałem. Na końcu po przeanalizowaniu wszystkich tych danych, wszystkich tych informacji, po wysłuchaniu wszystkich stron ten proces oczywiście trwał, ale musiał być przeprowadzony rzetelnie, muszę powiedzieć, że to nie jest tak, że wszystkie opinie były jednoznaczne, nawet opinie pracowników MOCAK-u, to nie jest tak, że jednoznacznie z tej ankiety przeprowadzonej czy z rozmów ze związkami zawodowymi, które

przecież też opinie w tej sprawie wydawały wynika, że tu opinia publiczna jak i pracownicy są zgodni w 100 % w tej sprawie. Niemniej jednak ważąc wszystkie argumenty w jedną i w drugą stronę podjąłem decyzję, którą Państwu ogłosiłem na początku października, podjąłem taką decyzję, że Pani Dyrektor powinna odejść ze swoje stanowiska, ponieważ uważam, że bez względu na to jak dobrym jest fachowcem w swojej dziedzinie, jak wielkie ma zasługi dla muzeum, którego była twórcą, dla Krakowa i dla dziedzin nauki, którymi się zajmuje to jednak czym innym jest bycie fachowcem w swojej dziedzinie, a czym innym jest bycie osobą stworzoną do zarządzania instytucją, do pracy z ludźmi. Niestety w toku tych dyskusji, tych ankiet, rozmów ze związkami widzę pewne braki, jeżeli chodzi o zdolności do pracy z ludźmi, do odpowiedniej komunikacji, do odpowiedniego zarządzania i traktowania pracowników. Nie zgadzam się na to, byśmy w tej materii chodzili na jakiekolwiek kompromisy, nie zgadzam się na to by łamać prawa pracownicze, nie zgadzam się na to, by kogokolwiek w jakikolwiek sposób mobbować, szykanować, takie sygnały z MOCAK-u i z Bunkra przede wszystkim płynęły i uważam, że tutaj nie ma pola na jakiekolwiek kompromisy. Podjąłem tą decyzję, o której Państwa poinformowałem, wystąpiliśmy zgodnie z procedurą o opinie, opinie związków, opinie rady, te opinie z tego, co już wiem chyba wczoraj wszystkie wpłynęły, w związku z tym chciałbym tylko potwierdzić to, że mimo oczywiście różnych opinii, listów, które dostaję absolutnie w tej sprawie zdania nie zmieniam i jak tylko te dokumenty są kompletnie to najszybciej jak się da tą procedurę odwoławczą Pani Dyrektor będę kontynuować. Natomiast chciałbym jeszcze powiedzieć, że to jest oczywiście jeden przypadek, który trzeba rozwiązać w taki sposób jak powiedziałem, ale to nie jest pewnie jedyny przypadek. W związku z tym warto też myśleć o tym w sposób systemowy. Cieszę się, bo wczoraj też przeczytałem wraz z Panią Minister Cienkowską, że w Ministerstwie podzielają ten kierunek działania i że Ministerstwo też będzie pracować nad wypracowaniem różnych procedur, usprawnieniem ich. Ja chciałbym też powiedzieć, że wydałem w trakcie trwania tej sprawy też dodatkowe zarządzenie antymobbingowe, które jeszcze rozszerza katalog działań w tej sprawie oraz jednostek, bo do tej pory one nie były objęte tym zarządzeniem i również, ponieważ wczoraj miałem spotkanie z Panią nową pełnomocnik ds. równości Eweliną Pytel i również z Panem nowym pełnomocnikiem, którego nie wiem czy już Państwo poznaliście, ds. kultury, Pawłem Szczepanikiem, którzy rozpoczęli swoją pracę również zwróciłem im uwagę na ten aspekt potencjalnego mobbingu i w instytucjach kultury i w innych i traktowania polityki równościowej, jako jednego z priorytetów pracy, jako na aspekty kluczowe i oni też wiedzą, że to są zadania, którymi w pierwszej kolejności będą się zajmować. W związku z tym abstrahując od wyjaśnienia tej sytuacji i też tego jak ten proces trwał zapewniam, że jest to dla mnie absolutnym priorytetem i podejmiemy tutaj działania nie tylko doraźne, ale również systemowe. Więcej dopowie Pani Dyrektor. Dziękuję bardzo.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – p. J. Gutowska – Żyra

Panie Przewodniczący! Państwo Prezydenci! Szanowni Państwo!

W związku z decyzją Pana Prezydenta o braku możliwości dalszej współpracy z Panią Dyrektor Marią Anną Potocką na stanowisku Dyrektora Galerii Sztuki Współczesnej Bunkier Sztuki została wszczęta procedura odwoławcza. Podstawą do tej procedury jest art. 15 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z 25 października 1991 roku. Otóż ten przepis prawny mówi o tym, że organizator przed odwołaniem dyrektora instytucji kultury musi zasięgnąć opinii związków zawodowych funkcjonujących w tej instytucji, a także opinii stowarzyszeń zawodowych i twórczych właściwych z względu na charakter prowadzonej działalności tej instytucji. W przypadku MOCAK-u Pan Prezydent wystąpił do

dwóch związków zawodowych, które funkcjonują w tej instytucji, a także do Stowarzyszenia Polskich Muzealników oraz Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki Współczesnej AICA. Pozyskaliśmy tak jak powiedział Pan Prezydent wszystkie te opinie. Trzy opinie są takie, że te podmioty popierają decyzję Pana Prezydenta o odwołaniu ze stanowiska Pani Dyrektor Maszy Potockiej, natomiast jedna opinia nie znajduje uzasadnienia, to jest opinia Zakładowej Komisji Inicjatywa Pracownicza. Proszę Państwa, co to oznacza? To oznacza, że zostały spełnione wszelkie przesłanki prawne, żeby Pan Prezydent mógł podjąć decyzję o odwołaniu dyrektora. Dzień, w którym Pan Prezydent podpisze akt odwołania oznacza, że z tym dniem Pani Dyrektor kończy pracę na stanowisku dyrektora, co nie zmienia faktu, że z kodeksu pracy ma trzymiesięczny okres wypowiedzenia z prawem pobierania pensji. Następnie Pan Prezydent zdecydował, że kandydat na stanowisko dyrektora MOCAK-u zostanie wyłoniony w trybie konkursowym. Jakkolwiek instytucja ta nie jest ujęta w wykazie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ten wykaz jest przyjęty zarządzeniem z 30 lipca 2015 roku, gdzie jakby wyłonienie dyrektora instytucji musi odbyć się w formie konkursu to jednak Pan Prezydent podjął taką decyzję i co więcej, mimo, że będzie to konkurs nieministerialny w tym sensie, że nie dotyczą te przepisy prawne, jednak Pan Prezydent postanowił, że pełną procedurę konkursową przeprowadzimy zgodnie z art. 16 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także z rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 12 kwietnia 2015 roku w sprawie konkursu na dyrektora instytucji kultury. W związku z powyższym po podjęciu przez Pana Prezydenta aktu o odwołaniu Wydział Kultury i miasto przystąpi niezwłocznie do rozpisania konkursu na stanowisko na dyrektora. Zgodnie z ustawą, art. 16a, na czas wyłonienia kandydata na stanowisko na dyrektora Pan Prezydent może powierzyć osobie fizycznej bądź też prawnej zarządzanie instytucją kultury na okres nie dłuższy niż do roku. Wydaje mi się, że to są wszystkie informacje, które ewentualnie mogłabym Państwu przekazać. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Otwieram dyskusję i w pierwszej kolejności głos zabierze Pani Poseł Daria Gosek – Popiołek, proszę.

Posłanka na Sejm RP Pani Daria Gosek – Popiołek
Dzień dobry. Dziękuję bardzo za możliwość zabrania głosu. Byłam jedną z tych osób, które od miesięcy razem z Obywatelskim Forum Sztuki Współczesnej monitorowały kwestie tego, co stanie się w MOCAK-u, byłem jedną również z tych osób, które próbowały dowiedzieć się pod koniec kadencji, albo w trakcie trwania kadencji Pani Marii Anny Potockiej czy Prezydent Majchrowski przedłuży z nią umowę w trybie pozakonkursowym czy nie i oczywiście przedłużył tą umowę na maksymalny okres czasu. Przypomnę, że w MOCAK-u nigdy nie został przeprowadzony konkurs, chociaż już na samym początku taka deklaracja ze strony Pana Prezydenta padła. Również powołanie Pani Marii Anny Potockiej na dyrektorkę MOCAK-u również było złamaniem tej obietnicy, którą wtedy wiceprezydent złożył podczas takiej debaty w Bunkrze Sztuki, że będzie przeprowadzony konkurs. Ta sytuacja trwała kilkanaście lat, kilkanaście lat, w którym najważniejszą instytucją publiczną zarządzała osoba niewybrana w konkursie, co więcej, w stosunkuj, do której pojawiały się wielokrotnie różne zarzuty, nie tylko zarzuty związane ze sposobem zarządzania pracownikami, ale również te merytoryczne. I jeżeli rozmawiamy o instytucji kultury to też nie dajmy sobie wmówić, że MOCAK był najważniejszą instytucją kultury w Polsce i że nie było zarzutów merytorycznych, jeżeli chodzi o kształt wystaw i program prezentowany przez Marię Annę Potocką i mam dla Państwa kilka cytatów. Gdyby wystawa Zbrodnia w sztuce była jakimś wybrykiem prowincjonalnej galerii można by przejść nad nią do porządku dziennego. Na

pierwszy rzut oka nic nie wnosi, ani nikomu nie szkodzi, ale to zapowiadany hit sezonu w jednej z najważniejszych instytucji kulturalnych Krakowa i jak na dłoni widać, że MOCAK nie uczy się na własnych błędach, wręcz przeciwnie, powtarza je z uporem napierając na mur ślepego zaułka. U widzów poczucie żenady miesza się z rozbawieniem, to Karol Sienkiewicz, krytyk sztuki i historyk sztuki. Gdzieś w połowie przedzierania się przez medycynę w sztuce ogarnął mnie paranoiczny lęk, że ta wystawa nigdy się nie skończy i już z muzeum nie wyjdę i że nie zmierza się do żadnego celu, można przecież tak brnąć donikąd całą wieczność. Stach Szabłowski, krytyk sztuki. I takich recenzji przez lata powstawało bardzo wiele. Wobec tego moje pytanie do Pana Prezydenta i rozumiem, że pytam o rzeczy, które działy się na długo przed Pana powołaniem, jak wygląda nadzór także merytoryczny ze strony Urzędu Miasta, jeżeli poziom wystaw nie spełnia oczekiwań, bo mówimy z jednej strony o osiągnięciach Pani Marii Anny Potockiej, ale musimy też mówić o realizowanym programie, bo muzeum to nie tylko wybudowany kilkanaście lat temu budynek, to także program i wystawy i to także cenna lekcja i dla Pana pełnomocnika, nowego pełnomocnika kultury i dla nowych władz miasta, żeby dokonywać weryfikacji tego jak działa instytucja. Powiedział Pan Prezydent o tym, że sygnały o łamaniu praw pracowniczych płynęły. I moje pytanie, kiedy płynęły, czy to był ten okres od czasów, kiedy Pan Prezydent objął swoje stanowisko, czy to działo się wcześniej, czy sprawdziliście czy w poprzednich latach jakiekolwiek osoby zgłaszały przypadki łamania praw pracowniczych czy to w MOCAK-u czy to w Bunkrze Sztuki. Moje pytanie jak wygląda również kwestia bezpieczeństwa zbiorów w MOCAK-u, czy ten audyt się skończył, czy te dzieła są dobrze zabezpieczone, czy został dokonany audyt finansowy MOCAK-u, bo mówimy także o instytucji, która dysponuje olbrzymim majątkiem i która również obraca dużą sumą pieniędzy, czy sprawdzaliście Państwo całość MOCAK-u jeżeli chodzi o instytucję. Jakie zmiany, jeżeli chodzi o kwestie nadzoru i kontroli zostaną wprowadzone w kontekście tego, co dostrzeżono, jeżeli chodzi o MOCAK, czy będą jakieś zmiany w funkcjonowaniu czy Wydziału Kultury czy innych jednostek, bo mówimy tutaj o przykładzie, z którego jako Urząd musicie się Państwo odbić, znaczy musicie zacząć kontrolować te jednostki i musicie robić to realnie. Bardzo często nawet ankiety anonimowe nie skutkują, dlatego, że osoby mobbingowane są poddawane takiej presji, że bardzo często trudno jest im wyrwać się z tego kręgu, a po drugie bardzo często nie mówimy o kilkunastu osobach mobbingowanych, ale z jednej. I to wcale nie znaczy, że to jest okej, to znaczy mobbing jest złym zjawiskiem zarówno, jeżeli dotyczy 10 osób, 15, jak i jednej. I ostatnia rzecz dotycząca przyszłości MOCAK-u, bardzo cieszy mnie chęć przystąpienia do konkursu, uważam, że takie konkursy powinny odbywać się w każdej instytucji kultury i powinny być po prostu obowiązkowe i myślę, że w tym kierunku będziemy pracować w parlamencie, bo nie ma powodu, dla którego nie powinniśmy dawać szansy najlepszym możliwym kandydatom czy kandydatkom. Natomiast chcę zasugerować rozwiązanie, które wydaje mi się najlepsze, czyli publiczne wysłuchanie, albo publiczną prezentację aplikacji kandydatów. Takie rozwiązanie stosują inne galeria sztuki, stosują inne instytucje kultury w całej Polsce, a w sytuacji, w której to będzie pierwszy w ogóle w historii MOCAK-u konkurs, to będzie konkurs na jedno z najważniejszych stanowisk, które będzie organizowało życie bardzo wielu artystów i artystek takie publiczne wysłuchanie czy chociażby prezentacja aplikacji po to żeby można było się z nimi zapoznać tak naprawdę też utnie wszelkie spekulacje odnośnie tego czy konkurs był ustawiany, czy był sprawiedliwy, czy był transparentny. I na samym końcu czy jest już wskazana osoba, która będzie pełniła funkcję pełniącego obowiązki dyrektora MOCAK-u. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy mamy stanowiska klubowe? Nie widzę, w związku z tym, dobrze, to przechodzimy do zgłoszeń kolejnych osób i odpowiedź myślę, że na końcu. Pan Radny Tomasz Leśniak.

Radny – p. T. Leśniak
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Zacznę od tematu ochrony praw pracowniczych osób doświadczających mobbingu. W tej chwili ta ochrona jest fikcją, praktycznie nie działa. Mamy dwie instytucje, do których mogą zwrócić się pracownicy, Państwowa Inspekcja Pracy, która ma bardzo ograniczone kompetencje w tego typu sprawach i właściwie ona nie ocenia czy w danym przypadku doszło do mobbingu, może ewentualnie przeprowadzić anonimowe ankiety, może przyjrzeć się temu czy procedury są, natomiast nie ocenia czy te procedury właściwie działają. Z drugiej strony mamy sądy pracy, tutaj znamy sprawę Pani Lidii Krawczyk z Bunkra Sztuki, sprawa trwała 4 lata, wymagała bardzo dużej odwagi i myślę, że też bardzo dużego materiału dowodowego. Sądy pracy to przede wszystkim przewlekłe, kilkuletnie postępowania, a udowodnienie mobbingu jest bardzo trudne, wiemy, że to tylko kilka procent przypadków kończy się, powiedzmy, pozytywnym orzeczeniem dla pracowników. I właściwie funkcjonujemy w takim kontekście prawno – instytucjonalnym gdzie jedynie interwencja organizatora instytucji kultury jest jakimś rozwiązaniem. Dziękuję Panu Prezydentowi za to, że odważnie zareagował w tej sytuacji, wiem, że to są bardzo skomplikowane sprawy, podobnie jest z mobbingiem, łamaniem praw pracowniczych na uczelniach, o czym wiemy na przykładzie Krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego, tam sprawy właściwie ciągną się dobrych kilka lat i dopiero teraz udało się Ministerstwu uruchomić procedurę odwoławczą. Jest jednak jedna rzecz, która tutaj nas powinna niepokoić, to, że pewnie nie byłoby tej sprawy po pierwsze gdyby nie odwaga Lidii Krawczyk, ale też tych kilkunastu osób, które się wypowiedziały w mediach albo pod nazwiskiem, albo anonimowo w tej sprawie, gdyby nie zaangażowanie redaktor Andżeliki Pitoń, natomiast niepokoi mnie to, że pracownicy z tego, co słyszeliśmy z deklaracji urzędników Miasta Krakowa nie zgłaszali się w tych sprawach do Urzędu, czyli coś jest do poprawy zdecydowanie z zaufaniem na linii pracownicy instytucji kultury – Urząd Miasta Krakowa i z procedurami antymobbingowymi i antydyskryminacyjnymi. Ja mam nadzieję, że ta decyzja Prezydenta to będzie nowe otwarcie w dwóch kwestiach. Po pierwsze dla samego MOCAK-u, pierwszy raz w historii tej instytucji odbędzie się konkurs, natomiast drugi wątek, żeby faktycznie przyjrzeć się nie tylko temu, że, bo jakby procedury andymobbingowe i antydyskryminacyjne w instytucjach mamy, natomiast jak one w praktyce funkcjonują. I na koniec chciałem powiedzieć, że ta sprawa nie dotyczy tylko MOCAK-u, cieszę się, bo ta decyzja jakby dała sygnał do pracowników też innych instytucji kultury i myślę, że Urzędu Miasta Krakowa, że w momencie, kiedy doświadczają mobbingu czy dyskryminacji to mogą liczyć na wsparcie władz Krakowa, mam nadzieję, że tak będzie też w innych przypadkach, jeśli takie zgłoszenia do nas trafią. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Joanna Hańderek.

Radna – p. J. Hańderek
Szanowni Państwo! Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Pani Posłanko!
Ja przede wszystkim chciałam bardzo podziękować za odwagę i za to, że Pan Prezydent stanął po stronie osób, które doświadczyły ogromnej traumy. Chciałam się z Państwem podzielić pewną ciekawą definicją, jaką spotkałam próbując zrozumieć mobbing, ta definicja

mówiła, że mobbing to jest ten moment, w którym człowiek zamiast nagrody, bo starał się, zdobył ktoś posadę, pracę w instytucji czy w miejscu, o które walczył, zabiegał, często wiązało się to z różnego rodzaju konkursami i podjęciem trudu, by zostać zatrudnioną, zatrudnionym w zamian, w nagrodę ten człowiek dostaje przemoc, przemoc, która ma charakter bardzo złożony, strukturalny, przemoc, która jest i psychiczną często też ekonomiczną, symboliczną, mówimy tutaj o czymś, co rzeczywiście w sądzie jest bardzo trudno udowodnić. W większości wypadków w Polsce to pozwy zbiorowe mają szansę, często osoby pojedyncze zgłaszające się do sądu nie są w stanie dostarczyć odpowiedniego materiału i udowodnić swoje krzywdy. W tym wypadku możemy tylko zrozumieć jak duża była to, jak duży był to ciężar skoro mamy tą sprawę jednoznacznie już wygraną. Tak, że bardzo dziękuję Panie Prezydencie za to, że stanął Pan po stronie osób pokrzywdzonych, bo pamiętajmy o jednym, że mobbing nie dotyczy tylko jednej osoby, jedna osoba może być wyrazicielem, wyrazicielką problemu i pamiętajmy o jednym, że mobbing powoduje, że bardzo dużo osób doświadczając tej przemocy nie jest w stanie sobie z tym poradzić. Milczenie, choroby to jest jeden z objawów, mamy na ten temat badania, mamy też bardzo ciekawą książkę Renaty Kim, Dlaczego nikt nie widzi, że umieram, o bardzo znaczącym tytule. I myślę, że dla nas to jest też ogromne wyzwanie, bo tak jak mówił mój przedmówca Radny Leśniak, myślę, że to jest dla nas takie sprawdzam. I na wielu komisjach, między innymi Kultury, musimy się nad tym pochylić i zastanowić nie tylko nad samym zrozumieniem istoty mobbingu, ale teraz jak wspierać osoby, które są w różnych instytucjach, które podlegają miastu i jak być za naszymi obywatelkami i obywatelami, bo zostaliśmy wybrani po to, żeby działać na rzecz naszych współmieszkanek i mieszkańców. Więc myślę, że teraz ta kwestia jak sprawdzać, żeby nie dochodziło więcej do takich sytuacji, czyli jak pomóc osobom, które cierpią, które przechodzą traumę i ciągle tkwią w tym układzie, to jest nasze ogromne zadanie. Myślę też, że ta decyzja Pana Prezydenta to jest ten moment, który innym przemocowym osobom da do myślenia. I myślę, że taka, taki przekaz, jaki płynie w tej chwili z tego miejsca jest szalenie ważny. Przekaz, w którym mówimy, jesteśmy za osobami, które milczą w cierpieniu. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Pani Radna Agnieszka Łętocha.

Radna – p. A. Łętocha
Szanowni Państwo!
Oczywiście nie sposób nie zgodzić się z tym wszystkim, co powiedzieli moi przedmówcy. Natomiast to, co mnie uderzyło w wypowiedzi Pana Prezydenta i myślę, że dla nas to jest kluczowe w tym momencie, to, że opinia społeczna została zelektryzowana przez wszystkie informacje, które się tam pojawiły. W firmach prywatnych, kiedy dochodzi do mobbingu, do nadużyć, do izolowania kogoś celem pozbycia się go ze struktury mamy pewne procedury, które są wdrażane natychmiastowo. W firmie prywatnej gdyby opinia publiczna dowiedziała się, że ktoś jest mobbingowany wpłynęłoby to bardzo negatywnie na wizerunek takiej firmy i żaden przedsiębiorca nie może sobie po prostu na to pozwolić. I ja myślę, że Urząd Miasta też nie może sobie pozwolić na to, żeby te procedury, jeżeli w ogóle istnieją, a zaraz do tego wrócę, antymobbingowe czy antydyskryminacyjne, były fikcją. Po mojej interpelacji dotyczącej, tam chodziło o nieprawidłowości w wynagrodzeniach gdzie niektóre pracownice w Urzędzie Miasta dostają kilka tysięcy premii, co miesiąc, zgłosiło się do mnie szereg osób, kobiet i czują się mobbingowane, czują się mobbingowane, mnie to w ogóle dziwi, dlaczego zgłaszają się do Radnej, to jest moje pierwsze pytanie, czy pani nie zwróciła się do kierownika, do szefa, do szefa szefa, wiem, że są inspektorzy, którzy są, funkcjonalnie istnieją

w praktyce nie realizują takich działań, wiem, że są związki zawodowe, które też nie realizują takich zadań. Dlatego bardzo proszę Panie Prezydencie, żeby stworzyć realne, realne punkty odniesienia dla osób, które są dyskryminowane finansowo w tym Urzędzie, bo dostają 20 zł podwyżki, a inne dostają 3 tys., które są dyskryminowane fizycznie, bo przenoszone są do na przykład działu, w którym nie mogą pracować, bo mają słaby słuch, a muszą siedzieć w słuchawkach cały dzień, takie sytuacje do mnie doszły, takie informacje, żeby miały numer telefonu, numer zaufania i tutaj brakuje zaufania wewnątrz w Urzędzie, my mamy 3 tys. osób zatrudnionych bezpośrednio w naszej firmie, w Urzędzie Miasta i w sumie około 15 w różnych spółkach, to jest gigantyczna firma, gigantyczna firma, w której brakuje elementarnego bezpieczeństwa pracownika. Tak, że bardzo proszę. Natomiast, jeżeli chodzi o dyrekcję, chciałam się z Państwem podzielić taką informacją, bo to był wielki skandal kilka lat temu we Włoszech, ogłoszono konkurs na dyrektora najsławniejszego chyba włoskiego muzeum Uffizi wygrał ten konkurs Niemiec, możecie sobie Państwo wyobrazić, co się stało we Włoszech, skandal, oni mają nawet licea, które kształcą ludzi zarządzających kulturą, a tu Niemiec wygrywa. Skandal był, bicie piany było, po dwóch latach okazało się, że dochody Uffizi wzrosły kilkakrotnie, a ten pan jest, cieszy się takim wielkim szacunkiem we Florencji, że będzie kandydował na stanowisko burmistrza. Tak, że może wypłyńmy na szersze wody i niech to nie będzie konkurs lokalny tylko europejski, znajdźmy sobie kogoś tak, żeby Kraków był stolicą kultury.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Aleksandra Owca.

Radna – p. A. Owca
Dzień dobry. Szanowni Państwo! Panie Prezydencie!
Ja też oczywiście wspieram te głosy moich przedmówców, zgadzam się z tym, że to jest jak najbardziej słuszna decyzja. Cieszę się, że tutaj w wypowiedzi Posłanki Darii Gosek – Popiołek już zostały zaznaczone te pewne wątpliwości, co do mitu tego, że Maria Anna Potocka jest nie do zastąpienia i, że bez niej wszystko upadnie. Ja nie znam się niestety na tyle na kulturze, żeby się wypowiedzieć, ale jestem pewna, że dzisiaj zabiorą również głos osoby, które więcej mają na ten temat do powiedzenia. Natomiast bez względna jej osiągnięcia czy ich brak, jej zdolności artystyczne, kulturalne i jej pracę nie ma żadnych wartości kulturalnych, merytorycznych, wartości organizacyjnych, które uzasadniałyby mobbing, które uzasadniałyby złe traktowanie pracowników, które uzasadniałyby naszą, nasze obracanie głowy, nasze jako miasta w sytuacji, kiedy dochodzą do nas informacje o tym, że odbywają się jakieś nieprawidłowości. I cieszę się tym, co powiedziała przed chwilą Radna Łętocha, że to nie jest odosobniony przypadek, to jest, ta dzisiejsza sytuacja, kiedy wszyscy jednym głosem zabieramy głos tutaj na mównicy o tym, że takie sytuacje wobec pracowników nie są dopuszczalne to nie może być głos tylko w tej sprawie, ponieważ dalej w naszym mieście czy w Urzędzie, czy w spółkach, czy w innych instytucjach zależnych od miasta i podległych miastu dochodzi do sytuacji, w której wyżej stawiany jest autorytet i wyżej stawiany jest szacunek wobec osoby, która coś tworzy, która jest znana, która wiele lat zajmuje jakieś stanowisko niż prawa pracownicze, niż prawa osób, które wykonują ciężką codzienną pracę dla instytucji naszego miasta. Te osoby i ich jest naruszana godność, co gorsza, czują się odosobnione. I to jest prawda, to, co powiedziała Radna Łętocha, że te osoby nie zgłaszają tych problemów. Dlaczego ich nie zgłaszają, dlatego, że nie wiedzą w jaki sposób to zrobić, dlatego, że ich bezpośredni przełożeni to są bardzo często właśnie sprawcy tej różnego rodzaju przemocy i tak przychodzą do radnych, przychodzą do posłów, przychodzą do mediów i szukają pomocy. Cieszę się również, że mamy już nową

pełnomocniczkę ds. równości Ewelinę Pytel, wiem, że jednym z jej obowiązków jest to, co jest zawarte w rozporządzeniu dotyczącym między innymi dyskryminacji i molestowania w pracy, w jednostkach podległych Urzędowi Miasta Krakowa i mam nadzieję, że ta kompetencja odbierania tych sygnałów, również anonimowo, to nie będzie kompetencja pro forma, to nie będzie kompetencja, która znajduje się gdzieś w przepisach, ale tak naprawdę nikt o tym nie wie jak nie znajdzie jednego konkretnego rozporządzenia sprzed kilku lat i nawet, jeżeli już ten ktoś z najdzie jakimś cudem te informacje to nic się z nią potem nie stanie oprócz może jakiegoś drobnego, drobnej adnotacji w sprawozdaniu z wykonywania obowiązków tylko, że na każdym etapie, na etapie zgłoszenia przez osobę pracującą, na etapie zgłoszenia przez jednostkę, która to zgłoszenie odebrała i na etapie działań Miasta Krakowa będziemy mieli realne zajmowanie się problemami bez względu na to, kim myślimy, że jest ta osoba, która jest oskarżana, że będziemy mieli merytoryczne spojrzenie do sprawy i nie będzie żadnych zasług, żadnej wiedzy i żadnego stażu, który będzie usprawiedliwiał okrucieństwo i dyskryminację. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota.

Radna – p. A. Pogoda – Tota
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie! Szanowni Państwo Radni! Mieszkańcy, bo myślę, że tacy tutaj też są obecni. Ja może odniosę się tylko i wyłącznie do kwestii samego mobbingu i tutaj tego, o czym mówiła Pani Agnieszka Łętocha, a mianowicie Urzędu Miasta Krakowa. Ja tu mam taką wielką prośbę właśnie do Pana Prezydenta, bo ja sama, jako były pracownik mogę w tej kwestii powiedzieć tylko tyle, że może niektóre rzeczy nie wypływają między innymi w Urzędzie, dlatego, że ludzie się po prostu boją. Boją się powiedzieć, boją się przyjść do kogoś, do jakiegoś dyrektora czy może tak jak tu mówimy pełnomocnika ds. równościowych, bo boją się, że będą w dalszym ciągu szykanowani, albo będą mieli, nie wiem, problem w swoim referacie czy w swoim wydziale, ponieważ ośmielili się powiedzieć prawdę o tym, co tak naprawdę się w środku dzieje. Ja myślę, że największym problemem tego wszystkiego, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy to jest brak jakiegoś narzędzia, które jakby otworzyło tą komunikację między ludźmi, bo sama ankieta wydaje mi się, że jest tu naprawdę świetny pomysł i to, że ona jest anonimowa pozwala ludziom otworzyć się może szerzej i napisać to, co czują albo to, co w danej chwili dzieje się w danym miejscu jego pracy. Natomiast ja myślę, że musimy pomyśleć jeszcze o jakimś dodatkowym narzędziu, nie tylko, nie wiem, pomocy ze strony związków zawodowych czy właśnie tak jak wspomniałam, ze strony samego pełnomocnika, ale być może, może warto by było założyć jakiegoś maila, którego ktoś rzeczywiście by przeglądał i analizował te sytuacje mobbingowe bądź dyskryminujące, które się dzieją w miejscu pracy. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę Panią Radną Elizę Dydyńską – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowna Pani Poseł! Panie Prezydencie!
Ja krótko. Chciałam tylko zapytać czy w czasie tych trzech miesięcy Pani Dyrektor będzie zwolniona z obowiązku świadczenia pracy. Myślę, że byłoby to logiczne w tej sytuacji. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Zbigniew Kożuch.

Radny – p. Z. Kożuch
Panie Przewodniczący! Pani Poseł! Panie Prezydencie!
Na wstępie chciałem powiedzieć, że zgadzam się tu z moimi przedmówcami, którzy mówili o mobbingu. Mobbing to uporczywe molestowanie. I nie bardzo rozumiem, dlaczego pada w ogóle, jeżeli jest wyrok sądowy nie można w ogóle ważyć zasług Pani Dyrektor, których nikt nie neguje, natomiast te zasługi w stosunku, jeżeli ona traktowała niewłaściwie swoich pracowników, są po prostu, jakby to powiedzieć w ogóle, powinny być w ogóle przemilczane, dlatego serdecznie gratuluję Prezydentowi tej odwagi i jakby to powiedzieć, tej determinacji do dogłębnego zbadania sprawy, a wyrok sądowy to potwierdził. Cieszę się, że Prezydent naszego miasta i mojego miasta nie ugiął się pod wskazanymi autorytetami, bo jednak te listy, które broniły Pani Dyrektor, ja nie znam sprawy, od razu mówię, nie jestem tu specjalistą, natomiast, kiedy wyrok sądowy zapada, stwierdzono mobbing i ktoś podpisuje, autorytety podpisują, że tego pracownika nie można zwolnić to pytam, co to za autorytety. Dlatego gratuluję jeszcze raz Panie Prezydencie tej decyzji i tej odwagi, którą Pan miał podjąć zwalniając Panią Dyrektor. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Tomasz Daros.

Radny – p. T. Daros
Panie Przewodniczący! Szanowny Panie Prezydencie!
Myślę, że to była jedyna słuszna i możliwa decyzja. Dlatego gratuluję Panu Prezydentowi jej podjęcia, bo na pewno to nie było łatwe. Ale chciałbym nawiązać do tego, co przed chwilą tutaj kolega Radny Kożuch zwrócił uwagę. Lista osób, które, lista osób, która jednak broniła Pani Dyrektor. I ja na wstępie chciałem zapytać naszego kolegę Łukasza Gibałę, nie ma kolegi Łukasza Gibały, ale jak będzie kolega Łukasz Gibała, bo na tej liście są osoby, które również startowały od niego z komitetu. Więc z jednej strony Łukasz Gibała prosi, zajmijcie się tym tematem, a z drugiej strony wziął osobę na listy do Rady Miasta. Pani Poseł też o tym mówiła przed chwilą jak to jest ważna decyzja, ale Pani Poseł też popierała te osoby z listy Łukasza Gibały. Mam na myśli Panią Jantos. Ja bym bardzo prosił Pana Łukasza Gibałę, żeby jednak odciął się od tego i mam nadzieję, że wyjdzie na mównicę i powie, że takie osoby u niego na liście już więcej nie będą. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pan Radny Bartłomiej Kocurek.

Radny – p. B. Kocurek
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Oczywiście nie trudno nie dziękować Panu Prezydentowi, że nie ugiął się pod naporem znanych osobistości, które bronią Pani Dyrektor i idzie twardo w temat, żeby ją z tej funkcji odwołać. Rzeczywiście żenującym jest to, że ktoś, kto ma nawet nieprawomocny wyrok tak kurczowo trzyma się stanowiska, jest to rzeczywiście bardzo małe, jest to rzeczywiście bardzo słabe i tak naprawdę przekreśla całą karierę tej pani w tej kulturze. Ale ja chciałem zwrócić uwagę na jedną rzecz, że to jest nie pierwszy taki przypadek. Parę lat temu proszę Państwa mieliśmy grubą aferę związaną z Teatrem Bagatela, wówczas dopiero, kiedy szambo wybiło do samej góry i kiedy wyszły rzeczy, które były, trudno nazwać mobbingiem, były

totalną obrzydliwością i które do tej pory jeszcze nie mają swojego finału w sądzie, ponieważ cały czas sprawa się toczy. Następnie mieliśmy sytuację może mniej nagłośnioną, może mniej znaną, ale mieliśmy również z teatrem, który znajduje się nieopodal Teatru Bagatela, czyli Teatr Groteska, tam Pan Prezydent Majchrowski zdecydował się na zorganizowanie konkursu i rzeczywiście dyrektor, który również miał pewne podejrzenia związane z mobbingiem już w tej funkcji nie pełni. Natomiast boję się, że to jest tak naprawdę pewien początek i przed Panem Prezydentem bardzo trudne zadanie, ponieważ obawiam się, że takie sytuacje w wielu miejscach w kulturze jeszcze pewnie nie tylko w kulturze, Państwo tu wspominaliście również o różnych wydziałach Urzędu Miasta, w niektórych być może jeszcze jednostkach, w których jeszcze też nie zaprowadzono żadnego porządku, natomiast obawiam się, że właśnie w tych instytucjach kultury, gdzie, co by nie powiedzieć, dyrektorzy tam delikatnie mówiąc trochę się zasiedzieli, którzy traktują swoje instytucje jak swoją własność. Ja słyszałem o jednym dyrektorze jednego krakowskiego teatru, który oczywiście został powołany na kolejne 7 lat bez konkursu, który mówi o teatrze mój teatr, ten teatr to ja. To znaczy niektóre z tych osób podchodzą do swojej pracy na zasadzie takiej, że po mnie to już tylko zgliszcza, potrafią powiedzieć swoim pracownikom, że, bo wiecie, jak mnie tu nie będzie to teatru w ogóle nie będzie, instytucji w ogóle nie będzie. I ci ludzie naprawdę w to wierzą, bo się po prostu boją. Ci dyrektorzy i to też niestety, nie mam tego na piśmie, mam to z przekazów ustnych, łamane prawa pracownicze, są sytuacje, w których artyści, pracownicy muszą przychodzić do pracy za darmo, jeżeli nie przyjdziesz na próbę, za którą ci nie zapłacimy to nie zabierzemy cię na występ, to nie będziesz występować, nie dostaniesz umowy o dzieło za spektakl, w którym zagrasz. Panie Prezydencie myślę, że czas na to, aby rzeczywiście instytucję po instytucji mocno przebadać, zrobić bardzo poważny audyt pod kątem tego, w jaki sposób te instytucje są zarządzane, w jaki sposób zarządzani są ludzie tam w tych instytucjach i to nie tylko artyści, ale to dotyczy także osób, które pracują na niższych stanowiskach. Ja, tak się składa, bo Kraków jest małym miastem tak naprawdę jak to się mówi, znam bardzo dużo osób, które pracowały w MOCAK-u jako osoby od spraw technicznych, które tak naprawdę zawsze są tam gdzieś pomijane w podziękowaniach, splendor spada na Panią Dyrektor, na kuratorów, natomiast, co ludzie, którzy to przygotowują, którzy trzymają w rękach młotki, wbijają gwoździe, używają wkrętarek często są pomijani, opowiadali rzeczy bardzo nie fajne, bardzo rzeczywiście takie, w których tak naprawdę są traktowani bardzo źle. To znaczy tak, że tak naprawdę ich praca nie była doceniana i to, co wspomniała też Pani Radna Łętocha, kiedy przychodziło do wypłaty premii to tak naprawdę premie dostawali ci, którzy byli blisko.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Radny proszę kończyć.

Radny – p. B. Kocurek
Już kończę. Reasumując, Panie Prezydencie dziękuję za to, mam nadzieję, że Pan Prezydent nie będzie się uginał w następnych przypadkach, kiedy będzie jawne łamanie praw pracowniczych i być może nawet nie będą potrzebne wyroki sądu, nawet nieprawomocne do tego, ale po prostu twardo podziękować takim osobom i robić konkursy na wszystkie stanowiska w instytucjach kultury. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Maciej Michałowski.

Radny – p. M. Michałowski
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Powiem tak, tyle laudacji było i słodyczy pod adresem Pana Prezydenta, jeżeli chodzi o tę decyzję. Ja może aż tak w swojej wypowiedzi słodzić nie będę, ale popieram tą decyzję Panie Prezydencie. To tak powiem, że to jest dobry tryb, w którym Pan Prezydent moim zdaniem idzie. Jednakże chciałem spytać o takie krótkie rzeczy. Na ile Pan Prezydent powołanie nowego dyrektora, bo rzeczywiście artykuł 15 ustawy mówi o tym, że można od trzech do siedmiu lat powołać takiego dyrektora, to jest pierwsze pytanie. Kiedy Pan Prezydent planuje zakończenie konkursu, kiedy ogłoszenie, na ile powierzenie zarządzania nowej osobie, oczywiście, kto to będzie to tutaj Pani Poseł też o to pytała, ale to też ważne pytanie i na jaki czas, bo rzeczywiście można do roku, ale można też krócej, może warto szybkim cięciem po prostu zrobić zmianę, żeby zakończyć dyskusję. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Bardzo proszę Pana Prezydenta lub wskazaną przez niego osobę o udzielenie odpowiedzi.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego – p. J. Gutowska – Żyra
Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Najpierw na pytania Pani Posłanki odpowiem. Gwoli wyjaśnienia, każdy dyrektor miejskiej instytucji samorządowej kultury przed powołaniem na stanowiskom dyrektora, przed otrzymaniem powołania jest z nim zawierana umowa. Załącznikiem do tej umowy są warunki organizacyjne instytucji, a drugim załącznikiem jest koncepcja programowa danej instytucji, bo jeśli nawet dyrektor jest powoływany w trybie nie konkursowym to on musi przedłożyć na dany okres, o który się ubiega koncepcję tej instytucji. W przypadku MOCAK-u Pani Potocka złożyła koncepcję programową merytoryczną, w związku z tym Prezydent podejmując decyzję o powierzeniu jej obowiązków na okres 7 lat nie robił tego w oderwaniu od koncepcji tylko ta koncepcja została przyjęta, uzgodniona z fachowcami. Krótko mówiąc, trudno się zgodzić z Panią Posłanką, że merytoryczny poziom instytucji nie odpowiada oczekiwaniom społeczeństwa, bo w przypadku sztuki współczesnej zawsze jest ta wątpliwość, że dany kierunek nie podoba się wszystkim. Jest to bardzo ocenne i bardzo trudne, szczególnie sztuka współczesna. W związku z tym ten nadzór jest, sprawdzamy jak jest realizowany jej, założony przez nią program tej instytucji. Kolejna rzecz, Pani zapytała czy były jakiekolwiek zgłoszenia działań niepożądanych przez pracowników. Proszę Państwa oświadczam, że w dokumentacji Wydziału Kultury nie ma pół zgłoszenia z żadnej instytucji kultury, nie było do 25 października, gdzie ludzie się skarżą. Ja chcę powiedzieć, że zdarzyło się, i to nawet w tym roku, że anonimy wpłynęły do Urzędu Miasta i Urząd Miasta wszczął procedurę, żeby jednak wyjaśnić tą sytuację. Oświadczam Państwu, że w każdej instytucji kultury jest procedura antymobbingowa, co więcej, Urząd Miasta Krakowa przeszkolił wszystkich dyrektorów z zagadnień związanych z tą sprawą, zobowiązał każdego dyrektora do tego, aby te procedury antymobbingowe nie były schowane gdzieś w szufladzie tylko były w neutralnym miejscu ogólnie dostępnym, najchętniej na serwerze, następnie żeby każdy pracownik zapoznał się, żeby się odbyło szkolenie antymobbingowe i każdy pracownik podpisał, potwierdził, że zna te zasady. I wszyscy dyrektorzy oświadczyli, że takie rzeczy się wydarzyły. W związku z powyższym, ponieważ najwyraźniej coś nie zadziałało, mówimy w tej chwili o sytuacji w Bunkrze, gdzie procedura była już wprowadzona w 22 roku, Pan Prezydent przyjął zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z 12 września dokument, który stanowi rodzaj polityki zapobiegającej tego rodzaju wydarzeniom zarówno w Urzędzie jak i w jednostkach

miejskich. I co ważne, Pan Prezydent wprowadził tam zapis, że każdy pracownik instytucji kultury, który czujne się mobbingowany, źle traktowany może bezpośrednio do Pana Prezydenta ten fakt zgłosić gdyby z jakichś powodów obawiał się w swojej instytucji zgłosić taki problem. I powiem Państwu, że te procedury jednak jakoś tam działają, ponieważ w dwóch instytucjach toczą się takie postępowania, ale one nie dotyczą dyrekcji tylko pracowników na niższym szczeblu i są wszyte te postępowania. Jeśli, Pani Radna, przepraszam, Pani Poseł mówiła o przesłuchaniach publicznych przy procedurze konkursowej. Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności nie przewiduje takiej formy, natomiast mamy opinię prawną, która mówi o tym, że możemy udostępniać koncepcje wszystkich ubiegających się o to stanowisko, że jest to informacja publiczna i w tym trybie pomiędzy pierwszym, a drugim posiedzeniem komisji konkursowej, bo pierwsze posiedzenie polega na tym, że oglądamy wszystkie zgłoszenia, sprawdzamy, czy wszelkie formalności zostały spełnione i kwalifikuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta do drugiego etapu. W drugim etapie przesłuchuje komisja konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta według wskazań z ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Więc to nie są przypadkowe osoby, tam są przedstawiciele związków twórczych, przedstawiciele organizatora, przedstawiciele również załogi bądź też związków zawodowych. W związku z tym jak najbardziej te koncepcje podlegają upublicznieniu, bo mamy taką opinię prawną. Jeśli chodzi o audyt, proszę Państwa to jest muzeum, ono podlega szczególnej ochronie i przepisom prawnym. W związku z powyższym muzeum musi spełniać wszelkie wymogi przechowywania zbiorów, ale niezależnie od tego miasto, co 5 lat organizuje własny audyt i w tej chwili właśnie taki audyt trwa, kiedy niezależny ekspert udaje się do każdej instytucji muzealnej i bada, czy zakres dotyczący przechowywania zbiorów nie ma jakichś uchybień. Pytała Pani o, czy się odbywają jakieś kontrole w MOCAK-u. Proszę Państwa MOCAK jak każda instytucja podlega kontrolom nie tylko organizatora, ale instytucji do tego powołanych publicznych. I akurat MOCAK podlega obowiązkowi corocznego badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. I od lat, i te badania wypadają bardzo pozytywnie, zarówno w tym roku jak i wcześniejszych. Co więcej, na stronie BIP MOCAK-u wykaz tych wszystkich kontroli i wyników jest dostępny, tak, że każdy może się z nimi zapoznać. Wydaje mi się, że jeszcze było takie pytanie o te procedury od Pana Radnego Leśniaka. To jest tak, że procedury są, ale rzeczywiście z jakichś powodów ludzie boją się reagować, na to nie mamy wpływu, możemy tylko jakby organizować szkolenia, wskazywać drogę i mówić, że każdy ma prawo zareagować. Natomiast proszę pamiętać, żeby wszcząć procedurę musi być, podobnie jest w sądzie, żeby w ogóle sprawa nabrała biegu musi być ten wniosek, pismo, nawet nie anonim, bo jak powiedziałam anonim zareagował w Urzędzie i wszczęliśmy procedurę, tym niemniej w sądzie nie zadziała anonim. Wydaje mi się, było pytanie jeszcze w sprawie odwołania. Jeżeli Pan Prezydent podpisze akt odwołania to z tym dniem Pani Dyrektor przestaje pełnić funkcję dyrektora instytucji i Pan Prezydent musi wtedy wskazać osobę, której powierzy te obowiązki. Zwyczajowo to się odbywa w ten sposób, że Pan Prezydent powierza obowiązki zastępcy dyrektora czyli komuś, kto zapewni jakby ciągłość funkcjonowania instytucji, to się wydaje najbardziej logiczne, ale Pan Prezydent jeszcze nie zdecydował. Tam jak Państwo wiecie jest dwóch zastępców dyrektora. Natomiast wypowiedzenie jest trzymiesięczne, ponieważ to wynika z kodeksu pracy. Natomiast Pani Dyrektor od momentu odwołania nie pełni już tych obowiązków. Jeśli chodzi o konkurs to proszę Państwa, jeżeli tu był głos, że chcemy żeby to był konkurs międzynarodowy to musimy dać jakiś czas na przyjmowanie tych ofert. Oczywiście urzędnicy staną na głowie i bardzo szybko przygotują całą procedurę konkursową zwłaszcza, że w różnych pismach, które do nas trafiały widzimy jakie są oczekiwania środowisk artystycznych i twórczych w zakresie wymogów od przyszłego dyrektora, ale też jakby

musimy wziąć pod uwagę głos załogi. W związku z tym, jeśli nawet przygotujemy bardzo szybko ten konkurs, zakładam, że może dwa, trzy tygodnie to czas, żeby on, jak gdyby pozyskać te oferty to wydaje nam się, że około miesiąca powinien trwać i potem posiedzenia, dwie komisje, więc krótko mówiąc to jest okres minimum trzech miesięcy do czterech, kiedy wyłonimy nowego dyrektora instytucji, przy czym ta osoba, która będzie pełnić obowiązki na czas wyłonienia nowego dyrektora, ona może być do roku powołana. W momencie, kiedy rozstrzygniemy konkurs i będzie powołany nowy kandydat to ta osoba traci jakby to powierzenie. Wydaje mi się, że to wszystkie już pytania. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Teraz jeszcze raz Pani Poseł prosiła o głos i następnie przejdziemy do zgłoszeń mieszkańców, ale pamiętajmy o dyscyplinie czasowej 4-ch minut, gdy będą już zabierali wszyscy głos.

Posłanka na Sejm RP Pani Daria Gosek – Popiołek
Pan Radny nawiązał do bardzo niechlubnego listu, który pojawił się w mediach i niestety podpisali go Bałka, Bikoń, Czuchnowski, Dąbrowski, Gauden, Jandak, Maja Komorowska, Anda Rottenberg, Róża Thun, Magda Umer, Krystyna Zachwatowicz, również Magdalena Sroka startująca z list Pana Prezydenta, Pana Wiceprezydenta i to pokazuje właśnie sytuację, w której układy towarzyskie i kontakty towarzyskie i pewne doświadczenia także pokoleniowe przysłaniają w ogóle perspektywę i sprawiają, że autorytety stają się twarzami i bronią swoich. To pokazuje tym bardziej potrzebę transparentności, tym bardziej potrzebę rzetelnej rozmowy na temat osiągnięć, modeli zarządzania i jestem głęboko przekonana o tym, że osoby, które ten list podpisały wkrótce się będą po prostu wstydzić i mieliśmy wiele razy do czynienia z sytuacjami, w których ludzie mediów zbyt, ludzie kultury, mediów, autorytety zbyt szybko i zbyt łatwo wierzyły swoim, pomijały głos ofiar, głos osób, które doświadczyły przemocy, a potem musiały się z tego wycofać. I to jest smutny obraz naszych czasów, to jest lekcja dla nas wszystkich, żebyśmy patrzyli na osiągnięcia i na relacje, a nie na to, kto jak długo z kim się zna i kto z kim pił w liceum czy na studiach piwo. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Jeszcze Pani Radna Małgorzata Potocka i potem mieszkańcy.

Radna – p. M. Potocka
Szanowni Państwo!
Nie jestem spokrewniona z tą osobą, aczkolwiek dotknęła mnie ta zbieżność nazwisk. Słuchałam tutaj wiele wywodów odnośnie audytów, badania finansowego, czy zdolności artystycznych, to nie ma nic do rzeczy. Ci ludzie bywają wspaniałymi dyrektorami, wspaniałymi prezesami dowożącymi wyniki, tak, ale robią to w konkretny sposób. I jeżeli mówimy, że pracownicy nie reagują, tak, nie reagują, jeżeli nie mają narzędzia, a narzędzie zostało wynalezione. Szanowni Państwo w dużych korporacjach, w potężnych firmach jest takie narzędzie, co pół roku, jeżeli sytuacja jest, powiedzmy spodziewamy się, że może być zła, przeprowadza firma zewnętrzna ankietę dotyczącą stosunków czy atmosfery panującej w danej organizacji. Oczywiście oceniają wszyscy i prezesi i dyrektorzy i pracownicy. Te pytania są w specjalny sposób skonstruowane, czyli pierwsze, mamy anonimowość, nie musimy biegać do określonego pokoju, pracownik nie boi się, że ktoś jednak przeczyta jego maila, ma stworzone podstawy bezpieczeństwa. I potem taka firma zewnętrzna przedstawia wyniki. Wiadomo, jeżeli sytuacja jest jasna i klarowna nie będzie uwag, jeżeli nie już w tym

momencie pojawi się sygnał, że należy właśnie tej jednostce czy temu wydziałowi przyglądnąć się wnikliwie. I tutaj mam ogromną prośbę, by również w jednostkach miejskich i podległych im w zarządzaniu pochylono się na wdrożeniu takiej procedury. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Przejdziemy do zgłoszeń kolejnych Radnych już po mieszkańcach, bo zapowiadałem dwa razy, że będą zabierać głos, więc przechodzimy do zgłoszeń mieszkańców, Paweł Brożyński, czy jest z nami? Jest, proszę bardzo, przypominam, że mamy cztery minuty oczywiście na wypowiedź tak jak Radni.

Pan Paweł Brożyński
Szanowni Państwo! Występuję dziś przed Państwem zarówno jako jedna ze 127 osób, które podpisały list popierający decyzję Prezydenta Aleksandra Miszalskiego o odwołaniu Marii Anny Potockiej, ale również jako pierwsza osoba, która była zatrudniona w tej instytucji i która mogła na własne oczy obserwować jak ta instytucja powstawała. Celem mojego wystąpienia nie jest zatem przywoływanie po raz kolejny świadectw osób pokrzywdzonych, myślę, że one na trwałe już zapisały się w historii debaty publicznej w Polsce. Moim celem jest przedstawienie oceny dokonań Marii Anny Potockiej jako dyrektorki MOCAK-u w kontrze do opinii o jej chwalebnych dokonaniach i zasługach. Szanowni Państwo krytycy sztuki mają to do siebie, że zazwyczaj nie zgadzają się ze sobą prawie we wszystkim. Ilu krytyków tyle opinii, a jednak w tej sprawie, w sprawie oceny MOCAK-u okazują się zaskakująco zgodni. Śledząc ich publikacje od 2010 roku, a więc na przestrzeni 14 lat na próżno szukać, poza nielicznymi wyjątkami, jednoznacznie pozytywnych recenzji z wystaw tej instytucji. Wiele za to tych jednoznacznie negatywnych. Wszyscy najzacniejsi autorzy i autorki zazwyczaj miażdżąco krytykowali kolejne wystawy odbywające się w MOCAK-u. Szczegółową bibliografię tych publikacji przekażę za chwilę na ręce Pana Prezydenta i Rady Miasta, ale żeby na ten moment nie pozostać gołosłownym przytoczę Państwu cytat z tekstu Wojciecha Szymańskiego, historyka sztuki, który tak pisał o wystawie z 2013 roku. Cytat: To nieprzebrana wręcz skarbnica nie tylko złych prac, bo te znajdzie się wszędzie obok dobrych, to skarbnica przykładu na to w jak fatalny sposób i bez zrozumienia eksponować można sztukę współczesną. Koniec cytatu. Jak wspomniałem byłem pierwszą osobą zatrudnioną w MOCAK-u, już wtedy postać Pani Dyrektor wzbudzała wielkie emocje. Jeszcze przed powołaniem muzeum na przełomie 2009 i 2010 roku środowisko sztuk wizualnych domagało się konkursu na stanowisko dyrektorskie, byłem wtedy jedną z tych osób, które poparły te starania. Konkursu jednak nie było, a ja niedługo potem przyjąłem propozycję współtworzenia muzeum. Pamiętam doskonale tamtą atmosferę konfliktu pomiędzy muzeum, a środowiskiem artystycznym Krakowa, chaos i brak profesjonalizmu od samego początku towarzyszący powoływaniu muzeum. Ale przede wszystkim pamiętam swoje nadzieje na to, że jednak uda się, że jednak MOCAK stanie się, pomimo wszystkich przeciwności losu, ciekawym i ważnym miejscem dla rozwoju sztuki. Zdając sobie sprawę z powagi zadania starałem się naprawiać błędy, łagodzić konflikty, mobilizować do pozytywnych działań i szczerze wyrażać swoją krytyczną opinię wobec złych pomysłów dyrekcji. Wszelkie próby poważnej dyskusji o założeniach programowych spełzły na niczym. Na własne oczy obserwowałem jak strategiczne decyzje podejmowane są z pobudek osobistych, w emocjach, albo pod wpływem chwili. To przecież podręcznikowe wyznaczniki do złego zarządzania instytucją. Moje starania doprowadziły do tego, że kilka miesięcy później odszedłem z pracy popadając w coś, co można dyplomatycznie nazwać niełaską. Szanowni Państwo zarówno były jak i obecny Prezydent wielokrotnie podkreślali, że nie mieli żadnych zawiadomień o nieprawidłowościach w MOCAK-u. Czy rozumiecie już Państwo dlaczego? Właśnie dlatego,

że każda osoba, która popadła w niełaskę wiedziała, że i tak nie ma czego szukać w MOCAK-u, a w żadnej instytucji kultury w Krakowie kontrolowanej pośrednio, albo bezpośrednio przez Panią Potocką. Wiedziała również o tym, że zgłoszenie mobbingu czy innych nadużyć oficjalną drogą ściągnie na nas tylko kolejne represje. Liczę na to, że odwołanie Pani Potockiej, uczciwy, rzetelny, merytoryczny konkurs otworzy przed Krakowem szansę na stworzenie prawdziwego profesjonalnego Muzeum Sztuki Współczesnej, którym MOCAK do tej pory jeszcze się nie stał. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnej osoby, Pan Mateusz Okoński.

Pan Mateusz Okoński
Szanowni Państwo Radni! Szanowny Panie Prezydencie!
Staję przed Państwem i chyba to jest jeden z najważniejszych dni w moim życiu, jestem kuratorem, artystą, od 15 lat zajmuję się wystawami, ale muszę to robić za granicą. Przez ostatnie 15 lat pokolenia trzech, pokolenia kuratorów musiało wyjeżdżać z Krakowa, ponieważ jeżeli wypowiadali się negatywnie w stosunku do Pani Maszy Potockiej musieli udawać się ma emigrację. Mamy pokolenie kuratorów, którzy skończyli najbardziej prestiżowe szkoły, którzy pracują w Kolonii, Hamburgu, Berlinie i nie mogły przez długie lata tak naprawdę prezentować tutaj swojego dorobku i dokonań. Decyzja, którą Pan, Panie Prezydencie podjął to jest jedna z najważniejszych decyzji, która otwiera tak naprawdę Kraków w końcu na arenie międzynarodowej, ponieważ Kraków przez ostatnie 15 lat był marginesem. Dla dobrej wystawy w Małopolsce udawaliśmy się do Tarnowa, a nie do Krakowa. Kraków był wyśmiewany przez całe środowisko. Program MOCAK-u był tak naprawdę jednym z najsłabszych w Europie Środkowej i jedną też dla Pana nowego pełnomocnika, którego bardzo witam serdecznie jest rada, żebyśmy się zastanowili nad sposobem krytyki, dostępności krytyki. Od 8 lat w Krakowie nie istnieje tak naprawdę żaden organ porządnej krytyki, ponieważ prasa typu Dziennik Polski czy Gazeta Wyborcza, czyli dostępna ogólnie zlikwidowała tak naprawdę recenzentów i krytyków, czyli dostępność szerokich mas odbiorców do po prostu krytyki, która opisywała sytuację, która dzieje się w MOCAK-u. Sytuacja trwa już 10 lat i nie wiemy tak naprawdę jak docierać, byliśmy tak naprawdę przez ostatnie 10 lat na marginesie, na marginesie tak naprawdę dostępności. Jedną, jeszcze jedną mam wielką prośbę, do organizowania konkursu, który będzie konkursem prawdziwie merytorycznym i międzynarodowym, czyli o wpuszczenie świeżego powiewu powietrza do tego miasta. Przez ostatnie 10, 15 lat dyrektorzy, którzy stanowią w ogóle, pełnią obowiązki w Krakowie należą do jednego kręgu wtajemniczonych i tylko pomiędzy nimi były rozdawane tak naprawdę stanowiska. Wpuśćmy w końcu powietrze. Do rozpisania tego konkursu potrzebujemy tak naprawdę paru miesięcy, musimy poprawić też nasz wizerunek, ponieważ wizerunek Krakowa na arenie międzynarodowej jest po prostu fatalny. I z tego musimy sobie zdać sprawę w tym momencie. Po konkursie w Bunkrze Sztuki, w którym uczestniczyli wielkie autorytety międzynarodowe, między innymi jedna z kuratorek, która jest teraz naczelną kuratorką w Hamburgu wiem jak skończył się konkurs, asystentka Pani Maszy Potockiej została dyrektorką w Bunkrze Sztuki. Pamiętajmy o tym w tym momencie i jeszcze raz Panie Prezydencie dziękuję za tą decyzję, to jest bardzo ważna decyzja, która też jest ważna dla całej Polski, ponieważ to jest sytuacja o mobbingu, która tak naprawdę w Niemczech czy w Austrii, gdzie pracuję na co dzień jest tak naprawdę od 5 lat. Więc musimy się przygotować i obserwować jak praktycznie ten proces oczyszczania instytucji odbywał się na zachodzie. Tak, że Państwu bardzo dziękuję i gratuluję Panie Prezydencie.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Arkadiusz Półtorak.

Pan Arkadiusz Półtorak
Panie Prezydencie! Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja reprezentuję sekcję polską Międzynarodowego Stowarzyszenia Krytyków Sztuki AICA, a więc jedną z organizacji, do których miasto zwróciło się do opinię w sprawie odwołania Pani Dyrektor Potockiej. Ta sprawa, muszę podkreślić, nie jest dla mnie i w ogóle dla nas w zarządzie sekcji polskiej AICA łatwa ani przyjemna. Wolelibyśmy wypowiadać się o byłej prezesce naszego stowarzyszenia w innych okolicznościach, zwłaszcza prezesce, która pomogła tak naprawdę ustanowić osobowość prawną naszego stowarzyszenia w czasie transformacji ustrojowej. W zarządzie sekcji polskiej AICA panuje jednak przekonanie, że zasługi nie powinny usprawiedliwiać zachowań mobbingowych, oburza nas także, to trzeba przyznać, lekceważenie prawomocnych wyroków polskiego sądu. I dlatego ponieważ zostaliśmy zapytani o kwestie wizerunkowe uznaliśmy, że te kwestie wizerunkowi MOCAK-u, ale również organizatora szkodzą. I w związku z powyższym, jak już wspomniałem poparliśmy decyzję Pana Prezydenta. W naszym piśmie odnieśliśmy się również do kilku innych kwestii jak na przykład do psujących wizerunek instytucji i organizatora powołań do rady Muzeum MOCAK, powołanie Janusza Palikota stało się już pewnym skandalem, ale z naszej perspektywy ciekawym przypadkiem jest przypadek artystki Beaty Stankiewicz, która została powołana do rady muzeum w momencie, kiedy w drugiej prowadzonej przez Panią Potocką instytucji w Bunkrze Sztuki odbywała się jej wystawa. To jest konflikt interesów w naszej ocenie, bo członkowie rady muzeum powinni opiniować możliwie w kompetentny, niezależny sposób jego działanie. Więc nie powinni być beneficjentami instytucji prowadzonych przez dyrektora danej instytucji, danego muzeum. Myślę, że jako środowisko mamy ogromną jeszcze drogę do pokonania żeby oduczyć się takiej dość łatwej bezkrytycznej akceptacji dla tego typu sytuacji, mówię tu również o sobie. Myślę, że takie oduczanie się pewnych klientelistycznych, tak bym je nazwał przyzwyczajeń jest naprawdę zadaniem ważnym i pilnym dla całego środowiska. Ważnym jest również z perspektywy Urzędu Miasta zadaniem odbudowa zaufania środowisk twórczych jako pracodawcy, miasto Kraków powinno pomyśleć o swoim wizerunku jako wizerunku potencjalnego pracodawcy. Organizowanie kiepsko przygotowanych konkursów, albo ignorowanie tak kandydatur rekomendowanych przez komisje konkursowe to są rzeczy, które negatywnie wpływają na wizerunek. Kiedy mówię o porządnym przygotowaniu konkursu ja mam na myśli przede wszystkim danie odpowiedniego czasu osobom, które w tym konkursie będą startować tak, żeby mogły przygotować profesjonalne programy pracy dla instytucji. Miesiąc to jest mało, to jest zdecydowanie za mało, dlatego ja rekomenduję jednak powstrzymanie się od pośpiechu i spokojne przygotowanie tego konkursu. My, jako sekcja polska AICA służymy pomocą, ponieważ wspólnie z radą muzeów, solidarnością i Towarzystwem Przyjaciół Muzeum Narodowego w Warszawie opracowaliśmy dla Ministerstwa Kultury na jego zlecenie szereg rekomendacji dotyczących tego jak konkursy powinny być przygotowywane. One doprecyzowują zapisy przywołanej tu wcześniej ustawy. Z przyjemnością podzielimy się tymi rekomendacjami z Panem Prezydentem i mam nadzieję, że te rekomendacje zostaną wdrożone już przy okazji konkursu w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Edyta Nowak. Pani Radna Magdalena Mazurkiewicz.

Radna – p. M. Mazurkiewicz
Szanowny Panie Przewodniczący! Panie Prezydencie!
Ja tak na koniec, ponieważ wszystko zostało tu już dzisiaj powiedziane, ale słyszę non stop, że nic w tym mieście się nie zmienia, że mamy kontynuację. Gratuluję Panie Prezydencie, ta decyzja pokazuje, że kontynuacji nie ma, otwieramy się na nowe i miasto się zmienia. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Panie Prezydencie czy Pan lub jakaś osoba wskazana chciałaby podsumować?

Prezydent Miasta Krakowa Pan Aleksander Miszalski
Tak, chciałbym podsumować i chciałbym podziękować za te wszystkie głosy, które usłyszałem i powiedzieć tak wprost i szczerze, dziękuję za te gratulacje i podziękowania, ale nie czuję się bohaterem i w ogóle nie wymagało to jakiejś specjalnej odwagi, żeby po prostu zachować się przyzwoicie. To znaczy ja po analizie tych wszystkich głosów, tych wszystkich opinii, po tych wszystkich rozmowach wiedziałem, co mam zrobić. Więc w sytuacji, w której człowiek jest przekonany to jakakolwiek presja, nawet nie wiem, jakich dużych autorytetów, nie wymaga bohaterstwa. Bohaterem tak naprawdę w tej sprawie i to padło z tej mównicy, ale chciałbym to podkreślić, jest Lidia Krawczyk, to znaczy ona jest bohaterem, która w sytuacji, bo ja już wiedziałem, co mam zrobić i jakby kara mnie nie spotka, natomiast ona ryzykowała bardzo dużo. I to jej powinniśmy być wszyscy wdzięczni, że w tym momencie coś się w tym mieście zmienia i że mam nadzieję, że to, o czym wszyscy Państwo mówiliście, że brakuje zaufania na linii władza, pracownicy, że ten przykład pokazuje, że można mnie i Urzędowi zaufać, że w tej kwestii coś się zmienia, że standardy będą inne, że będziemy na takie sytuacje reagować i każde takie zgłoszenie nie spotka się z obojętnością, tak, że za to Lidii Krawczyk wszyscy powinniśmy podziękować, wszystkie inne wnioski, uwagi, pomysły oczywiście z Panią Dyrektor notowaliśmy i będziemy na pewno do tych pomysłów i zaleceń się stosować. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada Miasta Krakowa rozpatrzyła punkt w sprawie informacji Prezydenta Miasta Krakowa w sprawie sytuacji w Muzeum Sztuki Współczesnej MOCAK. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań, druk numer 334.

Rozwiązanie spółki Kraków5020.

Referuje Pan Dyrektor Artur Pocielej. Wcześniej Pan Prezydent tytułem wstępu bardzo proszę.

Prezydent Miasta Krakowa Pan Aleksander Miszalski
Tytułem wstępu, bo rzeczywiście Pan Dyrektor Pocielej powie więcej o procedurach, sprawach formalnych i też odpowie Państwu na pytania, bo ja będę musiał zaraz biec już na spotkania, na które jestem spóźniony. Natomiast temat też ważny, w kampanii dużo o tym było, o tym, co ze spółką, czy będzie likwidowana, czy będzie łączona, ja powiedziałem takich decyzji nie podejmuje się na podstawie artykułów w mediach i na podstawie, że tak powiem, tylko i wyłącznie emocji. Takie decyzje trzeba podjąć po tym, jak przeanalizuje się pewne aspekty prawne i wtedy można sprawdzić, co będzie dla miasta najlepsze, bo o tym, że nie wszystkim wszystko w funkcjonowaniu spółki się podobało to oczywista oczywistość. Natomiast jak podjąć mądre decyzje to trochę bardziej skomplikowane. Zakończył się audyt,

audyt, co prawda dotyczył Urzędu i audyt dotyczył jednostek miejskich, nie spółek, przyjdzie i na to czas, natomiast z audytu wyniknęły pewne wnioski, co, do których większość z nas miała oczywiście świadomość, czyli po pierwsze, że musimy bardzo mocno zacisnąć pasa i oszczędzać, bo po prostu finanse miasta są w złym stanie, po drugie, że często zadania były zdekoncentrowane i zdublowane pomiędzy różnymi instytucjami miejskimi. Między innymi, dlatego model promocyjny, który przyjęła spółka wraz z przede wszystkim niezbyt zaakceptowaną przez mieszkańców telewizją Hello Kraków, Play Kraków nie spotkał się również z moją akceptacją. Uważam, że promocyjne aspekty działania miasta trzeba uporządkować. Pamiętajmy, że spółka to nie tylko telewizja, która najczęściej jest wymieniana jako powód, telewizja, która już nie działa, żeby była jasność, jeszcze raz to podkreślę, materiały, które się gdzieś tam pojawiały w październiku to były materiały kręcone komórką przez pracowników to nie były materiały kręcone przez profesjonalnych montażystów, kamerzystów, te osoby już tam nie pracują. Natomiast rzeczywiście jakieś materiały się jeszcze pojawiły. Natomiast z jednej strony ten model promocyjny trzeba zmienić, z drugiej strony telewizja sama nie spotkała się z akceptacją, ale chciałbym podkreślić, bo wątek mi uciekł, że spółka zarządza również Centrum Kongresowym ICE i siecią ograniczoną mocno, bo do pięciu, jeżeli dobrze pamiętam punktów INFO Kraków. Tak, że musieliśmy znaleźć odpowiednie pomysły, które w tej chwili doprecyzowujemy i być pewni, że prawnie jesteśmy w stanie w sposób łatwy i ciągły przenieść te zadania do innych instytucji miejskich. Te prace wstępne się odbyły, mamy opinię prawną bardzo długą, ale zachęcam do przeczytania, dostaliście Państwo dzisiaj na maila, ale ponieważ proces nawet głosowania tej uchwały to nie będzie proces na jednej sesji, w związku z czym jest czas żeby sobie wyrobić zdanie. Jest ta analiza prawna, wiemy, że te zadania da się przenieść, że nie będzie to ze stratą dla miasta. Oczywiście jest uchwała Rady Miasta z poprzedniej kadencji, która jest uchwałą, jeżeli dobrze pamiętam obywatelską, która też obliguje nas, znaczy obliguje, nie zmusza, ale jednak wyznacza pewien kierunek działań. Wyszło z tych wszystkich analiz, że jednak likwidacja spółki będzie najbardziej optymalnym działaniem, które pozwoli uniknąć najwięcej ryzyk, chociaż też niepozbawionym jakichś ryzyk i że na pewno jest najbardziej oczekiwanym przez społeczeństwo, przez krakowian, krakowianki kierunkiem działania. Szczegóły, bo na pewno będziecie Państwo zadawali dzisiaj mnóstwo pytań odnośnie tego, co dalej, jesteśmy w trakcie uzgadniania, ale już wiemy, że jakby ten model z likwidacją jest bezpieczny, Centrum będzie mogło działać, punkt INFO Kraków również, ten proces oczywiście potrwa. Myślę, że analiza prawna odpowie na wiele pytań, Pan Dyrektor Pocielej na pewno też przedstawi więcej szczegółów i będzie odpowiadać na Państwa pytania, jeżeli będę bardzo potrzebny to jestem na dole, ale mam już umówione spotkania, więc najwyżej będą tam. Dziękuję bardzo. Bardzo Państwa proszę oczywiście na koniec, żeby przegłosować tą uchwałę, żeby spółkę zlikwidować. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę Pana Dyrektora o kontynuowanie referowania druku.

Pełniący obowiązki Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Panie Prezydencie!
Pan Prezydent w zasadzie wprowadził w ten temat, tematem jest zgoda Państwa na rozwiązanie spółki. Przedmiotem jest wyrażenie zgody Państwa na rozwiązanie spółki. Uchwała ta daje legitymację Panu Prezydentowi do dalszych czynności w zakresie gospodarowania mieniem, czyli spółką, podjęcia uchwały, jako walne zgromadzenie na przykład postawienia w stan likwidacji, co jest najbardziej prawdopodobnym przebiegiem procesu do rozwiązania spółki. Sama uchwała nie niesie za sobą skutków prawnych w tym

momencie, spółka nie jest, wiadomo, że dzisiaj też nie zostanie podjęta uchwała, ale w momencie podjęcia uchwały przez Państwa spółka nie jest postawiona w stan likwidacji, do tego potrzebna jest uchwała walnego zgromadzenia, którym jest Prezydent Miasta Krakowa żeby ją postawić w stan likwidacji. Postawienie w stan likwidacji spółki też nie przerywa działalności spółki, nie przerywa, wobec tego wszystkie prawa i wszystkie zadania spółka wykonuje także w okresie likwidacji, które jeszcze posiada. Chcielibyśmy w tym czasie od momentu podjęcia uchwały, chociaż od dzisiaj nawet do postawienia w stan likwidacji dopracować model przeniesienia zadań tak powiedział Pan Prezydent, przede wszystkim ICE, żeby on funkcjonował bez żadnej przerwy, nie było zagrożenia dla jego działalności, także INFO punktów oraz pozostałych zadań spółki, które możemy przekazać, a które nie będzie, jeżeli nie będzie sensu ich, wygasić.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
To wszystko, tak?

Pełniący obowiązki Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Na tym etapie, jeśli są pytania?

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję, czy są stanowiska klubów? To klubowo, proszę. Szanowni Państwo bardzo proszę o ciszę na sali, bo, mimo, że jest osób coraz mniej to jednak coraz gorzej słychać.

Radny – p. M. Drewnicki
Szanowni Państwo Radni! Nadszedł ten dzień, gdybym dzisiaj, ja dzisiaj przynajmniej mógł jednym słowem opisać to, co się dzisiaj dzieje to powiedziałbym nareszcie, nareszcie wzięto pod uwagę racjonalne argumenty, nareszcie wydobyto gdzieś z szuflady, ze śmietnika być może raport i naszą pracę speckomisji ds. zbadania decyzji wydatków miasta, Prezydenta i spółki, którą założyliśmy, która została założona przez Radę Miasta Krakowa w poprzedniej kadencji, w której byli przedstawiciele wszystkich klubów Radnych, w tym dzisiaj obecny, dzisiaj, wtedy Radny, dzisiaj jeden z wiceprezydentów Krakowa. Ale wzięto również pod uwagę właśnie kwestie związane z procedurami, ale również z tym, że nie zgadzamy się na przepalanie publicznych pieniędzy. Dlatego nareszcie Prezydent podjął taką decyzję i przygotował projekt uchwały, który sądzę również skończy ten gorszący, chocholi taniec, który mieliśmy w poprzedniej kadencji, gdy Rada Miasta Krakowa na wniosek mieszkańców podjęła uchwałę o zamiarze likwidacji spółki Kraków5020. Ostatnio sąd stwierdził, że Rada Miasta Krakowa takiego prawa nie miała bez intencji Prezydenta. No, więc cieszę się, mogę pogratulować Prezydentowi Miszalskiemu, że wziął te wszystkie głosy pod uwagę, które od tylu miesięcy, kilkunastu miesięcy wybrzmiewały i złożył ten projekt uchwały.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Panie Przewodniczący proszę o chwilę przerwy. Pani Alicja Szczepańska bardzo cieszę się, że dotarła na sesję, ale bardzo źle, że rozmawia tutaj, bo przeszkadza, więc proszę do foyer. Dziękuję.

Radny – p. M. Drewnicki
Pierwsza ważna rzecz, gdy, chcę przejść do jakby sedna mojego wystąpienia, nie będę przytaczał historii zbyt dużo, może troszeczkę kontekstu, bo jest bardzo dużo nowych Radnych, sądzę, że warto żeby ta wiedza również tutaj wybrzmiała. Gdy pierwszy raz pojawił się ten pomysł stworzenia spółki Kraków5020 nas Radnych zapewniano, że są specjalne analizy prawne, są analizy podatkowe, są w ogóle analizy merytoryczne, które mówią, że ta spółka powinna powstać. Chodziło o właśnie kwestie podatkowe, finansowe związane z działalnością KBF, który jako podmiot kultury nie mógł komercyjnie w większości działalności prowadzić, było tam wiele kwestii, przekonywano nas w skrócie, że są te analizy. Tymczasem, gdy nasza komisja w zeszłej kadencji zaczęła badać ten temat okazało się, że takich analiz żadnych nie było, Radni zostali po prostu wprowadzeni w błąd, stan faktyczny był zupełnie inny, analiz nie było. Więc już jakby na tym samym starcie, na samym początku, gdy jeszcze nawet spółki nie było, gdy dopiero była ta pierwsza uchwała intencja o tym, że Rada Miasta Krakowa zgadza się na powołanie tej spółki już wtedy Radni byli wprowadzani w błąd, co do faktów. Oczywiście, Rada też była wtedy podzielona, ja głosowałem przeciwko powołaniu spółki, większość jednak zadecydowała inaczej, spółka powstała. Natomiast dalej były kolejne następne problemy wynikające właśnie z procesu przekazania majątku do spółki, były problemy proceduralne, była kwestia związana z umową o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, natomiast sądzę, że takim najważniejszym argumentem było to, to się często w przypadku spółek pojawia, że warto powołać spółkę, bo wtedy budżet miasta czy miasto będzie odciążone, powstanie nowy podmiot z nowym zarządem, będzie to podmiot miejski, będzie miał swoją osobowość prawną, będzie to spółka, więc będzie pracowała na swój rachunek. Tymczasem szybko to zostało zweryfikowane, kolejny jakby ten argument, który miał być racjonalnym argumentem za tym, żeby taka spółka istniała. Otóż drodzy Państwo już pierwsze miesiące funkcjonowania tej spółki przyniosły jakby odpowiedź na to, że ona będzie bardzo droga w utrzymaniu, 20 mln zł dokapitalizowania, olbrzymie pieniądze, potem następnie dość szybko podpisana umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, czyli taka specjalna umowa wynikająca z prawa unijnego, która jest podpisywana w wyjątkowych przypadkach, czyli na przykład, gdy na danym terenie żaden prywatny podmiot nie może świadczyć podobnych usług, nie da się, przetargi nic nie dają, trzeba podpisać taką umowę, wskazuje się wtedy palcem, czyli nie stosuje się prawa zamówień publicznych, wskazuje się palcem. Ten podmiot będzie realizował takie zadania, wypłaca mu się wtedy rekompensaty i właśnie, skorzystano z tej formy prawnej na wyprowadzenie pieniędzy z budżetu gminy do spółki Kraków5020, oczywiście ja tu spółki nie winię, to była decyzja poprzedniego Prezydenta Miasta, który osobiście podpisał taką umowę, do której zresztą Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta zgłosił potworne zastrzeżenia. Otóż de facto stwierdził tak, że taka umowa na te zadania, które były wtedy wpisane, produkcja telewizji, punkty obsługi turystycznej, te wszystkie inne procesy, które były tam przekazywane, że de facto one nie spełniają tych warunków, nie są uargumentowane, mogłyby być w każdej chwili jakby przekazane przez Urząd, ale w formie prawa zamówień publicznych. Tymczasem prawo zamówień publicznych zostało schowane do szuflady, wykorzystano procedurę, z której miasto korzysta, gdy ma umowy na przykład z MPK czy z MPO, to było, to chyba jest tak naprawdę gwóźdź do trumny, który spowodował, że dalszy sens istnienia tej spółki po prostu był kompletnie, tak naprawdę kompletnie bezcelowy. Natomiast przypomnijmy sobie, telewizja, Play Kraków News, już nie będę wchodził i pastwił się na ten temat, wydano kilka, łącznie z wyposażeniem studia tego hybrydowego itd., kilkanaście milionów złotych na coś, gdzie jeden odcinek takiego programu oglądało od kilku do, przez kilkanaście do kilkuset osób. Więc wydawanie kilkunastu milionów złotych, w którym okresie czasu na coś, co nie jest oglądane, nawet

niektóre odcinki, tu się śmialiśmy zawsze, że nawet nie wszystkie odcinki były oglądane przez wszystkich pracowników tej spółki, podważało w ogóle sens istnienia takiego podmiotu. Natomiast był jeszcze jeden kuriozalny przypadek, gdy miasto Kraków w ramach powierzenia zadań w ramach tej umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym płaciło spółce za prowadzenie sklepu tutaj właśnie w Pawilonie Wyspiańskiego. Kuriozalne w tym wszystkim jest to, że gmina nie ma w zadaniach własnych prowadzenia sklepu, więc zgodnie z prawem teoretycznie takich zadań przekazać nie mogła, dlatego też, gdy my na komisji, gdzieś na sesji mówiliśmy o tym, że gmina płaci w ramach umowy o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym na prowadzenie sklepu wtedy tutaj wszyscy już, że urzędnicy i władze spółki, ale to nie jest sklep, drodzy Państwo to nie jest sklep, zgodnie z prawem to nie mógł być sklep, dlatego każdy się wzbraniał, tymczasem czy to nie był sklep. Byli tam sklepikarze, wydawano paragony, była kasa fiskalna, można było płacić kartą, były ceny, a sama nazwa tego nazywało się Kraków Störr czyli po angielsku sklep, więc był to sklep, nie był to sklep, który był sklepem i na który miasto płaciło, ale nie płaciło na sklep. Więc dochodziło drodzy Państwo do tak wielkich absurdów. Przez cały okres funkcjonowania spółki wydano, tutaj mówi się już, z budżetu miasta oczywiście, 90 mln zł, dokapitalizowanie spółki i umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, potworne kwoty, olbrzymie kwoty, a czy widzimy jakieś szczególne efekty. Każdy sobie odpowie na to pytanie sam, bo w moim odczuciu większość tych środków była po prostu przepalana. Ja bym chciał powiedzieć jeszcze jedną rzecz, bo tutaj pamiętam, gdy my w 2022 roku pracowaliśmy w ramach komisji już wtedy pojawiała się ta kwestia pracownicza, że my oczerniamy spółkę, Prezydenta i wtedy zawiązano związek zawodowy w spółce, już wtedy pierwsze listy do nas do Radnych były przysyłane związane z pracownikami. Ja sądzę, że do tego tematu trzeba podejść z dużą wrażliwością i zrozumieniem. I ja się zgadzam z tym, że ludzi należy szanować, ludzi nie należy straszyć, ludziom należy dać dobre warunki, ale zważywszy na to, że ton w tej chwili po pewnych ograniczeniach tym działaniem podstawowym, a przynajmniej wedle powszechnej opinii jest funkcjonowanie Centrum Kongresowego ICE, to ja sądzę, że już z tej mówimy dzisiaj powinno to paść, że większość tych osób najprawdopodobniej, albo wszystkie te osoby, które są pracownikami i odpowiadają za właśnie to działanie, że one raczej będą bezpieczne. Oczywiście to wszystko będzie w rękach Prezydenta, będzie w rękach likwidatora, będzie w rękach nowego podmiotu, który jeszcze nie jest wyłoniony, bo tutaj te decyzje będą przed nami, kto będzie operatorem czy operatorem, czy będzie zarządzał, czy to będzie gmina bezpośrednio, czy będzie jakaś instytucja miejska, czy będzie inna spółka, natomiast sądzę, że ci ludzie, którzy są fachowcami, ja to mogę podkreślić z czystym sercem, akurat z całej tej fali krytyki dotyczącej i decyzji Prezydenta głównie, bo to było głównie przedmiotem krytyki, w drugiej kolejności spółki, akurat, jeśli chodzi o Centrum Kongresowe było najmniej wątpliwości. Oczywiście były kwestie związane z tym czy powinno zarabiać czy nie, czy były analizy, że będzie zarabiać czy nie, okej, ale, co do samego funkcjonowania Centrum Kongresowego zastrzeżeń raczej większych nie było, więc sądzę, że te osoby, które tam pracują, które nie są politycznymi jakimiś nominatami, a ekspertami czy też po prostu osobami, które znają się na tym, bo pracowały nawet jeszcze w KBF i Biurze Festiwalowym to sądzę, że one powinny zostać zaopiekowane i tutaj dla mnie to jest sprawa oczywista. Dlatego drodzy Państwo ja powiem jedno, ta decyzja Prezydenta jest racjonalna, ta decyzja jest poprzedzona analizą, czyli inaczej niż było w przypadku, gdy spółkę zakładano, gdy wszystko było chaotyczne, bez planów, gdy ten proces potem również był chaotyczny, gdy naprędce potem w momencie szukano rozwiązań związanych z przeniesieniem majątku, sądzę, że tych błędów nie należy powtarzać i po tych choćby analizach, które dzisiaj, przeczytałem to wyrywkowo, bo nie dało się tego w całości przeczytać, bardzo obszerny

dokument, ale one już są, bo wcześniej tego nie było, pokazuje, że ten proces będzie dużo lepiej przebiegał niż w przypadku założenia spółki. Dlatego ja uważam, że dobrze się dzieje, nareszcie, przerwijmy ten chocholi taniec, procesy, które są były dobre, będą przekazane na pewno innym podmiotom, mowa tutaj głównie o Centrum Kongresowym, ale wreszcie ulegnie likwidacji marnotrawstwo publicznych pieniędzy. To wszystko, co było tam złe i ta umowa o świadczenie usług w ogólnym interesie gospodarczym, która budziła tyle wątpliwości i nas Radnych i Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta i ekspertów, z którymi też, jako Radni rozmawialiśmy, że ona po prostu pójdzie do kosza, bo zadania publiczne nie mogły być po prostu w ten sposób do spółki przekserowane i sądzę, że to też było jasne i, co wybrzmiało w tym piśmie. Sądzę, że też warto żeby Radni go zobaczyli. Dlatego też ja, my apelujemy o to żeby zagłosować za tym projektem, bo ten chocholi taniec wreszcie zostanie skończony. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Czy jeszcze jakiś klub chce zabrać głos? Proszę bardzo.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Ja na wstępie od razu powiem, że nasz klub będzie głosował za tą uchwałą, nie mamy żadnych wątpliwości żeby głosować za likwidacją spółki Kraków5020, ale nie jestem takim optymistą jak tutaj mój przedmówca, że ta uchwała spowoduje już zmniejszenie wydatków, tym bardziej przy założeniu, o którym mówił tu Pan Przewodniczący Drewnicki, że jeden do jednego mamy przenieść tą spółkę do kolejnej naszej spółki. Wydaje mi się, że w raporcie, który wspólnie tworzyliśmy z Panem Przewodniczącym Maśloną, z Panem Przewodniczącym Drewnickim oraz iż aktualnym wiceprezydentem Panem Łukaszem Sękiem wykazaliśmy szereg płaszczyzn, gdzie rzeczywiście można oszczędzać i będzie, aby te oszczędności pojawiły się no to jednak należy zmienić strukturę i zmienić zupełnie podejście do zleconych zadań, które miasto zleciło spółce. Więc na wstępie jak najbardziej jest to dobra decyzja, będziemy głosować za, tylko mam pytanie, ponieważ pragnę Państwu przypomnieć, że popełniliśmy ogromny błąd uchwalając czy powołując spółkę. Spółka została powołana przez Radę Miasta Krakowa bez jakichkolwiek analiz, analiz prawnych, ekonomicznych, jakichkolwiek. Pomijam, że mówiono, że te analizy są, potem komisja, która została powołana zweryfikowała, że takich analiz nie było, ale w tym momencie również nie mamy wszystkich analiz, które pokazują nam, co dalej. Po pierwsze tak, Pan Prezydent powiedział, że dostaliśmy na maila analizę prawną. Ja bardzo dziękuję, że dostaliśmy tą analizę godzinę po rozpoczęciu sesji, ale w trakcie wcześniejszych dyskusji przeanalizowałem na ile się dało kilka stron analizy prawnej i z tej analizy prawnej de facto nie wynika, że jest to najlepsza forma rozwiązania tego problemu ze spółką, aczkolwiek, co do idei jak najbardziej zgadzam się z tym, że likwidacja będzie najlepszym rozwiązaniem problemu związanego ze spółką Kraków5020, ale mam pytanie, ponieważ na to pytanie nie dostałem odpowiedzi, dlaczego, czy Prezydent Miasta Krakowa, dlaczego władze miasta Krakowa zleciły analizę ekonomiczną tak jak powiedział Pan Dyrektor na Komisji Budżetowej za 30 tys. zł, 30 tys. zł z miejskiej kasy, analiza ekonomiczna, której wyniki poznamy po decyzji Rady Miasta Krakowa. Tak Panie Dyrektorze mówił Pan na poprzedniej komisji, więc ja Pana cytuję, nawet zacytuję Pana, że mówił Pan, że niestety w dużej części ta analiza będzie bezzasadna ze względu na to, że w analizie zlecili Państwo wariantowość, czyli nie likwidację to, co dzisiaj robimy, ale na przykład fuzję, przejęcie czy ograniczenie działalności. Więc miało być lepiej, miało być inaczej, a znowu popełniamy błąd, że zlecamy jakieś analizy, wydajemy pieniądze podatników, a podejmujemy decyzję bez poznania wyników zleconej

analizy. Można powiedzieć kwota mała, czyli 30 tys., ale nie chcę już mówić, że za te 30 tys. można by było wyremontować sporą część czy chodników, dróg czy chociażby dołożyć do edukacji. Wczoraj w jednej szkole było spotkanie rady rodziców i dowiedziałem się, że brak nawet jest pieniędzy na wodę do picia czy brak pieniędzy na papier do drukowania, a wydajemy 30 tys. na analizę, której wyniki poznamy już po podjętej decyzji. Mam konkretne pytania, od kiedy, to znaczy rozumiem, że my przyjmując tą uchwałę, Rada Miasta Krakowa, jest to wymóg formalny, co zawarte jest zresztą w tej analizie nie ekonomicznej, ale prawnej, którą otrzymaliśmy, przyjmujemy tą uchwałę i co dalej, kiedy będzie fizycznie spółka zlikwidowana, pytam po to i dlatego, że mam pewne obawy, że spółka, mimo, iż zostanie uchwała dzisiejsza przegłosowana będzie nadal generować koszty po stronie miasta i pytanie czy ten proces likwidacyjny rozłożony w czasie jest na tygodnie, rozłożony jest na miesiące czy nie daj Boże planujecie Państwo rozłożenie go w latach, tak jak jedną bodajże spółkę chyba likwidowaliśmy przez dwa czy trzy lata, Miejska Infrastruktura, więc pytanie jak to będzie wyglądało w czasie, bo takim optymistą nie jestem. I druga sprawa, jeżeli planujecie Państwo zlikwidować ją szybko to w takim razie pytanie czy komunikowali Państwo już pracownikom szybszy termin, bo przynajmniej tak rozumiem, że w momencie, kiedy spółka zostanie zlikwidowana szybko to wszyscy pracownicy stracą pracę, więc dobrze żeby byli poinformowani dużo wcześniej. Rozumiem, że nie wszyscy pracownicy, ponieważ część pracowników przejdzie, ponieważ nie wyobrażam sobie, żeby Centrum Kongresowe ICE stało puste i nie wykonywało tych zadań i potwierdzam tutaj słowa Pana Przewodniczącego Drewnickiego, komisja, która była powołana badając dokładnie sytuację spółki Kraków5020 nigdy, przenigdy nie miała żadnych zarzutów do zarządzania Centrum Kongresowym ICE, do osób, pracowników poszczególnych niższych szczebli, którzy rzeczywiście wykonywali kawał dobrej roboty, ICE jest naszą perełką, tu rzeczywiście trzeba oddać to osobom, które ICE tworzyły, że rzeczywiście nigdy nie było żadnych zarzutów do prowadzenia spółki. Po pytaniu, od kiedy fizycznie spółka ma być zlikwidowana, przechodzę do pytania, co dalej z zadaniami zleconymi, a mianowicie Centrum Kongresowe ICE i tu chyba nie jest tajemnicą, nie odkryję Ameryki, że Pan Prezydent komunikował, że inna spółka, Agencja Rozwoju Miasta Krakowa ma przejąć to zadanie. Prośba tylko o potwierdzenie czy rzeczywiście tak będzie. I to jest dobre rozwiązanie, ponieważ gdyby nie daj Boże była propozycja powrotu z powrotem do KBF tego zadania znowu pojawiłyby się argumenty ekonomiczne, jest kwestia zwrotu VAT i mam takie wrażenie, że o ile powołanie tej spółki, jej funkcjonowanie było niewypałem, o tyle inna spółka zarządzana przez inne osoby ma szansę rzeczywiście zarządzać ICE efektywniej. Co dalej z punktami INFO Kraków, czy punkty INFO Kraków mają przejść również do innej spółki miejskiej, czy wrócą do KBF, czy wrócą do konkretnego wydziału, czy planowane jest inne rozwiązanie. Tu mówię o tych punktach INFO Kraków ze względu na to, że te punkty przez to, że mają swoją specyfikę one nigdy na siebie nie będą zarabiać, a Radni stwierdzili, przynajmniej poprzedniej kadencji, że są to punkty, które chcielibyśmy, żeby mimo wszystko funkcjonowały, nie chcemy z nich rezygnować. Przez ostatnie lata zakres funkcjonowania tych punktów troszeczkę został ograniczony, ale wydaje mi się, przynajmniej wydaje się Radnym naszego klubu, że całkowita likwidacja tych punktów byłaby błędem. Co dalej z Kraków Story, to już o tym mówił Przewodniczący Drewnicki, to budziło duże kontrowersje, co z Pawilonem Wyspiańskiego i przede wszystkim, co ze studiem nagrań. Ja już tak troszeczkę wyprzedzająco, cały, cały szum mi cały problem ze spółką Kraków5020 wynikał z tego, że pojawił się pomysł drugiej miejskiej telewizji, która miałaby promować działania miasta, a tak naprawdę działania Pana Prezydenta Majchrowskiego. I tutaj wyrażam swoją obawę, że studio nagrań nadal może być wykorzystywane dla celów promocji Prezydenta, w tej sytuacji Pana Prezydenta Miszalskiego i nie chciałbym, żeby to studio nagrań trafiło na przykład do Wydziału Komunikacji

Społecznej, aby promować działania i żeby studio nagrań służyło do promocji konkretnie władz miasta Krakowa. Wydaje mi się, że studio nagrań ma szansę, przynajmniej głęboko w to wierzę i bardzo bym chciał, aby na siebie zarabiało. Wydaliśmy na nie ogromne pieniądze, to były naprawdę duże miliony złotych, rozumiemy to, że to studio nagrań nie może stać, marnować się, ma ogromny potencjał. Ja sam osobiście byłem w tym studiu nagrań i ono rzeczywiście wygląda bardzo nowocześnie i sprzęt, który jest rzeczywiście nowoczesny, ale jest wydaje mi się, że miasto powinno przynajmniej spróbować odzyskać środki, które zostały na to studio poniesione. Dlatego w pierwszej kolejności sugeruję, aby nie było próby powrotu do pomysłu poprzedniego Prezydenta, czyli stworzenie tego studia po to, żeby promować konkretnie aktualne władze miasta Krakowa, dlatego tutaj wyrażamy swoją obawę, że studio nagrań może być wykorzystywane na przykład przez Wydział Komunikacji Społecznej właśnie dla tych samych celów, które były w przeszłości i mam nadzieję, że tak nie jest, mam nadzieję, że wyjdzie ktoś z Państwa i przekaże, że nie, możecie Państwo być spokojni, studio nagrań nie będzie służyło do promocji Prezydenta czy konkretnie aktualnych władz miasta Krakowa tylko będzie próba odzyskania środków, które zostały w to studio nagrań włożone. Więc moja prośba o odpowiedzi na te pytania, przede wszystkim, od kiedy zadania zlecone, kto będzie przejmował i przede wszystkim studio nagrań oraz zlecenie, które zostało zlecone za 30 tys. gdzie wyniki tej analizy poznamy po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa już uchwały o likwidacji.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Nie widzę innych zgłoszeń w trybie klubowym, w związku z tym przechodzimy do zgłoszeń Radnych. Pan Michał Ciechowski.

Radny – p. M. Ciechowski
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo!
Warto też jeszcze wspomnieć naszą historię powołania spółki i kto jak głosował, jak została ona powołana, tak naprawdę na tej sali oczywiście kadencja się zmieniła, ale tak naprawdę jest 6 Radnych, którzy już wtedy mówili o tym wyraźnie i mieli obawy, co do powstania tej spółki. I tym Radnym trzeba podziękować, Radny Włodzimierz Pietrus, Radny Michał Drewnicki, Radna, Radny Pan Mariusz Kękuś, Pani Renata Kucharska, Pan, oraz Pan Radny Łukasz Gibała. To są Radni, którzy głosowali przeciwko powołaniu tej spółki i to dzisiaj tak naprawdę oni w dużej mierze, każdy oczywiście może się wypowiadać, ale to oni mają największe prawo głosu mówić, bo oni ostrzegali i mówili czym powołanie tej spółki grozi. Ja też mam własną satysfakcję, ponieważ też ostrzegałem i mówiłem, choć nie będąc Radnym, że niestety, ale takie jest prawo, że tylko Prezydent może likwidować tą spółkę, a nie Radni. Część Radnych chciała w trakcie poprzedniej kadencji wymusić, jak gdyby przegłosować likwidację spółki, natomiast doskonale wiemy, wystarczy tylko czytać ustawy, że jedyną osobą, która może tą spółkę zlikwidować jest Prezydent. Bardzo się cieszę, że Prezydent, Pan Prezydent Aleksander Miszalski podjął się tego zadania, zdecydował się, mam nadzieję, że przeprowadzi to sprawnie, dużo sprawniej niż ta spółka funkcjonowała. I kluczowe pytanie też na przyszłość, by się zastanowić, jeżeli będą powoływane spółki, a nie ukrywajmy będą, bo na przykład jestem przekonany, że spółka w sprawie budowy metra wcześniej czy później będzie musiała powstać i mam nadzieję, że będzie dużo lepiej przygotowana i dużo lepiej merytorycznie wypracowana, niż ta spółka, którą teraz likwidujemy. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Panie Przewodniczący! Szanowni Państwo Radni!
Lepiej późno niż wcale, bo to już za chwilę będzie dwa lata odkąd pierwszy raz Radni dali sygnał, że funkcjonowanie spółki Kraków5020 tak jak przewidywaliśmy w trakcie dyskusji nad powołaniem spółki, nie ma sensu. Ja byłem jednym z tych Radnych, który rzeczywiście też nie popierał powołania tejże spółki, natomiast w trakcie tamtych dyskusji pamiętam bardzo takie solenne wystąpienia Pani ówczesnej Dyrektor KBF, która zapewniała nas, że nie będzie trzeba dokładać do funkcjonowania przede wszystkim Centrum Kongresowego ICE. Tymczasem jesteśmy teraz w takim momencie, w którym wiemy już, że spółka pochłonęła 91 mln zł publicznych pieniędzy. Oczywiście gro z nich też musielibyśmy przeznaczyć na funkcjonowanie ICE natomiast znakomita część tych środków została jednak roztrwoniona na zadania uzupełniające, o których nie do końca Radni mieli świadomość przy podejmowaniu decyzji o powołaniu spółki. Dla mnie te zapowiedzi wtedy były na tyle mgliste, że nie poparłem powołania spółki i cóż z tego, że dziś mogę mieć satysfakcję zarówno, jako Radny jak i Przewodniczący Komisji ds. Zbadania wydatków tejże spółki i że mogę mieć jakąś satysfakcję, cóż z tego jak kosztowało to przede wszystkim pieniądze, publiczne środki, ale przede wszystkim myślę, że działalność tejże spółki na pewno przysporzyła rozpoznawalności naszemu miastu, ale chyba nie takiej rozpoznawalności o jakiej nam chodziło, ponieważ byliśmy, był taki etap, gdy byliśmy na ustach całej Polski, ale raczej Kraków wtedy kojarzył się z jakimś memem, a druga miejska telewizja stała się już symbolem tego jak można roztrwonić środki. Natomiast, jeśli ktokolwiek z Państwa ma wątpliwości, że warto głosować za tym projektem uchwały to ja jedną rzecz istotną chciałbym, której nie ma w tych wszystkich raportach, które się pojawiły w związku z działalnością komisji itd., a mianowicie wczoraj dokładnie o tym rozmawialiśmy na Komisji Mienia, a mianowicie, że już od roku czasu jak dobrze kojarzę, tu może mnie poprawić pani prezes z moich słów, Prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, że już od roku są wpisywane w umowy z podmiotami, które wynajmują ICE takie klauzule dotyczące tego, że w przyszłości będzie można zamienić podmiot, który udostępnia Centrum Kongresowe. Więc nie ma tego, z czym gdzieś jeszcze nie tak dawno spotykaliśmy się w przestrzeni publicznej, że były takie głosy, że rozwiązanie spółki to będzie upadek ICE. Nic takiego się nie wydarzy, ponieważ inny podmiot przejmie te zadania, a umowy są odpowiednio skonstruowane tak, żeby było to możliwe bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Dlatego ja dzisiaj z głosem oczywiście za tym projektem uchwały, szkoda, że tak późno, ale myślę, że musimy wykonać ten krok, natomiast też jakby komentując brak takich bardzo dokładnych wyliczeń i danych dotyczących tego jakie to będą koszty, ja rozumiem wszystko, że, rozumiem wszystko, że jakby Prezydent chce, żeby najpierw Rada zdecydowała, na przyszłość jednak warto byłoby wychodzić trochę jednak dalej i przedstawić Radnym więcej informacji, bo już kiedyś Radni tak na słowo tę spółkę powołali.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę kończyć.

Radny – p. Ł. Maślona
A w związku z tym, że brak tych danych, no to, co do niektórych kwestii mogą być wątpliwości ja mimo wszystko jak najbardziej będę głosował za tym projektem uchwały. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Następny w kolejności jestem ja. Sprowokowała mnie do tego trochę wypowiedź jednego z kolegów z Klubu Kraków dla Mieszkańców, który powiedział, że większość chodników wyremontowały za 30 tys. Więc myślę, że nie. Natomiast uważam, że jeśli podejmujemy decyzję, która dotyczy kilkudziesięciu osób, która dotyczy bardzo dużych kwot tak naprawdę, każdego roku wydawanych to 30 tys. to jest nawet nie promil tych wydatków i myślę, że odpowiedzialne działanie wymaga takich analiz, ale jakbyśmy chcieli, ja akurat korzystam, że Pan Dyrektor Trzepak jest, niech nam Pan Dyrektor powie, ile za 30 tys. wyremontowałby Pan chodników w Krakowie, metrów bieżących, 2,5 m chodnika. To za chwilę Pan nam odpowie, a teraz następna osoba do głosu Pan Włodzimierz Pietrus, dziękuję.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja zacznę od tego, dziękuję za informacje, ale szkoda, że dwie godziny mamy tylko czasu na to, żeby zapoznać się z ekspertyzą prawną, która jest obszerna i skomplikowana i mamy to w tej chwili wykorzystywać w dyskusji. Trochę szkoda, że tak późno dostajemy tak poważne dokumenty, to taka dygresja na początek. Oczywiście ja byłem faktycznie przeciwko powołaniu tej spółki, dlatego, że przekazywanie majątku tak jak to teraz sytuacja pokazuje, jest tylko w jedną stronę. Bardzo trudno jest wyciągać majątek ze spółki likwidowanej też, więc tu był błąd miasta na samym początku, ale zapytam, pytanie formalne, z tego, co ja się orientuję wprowadzenie tych składników gminy czy KBF do spółki nie nastąpiło prawidłowo, znaczy są wątpliwości moje przynajmniej prawne, czy zgodnie z ustawą o instytucjach kultury ten majątek został prawidłowo przekazany do spółki. W związku z tym pytanie dalej idące czy nie można tego procesu odwrócić, czyli przywołać ten proces nieprawidłowy i wtedy być może skutki finansowe będą bardziej przyjazne, a może bezbolesne, więc to jest pytanie pierwsze. Drugie pytanie dotyczy, jeżeli Rada podejmie uchwałę o zlikwidowaniu tej spółki, czy Prezydent już podjął decyzję samoistną, żeby w konsekwencji tej uchwały nastąpiła faktyczna likwidacja tej spółki, bo ta kompetencja należy do Prezydenta, o likwidacji spółki. My tylko wyrażamy jakby zgodę na tą likwidację. Kolejne pytanie dotyczy jakie kwoty wchodzą w grę, jeżeli chodzi o zwrot pomocy publicznej w przypadku procesu likwidacyjnego tej spółki, bo nie ma takich informacji. Ja tylko znam jedynie kwotę 300 tys. euro na spółkę, pojedynczą spółkę, że to jest maksymalna kwota trzyletnia, jeżeli chodzi o pomoc de minimis, więc pytanie jest o jakich rozmawiamy kwotach zagrożonych przy tym procesie likwidacji, jeżeli chodzi o zwrot pomocy publicznej wymienianej w opinii prawnej. Kolejna sprawa czy mamy już, bo opinia prawna nie wskazuje, bo rozumiem, że to jest przed nami decyzja, w jakiej formie ostatecznie zostanie zlikwidowana spółka czy też jej majątek, czy możemy coś więcej dostać czy tej po prostu decyzji na dzisiaj nie ma. I jak będzie wyglądało przeniesienie majątku spółki i czy są ewentualnie tu już wspomniane wcześniej koszty likwidacyjne szacowane, szacowany koszt likwidacji spółki. Kolejne pytanie dotyczy umowy świadczonych usług spółki z gminą, czyli czy mamy już dzisiaj jakąś prognozę, co dalej z tą umową czyli kto ewentualnie będzie realizował tą umowę i w jakim zakresie i które podmioty ewentualnie będą wykonywać zamiast tej spółki te elementy umowy i do jakich podmiotów zostaną, bo jest to wymienione w ekspertyzie, do jakich podmiotów będzie to przekazywane, ewentualnie nie chodzi mi o zakres tylko wymienienie tych podmiotów, które brane są pod uwagę, że będą przejmować zadania spółki i ewentualnie jest też wymienione, że będą niektóre, że niektóre będą wygaszane. W związku z tym pytanie, co ewentualnie będzie wygaszane w ramach tej likwidacji. To też jest w opinii prawnej. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pan Michał Starobrat proszę.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący nie ma trybu ad vocem, ale skierował Pan słowa do mnie, więc wykorzystuję swój czas żeby Panu wytłumaczyć. Tak było za poprzedniej władzy, poprzedni Prezydent często wydawał tu 10 tys., tu 20 tys., tu 30 tys., tu 40, tu 50 tłumacząc czasami, może nie sam Pan Prezydent, ale jego służby, to są bardzo małe kwoty. I to nie o to chodzi, bo ta analiza jest potrzebna, ja nie neguję tego, że analiza ekonomiczna w tym przypadku jest potrzebna, tylko momencik Panie Przewodniczący, nie przeszkadzałem Panu, neguję tylko to, że zleciliśmy tą analizę i wczoraj na Komisji Budżetowej Pan Dyrektor przekazał nam informację, że wyniki tej analizy dostaniemy za miesiąc, czyli po podjęciu już przez Radę decyzji. Ten sam Pan Dyrektor powiedział, że w tej analizie badamy różne warianty, czy to będzie likwidacja, czy to będzie połączenie, czy to będzie ograniczenie działalności, czyli de facto dzisiaj rozmawiając o likwidacji spółki wykluczamy już możliwość połączenia spółek i wykluczamy możliwość ograniczenia działalności spółki Kraków5020. Więc jak przyjmiemy tą uchwałę w tej części ta analiza jest bezzasadna, o to chodzi, o racjonalne wydatkowanie. Jeżeli Szanowni Państwo nie nauczymy się tego, że wydajemy nie swoje pieniądze, a pieniądze mieszkańców to nic w tym mieście się nie zmieni, niezależnie od kwoty, czy to są miliony, czy to są setki tysięcy czy to są dziesiątki tysięcy, nieważne, nawet, jeżeli to będą złotówki.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. To po pierwsze chciałem Panu powiedzieć, że niestety tak to zabrzmiało jakby według Pana nie była potrzebna ta analiza za pierwszym razem. Po drugie, jeśli o wyraźne słuchanie chodzi to właśnie wczoraj na komisji Pan Dyrektor też wytłumaczył, że jest to analiza wariantowa, ponieważ była potrzeba żeby to robić, znaczy nie chciano tego opóźniać. W związku z tym robiono równolegle dwie analizy, na podstawie jednej podjęto decyzję, w jaki sposób likwidacja nastąpi, natomiast druga musiała pokazać kolejny etap i żeby go pokazać zrobiono wariantową, bo nie wiadomo było jeszcze w momencie zlecania, który wariant będzie wprowadzony. I to było na komisji, o tym Pan nie powiedział, szkoda, bo łatwo coś jest mówić i tłumaczyć mieszkańcom tylko, że jeśli się ukrywa połowę treści to to tłumaczenie może być zniekształcone. Tak, że tylko tyle doprecyzowania. Pan Radny Michał, Maciej Michałowski.

Radny – p. M. Michałowski
Upominam Pana Przewodniczącego, na cztery próby trzy były złe, ale raz się udało, dobrze, nie ma problemu. Ale odpowiem Panu Przewodniczącemu ile można wybudować chodnika za 30 tys. zł. Jak mnie Pan Dyrektor poprawi przy kostce granitowej około 200 m2, tak mniej więcej to wychodzi.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
To chyba Pan Dyrektor teraz poprawi.

Radny – p. M. Michałowski
Poprawi Pan Dyrektor? Okej.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Pan Dyrektor powiedział, nie było słychać, oczywiście, że to jest 100 m2 czyli około 50 mb dwumetrowego chodnika. Dziękuję.

Radny – p. M. Michałowski
Okej, dobrze. Tak czy inaczej wracając do tematu, jeżeli chodzi o spółkę 5020 pierwsza kwestia, bo według tej analizy, którą otrzymaliśmy rzeczywiście dość niedawno, to, o czym mówił Pan Włodzimierz Pietrus, czyli jakieś dwie godziny temu, dość duży, obszerny materiał, ale tam jest kwestia podstawowa, czyli harmonogram likwidacji spółki, jakie są założenia i kiedy, co, jak się może zdarzyć to poproszę o taką informację. Koszty odpraw, też tam było uwzględnione w tej analizie, jakie będą koszty odpraw pracowników w sytuacji likwidacji spółki. Co się stanie po likwidacji spółki, bo powiem tak, bo dzisiaj rozumiem, że debatujemy o tym, żeby likwidować spółkę, ale co się stanie dalej to chyba do końca też nie wiemy, a likwidować po to żeby likwidować, ma później będzie jeszcze tylko gorzej to mam trochę wątpliwości, więc dobrze byłoby mieć jakiś realny plan, co się stanie. Kolejna sprawa dostaliśmy już tą analizę, więc chciałem spytać, jaki był koszt tej analizy zleconej przez miasto Kraków, jeżeli chodzi o likwidację spółki 5020 i ostatnia moja prośba, dwa tygodnie temu wystosowałem interpelację powtórną w sprawie studia hybrydowego jeszcze w spółce 5020, pierwsza interpelacja pokazała, że są wątpliwości, co do wykorzystania tego studia i za ile zostało rzeczywiście wykorzystane, ale prośba, żeby ujawnić rzeczywiste przychody z tego studia hybrydowego w 2024 roku. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Renata Kucharska.

Radna – p. R. Kucharska
Szanowni Państwo! Panie Przewodniczący!
Ja chciałabym tutaj w nawiązaniu też do stanowiska naszego klubu, przedstawionego przez Radnego Drewnickiego i przez szefa klubu Pana Włodzimierza Pietrusa dopytać przedstawiciela nadzoru, przedstawiciela Pana Prezydenta o dokładnie konkretne rozwiązania jakie Państwo planujecie w stosunku do pracowników. Tam jest, otrzymujemy prośby od pracowników, to jest około 120 osób, osób, które jak sami twierdzą jest im z tego powodu bardzo przykro, są traktowane jako, jak trędowate, ponieważ dane jest im pracować w spółce 5020, obawiają się o swoje dalsze losy, nie wiedzą czy Państwo zamierzacie ich przenieść do innych spółek, jakie są wasze plany, bardzo proszę o to, żebyście Państwo szczegółowo odpowiedzieli mi na to pytanie, ponieważ uważam, że należy się nimi zaopiekować. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Proszę Pana Dyrektora o udzielenie odpowiedzi na zadane pytania.

Pełniący obowiązki Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
W odpowiedzi na pytania dotyczące kosztów opinii prawnych, druga opinia prawna, którą Państwo otrzymali kosztowała 36.900 zł. Muszę się ustosunkować do tego. Wszystkie opinie prawne były wykonywane pod szczególnym rygorem dotyczącym zamówień takich. W pierwszej kolejności chcieliśmy mieć kompleksową, finansową i prawną opinię, niestety termin wykonania był bardzo, bardzo długi. Wobec tego ze stroną Prezydenta rozdzieliliśmy te umowy i zleciliśmy różnym podmiotom, dotyczące prawnych, w ten sposób też pewnie zapewniliśmy większą jakość gdyż prawną zajęła się kancelaria prawna, a ekonomiczną

zajmuje się kancelaria bardziej do tego predysponowana. Wobec tego, wobec zarzutów, wobec tych historii, do których tutaj nie będę się odnosił, że nie było wcześniej tych materiałów trudno mi teraz przyjąć zarzut, że przygotowaliśmy materiały i przygotowaliśmy analizę, przygotowaliśmy analizę taką jak to jest tylko możliwe. Zapytanie ofertowe, dostaliśmy taki termin realizacji, przyjęliśmy, na ten moment nie robiliśmy tego kaskadowo. Wobec tego mogliśmy pozyskać opinie prawne, na tej podstawie wybrać formę, zlecić następną, bylibyśmy już z tą ofertą w przyszłym roku, z tą analizą w przyszłym roku, a nie w tym roku. Trzeba kiedyś pozyskiwać, wszystko zajmuje czasu, sprawa jest dynamiczna. Tak, można byłoby nie zlecać, spotkalibyśmy się teraz z zarzutami, że nie zlecamy żadnych zamówień i znowu jesteśmy w tym samym miejscu. Nie chcieliśmy mieć tych samych zarzutów, co przy, ci, którzy mieli przy powoływaniu spółek. Nie wiem ile ta druga, pierwsza analiza prawna jest w metrach chodnika, ale myślę, że przy tych kwotach, które zostały, uważane za przepalone, ja tego nie uważam, że te kwoty zostały przepalone, te kwoty zostały wykorzystane na usługę, którą gmina zleciła, teraz uważa po prostu tą usługę za być może za drogą, być może powinniśmy zejść, ale z kwoty 36 tys., żeby mieć pewność, w którą stronę iść, żeby oszczędzać kwoty, to ja nie sądzę, żeby to były kwoty za duże. Więc zarzut, żebyśmy nie robili analiz to jest narażenie nas urzędników na zarzut oczywiście wprowadzania w błąd kolejny Rady Miasta Krakowa. Jeszcze odnośnie tej wariantowości. Państwo mają teraz uchwałę o zgodę na rozwiązanie spółki, a więc w teorii dotyczy to dwóch wariantów, a więc oczywiście przez likwidację oraz ewentualne połączenie, może być też fuzja, więc ewentualnie trzecie, których nie braliśmy pod uwagę. Więc dalej to nie jest to, że marnujemy, zmarnowaliśmy środki, Prezydent może zmienić zdanie, ale oczywiście wiadomo, że ten kierunek został wskazany jako najbardziej, zresztą prawdopodobny, czyli przez likwidację spółki. Jaka jest procedura likwidacji spółki. Państwo dzisiaj nie podejmują tej uchwały, bo to jest dzisiaj I czytanie, więc miejmy nadzieję, że się uda, zapoznają się Państwo także z ekonomiczną częścią. Ta ekonomiczna część nam się przyda do podejmowania decyzji, cały czas pracujemy, żeby ten harmonogram przejęć zadań dokonać przed otwarciem likwidacji, ale i tak w czasie otwarcia likwidacji przejmowanie zadań, wszystkie działania są prawnie możliwe. Samo otwarcie likwidacji nie jest jakimś elementem, który coś uniemożliwia, który stawia spółkę w jakiejś sytuacji, albo pracowników w niekomfortowej, tylko zabezpiecza wierzycieli, co do ich, w pierwszej kolejności, że będą, ich wierzytelności przed naszymi, jako właściciela. Właściciel jest wtedy na końcu ich zaspokajania, to jest w zasadzie cała rola. Nie może oczywiście rozpoczynać nowych działalności, ale może też prowadzić działalność, która dotychczas została zlecona, także organizować, kontraktować, teoretycznie, oczywiście nie chcielibyśmy tego, żeby tak było, ale jeśli by zaszło na okres likwidacji, też spółka może to zrobić. Pracownicy także są pracownikami spółki w okresie likwidacji, tak naprawdę jedynie, co wygasa to zarząd, jeżeli nie stają się likwidatorami oraz wygasają prokury. Tak, że nie jest to jakiś moment dramatyczny dla sytuacji spółki, kontraktów czy pracowników, ale będziemy dążyć tutaj, żeby te zadania, o które Państwo pytają zostały rozdzielone wcześniej gdzie te decyzje zostały podjęte. ICE, jest, tak, pracujemy nad tym żeby została ona powierzona spółce Agencja Rozwoju Miasta Krakowa. Odnośnie INFO punktów trwają prace nad nowym modelem, prawdopodobnie zostanie ona zlecona organizacjom pozarządowym do prowadzenia. Jeżeli chodzi o Play Kraków to jest on wartości niematerialnej, głównie dotyczące materiałów tam zebranych. Jeżeli chodzi o studio hybrydowe nie ma jeszcze oczywiście decyzji, to jest nowy wniosek, pewnie będzie się Pan Prezydent pochylał nad tym wnioskiem, żeby nie było to w Urzędzie, zobaczymy, uwzględnimy ten wniosek, czy będzie to prowadzić spółka, raczej chyba nie, bo nie była ona tak z funkcją ICE jak się okazało zespolona, więc prawdopodobnie nie musi ona dzielić losów zarządzania ICE, aczkolwiek oczywiście tam jest zlokalizowana.

Co dalej, procedury, bo cały czas jesteśmy przy tym harmonogramie. W momencie, jeśli Państwo podejmą uchwałę, na kolejnej sesji dotyczącej zgody na rozwiązanie spółki, a Prezydent postanowi podtrzymać tą decyzję, że będzie to w okresie likwidacji to wybierze dogodny moment dla tego, ażeby podjąć uchwałę o jej postawienia w stan likwidacji, wybierze likwidatora, który w ciągu dwóch, trzech miesięcy przedstawi plan likwidacji. Jeśli chodzi, jak długo będzie trwał okres likwidacji to oczywiście najszybszy to jest pół roku, ale on będzie uzależniony od działań likwidatora. Jeżeli chodzi o spółkę Miejska Infrastruktura, ona nie trwała lata, trwała pół roku i było dość sprawne i aktywne likwidowanie tej spółki. Uzależnione jest od tego, możliwości ściągnięcia należności, bo takie jest główne zadanie likwidatora, uregulowanie wierzytelności, ściągnięcie należności. Jako, że ta spółka ma, jest w procesach sądowych o duże pieniądze, więc warto, ja bym się tutaj nie kierował jakimś czasem i przyspieszaniem, ten czas, który będzie potrzebny do ściągnięcia należności należy wykorzystać maksymalnie i tym się nie kierować. Oczywiście likwidator wskaże termin, kiedy on uzna, że ta likwidacja będzie trwała, jeżeli nie dotrzyma terminu straci premię likwidacyjną, więc tak naprawdę musi to racjonalnie przedstawić i dotrzymać terminu. Natomiast najważniejsze zadania to zadanie dla gminy to nie sam proces likwidacji, to jest proces przenoszenia tych zadań, więc my będziemy tutaj, Pan Prezydent, oczywiście jego służby, pracować nad tym, żeby wybrać ten najbardziej optymalny model. Model umowy o ogólnym interesie gospodarczym, który nie jest jakąś specumową, jest ona dość typowa umowa, ale zostaje wygaszona, ona jest do końca roku, nie sądzimy, żeby kosztowo została przedłużona w jakiejkolwiek formie, ale szczegóły dla dobra sprawy, czyli ciągłości ICE przede wszystkim, aby on zachował ciągłość i dla dobra pracowników będziemy na bieżąco analizować, aby nie popełnić żadnych błędów. Tak, że w tym momencie oczywiście szczegółowego harmonogramu nie przedstawię. Pracownicy, oczywiście Pan Prezydent był, spotkał się załogą, będą rozmowy na pewno indywidualne z każdym pracownikiem, jeżeli chodzi, w zakresie przejmowanych zadań. Zaopiekowanie się wszystkimi pracownikami to Państwo muszą wiedzieć, że w takim razie koszty będą te same, bo one są głównie pracownicze. Oczywiście chroni ich, oczywiście odprawy, to jest kwestia między zarządem, likwidatorem później, a przejmowanymi kierownikami zakładu, którzy będą przejmować te zadania. Co do majątku, majątku przenoszonego z KBF, nie wiem jaki był zarzut w stosunku do przenoszenia, z tego, co wiem nie ma zarzutów, co do przenoszenia majątku, majątek spółki nie jest duży, on się opiera na umowach użyczenia, albo ICE jest dzierżawiony, natomiast te kwoty, które, to jest około 25 mln aportu wniesione, niektóre środki, na przykład wyposażenie ICE, środki trwałe, wyposażenie pawilonu oraz wyposażenie, dość drobne, INFO punktów. Jeśli chodzi o pawilon, żebym nie zapomniał, prawdopodobnie być może będzie w dyspozycji Urzędu. Nie wiem czy jeszcze coś? Tak, już powiedziałem, proces likwidacji, czyli rozwiązanie spółki, wykreślenie spółki to będzie w zależności od planu likwidacji przedstawionego przez likwidatora, który ma trzy miesiące od czasu podjęcia likwidacji. Jak powiedziałem, uzależniony będzie prawdopodobnie, jako, że spółka nie ma wierzytelności, które by musiała spłacać, natomiast ma należności sądowe, które, o które warto walczyć. Więc jeżeli powiedzmy będzie to trwało dwa lata, a dzięki temu likwidator odzyska parę milionów złotych to ona będzie trwała dwa lata, oczywiście ona będzie działała w formie organu spółki w likwidacji, likwidatora i rady nadzorczej. Te koszty to będą kilkaset tysięcy, ale będzie pracować na duże pieniądze. Tak, że to będą, to już będzie spółka tylko w formie jednego pracownika, znaczy nie pracownika, będzie oczywiście menadżerska umowa, ale tak powiedzmy, że zatrudnionego jednego, czyli likwidatora, ewentualnie oczywiście obsługi prawnej, ale to może być zlecone. Tak, że ono będzie racjonalnie długo, to znaczy on

na taki czas będzie jak będzie potrzebny do odzyskania, albo pójścia na odpowiednie ugody, jeżeli czas odzyskania pełnych pieniędzy nie będzie racjonalny w stosunku do kosztów utrzymania spółki. Tak to mniej więcej się dzieje w likwidacji.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję Panie Dyrektorze. Mamy zgłoszenia dwóch mieszkańców i w pierwszej kolejności to będzie Pan Jan Hofman. Cztery minuty mamy na wypowiedź.

Pan Jan Hofman
Panie Przewodniczący! Wysoka Rado!
Ja jestem Przewodniczącym Rady i Zarządu Dzielnicy I Stare miasto, ale nie w tej roli tu dzisiaj występuję, bardziej jako Przewodniczący Stowarzyszenia Inicjatywa Obywatelska Kraków, które interesuje się sprawami miejskimi, a tak naprawdę występuję, dlatego, że w systemie prawa występuje takie pojęcie, amici curiae, przyjaciel, przyjaciel sądu, coś takiego w Polsce jest mało popularne, w systemie anglosaskim znacznie bardziej i ja właśnie jako przyjaciel Rady tutaj przychodzę, żeby zadać pytania, które pomogą Państwu podjąć jak najlepszą decyzję. Zanim zacznę te swoje pytania w przestrzeni publicznej artykułować, pozwolę sobie powiedzieć, że, to jest oczywistością, co już tu padało, głównymi zadaniami spółki jest zarządzanie Centrum Kongresowym ICE, prowadzenie Platformy Play Kraków i prowadzenie sieci informacji miejskiej INFO Kraków. I o ile wszyscy się zgadzamy, że to, co jest związane z funkcjonowaniem telewizji miejskiej, nazwijmy to teraz Platformy Play Kraków budzi emocje i powinno być zlikwidowane, o ile też w zasadzie nie słyszałem głosów sprzeciwiających się samej idei likwidacji spółki to niewątpliwie likwidacja ta w moim odczuciu powinna być przeprowadzona w taki sposób, aby zagwarantować funkcjonowanie, niezakłócone funkcjonowanie ICE Kraków. I w związku z tym moje pytania jako przyjaciela Rady kierowane tutaj do oczywiście projektodawcy. Czy projekt uchwały był przedstawiony do zaopiniowania związkom zawodowym i czy brak zaopiniowania nie rodzi ryzyka prawnego związanego z ewentualnym stwierdzeniem nieważności uchwały. I tutaj chciałem przykładowy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który miałem sobie dzisiaj do śniadania okazję czytać, to jest wyrok NSA, nie w tej sprawie, ale w podobnej, z dnia 12 października 2022 roku III.OSK.4622/21, Państwo Radni, jeśli macie chwilę czasu możecie sobie wejść na stronę orzeczenia.nsa.qov.pl i po tej sygnaturze wyroku wysłuchać. Drugie pytanie, bo nie do końca zrozumiałem, kiedy będzie przedstawiona opinia Refunda Maciocha i Wspólnicy, spółka komandytowa, która została zamówiona, bo jak rozumiem Państwu, ja nie dostałem tych materiałów, które Państwo, ale została Państwu przesłana opinia prawna czyli opinia AXELO Ostrowski, Domagalski i Wspólnicy, spółka komandytowa, to z BIP dane są, które podmioty te opinie sporządzały i prosiłbym też w imieniu opinii publicznej jednak o przedstawienie tych opinii prawnych, które nie są opiniami związanymi ze ściśle określoną sprawą czy administracyjną, czy cywilną czy karną i wydaje się, że mogłyby być opinii publicznej przedstawione. Następnie proszę o wskazanie czy zostały sporządzone inne opinie lub analizy w tej sprawie, a jeżeli tak to proszę o ich zreferowanie Państwu Radnym i opinii publicznej. Kolejną kwestią, którą chciałem poruszyć to czy prawdą jest, że strata wygenerowana przez spółkę, nierozliczenia się Gminy Miejskiej, wynika z nierozliczenia się Gminy Miejskiej Kraków ze spółką z odpłatności za realizację zadań publicznych, chodzi o tzw. wyrównanie roczne i czy można by tutaj ten temat omówić, bo takie twierdzenia jakieś w przestrzeni publicznej się pojawiają, a jeżeli nie to z czego ta strata za zeszły rok wynikała. Czy prawdą jest, kolejne i tu przechodzimy do tego, co jest najbliższe mojemu sercu, czyli prawidłowe funkcjonowanie Centrum Kongresowego ICE, czy prawdą jest, że umowy na świadczenie, 30 sekund mi zostało, czy prawdą jest, że umowy na

świadczenie usług ochrony osób i mienia i inne umowy obsługi zostały zawarte do końca 31 grudnia 2024, czy prawdą jest, że wyłonieni wykonawcy tych usług z uwagi na wielkość zamówienia wymaga tzw. przetargu unijnego, czy została zawarta pomiędzy spółką, a gminą umowa wykonawcza na 2025, a jeżeli nie, kto czy to znaczy, że spółka na podstawie umowy kończącej się w roku 24 ma możliwość obecnie zawierać umowy z wykonawcami na 25, czy Gmina Miejska Kraków zabezpieczyła środki na przeprowadzenie postępowań przetargowych, o których mowa w WPF, czy Pan Prezydent był informowany o konieczności zabezpieczenia tych środków w PWF, żeby Centrum mogło funkcjonować, Kongresowe. Jeżeli nie ma pieniędzy na ten cel w WPF w jaki sposób Pan Prezydent zamierza je zagwarantować.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Bardzo proszę kończyć.

Pan Jan Hofman
I ostatnie pytanie czy prawdą jest, że zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi na organizację wydarzeń w ICE Kraków nakładają na spółkę obowiązek, czyli finalnie też na roszczenia odszkodowawcze dla miasta.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo za wypowiedź. Panie Przewodniczący przekroczył Pan znacznie czas.

Pan Jan Hofman
W każdym razie proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące tych umów też, na kongresy w przyszłym roku. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Kolejną osobą będzie Pan Wojciech Jakubowski.

Pan Wojciech Jakubowski
Ja postaram się zmieścić w czasie, aczkolwiek będą się starał nie czytać tak szybko jak Hofman, cztery minuty to widać za mało, bo prosił mnie Jan Hofman, dzień dobry Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, żebym doczytał 10 i 11. Czy prawdą jest to, że są zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi na organizację wydarzeń w ICE Kraków, a jeżeli tak to czy umowy te nakładają na spółkę Kraków5020 obowiązek zapewnienia na przykład ochrony, obsługi itp., czy też obowiązki te nałożone są na organizatorów wydarzeń. I 11, jeżeli obowiązki nałożone są na spółkę to czy w umowach zastosowane zostały odrębne zapisy dotyczące odpowiedzialności odszkodowawczej spółki czy też odpowiedzialność ta kształtuje na podstawie ogólnych przepisów o odszkodowaniach, a więc przepisów zawartych w kodeksie cywilnym. I teraz ja. Miałem to szczęście gdzie dokładnie 14,5 dnia temu zwróciłem się o zapytanie w informacji publicznej, bo tak to jest, że ta administracja odpowiada dokładnie czternastego dnia w ostatniej godzinie. I teraz chciałem na coś zwrócić uwagę. Był taki człowiek Bill Clinton w 92 roku wygrał wybory w Stanach Zjednoczonych, miał piękne hasło, Gospodarka, głupcze. Dlaczego będę o gospodarce mówił, ponieważ w jednym z tych pytań zapytałem Pana Prezydenta czy została przeprowadzona analiza zysków i strat likwidacji spółki dla gminy. I otóż został zszokowany, nie została przeprowadzona taka analiza, czyli miasto Kraków, właściciel, a umówmy się Aleksander Miszalski jako wieloletni właściciel biznesu w branży hotelarskiej nie zatrudniał, co prawda tyle osób i nie miał tyle spółek pod sobą, co teraz, bo to były recepcjonistki, ewentualnie panie sprzątające, firmy

zewnętrzne, ale myślałem, że jako człowiek biznesu będzie się kierował rachunkiem ekonomicznym. Nie ma tego rachunku ekonomicznego, bo stosowna analiza nie została przeprowadzona. Słusznie powiedział Pan Dyrektor, że należało przeprowadzić analizę prawną, bo narażono by się na zarzut, że ta analiza nie została przeprowadzona. No, żałuję, że przedsiębiorca z dwoma czy trzema doktoratami, nie wiem iloma, nie wpadł na pomysł, żeby przeprowadzić analizę ekonomiczną. Ja miałem to szczęście, że pracowałem w biznesie i finansowym i ubezpieczeniowy, nigdy nie podejmowały poważne organizacje, dotychczas za tą organizację uważałem miasto Kraków, nie podejmowało decyzji ekonomicznych bez oparta o rzetelną, jakąkolwiek, już nawet nie rzetelną, analizę finansową. I nie bronię spółki Kraków5020 bo ta telewizja druga, która była, nie była telewizją, nie to będę roztrząsał, aczkolwiek inteligencja sztuczna mogłaby się wypowiedzieć dzisiaj w likwidowanej od roku spółce pewnie inaczej na ten temat, nie wnikam w to, nie ma żadnej analizy, nie wiemy, pytania Jana Hofmana, dlaczego są ważne, bo nie ma odpowiedzi na to, co się stanie, nie ma odpowiedzi na to, co będzie z tymi zadaniami. Ba, mam wrażenie, że nie ma odpowiedzi na to, dlaczego miasto nie płaci spółce obecnej za te rzeczy, które jej zleciła. I takie są pytania, które Państwo powinniście sobie zadać, bo ta uchwała może być obarczona wadą prawną, co spowoduje, że Pan Wojewoda będzie musiał uchylić i wtedy okaże się, że działania Urzędu Miasta Krakowa były nieskuteczne. I nie taki powinien być cel, ponieważ Państwo jesteście tu nie dlatego, żeby robić sobie odsłony na Tik Toku, wybijać szyby tylko, żeby odpowiadać za majątek gminy. I nie ma dzisiaj odpowiedzi, jeszcze mam 30 sekund Panie Przewodniczący, liczyłem sobie, ale bardzo dziękuję za czujność, żeby nie przedłużać. Liczę na to, że przed II czytaniem, jeżeli się będziecie Państwo nad tym pochylać, Pan Prezydent tu przyjdzie i powie, tak, był rachunek ekonomiczny zrobiony, ma na to dwa tygodnie, albo więcej, bo nie musi być tego czytania na najbliższej sesji, ponieważ to jest elementarz, jeżeli prowadził przedsiębiorstwo, jeżeli o tym nie wie to chętnie mu doradzę jak to się robi i będzie mógł to zlecić. Bardzo dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję i pragnę panom powiedzieć, że każdemu przypominam bez mikrofonu, że 30 sekund ma, żeby mógł dokończyć najważniejsze części. Dziękuję, może pan przekaże kartkę Panu Dyrektorowi, może łatwiej będzie odpowiedzieć na te pytania, które były tak szybko odczytane. Dobrze. Pan Radny Michał Starobrat 30 sekund.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący wypada znać statut, to jest moja druga wypowiedź, bo pierwsza była klubowa.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
To jest Pana trzecia, ponieważ sam Pan powiedział, że korzysta Pan z wypowiedzi, żeby mi odpowiedzieć za drugim razem, proszę pamiętać, co się mówi.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący pierwszy raz to była moja wypowiedź klubowa, nielimitowana.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
A, przepraszam bardzo, zdecydowanie ma Pan rację, przeoczyłem, to dwie minuty proszę bardzo.

Radny – p. M. Starobrat
Ale nic się nie dzieje, Panie Przewodniczący bez złośliwości, przepraszam też za złośliwości z mojej strony. Znaczy Panie Dyrektorze żeby zakończyć ten temat analizy ekonomicznej, o której mówili tutaj mieszkańcy, o której mówimy. Ja bardzo dziękuję za zdanie, które Pan powiedział, postaram się w miarę zacytować, że w sumie to ona będzie po czasie, ale zleciliśmy ją żeby nie mieć zarzutu, że jej nie było. Fajnie, właśnie o tym mówiłem Panie Przewodniczący, że wydajemy 30 tys. zł tylko po to, żeby w razie czego mieć podkładkę, że ta analiza ekonomiczna była i ja ten temat zakończę ze względu na to, że dla mnie, jako finansisty ta analiza ekonomiczna jest o tyle ważna, że obawiam się, że proces likwidacji na tyle będzie długi i rozłożony w czasie, że Państwo będą musieli przygotować kroplówkę z budżetu miasta Krakowa na utrzymanie spółki w likwidacji. To nie jest czepianie się i wydawanie tylko i wyłącznie tych 30 tys. zł tylko chcąc przeanalizować czy będziemy potrzebowali środków z budżetu miasta Krakowa, aby podtrzymać spółkę w likwidacji w jakiejkolwiek formie doszukiwałem czy ktoś już zrobił taką analizę ekonomiczną, z której wynika na przykład, że na następny rok potrzebujemy milion, dziesięć milionów, piętnaście milionów złotych. To nie jest czepianie się tylko i wyłącznie tego, że tej analizy nie było tylko moje pytanie czy planujecie Państwo zabezpieczyć środki, czy macie Państwo to wyliczone, nie ma analizy, ale może to jest, bo tworzycie Państwo budżet miasta Krakowa, czy w przyszłorocznym budżecie z pieniędzy podatników miasta Krakowa będzie trzeba wydać kolejne środki na spółkę Kraków5020, co z dokapitalizowaniem 20 mln, czy będzie kwestia/…/

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Proszę powoli kończyć.

Radny – p. M. Starobrat
/…/ kwestia VAT przy przejęciu majątku trwałego i spółki przez inną spółkę.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Pani Radna Renata Kucharska.

Radna – p. R. Kucharska
Panie Dyrektorze ja wrócę do mojego pytania, czy mojej sugestii o zaopiekowaniu się pracownikami. Odpowiedział Pan w ten sposób, że my Radni musimy się liczyć z tym, że to są dodatkowe koszty. Czy ja dobrze rozumiem, jeżeli nie to proszę mnie poprawić, że dodatkowym kosztem jest zapewnienie pracy pracownikom, czy Państwo planujecie w związku z tym zwolnienie całej 120-osobowej załogi, gdyby Pan był uprzejmy odpowiedzieć na to pytanie przed odpowiedzią na te 11 pytań zadane przez poprzedników. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję bardzo. I chyba mamy już tylko odpowiedź Pana Dyrektora, nam została.

Pełniący obowiązki Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Spełniając prośbę Pani Radnej, nie zwolnimy nikogo, Prezydent Miasta nie jest pracodawcą, nie zwolnimy nikogo, bo nie w naszej gestii jest zwalnianie pracowników. Natomiast każdy pracownik, który będzie niezbędny do wykonywania zadań, które zostaną utrzymane na pewno będzie wzięte pod uwagę, żeby dalej pracować, to jest oczywiste bez względu na prośbę społeczną jak i Prezydenta, że te zadania muszą po prostu być realizowane w sposób ciągły i to jest oczywiste, że sprowadzanie do tego, że zostanie zwolnionych 120 osób jest

oczywiście absurdem, to nie o to chodzi. Natomiast koszty spółki to są też osobowe, a więc tym trzeba jakoś zarządzać, to będzie należeć do likwidatora i zarządzających. Do Pana Radnego Starobrata, nie taki był mój cytat, oczywiście będziemy studiować protokół później i stenogram, chodziło mi o to, żebym się nie spotkał z zarzutem, ale to nie jest przyczyna, dlatego podjęliśmy w lipcu tą decyzję, tylko mówimy tutaj o tej polemice, że nie było analiz prawnych, a to, co, bo takie pytanie padło z sali, dlaczego w ogóle zlecaliśmy. Zlecaliśmy, dlatego, że potrzebujemy tych informacji, tych informacji nadal potrzebujemy, sprawy są dynamiczne i na pewno będziemy, trzeba będzie i tak aktualizować na stan dzisiejszy. ICE, tak jak już podkreślałem, priorytetem jest żeby on funkcjonował niezmiennie, niezależne od tego, kto będzie operatorem w tym momencie. Jeśli chodzi o związki zawodowe, konsultacja odbędzie się ze związkami zawodowymi w odpowiednich przepisach. Jeżeli chodzi o rozliczenie umowy, strat itd., to rozumiem, że mówimy o stracie za rok obecny, to obecnie nie ma jeszcze sprawozdania dotyczącego, sprawozdania finansowego, natomiast, jeśli chodzi o rozliczenie umowy, ewentualne to ona jest rozliczana przez Wydział Kultury i będzie rozliczana rocznie. Jeżeli wygaśnie umowa to będzie ostatecznie rozliczona w przyszłym roku. I mam tutaj 11 pytań, to już odpowiedziałem. Radnym zostanie udostępniona oczywiście natychmiast umowa finansowa jak tylko ją odbierzemy, mam nadzieję, że to będzie koniec listopada. Czy są inne opinie lub analizy w tej sprawie, nie wiem, jakie miały mieć charakter analizy. Zleciliśmy dwie analizy, tak, że w tym momencie trudno mi odpowiedzieć na to pytanie, czy opinie prawne, na przykład zewnętrzne, czy coś, należy w tym zakresie. Co do wygenerowanej straty to jest pytanie w przypadku, jeżeli rzeczywiście się stwierdzi tą stratę. Było pytanie już od razu, czy będzie kroplówka dotycząca działalności Kraków5020, nie przewidujemy kroplówki, bo trudno znaleźć podstawę prawną, należności spółki, które by ściągnął likwidator, wartość majątku, który pozostaje do czasu likwidacji daje rękojmię, że koszty likwidacji powinny zostać sfinansowane, mówię tutaj między innymi o 4,5 mln VAT, który jest w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym. Myślę, że to jest kwota, która w jakiś tam sposób gwarantuje, że ten proces likwidacji bez wsparcia gminy się odbędzie. Jeśli chodzi o umowy dotyczące ICE, osób i mienia, obsługi technicznej oczywiście będziemy zabiegać, żeby ta obsługa była zapewniona tak jak powiedziałem, funkcjonowanie ICE musi być ciągłe, a więc mamy to oczywiście na uwadze. Nie odpowiem, oczywiście o szczegóły, czy to będzie przetarg, nie jestem od tego żeby wiedzieć jaka jest wartość, to jest na razie w spółce, będzie na pewno zapewniona obsługa i ochrona i obsługa i sprzątanie, to jest priorytet, bo ja powiedziałem ICE musi funkcjonować. Czy została zawarta między spółką umowa wykonawcza na rok 25. Nie, nie została zawarta. Środki ewentualnie na, przetargowe, to jak powiedziałem, nie jestem źródłem, ale na pewno zapewnimy, że te usługi będą kontynuowane. Czy prawdą jest, że są zawarte umowy z podmiotami zewnętrznymi na organizację wydarzeń w ICE. To znaczy to rozumiem przychodowe, to znaczy wynajęcie sal, ICE, są, i to na kilka lat do przodu. Więc, jeszcze raz tu się powtarzam, ICE musi działać i będzie działał, będą realizowane umowy, będzie to wszystko zapewnione. A więc jeżeli tak to nie będzie potrzeba płacić odszkodowań. Jeżeli chodzi o VAT od majątku spółki, majątek spółki nie jest wbrew pozorom tak duży, to jest wartość około 3 mln, więc tak jak powiedziałem, tak.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję Panie Dyrektorze. Pan Radny Włodzimierz Pietrus.

Radny – p. W. Pietrus
Panie Przewodniczący! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Ja chciałem upewnić się, analiza finansowa będzie na koniec listopada, w związku z tym rozumiem, że II czytanie będzie po zapoznaniu się po zapoznaniu się z analizą ekonomiczną.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
II czytanie będę proponował na 2 grudnia.

Radny – p. W. Pietrus
Znaczy chciałbym się upewnić, chciałbym się upewnić, że analizę finansową dostaniemy wcześniej niż będzie II czytanie.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Przepraszam, czwartego.

Radny – p. W. Pietrus
Żebyśmy tak ustalili może, dobrze?

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Nie, drugiego, znaczy drugiego będą poprawki, a czytanie samego druku będzie czwartego.

Radny – p. W. Pietrus
Ale jeżeli się obsunie termin dostarczenia analizy ekonomicznej to proponuję, żebyśmy to sobie przedłużali.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Będziemy rozważać, na razie nie musimy rozpatrywać, bo nie ma takiej sytuacji.

Radny – p. W. Pietrus
I drugie pytanie, jeżeli chodzi o formalność, która tu była przez mieszkańców podana, czyli rozumiem, że te sprawy związkowe do momentu głosowania II czytania będą uregulowane, jeżeli to jest podstawa do uchylenia uchwały. Jeszcze ostatnie pytanie, w ICE jest scena naszpikowana elektroniką, scena mówię, gdzie spektakle różne wydarzenia są transmitowane nawet na żywo, również komercyjnie na Platformie Play Kraków, w związku z tym mam pytanie czy to będzie powiązane z Platformą Play Kraków i ona została przez kogoś przejęta, ja nie mówię o telewizji, tylko mówię o tej platformie kulturalnej, jak to wygląda, jaka przyszłość będzie ewentualnie tej części majątku. Dziękuję.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję. Panie Dyrektorze chyba tam jedno pytanie, albo dwa wymagają odpowiedzi, bo, co do II czytania to ja już odpowiedziałem, ale padło jeszcze pytanie odnośnie Play Kraków i związki zawodowe. Czy Pan Dyrektor mógłby krótko na ten temat.

Pełniący obowiązki Dyrektora Biura Nadzoru Właścicielskiego – p. A. Pocielej
Nie ma jeszcze decyzji, jeśli chodzi, to są sprawy szczegółowe czy będzie nadal możliwa transmisja na Play Kraków, tak, że w tym momencie na to nie odpowiem. Natomiast potwierdzam, że do II czytania konsultacje ze związkami zawodowymi zostaną przeprowadzone i nie będzie podstaw.

Przewodniczący obrad – p. J. Kosek
Dziękuję, zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. I zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek, poprawek na 2 grudnia 2024 i autopoprawek na 3 grudnia 2024. Dziękuję. Przechodzimy do następnego druku, a Panią Przewodniczącą proszę o zmianę. Jeszcze raz, bo tutaj słuszna uwaga, pierwsze będą autopoprawki, to będzie 2 grudnia, a poprawki 3 grudnia, bo żeby nie było niedomówień. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo przechodzimy do II czytania projektu uchwały.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024, dotyczy zmiany planu dochodów.

Druk numer 253, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Do druku nie zostały złożone poprawki jak również nie została złożona autopoprawka Pana Prezydenta. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały.

Zmiany w budżecie.

Referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek, druk numer 254.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Do druku nie zostały złożone poprawki jak również nie została złożona autopoprawka Pana Prezydenta. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 337, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 337 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024.

Druk numer 337, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków i łączną kwotę 1.129.916 zł, między innymi w związku z otrzymaniem środków na realizację projektu unijnego Erasmus Plus, przyznanymi przez Małopolskiego Kuratora Oświaty nagrodami oraz

dofinansowaniem zadania, o którym mowa w Rządowym Programie Wsparcia Powiatów w organizacji tworzenia rodzinnych form pieczy zastępczej, środki pochodzą z Funduszu Pracy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Wpłynęła pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów. Proszę o prezentacje innych komisji, nie widzę, prezentacja opinii Prezydenta? Nie widzę. Stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję. Nie widzę żadnych zgłoszeń. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmieniająca uchwałę Nr CXXV Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 roku.

Druk numer 338, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zwiększenie planu dochodów i wydatków o kwotę 3.038.964 zł między innymi ze zwrotem nadpłaty po rozliczeniu mediów z przeznaczeniem środków na fundusz remontowy w Przedszkolu Nr 98, wpływami ze sprzedaży składników majątkowych i przeznaczeniem środków na realizację zadań statutowym VI Liceum Ogólnokształcącego, otrzymaniem odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej i przeznaczeniem na usunięcie szkód powstałych w wyniku zawalenia się drzew na ogrodzenie nieruchomości przy ulicy Naczelnej, podpisaniem przez Zarząd Dróg Miasta Krakowa umów o realizację inwestycji drogowych z przeznaczeniem, z inwestorami zewnętrznymi, z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań przez Gminę Miejską Kraków, są to zadania związane z wypłatą odszkodowań ZRID. Ponadto projekt zawiera przeniesienie między działami w ramach planu wydatków bieżących w kwocie 8.900 zł na realizację inicjatywy lokalnej Spotkanie ze świętym Mikołajem w Wadowie, przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 800 tys. zł na zadanie regulacja stanów prawnych i pozyskiwanie nieruchomości do zasobu miasta, przeniesienie planu wydatków inwestycyjnych w łącznej kwocie 5.115.600 zł na wydatki bieżące, lista zadań, z których zostają zmniejszone środki znajduje się w uzasadnieniu. Środki mają być przeznaczone na bieżące płatności za energię elektryczną, dla oświetlenia ulicznego. Ponadto z zadania budowa przepompowni na wysokie stany, to są niezaangażowane środki, z przeznaczeniem na realizację prac konserwacyjnych na ulicy Bolesława Śmiałego w związku z występującymi wypływami wód gruntowych oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 8, modernizacja oraz budowa hali sportowej i zaplecza rekreacyjnego, przeznacza środki na remont sali do ćwiczeń ogólnorozwojowych, korekcyjnych, innych zajęć sportowych, w tymże liceum oraz przeniesienie planu wydatków bieżących w kwocie 500 tys. zł na wydatki majątkowe w celu dokapitalizowania ARMK z przeznaczeniem na realizację umowy wykonawczej zawartej pomiędzy Gminą Miejską Kraków, a Agencją Rozwoju Miasta Krakowa o świadczenie usług publicznych w celu wykonania adaptacji pomieszczeń na potrzeby rady dzielnicy II. Ponadto dokonuje się zmiany treści uchwały, pierwotnie Pan Prezydent miał upoważnienie do zmian w budżecie w związku ze pomocą obywatelom Ukrainy na kwotę 150 mln zł, po analizach już wykonania za miesiąc, za trzy kwartały z tego funduszu pomocy obywatelom Ukrainy proponuje się podnieść do upoważnienie o kwotę jeszcze 10 mln zł oraz dokonuje się zmian dochodów w rachunku dochodów własnych placówek oświatowych. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę o prezentacje opinii komisji, czy są jakieś opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja mam trzy kwestie. Chciałbym wiedzieć jakie tereny wykupujemy za 800 tys., co prawda Pani Dyrektor Habrajska wyszła, ale może Pan Dyrektor Tylek na pewno wie, więc mi powie w punkcie 3. Dobrze się składa, że jest Pani Prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa, bo tutaj jest 500 tys. na adaptację pomieszczeń na potrzeby rady dzielnicy II, z tego, co wiem to to są obiekty w tzw. dawnej aptece i mam pytanie o co chodzi w tym temacie, bo tam zdaje się kończą się umowy dla tych artystów takich wolnych zawodów, którzy mają dostęp do lokali w tym budynku, kończą się im z końcem listopada, w związku z powyższym tutaj się wszyscy boją, że w związku z tym, że ma się przenosić rada dzielnicy to, że oni wszyscy będą wyrzuceni. Więc moje pytanie jest takie gdzie ma być rada dzielnicy i dlaczego aż 500 tys. zł skoro rada dzielnicy ma dwie ulice obok siedzibę na Daszyńskiego, więc po co jest potrzeba tego, nowej siedziby rady dzielnicy. I tyle, dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę Panią Prezes o odpowiedź.

Prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa – p. K. Olesiak
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Jeśli chodzi o siedzibę rady dzielnicy to rozeznanie w tym zakresie robił Wydział Obsługi Urzędu Miasta Krakowa. My zaproponowaliśmy pomieszczenia w obiekcie przy ulicy Kopernika 19, to nie jest Apteka Designu i to przy wejściu, to jest wejście obok kościoła, to jest jakby osobne skrzydło klasztoru i tam chcemy stworzyć oprócz też przestrzeni dla rady dzielnicy przestrzeń dla młodzieży, a także organizacji społecznych. Jeśli chodzi o przestrzenie dla rady dzielnicy to jest to kilka pomieszczeń, które będą stanowić oczywiście przestrzeń wykorzystywaną przez radę dzielnicy, a dodatkowo chcemy też przygotować i odpowiednio wyremontować toalety, przede wszystkim toalety dla niepełnosprawnych i to był warunek też przedstawiony przez radę dzielnicy, aby w tym skrzydle właśnie, który też będzie użytkowany i wykorzystywany przez radę dzielnicy te pomieszczenia socjalne też były tam zabezpieczone. Tak, że nie ma to żadnego związku z Apteką Designu, to jest osobny budynek, budynek klasztoru i całkowicie osobne skrzydło, które do tej pory nie było wykorzystywane i stało puste. Chcemy to wyremontować i oddać i mieszkańcom i radzie dzielnicy do użytkowania.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, bardzo proszę Panie Radny i Pani Dyrektor potem chce się jeszcze odnieść.

Radny – p. G. Stawowy
Ja mam takie pytanie do Pani Prezes o charakterze ogólnym, bo kupiliśmy to za 260 czy 280 mln zł, na razie wszystko jest dla urzędników, w tej chwili rada dzielnicy nie bardzo rozumiem, po co się przenosi, ma siedzibę dwie ulice dalej, czy bliżej, dokładnie na Daszyńskiego, ma być społeczny jakiś dom kultury, znaczy, kto tam będzie płacił czynsze, żeby to zarabiało na siebie, chociaż na utrzymanie, bo na razie to wszystko, co jest mówione o

tym, co się dzieje na Wesołej to wygenerowywuje kolejne koszty, czy tam będzie jakieś źródło zarabiania pieniędzy dla gminy, żeby przynajmniej na koszty utrzymania było.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę Pani Dyrektor.

Prezes Agencji Rozwoju Miasta Krakowa – p. K. Olesiak
Panie Radny z raportu, który został przeprowadzony w ramach konsultacji społecznych wyraźnie wynika potrzeba zabezpieczenia i przeznaczenia tych wszystkich obiektów na Wesołej na potrzeby społeczne, potrzeby kultury, potrzeby kreatywne. Pan Prezydent, jako zgromadzenie wspólników zobowiązał zarząd spółki do realizacji wyników konsultacji społecznych i wdrożenia ich w życie. Tak, więc trzeba mieć na uwadze to, że większość przestrzeni będzie przeznaczona właśnie na te potrzeby, które zostały zidentyfikowane w ramach konsultacji społecznych i w ramach procesu partycypacyjnego przeprowadzanego między innymi przez Krakowskie Biuro Festiwalowe. I tam biznesu, komercji, przychodów i zysków znaczących nie ma. Tak, że na pewno jest to trudne, aby też na tej przestrzeni znaleźć podmioty, które przyniosą nam przychody, albo inaczej, znaczące przychody, bo jako spółka wynajmujemy, kto za określony czynsz, natomiast nie jest to czynsz komercyjny, jest to czynsz na poziomie 20 zł netto za metr kwadratowy i pomieszczenia, przestrzenie wynajmowane są głównie na działalność kulturalną i społeczną, przynajmniej na chwilę obecną.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Dyrektor Habrajska.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
To 800 tys. zł to jest część środków, które gromadzimy na to, żeby zakupić okazjonalnie tak jakby działkę ewidencyjną numer 96/400 o powierzchni ponad 2 ha, obręb 69 Podgórze na Klinach, to jest działka, teren zielony, zbieramy pieniądze, łącznie nam jest potrzebnych 1,5 mln, na razie uzbieraliśmy 800 tys., szukamy pozostałej kwoty. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy Pan Radny? Nie, Pan Radny nie zabiera głosu. Czy ktoś z Państwa Dyrektorów chciałby jeszcze odpowiedzieć? Panie Radny, Pan Radny Grzegorz Stawowy, czy wszystkie odpowiedzi są, mogę zamknąć dyskusję, dobrze. Bardzo dziękuję, jeżeli nie ma innych zgłoszeń w takim razie zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024 roku godzina 15.oo. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024, dotyczy zmian w planie wydatków w działach, to już sobie darujemy.
Druk numer 339, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Projekt uchwały zawiera zmiany w planie wydatków w łącznej kwocie 319.889 zł w ramach środków wydzielonych do dyspozycji dzielnic. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów. Proszę o inne opinie komisji? Nie widzę. Prezentacja opinii Prezydenta? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024 roku również godzina 15.oo. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmiana uchwały Nr CXXV Rady Miasta Krakowa z dnia 20 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Druk numer 340, referuje Pan Dyrektor Tomasz Tylek.

Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta – p. T. Tylek
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Projekt wynika przede wszystkim z konieczności dokonania zmian w limitach wydatków i zobowiązań na wybranych 34 przedsięwzięciach. Ponadto w 2024 dokonuje się zwiększenia dokapitalizowania Agencji Rozwoju Miasta Krakowa między innymi w związku z przeznaczeniem środków na wykonanie części niezbędnych prac przy Forcie N4 stanowiących integralną część Krakowskiego Centrum Muzyki oraz już omawianą wcześniej adaptację pomieszczeń na potrzeby rady dzielnicy II. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę o prezentację komisji, opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę żadnych zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października również godzina 15.oo. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Soboniowice II.

Druk numer 247, referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Rado! Mieszkańcy!
Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Soboniowice II skierowany do uchwalenia został zaprezentowany na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa w dniu 7 października 2024 roku. Do druku numer 247 została złożona autopoprawka Prezydenta Miasta Krakowa zmieniająca załącznik Nr 2 o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag, zakres autopoprawki dotyczącej załącznika Nr 2 wynika bezpośrednio z treści uchwały Nr 214/24 Rady Miasta Krakowa z 9 października 2024 roku, w której Rada zadecydowała o sposobie

rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych w czasie ponownego wyłożenia po wprowadzeniu zmian wynikających z przyjętej przez Radę Miasta Krakowa poprawki, stanowiska Zarządu Dróg Miasta Krakowa oraz aktualizacji w bazie systemu osłony przeciwosuwiskowej. Autopoprawka nie skutkuje ponowienie procedury planistycznej. Do druku numer 247 wpłynęły trzy poprawki Pana Michała Starobrata, Radnego Miasta Krakowa dotyczące, pierwsza. Zawężenia drogi KDZ1 pasa drogowego ulicy Kuryłowicza do parametrów istniejącej fizycznie drogi wraz z chodnikami. Druga, likwidacji fragmentu drogi KDD1 na odcinku przebiegającym w granicy osuwiska numer 85800. Trzecia, zmiany szerokości KDD1 do 9 m z poszerzeniami do 17 m w rejonie skrzyżowań i w rejonie przylegającym do granicy obszaru objętego planem. Również jedna poprawka złożona przez Radnych Panią Iwonę Chamielec i Pana Tomasza Darosa dotycząca zwężenia pasa drogowego ulicy Jerzego Kuryłowicza do parametrów istniejącej fizycznie drogi. Prezydent Miasta Krakowa nie wydaje opinii do wniesionych poprawek, natomiast ich przegłosowanie będzie skutkowało ponowieniem czynności planistycznych. Proszę o poddanie pod głosowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Soboniowice II. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Otwieram dyskusję wobec tego, w związku z poprawkami i autopoprawką. Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Pani Dyrektor!
Ja mam pytanie, ponieważ na poprzedniej komisji wszyscy Radni, którzy brali udział intensywnie nad pracami nad tym konkretnie planem byli zgodni z tym, co oczekują mieszkańcy. Mieszkańcy oczekiwali, że zawężenie ulicy Kuryłowicza nastąpi po aktualnej linii pasa drogowego, aktualnego, takiego fizycznie, który jest wykonany. Taką poprawkę złożyła Pani Przewodnicząca Chamielec i taką poprawkę złożyłem ja. Jest, była duża wola i do tej pory słyszałem z ust Pana Dyrektora, żeby porozmawiać na temat zmian pasa drogowego ulicy Kuryłowicza w Państwa projekcie. Mieszkańcy mówili tutaj, że nie potrzebują pomocy, ponieważ ten temat jest prawie, że dogadany. Pani Radna Agnieszka Pogoda – Tota również mówiła z tej mównicy, że tej drogi nie należy poszerzać, a w projekcie, który Państwo pokazali jednak są tereny, w których ingerujemy w te tereny mieszkańców. Ja sugerowałem nawet powołanie jakiegoś zespołu żebyśmy mieli jakąś płaszczyznę do spotkania się i znalezienia takiego rozwiązania, że nie poprawką Radnych, ale na przykład Pan Prezydent autopoprawką wprowadzi zmiany. Cały czas czekałem, ponieważ mieszkańcy byli przekonani, że to się dzieje. Na ostatniej Komisji Planowania, na której niestety, ale nie byłem, ponieważ tak jak Pani Radna Pogoda – Tota byliśmy na konsultacjach, tak naprawdę spotkaniu informacyjnym w Swoszowicach, spotkanie to dotyczyło linii kolejowej Kraków – Myślenice i jest to bardzo ważny temat, ale z tej komisji dostaliśmy informację, że Pan Przewodniczący podczas komisji mówił, że ten druk będzie zdjęty z dzisiejszego procedowania właśnie po to, żebyśmy wypracowali i dali mieszkańcom to, o co prosili nas na poprzedniej komisji. I wszystko wyglądało, że mieszkańcy otrzymają to, o co nas prosili. A nagle okazuje się, że podczas ustalania porządku obrad ten druk nie jest zdjęty z porządku dzisiejszej sesji, ba, nie pojawiła się nawet autopoprawka Pana Prezydenta. Więc mam pytanie tak naprawdę, co się dzieje. Tak, oczywiście, że termin minął tylko pytanie czy w takim bądź razie Państwo będziecie wycofywać ten druk, bo jeżeli my dzisiaj ten plan przyjmiemy to nie będzie rozwiązania, o które prosili mieszkańcy, niezależnie czy poprawka przejdzie moja czy Pani Radnej Chamielec to nie jest to, o co prosili mieszkańcy.

Dlatego mam pytanie tutaj też do Pana Przewodniczącego Stawowego, którego nie ma na sali, mam nadzieję, że jest gdzieś obok, słyszy mnie i przyjdzie, dlaczego i czy to jest prawda, że na Komisji Planowania Przestrzennego ten punkt został zdjęty z porządku obrad komisji właśnie, dlatego, że Pan Przewodniczący komunikował, że tego projektu dzisiaj nie będzie na sesji i ten projekt, dlatego nie ma też opinii do tego druku. Oczywiście opinia nie jest obowiązkowa, jest fakultatywna, ale ja nie przypominam sobie, żeby był plan miejscowy w poprzedniej kadencji bez opinii pozytywnej czy negatywnej Komisji Planowania Przestrzennego. Więc mam pytanie, dlaczego doszliśmy do takiej sytuacji, w której jesteśmy, czyli bez poprawki, bez uwzględnienia roszczeń mieszkańców. Tu były protesty, tu były transparenty i wtedy wszyscy Radni, już nie będę mówił po nazwisku, byli za tymi roszczeniami czy prośbami mieszkańców, a nagle okazuje się, że jak nie ma mieszkańców, nie ma transparentów no to mamy głosować plan. Więc mam pytanie, z czego wynika te chaos i niestety tutaj też pytanie do Pana Przewodniczącego Stawowego, Przewodniczącego Komisji Planowania Przestrzennego, które nie widzę, a rozmawiamy na temat planów miejscowych, czy prawdą jest to, co mówią inni Radni, że Pan Przewodniczący komunikował na poniedziałkowej Komisji Planowania Przestrzennego, że ten punkt będzie zdjęty z porządku obrad, na przykład na wniosek komisji. Więc mam prośbę, żeby Pan Przewodniczący wytłumaczył, dlaczego i czy to jest prawda rzeczywiście, że ten punkt miał być dzisiaj zdjęty.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak, to musimy chyba tak zrobić, chyba, że Pani Dyrektor jeszcze jest w stanie odpowiedzieć tutaj, albo Pan Sekretarz, jeżeli nie to będziemy musieli zawiesić. Może do tego czasu wróci Radny Grzegorz Stawowy.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Pani Przewodnicząca! Panie Prezydencie! Szanowni Państwo!
Ja po części odpowiem, pewnie dokończy Pani Dyrektor. Pytanie, czemu nie zdjęliśmy tego punktu z porządku obrad, zdjęcie tego punktu z porządku obrad skutkowałoby tym, że nic byśmy z tym punktem dalej roić nie mogli, bo termin na autopoprawkę, na jakąkolwiek korektę w sensie formalnym już upłynął. Zatem Prezydent nie może w tej chwili korygować tego druku. Do wyboru tak naprawdę mamy dwie ścieżki. Jedna polegająca na tym, że ten druk wycofujemy z obrotu prawnego, przygotowujemy, po uwzględnieniu opinii ZDMK nowy druk, który uwzględnia te rzeczy, o których Pan Przewodniczący mówi i procedujemy od nowa w dwóch czytaniach. Albo drugie rozwiązanie, ten projekt uchwały, który jest, przegłosowują Państwo z poprawkami zgłoszonymi do tego projektu, które konsumują jednak oczekiwania mieszkańców, skutkuje to oczywiście koniecznością dokonania zmiany, ponownego wyłożenia, a potem druk wraca już tylko do głosowania na Radę. Dzisiaj byście Państwo przegłosowali tylko poprawki, natomiast nie doszłoby do końcowego głosowania druku. I wtedy mamy nienaruszoną procedurę uchwalania planu, i nie mamy sytuacji takiej wątpliwej gdzie ktokolwiek zmieniałby projekt, mimo, że nie ma przesłanek formalnych, bo upłynął termin na poprawki i autopoprawki. Dziękuję. Mam nadzieję, że wyjaśniłem.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Dyrektor proszę.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowni Państwo ja rozumiem, że efektem tych poprawek i działań Państwa Radnych jest to, żeby te drogi zostały zawężone. Więc jeśli Państwo przegłosujecie te poprawki Zarząd Dróg Miasta Krakowa dostanie to jeszcze raz po zawężeniu tych dróg zgodnie z Państwa poprawkami i Zarząd Dróg Miasta Krakowa będzie mógł się na ten temat wypowiedzieć. Nie możemy sobie tak nieformalnie jakichś prowadzić, możemy sobie tak na marginesie prowadzić jakieś rozmowy, natomiast my musimy mieć dokumentację planistyczną zrobioną na tip top, tak, żeby po prostu Wojewoda do tego nie miał żadnych zastrzeżeń. Więc uważamy, to, co Pan Sekretarz powiedział, takie są dwa wyjścia i Pan Przewodniczący nie dając opinii jednocześnie sugeruje, daje furtkę do tego, żeby tą decyzję w kwestii szerokości dróg scedować na Zarząd Dróg Miasta Krakowa, który będzie miał formalnie 21 dni na to, żeby się z tym projektem zapoznać i będzie mógł wyrazić swoje uzgodnienie w formie pisemnej. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Panie Radny chyba nie ma już, co prosić Pana, to proszę, tak, bo był też Pan Radny wywołany do wypowiedzi wcześniej.

Radny – p. G. Stawowy
Dziękuję, że Pan Radny zauważył moją nieobecność na sali, ja słyszałem, co się dzieje, bo wiele pomieszczeń tutaj ma telewizory i nagłośnienie z sali. Panie Radny był pomysł taki, żeby maksymalnie przyspieszyć procedurę tego planu miejscowego, ponieważ problem drogi i jej szerokości, zajętości pasa jest problemem grupy mieszkańców, ale duża część mieszkańców jest zablokowanych, jeśli chodzi o tereny budowlane, ponieważ z racji nieuchwalenia planu miejscowego nie ma przyrostu terenów budowlanych. Więc pomysł był taki, żeby to maksymalnie przyspieszyć. W wyniku analiz, które dokonały się w ciągu ostatnich dwóch tygodni i rozmów z Zarządem Dróg okazało się, że Zarząd Dróg jest skłonny się wycofać. I pomysł był taki, żeby przyspieszy to trybem prezydenckim. Niestety okazało się, że to jest niemożliwe, najszybciej będzie przyjąć poprawkę i wtedy wyjść na, wtedy Zarząd Dróg uzgodni rozwiązanie, które zaproponowali Radni i w konsekwencji będzie tylko wyłożenie w tym zakresie i będzie po prostu, jednak w ten sposób będzie szybciej. Poprawka będzie szybsza niż wycofanie i uzgodnienie jeszcze raz, ponieważ prawdopodobnie tak jak mówiła Pani Dyrektor trzeba by wrócić do pierwszego wyłożenia, co wydłuża procedurę mniej więcej o dwa tygodnie. W związku z powyższym rozwiązaniem najlepszym, które zostało potwierdzone we wtorek jest takie, że Rada przyjmie to w formie poprawki, oczywiście Rada może poprawki odrzucić i wtedy plan miejscowy wchodzi w życie po publikacji przez Wojewodę. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Radny Michał Starobrat drugie wystąpienie.

Radny – p. M. Starobrat
Tak, ja bardzo dziękuję za wyjaśnienia Panie Sekretarzu i Panie Przewodniczący ja oczywiście, jak najbardziej rozumiem i w związku z tym apeluję o to żebyśmy przyjęli poprawki zgłoszone przez Radnych tylko mam inne, złożyłem też inne pytanie Panie Przewodniczący, ponieważ do tego druku chcieli zgłosić się mieszkańcy i czy prawdą jest, że w poniedziałek na Komisji Planowania Przestrzennego mówił Pan o tym, że tego druku dzisiaj na sesji nie będzie. Ja już dostaję informację, że ci mieszkańcy po takiej informacji stwierdzili, że nie będą poświęcać dodatkowego dnia wolnego i nie przyjadą tutaj, aby

wyrazić swoją opinię. Dlatego pytam się czy to jest prawdą, nie było mnie tak jak tutaj moja koleżanka, a Pana koleżanka klubowa Pani Pogoda – Tota reprezentowaliśmy Radę i mieszkańców na ważnych konsultacjach dotyczących pociągu, więc mam pytanie czy to jest prawda, bo zawsze sprawdzam to u źródeł, a nie atakuję, że wprowadza Pan mieszkańców w błąd, bo już dostaję informacje, dlaczego mieszkańcy dostali informację, że, w poniedziałek, że nie będzie tego w porządku obrad dzisiejszej sesji, czy to jest prawda Panie Przewodniczący organizacyjnie. A, co do druku samego jak najbardziej, tu zachęcam wszystkich Radnych do przyjęcia poprawek i skorygowania tego, co zostało przedstawione.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Panie Radny, ale jest, była mowa o tym, że jest, wydawało się szybsza procedura i faktycznie zostało powiedziane, że będzie propozycja żeby zdjąć ten plan z porządku obrad, natomiast poprawka dotyczy tylko tej grupy osób, których działki są w zakresie poprawki, bo cała reszta już jest poza zakresem poprawek, poza możliwością zmiany, bo minęły terminy.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do tej dyskusji? Nie widzę, nie widzę zgłoszeń, w takim razie zamykam dyskusję, stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowice

Druk numer 332, referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowny Panie Prezydencie! Wysoka Rado!
Mamy I czytanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowice. Przystąpienie do tego planu miejscowego zostało zainicjowane uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 20 października 2021 roku, powierzchnia planu to jest nieco ponad 100 ha, opracowany jest w Wydziale Planowania Przestrzennego, głównym projektantem planu jest Pani Anna Jastrzębska. Obszar objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położony jest w dzielnicy XVII Wzgórza Krzesławickie. Wzdłuż jego północnej części przebiega granica miasta, a jego południowo – wschodnią granicą stanowi ulica Kocmyrzowska będąca głównym ciągiem komunikacyjnym kierunku północno – wschodniego. W granicach planu znajdują się fragmenty obowiązujących planów miejscowych Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa, etap A 171 uchwalony 12 września 2018 roku oraz fragment planu Kantorowicka – Niebyła uchwalony uchwałą Rady Miasta Krakowa 27 marca 2013 roku. W strukturze zagospodarowania obszaru dominuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Przepraszam Panią Dyrektor, bardzo proszę Państwa Radnych o ciszę, bo nic nie słychać.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
/…/ omawiany teren posiada także budynki usługowe z zakresu usług serwisu pojazdów samochodach, stacji benzynowej czy budynku użyteczności publicznej Klub Zakole. Celem planu jest określenie zasad kształtowania nowej zabudowy oraz warunków dla uzupełnienia zabudowy o gabarytach i charakterze nawiązującym do zabudowy istniejącej, stworzenie warunków do zapewnienia właściwego rozwoju komunikacyjnego obszaru, wyznaczenie terenów ogólnodostępnych służących wszystkim mieszkańcom, atrakcyjnych przestrzeni publicznych, terenów zieleni, sportu i rekreacji wraz z ciągami pieszymi, które połączą te tereny. Na etapie opiniowania wewnętrznego Komisja Planowania Przestrzennego wydała pozytywną opinię z uwagami, numer 396 z 2023 roku. W toku sporządzania projektu planu zrealizowano wszystkie etapy procedury planistycznej określone w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w tym projekt planu uzyskał również wymagane prawem opinie i uzgodnienia. Projekt planu był wykładany dwukrotnie do publicznego wglądu i pierwsze wyłożenie było od 27 lutego do 26 marca 2024 roku, złożono 30 uwag, uwagi zostały rozpatrzone zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa numer 1289/2024 z dnia 25 kwietnia 2024. Sposób rozpatrzenia uwag wymagał ponowienia czynności proceduralnych i drugie wyłożenie już było częściowe w zakresie tylko tych wprowadzonych zmian, miało miejsce w terminie do 23 lipca do 21 sierpnia 2024 roku i nie wpłynęło żadne pismo stanowiące uwagę w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Projekt planu nie wymagał ponowienia czynności proceduralnych. Do projektu uchwały według druku 332 zostały dołączone załączniki, odpowiednie załączniki. Dodatkowo informuję, że do dyspozycji Państwa jest projektant planu w celu ewentualnych tutaj przedstawienia wyjaśnień. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Przechodzimy do prezentacji opinii komisji. Nie widzę. Czy są jakieś opinie ze strony Prezydenta? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pani Radna Renata Kucharska.

Radna – p. R. Kucharska
Szanowni Państwo! Panie Prezydencie!
Chciałabym zapytać w dwóch kwestiach. Gdybym mogła poprosić o wyświetlenie planu w obszarze ZP7. My jak omówiliśmy już bardzo dokładnie, bardzo szczegółowo ten temat na komisji, natomiast chciałabym poprosić o taką uwagę w tym obszarze w takim sensie i o pomoc mieszkańcom. Generalnie problem pojawił się, jeżeli można żeby Państwo Radni widzieli. Chodzi o to, że przez ZP7 nie została w tym planie zaprojektowana droga dojazdowa i w tym momencie ograniczamy mieszkańcom oraz właścicielom pól, którzy mają te pola poza granicami już tego wskazanego planu dojazd do tych nieruchomości. I nasza prośba, moja prośba do Państwa Radnych o to, żebyśmy w tym obszarze wyznaczyli jednak ten dojazd, który jest potrzebny, wskazany i istnieje od wielu lat. Druga kwestia to jest kwestia zbiornika retencyjnego, on, jakby tutaj nikt nie neguje potrzeby budowy tego zbiornika, natomiast nie mamy, bazujemy na razie na koncepcji opracowanej przez KEGW w 2018 roku, nie mamy projektu budowlanego, byłoby dobrze żebyśmy tutaj zastanowili się jak ten zbiornik usytuować w ten sposób, żeby umożliwić mieszkańcom z jednej strony zabezpieczyć ich przed niebezpieczeństwem oczywiście zalania poprzez budowę tego zbiornika, a jednocześnie umożliwić zabudowę jednorodzinną w tym terenie, w którym ten zbiornik, w terenie, który byłby, pozostałby po wybudowaniu zbiornika. Więc jakby to są moje dwie prośby do Pani Dyrektor, do Państwa Radnych w imieniu mieszkańców. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy Pani Dyrektor chce odpowiedzieć na te pytania? Bardzo proszę.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowni Państwo!
Swoją opinię na temat przebiegu drogi przez teren ZP7 właściwie już omówiliśmy szczegółowo na Komisji Planowania Przestrzennego, ale ja jeszcze raz powtórzę. Według sporządzających plan miejscowy wyznaczenie tej drogi, drogi dojazdowej o charakterze publicznym nie jest zasadne, ponieważ w tym terenie występuje taki zapis, że można prowadzić dojścia i dojazdy również w tym terenie. I jeszcze dodatkowo, że można wykorzystywać te tereny w sposób dotychczasowy, czyli jeżeli na danej działce jest prowadzony jakiś dojazd czy jest jakaś inna forma zagospodarowania to dopóki nie będzie ewentualnego w przyszłości jakiegoś innego zagospodarowania zgodnego z tym planem miejscowym to po prostu ten obszar może być wykorzystywany w sposób dotychczasowy. Dodatkowo wydaje nam się, że również z powodów takich już urbanistyczno – planistycznych rysowanie, wrysowywanie drogi, która w zasadzie nie ma kontynuacji zarówno od kierunku północnego jak i od południowego też nam się wydaje to bezzasadne, bo po południowej stronie jest teren, który objęty jest planem miejscowym, etap A, natomiast po północnej stronie mamy tereny nieprzeznaczone do zabudowy i w związku z powyższym uznaliśmy, że jakby tutaj wyznaczenie tego ciągu komunikacyjnego na takim krótkim odcinku, który jakby nie ma kontynuacji po stronie północnej i południowej jest po prostu bezzasadne. Natomiast jeszcze w tej kwestii poprosiliśmy również, aby tutaj na sesję przyszedł Pan Dyrektor Zarządu Dróg Miasta Krakowa i w kwestii komunikacyjnej bardzo byśmy prosili żeby Pan Dyrektor również się wypowiedział i chyba Pani Dyrektor Wydziału Skarbu jest również, myśmy też prosili żeby była wyjaśniona ta sprawa użytkowania przez właścicieli działek tej działki poprzez dojazd, pytanie czy to użytkowanie jest po prostu, przejazd przez tą działkę jest w sposób jakiś legalny i ma zapis w dokumentach. Tak, że bardzo proszę Pana Dyrektora o wspomożenie. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Dyrektorze oddaję głos, proszę.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja tylko gwoli uzupełnienia. Prowadziliśmy tutaj rozmowy wewnętrznie właśnie z Panią Dyrektor Wydziału Skarbu i też z Panią Radną, jak najbardziej, jest możliwość przejazdu ZP7, w tej chwili jest tam droga utwardzona gruntowa, dojazd do pól i tak naprawdę w naszym uzgodnieniu pisemnie poinformujemy, że to dalej będzie trakt ogólnodostępny i będzie można z tego korzystać. Tak, że potwierdzamy to i tutaj nie ma konieczności wyznaczania drogi w tym śladzie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Pani Radna Aleksandra Owca.

Radna – p. A. Owca
Szanowni Państwo!
Ja chciałabym zabrać głos w tej samej sprawie, w której Radna Kucharska to znaczy w kwestii wyznaczenia drogi na terenie ZP7. Tam obecna sytuacja wygląda w ten sposób, że jest to droga, która jest przynajmniej od lat 80-tych, a prawdopodobnie wcześniej używana

przez właścicieli nieruchomości oraz przez osoby, które przejeżdżają w różnym celu, najczęściej do pól uprawnych przez tę drogę. Mamy wiedzę o tym, że przynajmniej jedno właściciele nieruchomości do terenów inwestycyjnych mają tam po prostu dom i istnieje szansa, że na tych terenach, do których nie ma w tym momencie drogi dojazdowej będą chcieli na przykład budować zgodnie z zaproponowanym na tamtym obszarze miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego na przykład uzyskać pozwolenie na budowę. Cieszę się, że Pani Dyrektor oraz Pan Dyrektor się tą sprawą zajmują, to jest I czytanie, dlatego mam nadzieję, że zgodnie z tym, co przed chwilą mi powiedział Pan Przewodniczący Grzegorz Stawowy, jako Komisja Planowania Przestrzennego wystąpimy po prostu z wnioskiem o sporządzenie oficjalnej pisemnej analizy dotyczącej tego, w pierwszej kolejności, jakie byłyby konsekwencje prawne i finansowe tego gdyby właściciele nieruchomości, która obecnie jedyny dojazd ma przez tę niewyznaczoną drogę dojazdową, która ma nieuregulowany stan prawny i jest na terenie gminy, gdyby oni zechcieli uzyskać pozwolenie na budowę na swojej działce oraz drugi przypadek, jakie są konsekwencje prawne i finansowe, możemy również dodać konsekwencje urbanistyczne, ale nie koniecznie, dla gminy Kraków w przypadku wyznaczenia w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego tejże drogi i mam nadzieję, że jako Komisja Planowania Przestrzennego pilnie się tym zajmiemy i będziemy mieli pisemne bardzo dokładne informacje na ten temat. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Także dziękuję. Radny Michał Drewnicki proszę.

Radny – p. M. Drewnicki
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja króciutko, ponieważ w sprawie tej drogi warto faktycznie poznać szerszy kontekst by po prostu dobrą decyzję podjąć, bo jest tam taka droga dzisiaj polna, jeżeli jest tutaj problem, wątpliwości właścicielki to sądzę, że zaniechaniem z naszej strony byłoby gdybyśmy nie uzyskali pełnej informacji przed podejmowaniem decyzji. Również chciałem zapytać odnośnie terenów ZPZ2, ja z Panią Dyrektor przed chwilą troszeczkę na boku rozmawiałem, ale pani projektant nie było, więc może tutaj opowie, ZPZ2 to jest obszar zieleni, on jest tutaj na południowym wschodzie, praktycznie przy samej Kocmyrzowskiej, blisko, w miarę blisko już do granic miasta. Dzwonił, powiem tak, dzwonił do mnie właściciel, znaczy chyba nawet nie właściciel tylko jego rodzice są właścicielami fragmentu tego gruntu i po prostu pytanie zadano mi, a nie umiałem na nie odpowiedzieć, bo znowu pytanie, skoro tu nie ma wyznaczonych terenów pod zieleń, a ten, czy jakiegoś większego parku czy większego zieleńca, wszystkie tereny są zasadniczo pod zabudowę jednorodzinną, ewentualnie usługi to skąd się wziął taki akurat malutki dzyndzelek zieleni urządzonej, to jest raptem nie wiem, ile 3, 4, 5 arów gdzie nawet na tym terenie nie da się stworzyć parku kieszonkowego, a więc pytanie skąd po prostu się to wzięło, bo ja przeważnie jestem za tym, żeby zwiększać tereny zielone, natomiast akurat tutaj, jeśli nie jest to częścią jakiegoś planu większego na zieleń w tym miejscu to sądzę, że nie jest potrzebne wstawienie takiego dzyndzla trawnika, więc pytanie skąd się to wzięło, bo być może są inne uwarunkowania, na przykład jest tam jeziorko, którego nie ma mapce, jest tam jakiś rezerwat, jakieś siedlisko znalezione to wtedy zmienia postać rzeczy. Ale takiej wiedzy na razie nie mamy, więc serdecznie bym prosił o informacje. To tylko tyle na początek może, a może nie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Dyrektor proszę.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja tylko króciutko powiem jeszcze odnosząc się tutaj do tej drogi, bo pani projektant zaraz powie o tej zieleni i powie o zbiorniku retencyjnym, dlatego, że tutaj jakby nie odpowiedzieliśmy na to pytanie, a historia jakby tego, wyznaczenia tego terenu jest można powiedzieć w różnych pismach, które pani projektant przedstawi, określone. Ja tylko jeszcze może dodam, co to znaczy dostęp do drogi publicznej. Należy przez to rozumieć bezpośredni dostęp do tej drogi, albo dostęp do niej przez drogę wewnętrzną lub przez ustanowienie odpowiedniej służebności drogowej. W związku z powyższym, jeśli w planie miejscowym jest zapisane, że można na danym terenie wprowadzić dojazd, dojazdy i dojścia to ja rozumiem, że na tej podstawie tutaj nie będzie sprzeciwu, aby w sytuacji, kiedy będzie tam jakaś prowadzona budowa na tej działce będzie można tą inwestycję realizować. Natomiast według mnie po prostu wyznaczanie fragmentu terenu drogi, która wisi w powietrzu jest po prostu nieprofesjonalne i nie jest jakby zgodne z zasadami jakiejś urbanistyki. Brak kontynuacji drogi wydaje się dla nas po prostu, nie tego uczyliśmy się na studiach i uważam, że po prostu w tym wypadku, co innego gdyby była sytuacja taka, że rzeczywiście po północnej i po południowej stronie jest jakaś droga i jest jakaś kontynuacja drogi to jest inna sytuacja. Natomiast wyznaczając tylko ten fragment drogi, jako drogę publiczną no to naprawdę ja nie wiem czy jest ktoś, kto by się pod tym po prostu podpisał, bo uważam, że to po prostu jest nieprofesjonalne wtedy zapis planu miejscowego. Tak, że ja uważam, że pani właścicielka jest zabezpieczona tymi zapisami o drogach wyznaczonych w tym terenie i tutaj nie ma myślę przeciwwskazać, żeby ewentualnie mogła prowadzić inwestycję na swojej działce. Dziękuję bardzo. W kwestii tego zbiornika to już pani projektant, w kwestii tej zieleni to ja oddaję Pani Annie Jastrzębskiej głos. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę Pani Anna Jastrzębska.

Główny projektant planu Pani Anna Jastrzębska
Szanowni Państwo!
Jeśli chodzi o wyznaczenie terenu WZ1, czyli pod zbiornik przeciwpowodziowy to generalnie jakby jest cała historia związana z tym terenem. Na etapie opiniowania wewnątrz urzędowego otrzymaliśmy negatywną opinię z jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna, to było 11 kwietnia 2023 roku i wówczas wystąpiliśmy z pismem do tej jednostki o wskazanie nam konkretnej lokalizacji i wielkości terenu, który byłby konieczny dla realizacji takiego przedsięwzięcia. 19 czerwca 2023 roku dostaliśmy odpowiedź z KEGW z załącznikiem graficznym, do którego zastosowaliśmy się i wprowadziliśmy dokładnie taką zajętość terenu pod właśnie zbiornik przeciwpowodziowy. Następnie projekt planu był prezentowany na Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska i wówczas był tam postulat, który mówił o tym żeby zmniejszyć wielkość tego terenu WZ1. Wtedy po raz kolejny wystąpiliśmy z pismem do KEGW o potwierdzenie lokalizacji i wielkości potrzebnej na realizację tego zbiornika i otrzymaliśmy kolejną odpowiedź, to było 17 lipca 2023 roku gdzie jednostka potrzymała swoje stanowisko. Projekt w takiej formie został wyłożony do publicznego wglądu, na etapie pierwszego wyłożenia były tutaj do tego terenu składane uwagi przez właścicieli tych nieruchomości, w związku z tym trzeci raz wystąpiliśmy z zapytaniem do KEGW o potwierdzenie swojego stanowiska i otrzymaliśmy odpowiedź, która zawierała dwa rozwiązania wariantowe. Pierwsze rozwiązanie to było wyłączenie działek z obszaru procedowanego planu, nie mogliśmy się zastosować do tego punktu, ponieważ zmiana granic jest niemożliwa podczas jego sporządzania. Drugi punkt zakładał pozostawienie projektu

planu w obecnej formie przy deklaracji KEGW, że gdyby z procesu projektowego wyniknęła możliwość uwolnienia części terenu z potrzeb infrastruktury przeciwpowodziowej złożenie przyszłego wniosku o dokonanie zmiany w MPZP i przeznaczenie wolnej powierzchni na cele budowlane, co w części zaspokoi roszczenia właścicieli. Tak, że to, jeśli chodzi o teren WZ1. Natomiast teraz odpowiadając na kolejne pytanie Pana Radnego, jeśli chodzi o teren WZ, ZPZ2 jest to rozwiązanie projektowe w celu ograniczenia jakby możliwości inwestycyjnych, tutaj trzeba powiedzieć jasno, działki nie są zabudowane, ale pomimo wyznaczenia tego terenu inwestor tutaj ma możliwość z uwzględnieniem wskaźników zawartych w planie 70 % powierzchni biologicznie czynnej dla zabudowy mieszkaniowej ma do zainwestowania 442 m2, natomiast przy założeniu, że będzie realizował zabudowę usługową tu mamy powierzchnię biologicznie czynną minimum 40 %, do zainwestowania pozostaje 884 m2. Powierzchnia działek to 1.473 m2. Nie, tylko ta powierzchnia, która jest do zainwestowania. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Mamy troszeczkę zgłoszeń, Pan Włodzimierz Pietrus i za chwileczkę Pani Aleksandra Owca.

Radny – p. W. Pietrus
Pani Przewodnicząca! Szanowni Radni i Mieszkańcy!
Chciałem trzy pytania powtórzyć z Komisji Planowania. Pierwsze to czy ten ciąg pieszy, który tam był wcześniej omawiany możemy zamienić na ciąg pieszo – jezdny, jeżeli tak to rozumiem, że tak, a jeżeli nie to, dlaczego ewentualnie nie, to jest pierwsze pytanie. Jeżeli chodzi o ciągłość no to chcę zwrócić uwagę, że ten zamieniany ewentualnie ciąg pieszy na pieszo – jezdny, ciąg pieszy nie ma kontynuacji w sąsiednim planie, więc można by powiedzieć, że ten też idzie w pola, czyli jest bez ciągłości, jeżeli już mówimy o formalizmach pewnych. Drugie pytanie dotyczy KDD2, to już mówiłem, taki, resztka trójkątna działki drogowej, czyli mamy działkę drogową i ona prawdopodobnie, ona się, przestanie być działką drogową, to jest malutki, mały taki wyłom można powiedzieć, to jest taki minimalne wgłębienie drogowe, pytanie jest, dlatego, ponieważ w skutkach finansowych do tego planu działka jest wskazana do sprzedania. W związku z tym ci, którzy znajdują się bezpośrednio przy tej działce ewentualnie, która może być sprzedana mogą stracić kontakt z działką drogową, więc pytanie jest czy to tak się może stać i czy to będzie zabezpieczone, bo jeżeli planistycznie wyłączymy tam tą działkę drogową, która geodezyjnie jest drogowa to ktoś wykupi i przestanie być możliwy kontakt do działek sąsiednich, więc zrobimy pewną krzywdę w tym terenie. Trzecie pytanie dotyczy zbiornika retencyjnego. Ja rozumiem, jeżeli jest inaczej to prosiłbym o korektę, ja rozumiem, że KEGW wskazał ten obszar w nawiązaniu do istniejącego planu miejscowego nie uwzględniając planu sąsiedniego, bo w sąsiednim planie nie ma zbiornika retencyjnego. W piśmie, w jednym z pism wskazał, że jest możliwe przesunięcie zbiornika, ale musi być zbiornik rozłożony na oba plany, czyli ten wtedy teren, również na terenie zielonym, więc moje pytanie jest takie, w którym momencie ewentualnie Rada Miasta Krakowa mogłaby przystąpić do planu miejscowego zbiornik retencyjny gdzie wskazalibyśmy prawidłowo obszar zbiornika i ewentualnie uwolnili miejsca pod zabudowę te, które znajdują się przy drodze. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. To może od razu Pani Dyrektor odpowie zanim udzielę głosu kolejnym Radnym.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowni Państwo ja będę się jednak upierać, że wyznaczenie ciągu pieszo – jezdnego publicznego, czyli drogi publicznej to uważam, że to nie jest po prostu dobre rozwiązanie, nie jest to pokazanie bez ciągłości tej drogi w kierunku północnym i południowym, po prostu uważam, że to nie jest po prostu rozwiązanie poprawne. Natomiast właściciele działki tak jak tutaj Pan Dyrektor Trzepak powiedział, będą mieć zabezpieczony ten dojazd przez tą działkę. Jeśli chodzi o zbiornik retencyjny to ja uważam, że tak, dopóki nie mamy konkretnego projektu i nie wiemy czy ten zbiornik będzie dokładnie realizowany na tych działkach, które mamy w projekcie planu miejscowego czy też na tych działkach gdzie są objęte planami przyrodniczymi to w tym momencie nie mamy o czym jakby, z czym polemizować. Natomiast, jeżeli będzie taka koncepcja zlecona przez odpowiednią jednostkę to i będziemy mieć projekt koncepcyjny wówczas na podstawie tego projektu koncepcyjnego będziemy mogli przystąpić do ewentualnego, do planu miejscowego, który będzie obejmował zarówno ten teren jak i teren, który jest objęty również tymi obszarami przyrodniczymi i będziemy mogli wtedy, jeżeli będziemy mieć taką koncepcję, która potwierdzi, że jest za dużo terenu wyznaczonego pod ten zbiornik, będziemy mogli uwolnić te tereny budowlane. Ale póki, co nie mamy tej koncepcji, więc dopóki nie mamy tej koncepcji ja uważam, że te tereny należy zabezpieczyć jednak pod ten zbiornik retencyjny, wiemy, dzisiaj mieliśmy sytuację nie tylko w Polsce, ale również w Europie, wiemy, co się dzieje w sytuacji, kiedy mamy ulewne deszcze i jakie mogą być tego skutki. Więc wydaje się, że rezygnowanie z tego zbiornika retencyjnego to jest niedobre rozwiązanie na ten moment, ale doprecyzowanie go, w jakim miejscu będzie zrealizowany uważam, że jest to jakby zadanie na przyszłość dla jednostki, która się tutaj tym problemem zajmuje i Wydział Planowania Przestrzennego uważam, że do takiego planu wówczas przystąpi, jeśli będziemy mieć już konkretny projekt czy też koncepcję nawet, która nam jakby określi te granice. Kolejna rzecz, to chyba tyle, czy jeszcze? Ten cypelek malutki, on jest do sprzedaży, ale proszę Państwa w prognozie skutków finansowych, jeżeli mamy jakąś działkę, która jest działką gminną, a jest przeznaczona na tereny inwestycyjne ona jest po prostu wskazywana, jako działka do sprzedaży, bo generalnie rzecz biorąc gmina po prostu te działki sprzedaje, zarówno tereny drogowe jak i takie, które są wyznaczone w planie, jako tereny inwestycyjne. To nie jest tylko jeden przypadek gdzie tak jest w prognozie skutków finansowych określone, generalnie rzecz biorąc we wszystkich prognozach, bo sama gmina tego malutkiego cypelka nie zagospodaruje. Więc słusznym jest, że po prostu ten cypelek jest, wprost nadaje się do sprzedaży, natomiast, kto go kupi to rozumiem, że to jest jakby kwestia, ja rozumiem, ale to ja rozumiem, że jest, rozumiem, że jeżeli będzie taka sprzedaż to mam nadzieję, że również będzie to, trafi to do odpowiedniego wydziału na przykład być może do naszego wydziału również to trafi i my wtedy będziemy zwracać uwagę na to, że ta działka będzie odcięta, jeśli chodzi o obsługę komunikacyjną, bo ja rozumiem, że pani, która ma własność, jest właścicielem tej działki ona niestety podzieliła sobie chyba niefortunnie działkę na dwie części nie pozostawiając sobie po prostu możliwości dojazdu poprzez tą swoją działkę, którą sprzedawała po południowej stronie. Ten podział po prostu moim zdaniem był źle zrobiony, bo jeżeli jest jakaś działka dzielona to ona powinna być tak dzielona żeby zarówno jedna jak i druga działka miała dostęp do drogi publicznej. Nie wiem jak to się stało, że ta działka została po prostu tak podzielona, że ta część północna nie ma takiego komunikacyjnego dojazdu formalnego do niej. A jeszcze Pan Dyrektor chciał, bardzo proszę.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Dyrektorze ja widzę, że Pan, myślałam, że Pan Dyrektor chce zrzucić z mównicy Panią Dyrektor, proszę teraz.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowni Państwo w zakresie tej drogi publicznej no to ten cypel to tutaj jakby gdyby doszło do podziału, cała ta działka to jest użytek DR, więc ona na razie jest wyłączona z obrotu, więc jest wyłączona z obrotu, ale chodzi o to, że kiedykolwiek powstanie jakby podział geodezyjny działki i nie zostanie wydzielona działka budowlana, która jest zgodnie z przepisami i Wydział Geodezji wyda, odmówi zgody na podział nieruchomości ze względu na brak spełnienia określonych parametrów na przykład dostępu do drogi publicznej. Z kolei gdybyśmy sprzedali działkę w ramach dopełnienia z art. 207 to wtedy tam w takiej umowie musimy zagwarantować dostęp do drogi publicznej i pewnie skończy się to służebnością. Więc tutaj ten zakres zostanie obsłużony.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Ponadto jest tutaj decyzja na lokalizację zjazdu, ta droga dalej będzie miała swoją funkcję, tak, że tutaj nie ma problemów z dojazdem i nie będziemy tu poruszać kwestii podziału działki, działka będzie miała obsługę komunikacyjną, tak, że ta linia rozgraniczająca, która tutaj jest zaproponowana według nas jest prawidłowa i tu nie ma zagrożenia dla właścicielki tej działki, tak, że tu chcemy uspokoić.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Radna Aleksandra Owca. Na razie Pani Radna Aleksandra Owca już została wywołana.

Radna – p. A. Owca
Szanowni Państwo ja tylko bardo krótko chciałbym powiedzieć, odnieść się, bo już mówiłam o tym na komisji do tego, co właśnie powiedziała Pani Dyrektor, Pani Dyrektor o tym, że nie jest zgodne ze sztuką wpisanie drogi, która wisi w powietrzu. Ja to rozumiem, ale nie możemy, bo problem cały polega na tym, że tej drogi nie ma w MPZP Dla wybranych obszarów przyrodniczych miasta Krakowa, etap A, tak, rozumiem to, ale jest w rzeczywistości i wydaje mi się, że bardziej tutaj powinniśmy myśleć o tym, żeby dostosować planowanie do rzeczywistości, a nie dostosować plany do innych planów, które są z rzeczywistością niezgodne. Na tym MPZP Dla wybranych obszarów Krakowa jest również narysowana ta droga i nie jest wyznaczona, to jest boisko, na którym się odbywają wydarzenia kulturalne. Pani Dyrektor po prostu nie jest dla mnie w żaden sposób argumentem, który powinniśmy w ten sposób analizować to, że tam ta droga nie została wyznaczona i nie została opisana w planie i nie została wyraźnie, jako droga dojazdowa wrysowana, dlatego, że jako organ, jako Rada Miasta my musimy dopasować również, ewentualnie przystąpić do punktowej zmiany tamtego planu. Jeżeli uznamy, że z prawno – formalnych kwestii wychodzi nam, że aby spełnić wszystkie warunki, o których Pani też mówiła, czyli konieczności tego, aby nieruchomość posiadała drogę dojazdową, jeżeli po dokonaniu analizy, po złożeniu wniosków Komisji Planowania Przestrzennego okaże się, że to jest metoda, która pozwoli te warunki spełnić w tym przypadku tej jednej czy dwóch nieruchomości to my musimy dopasować to MPZP, które już jest uchwalone, a nie dopasowywać następne MPZP do planów, których wcześniej już tego w naszym planowaniu zabrakło. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pani Dyrektor Jolanta Czyż bardzo proszę. Pani Dyrektor chce odpowiedzieć.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Ja tylko chciałam jedną rzecz powiedzieć Szanowni Państwo, że plan miejscowy to nie jest inwentaryzacja terenu. Jeśli byśmy chcieli podchodzić tak jak Pani mówi, że odzwierciedlamy stan istniejący to tutaj w tym terenie, który jest przeznaczony pod tereny MN musielibyśmy wrysować kilkadziesiąt takich malutkich dróżek, które gdzieś tam są w tym terenie wyznaczone. My mamy określić w planie miejscowym ogólne zasady skomunikowania się terenów budowlanych z terenami dróg publicznych. Ja już nie wspomnę, że w tym obszarze gdzie mamy sporządzony plan miejscowy wyznaczyliśmy dosyć duży teren przeznaczony pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Tam ma powstać mniej więcej około 40 domów i te działki chcieliśmy obsłużyć drogą publiczną, bo uważamy, że właśnie w taki sposób powinniśmy planować miasto i tam gdzie są tereny wyznaczone, nowe tereny inwestycyjne powinniśmy je skomunikować. Mieszkańcy tego nie chcieli, ponieważ uważają, że oni wolą sobie po prostu w tym terenie działać na własnych zasadach, czyli wolą sobie robić na przykład podziały tak, że sobie sami wewnątrz swoich terenów będą wyznaczać fragmenty przeznaczone pod drogi dojazdowe czy też poprzez służebności. To, co tutaj pani projektant pokazała to jest jeden wielki teren, tutaj wyznaczony, tutaj będzie powstawało około 40 domów jednorodzinnych. I dla mnie właściwszym byłoby wyznaczenie drogi publicznej, którą myśmy tutaj wyznaczyli, tutaj w tym terenie, dla 40 domów jednorodzinnych. I my tutaj po jakby opinii komisji nie wyznaczaliśmy tego, a my teraz spieramy się o jedną działkę, która tak naprawdę, i tutaj z tego, co wynika z opinii Wydziału Skarbu i Zarządu Dróg Miasta Krakowa, że jedna działka ma dojazd, który tak naprawdę ma, jest potwierdzenie, że będzie miała. To trochę mi się to wszystko kłóci. I tak jak mówię, plan miejscowy to nie jest inwentaryzacja stanu istniejącego. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Grzegorz Stawowy proszę bardzo.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Po pierwsze do Pani Radnej Owcy chciałem powiedzieć, rozmawialiśmy o tym na Komisji Planowania, nigdy nie wrysowywaliśmy wszystkich dróg w planach miejscowych z bardzo wielu przyczyn. Po pierwsze, dlatego, że musiałyby one mieć wymogi, spełniać wymogi formalne, mieć odpowiednie parametry. Po drugie tutaj sytuacja jest taka, że to jest na działce gminnej, ale w milionie innych przypadków są to działki prywatne. To oznacza później w razie podziałów geodezyjnych przejście tych części działek na skarb miasta, czyli potrzeby wypłaty odszkodowań, albo wręcz wywłaszczeń, jeżeli brakuje jakichś kawałków. W skali miasta to są miliardy złotych. W związku z powyższym w każdym jednym planie miejscowym głosowanym odkąd ustawa od 2003 roku weszła jest zapis o tym, że są drogi niewyznaczone, bo musiałaby Pani wrysować każdą służebność, która jest wrysowana, każdą rezerwę terenu pod drogę, tylko w tym planie miejscowym jest kilkanaście takich terenów, które by mogły być drogami. W planie miejscowym, który omawialiśmy przed chwilą, czyli Soboniowice jest jeszcze więcej. To są typowe tereny gdzie komunikacja jest głównie na podstawie służebności i jakichś porozumień sąsiedzkich, które dopuszczają dostęp do drogi publicznej. I nie jest tak jak Pani powiedziała, że działka musi mieć dostęp do drogi publicznej, musi mieć możliwość dostępu do drogi publicznej. Rozmawialiśmy z Renatą Kucharską z Panem Dyrektorem z Zarządu Dróg, mamy ustalenie ustne, ustaliliśmy, że je przelejemy na papier, że w razie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę w obszarze MN6 czyli w tym, który jest w północnej części planu układ istniejący komunikacyjny, zwyczajowa droga polna jest wystarczającą komunikacją żeby tam postawić dom dwulokalowy, czyli tak

naprawdę bliźniaka nawet. W związku z powyższym wydaje się, że interesy mieszkańców są zabezpieczone, będą mieli to na piśmie, bo prześlemy im to w formie mailowej. Po pierwsze. Po drugie, jeśli byśmy szli to, tak jak ten przykład tutaj, który Pani Dyrektor podała, myśmy też wnioskowali jako Radni żeby tą drogę wyrzucić, bo mieszkańcy nie chcieli przekazać swoich terenów pod drogę publiczną, a my nie widzimy potrzeby, żeby ją budować za publiczne pieniądze skoro mieszkańcy tego nie chcą. To jest w kwestii pierwszej. Po drugie, Pani powiedziała, że droga idzie przez działkę o nieuregulowanym stanie prawnym. Otóż działka 140/1 nie ma nieuregulowanego stanu prawnego, to jest działka gminna w 100 %. Problem polega na tym, że gmina, żeby nie doszło do zasiedzenia przez tych Państwa poprzez użytkowanie drogi bez umowy wszczęła procedurę, która jakby przerywa ryzyko zasiedzenia, ponieważ wcześniej miasto przegrało sprawę o zasiedzenie dojazdu do działki 141/2, tej drogi, która jest przejazdowa. Nie, nie, nie, to, że Pani ma zasiedzenie na dwie działki, które są wzdłuż jej płotu to jest jedno, ale jeszcze jest poniżej jedna nieruchomość, w której również było postępowanie o dojazd, rozmawialiśmy o tym w zeszłym tygodniu. W związku z powyższym ja się nie dziwię, że Urząd Miasta dbając o interesy wszystkich mieszkańców Krakowa stara się zrobić tak, żeby ludzie nie zasiadywali działek gminnych, bo my je tracimy, te działki są majątkiem wspólnym, to, że one są zlokalizowane przy granicy miasta i korzystają z nich głównie mieszkańcy jednego osiedla to jest jedna sprawa, ale to są, to jest majątek wspólny, majątek gminy, działka publiczna. W związku z powyższym wszelkie działania zmierzające do przerwania próby zasiedzenia czy ryzyka zasiedzenia, korzystania bezumownego przez odpowiedni okres są dla mnie oczywiste. Jeżeli ZDMK potwierdzi, że nie widzi przeszkód żeby w razie potrzeby, w razie złożenia wniosku o pozwolenie na budowę wydać warunki przyłączenia do dróg publicznych na bazie istniejącej drogi polnej, przeszkadzam wam, ja nie widzę powodu, żeby tu wrysować drogę publiczną jeszcze również z tego powodu, dlatego, że droga publiczna, która kończy się w polach będzie doskonałym pretekstem do tego żeby tam powiększyć tereny budowlane w północnej części tego planu. Natomiast, jeśli chodzi o teren ZW1, ja mam pytanie do Pana Dyrektora Cebuli, bo ja prosiłem żeby Pan Dyrektor tu był, ponieważ tu jest mowa o polderze i KEGW przez dwa lata dość twardo obstawał przy tym, że musi być zbiornik, który przytrzyma wodę opadową. Z rzędnych geodezyjnych wynika, wprost, że tereny w polach, czyli, jak gdy na wschód od tego planu to są rzędne 235, 233 m nad poziomem morza i ten teren spada i przy ulicy Zakole jest 232, czyli to jest najniższe miejsce do drogi, później jest jeszcze niżej i jest rów odwadniający. W związku z tym moje pytanie jest takie, czy, na jakiej podstawie, albo jak to jest możliwe, że zbiornik będzie nie w najniższym punkcie gdzie ludzie chcą się budować tylko będzie wyżej. Jeżeli jest to technicznie możliwe i zabezpieczymy mimo tego, że polderu nie będzie w całej tej części to możemy o tym rozmawiać i na kiedy ewentualnie będzie takie rozwiązanie czy koncepcyjne czy projektowe, które odpowie na pytanie czy ryzyko puszczenia zabudowy przy ulicy Zakole w najniższej części tego terenu ZW nie spowoduje zalania całego osiedla, bo my tu puścimy tak naprawdę półtorej działki pod budowę, bo jedna jest częściowo budowlana, ale czy to, czy wprowadzenie tam zabudowy, a w konsekwencji prawdopodobnie podniesienie terenu przez inwestora nie spowoduje zalewania okolicy i jaka jest niezbędna zajętość terenu o tym, o czym mowa w piśmie, na to, o czym mowa w piśmie, czyli na drogę serwisową i na kanał odwaniający i czy to dalej będzie miało sens, żeby ta działka miała parametry działki budowlanej, bo rozumiem, że to wynika z tej analizy ściekania wód opadowych dla tej części miasta, w związku z powyższym pytanie jest takie czy nie lepiej to dzisiaj uchwalić i poczekać jak zrobicie dokumentację, która wskaże czy jest potrzeba/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny sześć minut.

Radny – p. G. Stawowy
Już kończę. Czy jest potrzeba, żeby teren polderu był aż do drogi czy on może się faktycznie kończyć gdzieś tam w polach i zabezpieczy również skutecznie mieszkańców, bo to tak naprawdę my rozmawiamy o jednej działce, co prawda osoby fizycznej, ale o bezpieczeństwie większej części osiedla. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję. Bo już Pani miała dwa wystąpienia, a Pan Dyrektor czeka z odpowiedzią. To proszę jeszcze Pan Dyrektor i następnie Pani Radna Kucharska.

Zastępca Dyrektora KEGW – p. A. Cebula
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Więc ten zbiornik został wyznaczony, jego lokalizacja w oparciu o opracowanie z 2018 roku, wtedy jeszcze ZIKiT zlecił takie opracowanie i projektanci zlokalizowali ten zbiornik tam. Natomiast myśmy rozmawiali i korespondowali z mieszkańcami żeby wysondować czy oni chcą sprzedać terany pod zbiornik czy nie. Oni mieli różne propozycje przez te 5 lat. Z reguły chcieli obronić te tereny na mieszkaniówkę, w związku z powyższym proponowali, żeby tam zmniejszyć ten zbiornik, ale w tym roku w kwietniu mieszkańcy przyszli do mnie i zaproponowali tam wizję lokalną, na którą się zgodziłem i pojechałem tam i tłumaczyłem mieszkańcom, że, oczywiście to, co pokazywali w terenie, że tam jest takie przegłębienie gdzie by się mogło wydawać to bardziej racjonalne będzie przesunięcie tego zbiornika troszkę ponad plan trzeba sprawdzić. I ja się zobowiązałem, że zrobimy taką analizę i zrobiliśmy w KEGW taką analizę programem Stalgo, to jest taki program komputerowy, który pokazuje ścieżki spływu i ten program potwierdził, że mniej więcej taka sama lokalizacja na zbiornik jest jak w tym opracowaniu z 18 roku. Tłumaczyłem też mieszkańcom, że nawet gdyby w toku prac projektowych, bo tak prawdę powiedziawszy dopiero projekt ustali dokładnie zajętość terenu się okazało, że można go przesunąć do góry to i tak i tak będzie trzeba mieć dojazd do zbiornika i to odwodnienie od tego zbiornika wyżej do istniejącej infrastruktury i tak i tak zostanie, jakaś część tych ich nieruchomości zajęcia pod infrastrukturę odwodnieniową. I myśmy zaproponowali dwa rozwiązania. Pierwsze rozwiązanie to było takie, żeby utrzymać ten zbiornik tak jak w tej chwili jest zaproponowany i drugie, że ewentualnie wyłączyć teren tego zbiornika z procedowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i w przyszłości robić go w oparciu o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego, bo tak prawdę powiedziawszy problem polega na tym, że my mamy, chcemy robić zbiorniki, a jak nie mamy je umieszczone w planie to wtedy musimy występować o zmianę miejscowych planów, bo z reguły nie mamy akceptacji na sprzedaż terenów po cenach ustalonych przez rzeczoznawców majątkowych. A nie funkcjonuje w polskim obrocie prawnym specustawa, ona funkcjonowanie od 2010 roku o szczególnych zasadach projektowania, przygotowania i realizacji inwestycji powodziowych, ale ona dotyczy tylko zbiorników powiązanych z ciekami naturalnymi, a tu jest inna sytuacja. My wielokrotnie monitowaliśmy i wnioskowaliśmy, żeby rozszerzyć tą ustawę o inwestycje komunalne, ostatnio Pan Poseł Jaśkowiec też na ten temat rozmawiał, ale niestety nie mamy takiej możliwości. Więc albo umieścimy w tym planie ten zbiornik i będziemy musieli potem robić dokumentację i to nasze zobowiązanie jest takie, że jeżeli w toku prac projektowych okaże się, że można część terenów uwolnić pod zabudowę to, że taki wniosek zgłosimy, a na razie musimy się zabezpieczyć, bo nie mamy innej możliwości. Chyba, że wyłączymy z

procedowania miejscowego planu i będziemy robić ustaleniem lokalizacji celu publicznego, bo ja nie mam innej możliwości, jak jest miejscowy plan nie mogę mieć ULICP. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Pani Radna Renata Kucharska. Pani Radna Renata Kucharska, ale na razie proszę czekać na swoją kolej.

Radna – p. R. Kucharska
Panie Dyrektorze to już jakby od razu zwracam się do Pana, ponieważ Pan przed momentem zabierał głos. Moje pytanie dotyczy tego, kiedy możemy spodziewać się projektu budowlanego zbiornika retencyjnego, o jakich my ramach czasowych mówimy, bo ja rozumiem, że tylko wtedy, jeżeli on wykaże inną lokalizację to możemy przystąpić do punktowej zmiany planu. Tak, żeby Pan był uprzejmy odpowiedzieć na to pytanie. Pani Dyrektor z całą sympatią do Pani, naprawdę Pani wie, że ja Panią bardzo lubię i szanuję. Pani mówi, że droga wskazana w ZP7, gdyby była wskazana wisi w powietrzu. Przepraszam, czy to z naszej winy czy z winy mieszkańców wisi w powietrzu, ktoś przygotował projekt planu Dla obszarów przyrodniczych, część A i nie wskazał tam drogi mimo tego, że ona tam od wielu lat istnieje. Pani mówi, ja mogę zapytać, ale naprawdę niezłośliwie, czy tego Państwo uczyliście się na studiach, żeby nie wskazywać tej drogi skoro ona jest. Tak, że bardzo proszę, żeby tego nie powtarzać, bo to jest przykre dla mieszkańców, to nie chodzi o jeden dom, to nie chodzi o panią, która tutaj jest i na pewno za chwilę zabierze głos, to chodzi o to, że na tej działce bardzo często, na tej działce drogowej parkują samochody uczestników zająć w Klubie Zakole. To nie jest jeden samochód, tam stoi kilkanaście samochodów, tą działką jeżdżą maszyny rolnicze, jeżdżą kombajny, jeżdżą traktory. My się skupiamy tylko na tej jednej rodzinie i proszę popatrzeć globalnie, bardzo o to proszę. Jeszcze jedno moje pytanie, w prognozie finansowej zaznaczona do sprzedaży jest mała działka przy skrzyżowaniu Kantorowickiej z Zakolem, działka, na której posadowiona jest od wielu wieków kapliczka wpisana do rejestru zabytków. Chciałabym prosić o wyjaśnienie i uspokojenie, ja rozumiem, że ta działka, nie przewidujecie Państwo sprzedaży tej działki z kapliczką. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ja może najpierw udzielę głosu dyrekcji, żeby odpowiedziała na te pytania, bo tak jest chyba łatwiej zachować jakąś chronologię niż pozostawiać bez odpowiedzi.

Zastępca Dyrektora KEGW – p. A. Cebula
Szanowni Państwo Rada Miasta Krakowa przyjęła uchwałę, która, tę powodziową, która mniej więcej sprowadza się do tego, że musimy przeznaczyć 1 mld 200 mln na tą część komunalną, żeby do roku 2035 doprowadzić system odwodnieniowy w tej części komunalnej do prawidłowego stanu technicznego. Jak to przeliczymy na lata to wychodzi, że rocznie powinniśmy przeznaczać proszę Państwa około 110 mln rocznie na te sprawy odwodnieniowe. Dla tej części poza komunalnej to jest ta kwota chyba ponad 3 mld zł. Taka jest skala potrzeb. Natomiast my będziemy robić dokumentację w miarę możliwości finansowych. Jeżeli otrzymamy pieniądze, nowy oczywiście Zarząd Gospodarki Wodnej, o ile Wysoka Rada taką uchwałę przyjmie, będzie procedował budżet i będzie procedował potrzeby na dokumentację, my zawsze zgłaszamy te potrzeby na dokumentację w kwocie milion czy więcej. A ponadto muszę Państwu powiedzieć, że my do WPF, do koszyka potrzeb zgłosiliśmy przez dwa lata te setki milionów złotych, bo to jest konsekwencją uchwały, którą żeście Państwo przyjęli, niestety z przyczyn finansowych to się nie broni w WPF i dlatego

mamy budżet taki, jaki mamy, a w zależności od tego czy dostanę pieniądze na przygotowanie dokumentacji czy nie to taki projekt albo będę robił, albo nie. To Szanowni Państwo jak ja dostaję jakieś określone wskaźniki finansowe i muszę się dostosować z projektami to ja to robię w ten sposób, że w pierwszej kolejności robię projekty na części, które są dostępne, czyli na części Skarbu Państwa, na części komunalnej, a w drugiej części robię tu gdzie powiedzmy, jak Państwo uchwalicie tej miejscowy plan i będę miał tytuł do ewentualne wywłaszczenia to ja zgłoszę potrzeby finansowe na projektowanie, bo problem polega na tym, że jak ja nie mam miejscowego planu, a mnie mieszkańcy nie sprzedadzą powiedzmy terenu i nie mam tytułu do wywłaszczenia, jestem zablokowany. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jeszcze Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowni Państwo Radni! Szanowna Pani Radna!
Ja też naprawdę Panią szanuję i wiem, że, tutaj zresztą wszyscy Państwo robicie dobrą robotę i jesteście, i słuchacie głosu mieszkańców, naprawdę my to wszystko rozumiemy i wiem, że Pani dla swojej społeczności tam bardzo dużo robi, dużo dobrego robi i działa. Natomiast ja powiem szczerze, że ja nie jestem w stanie teraz odpowiedzieć, czy taka dyskusja odbywała się przy uchwalaniu tego etapu A, ja nie jestem w stanie teraz powiedzieć czy przy uchwalaniu tego planu również była podejmowana ta kwestia tej drogi, bo być może wtedy również padały jakieś argumenty czy to drogę wyznaczyć czy nie. Więc po prostu tego nie wiem. Natomiast ta kapliczka jest faktycznie na działce gminnej, więc ja myślę, że, to jest w prognozie skutków finansowych tak troszeczkę z automatu wyznaczone, że jeżeli jest działka gminna, jest na terenie inwestycyjnym to ona jest jakby z automatu teoretycznie przeznaczona do wykupu. Natomiast ja sobie nie wyobrażam sytuacji, żeby była ta działka sprzedana po prostu, bo to jest tylko prognoza skutków finansowych. Więc nawet, jeżeli był gdzieś jakiś fragment, dopełnienie z tej działki, na której stoi ta kapliczka do tych działek sąsiednich to myślę, że tutaj nikomu by nie wpadło do głosy żeby nagle tą kapliczkę komuś sprzedawać razem z terenem. Tak, że tutaj myślę, że chyba nie będzie takiego mądrego, żeby sprzedawał kapliczkę razem z terenem, być może to będzie jakiś fragment ewentualnie wydzielony na jakieś dopełnienie. Tak, że myślę, że tyle. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. I Radna Aleksandra Owca, to już jest trzecie wystąpienie, tak, że bardzo krótko proszę.

Radna – p. A. Owca
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ja chciałam tylko bardzo szybkie ad vocem do Pana Przewodniczącego Stawowego. Rozumiem, że ważne są ustalenia i rozmawianie poza mównicą o pewnych kwestiach, natomiast mam głęboką nadzieję, że uzyskanie informacji od ZDMK i od osób, które się tym ustalaniem dróg zajmują, ale jak również pozwoleniami na budowę będzie się odbywało w takim trybie, że zadamy pytanie i uzyskamy odpowiedź, a nie, że zostało ustalone ustnie przez Państwa, co będzie i to ma być potwierdzone, dlatego, że chciałabym żeby to była rzetelna odpowiedź, która nie będzie pozostawała, pozostawiała wątpliwości na przyszłość również w sytuacji, kiedy pojawią się tutaj w tym Urzędzie osoby, które będą miały inną perspektywę. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę, jeszcze Pan Radny Stawowy, żeby się odniósł, żebyśmy zakończyli dyskusję między i odbijanie piłeczki między Panią Radną Owcą. Przepraszam Panie Radny.

Radny – p. G. Stawowy
Znaczy ja mam prośbę do Przewodniczącego Koska może ogłosi coś, o czym my nie wiemy, że są jakieś, jakiś konkurs czasu zajmowanego na mównicy. Pani Radna ja powiedziałem wyraźnie, ustaliliśmy to ustnie i żeby nie zostało ustaleniem ustnym wystąpię do ZDMK, który na piśmie odpisze i wyślemy do Pani to stanowisko, ponieważ to Zarząd Dróg musi wyrazić w tej sprawie stanowisko i Zarząd Dróg, pani, jako prawnik powinna wiedzieć, wyraża zgodę na przyłączenie do dróg lądowych. W związku z powyższym to w Zarządzie Dróg jest kluczowa kwestia pozwolenia na budowę, cała reszta jest konsekwencją. Jak właściciel nieruchomości nie dostaje zgody na przyłączenie do dróg lądowych to może zapomnieć o pozwoleniu na budowę. Więc jeżeli na piśmie będzie deklaracja, że Zarząd Dróg to, tak jak Pani słyszała rozmowę telefoniczną, przecież to ja powiedziałem wyraźnie z mównicy, że wystąpię do Zarządu Dróg, a odpowiedź otrzymaną na piśmie prześlemy do Pani, która jest bezpośrednio zainteresowana sprawą. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Radny i Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Panie Przewodniczący ważne żeby ta odpowiedź trafiła do właścicieli tych działek, a nie do Pani Radnej Owcy, bo to w razie czego właściciele tych działek będą starać się o pozwolenie na budowę. Ja w innej sprawie. Panie Dyrektorze, bo mówił Pan o czymś takim, chciałem wykorzystać ten temat odwodnień. Końcem zeszłego roku rzeczywiście Państwo przedstawili nam tą koncepcję niemal chyba całkowitą odwodnienia miasta i zastanawialiśmy się skąd miasto może wziąć miliard czy dwa na wykonanie tego odwodnienia, ale dochodziły do mnie informacje, że w ramach KPO, co prawda miasto Kraków ma mało możliwości o staranie się o środki w ramach właśnie Krajowego Planu Odbudowy, ale odwodnienia to jest jedno z takich płaszczyzn, które wpisują się w zapisy KPO. Dlatego mam pytanie czy to rzeczywiście jest prawda i czy Państwo macie informacje, wychodzili Państwo z jakimiś zapytaniami i czy rzeczywiście jest szansa, że w ramach KPO będziecie Państwo aplikować o środki związane z odwodnieniami w mieście Krakowie, bo to rzeczywiście dałoby nam dużą kroplówkę, która pozwoliłaby nam po pierwsze pozyskać potrzebne środki zewnętrzne, a po drugie możliwość wykonania tych potrzebnych odwodnień.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę Dyrektora o odpowiedź.

Zastępca Dyrektora KEGW – p. A. Cebula
Panie Radny my aplikujemy z odwodnienia do KPO tylko, że do KPO zgłaszane są zadania w pierwszej kolejności już wykonane, albo, które są w trakcie realizacji, praktycznie rzecz biorąc z tego, co ja rozumiem KPO to jest rolowanie długu, bo to będzie po prostu pożyczka na rzeczy, które są już albo wykonane albo bliskie ukończenia i mają zapewnione finansowanie w budżecie. Tak, że nowe rzeczy nie słyszałem, zgłaszane, mamy tam przygotowane zgłoszenia, ale to jest polityka miasta, to proszę pytać już nie mnie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do dyskusji od Państwa Radnych? Nie widzę, w takim razie zapraszam Panią Teresę Jaworską – Gołąb. Bardzo proszę cztery minutki maksymalnie.

Pani Teresa Jaworska – Gołąb
Dzień dobry. Teresa Jaworska – Gołąb. Ja jestem mieszkanką osiedla Kantorowice i członkiem Stowarzyszenia nasze Kantorowice. Bardzo prosiłabym o pomoc w otwarciu takiej mapy, na której jest, z tego finansowego planowania skutków tego planu, konkretnie będzie mi łatwiej po prostu dyskutować i lepiej Państwo będą to wszystko widzieli. Kto może mi pomóc otworzyć tą mapę? Jest w załącznikach do dzisiejszej sesji.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy Pani przekazała ten załącznik?

Pani Teresa Jaworska – Gołąb
Ale załącznik jest przecież tutaj, jest po prostu w materiałach, które są, być może pani projektant będzie w stanie pomóc. Ja zacznę powolutku czekając na to, co się pojawia tutaj dla Państwa.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Przypominam, że cztery minuty.

Pani Teresa Jaworska – Gołąb
Dobrze. Ja chciałam zacząć od pójścia wzdłuż ulicy Zakole od skrzyżowania z ulicą Kantorowicką gdzie właśnie na samym początku jest rzeczony cypelek, górka z kapliczką itd., to jest miejsce, które Państwo zobaczycie, rzeczywiście jest tam kapliczka, ja dzwoniłam do Miejskiego Biura Konserwatorów Zabytków i oni powiedzieli mi, że rzeczywiście w ramach kwerendy do tego planu były tam wyszczególnione trzy takie obiekty zabytkowe, między innymi ta kapliczka z tym, że w związku z tym na pewno projektanci wiedzieli, że ta kapliczka jest, a nie pojawia się tam po prostu skądś tam. Natomiast powiedzieli mi również, że w żaden sposób to, że kapliczka się tam znajduje, jest wpisana do rejestru zabytków nie broni jej przed sprzedażą tej działki. Ja myślę, że jedyna możliwość, którą Państwo Radni możecie wykorzystać tutaj to pójście tą drogą, która pozwala na umieszczenie w tych miejscach, które są właśnie zagrożone sprzedażą, a jednocześnie są właśnie w granicach działki drogowej ulicy Zakole, która też jest ulicą bardzo wąską i wymaga zbudowana pobocza, pobocze zaczęto budować, ale w tym momencie jeszcze to nie jest zakończona działalność i to jest, ja pozwolę sobie pokazać, to jest ta działka, ta działka, ta działka, one są właśnie w granicach tej działki drogowej, ewentualnie troszeczkę wchodzą głębiej. W tej chwili są własnością gminy, natomiast, jeżeli ją sprzedacie to nie będzie jak poszerzyć ulicy Zakole, albo nie będzie nawet w stanie jak zrobić pobocza w tej ulicy. Tą ulicą od przystanku autobusowego chodzą dzieciaki na przykład na zajęcia do Klubu Zakole, który został zbudowany przy ulicy Zakole, praktycznie na wprost Błonia. Tak, że bardzo polecam tutaj Państwa uwadze wniesienie poprawki zalecającej wszystkie te małe czerwone trójkąciki wpisanie, do, że to są ZP coś tam, albo Z, jakoś inaczej, w każdym razie, że to jest zieleń nietykalna, niesprzedawalna. Jeżeli chodzi o tą działkę nazwaną cypelkiem to tam jednocześnie nie tylko, że jest kapliczka, ale to jest działka, do której mają dostęp jeszcze inne posesje i teraz, jeżeli, czy na przykład przyszłoby komuś do głowy żeby sprzedać wejście do klatki schodowej przed blokiem, który jest własnością gminy, ten kawałek, i później

powiedzieć, że kto tam ma dochodzić czegoś. Jeżeli sprzedacie ten kawałek, ten tutaj to zrobicie kłopot ludziom właśnie taki, że nie będą mieli jak wyjść z domu. I co z tego, że na przykład działka, któraś może mieć dostęp do drugiej nitki Zakola, jeżeli tą działkę na przykład można podzielić tak, że można swoim dzieciom dać na przykład kawałek taki, że będą mieli dostęp również do drogi, po prostu to jest wszystko własność miasta, władność gminy, ale kiedyś to była własność gromady, własność ludzie, którzy tam mieszkali w tym miejscu i teraz wy Radni, wybrani przez nas decydujecie, że tak naprawdę kłody pod nogi tam rzucacie, to po prostu jest nieludzkie. I tera przejdę do sprawy Błonia, bo to jest kolejny kawałek, tu są dwa punkty, to był jeden punkt, o który chciałam prosić żebyście Państwo w swojej poprawce uwzględnili. Na samym Błoniu są dwa punkty, jedno to jest ta droga przez Błonie, która jest fizycznie. Ja już nie będę tutaj powtarzać i cytować, wywoływać dyrektorów do odpowiadania na pytanie, tylko powiem jedną rzecz, na Błoniu rozmawiali ze mną, byliśmy na wizji lokalnej z poprzednim Dyrektorem Zarządu Dróg Miasta Krakowa i Dyrektor widząc jak to wygląda zgodził się, że, właściwie to była jego wizja, jego spojrzenie, że najlepszym rozwiązaniem tutaj byłoby gdyby rzeczywiście ta droga istniejąca od lat, być może w ogóle od nieskończenie dawna była uznana, jako droga dojazdowa, wewnętrzna czy cokolwiek, ale Zarząd Dróg Miasta Krakowa zrobił z tym nic nie może. To dopiero w planie, jeżeli zostanie uwzględnione to będzie można coś dalej robić, a jeżeli nie zostanie to uwzględnione teraz w planie, w tym kawałku, który procedujecie Państwo to w tym momencie my nic z tym już nie zrobimy dalej, bo w tym momencie złoży się to z tym planem, który jest już tutaj ustawiony i po prostu, Dla zielonych obszarów, i w tym momencie już nic nie zostanie zmienione, natomiast w przyszłości, jeżeli będzie plan ogólny, który będzie operował rzeczywiście obszarami, nie poszczególnymi drogami i innymi rzeczami, ale tam zostaną wstawione te plany, które zostaną uchwalone, uzgodnione ze sobą/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Sześć minut już.

Pani Teresa Jaworska – Gołąb
/…/ i w tym momencie rzeczywiście będzie to można zgrać w jakiś sposób. A jeżeli chodzi o kwestie dojazdu, proszę zwróćcie uwagę, nie widzicie tego zupełnie jak to wygląda w rzeczywistości, natomiast, jeżeli zobaczycie jak to wygląda w rzeczywistości to gdyby to była droga ta, która istnieje, gdyby była drogą publiczną to w tym momencie my mamy do drogi publicznej 15 m, a jeżeli ta droga nie jest drogą publiczną to wtedy do najbliższej drogi publicznej, czyli do ulicy Zakole mamy 120 m i w tym momencie zupełnie inaczej wygląda wydawanie decyzji, opłacanie różnych rzeczy itd., bo to naprawdę są duże pieniądze. My jesteśmy emerytami oboje z mężem i w tym momencie naprawdę nie mamy dużych pieniędzy, a emerytury mamy budżetowe, więc po prostu nie stać nas na to, ale zostawiam w tej chwili sprawy drogi.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję, proszę kończy, bo już siedem minut minęło.

Pani Teresa Jaworska – Gołąb
Dobrze, dziękuję, jeszcze dosłownie jeden momencik tylko. Jeszcze chciałam tylko zadać pytanie dotyczącego tego MN5, bo moim zdaniem i zdaniem naszych okolicznych mieszkańców tam na razie ten teren, który to jest nazwany MN5, tak naprawdę nie jest terenem przeznaczonym pod budownictwo jednorodzinne tylko dopiero zostanie przeznaczony pod budownictwo jednorodzinne i nie wiem jak to sprawdzić, ale Państwo na

pewno macie możliwość sprawdzenia, ten teren powinien być włączony fizycznie do tego ZP6, który jest terenem zielonym przeznaczonym po prostu jako teren zielone, bo znowu, dlaczego gmina wyznacza tereny zielone na prywatnych posesjach, a w tym momencie mając taki teren, to jest 18 arów mniej więcej bierze i przeznacza to jako teren budowlany, gdzie wiadomo jest, że na takim terenie można spokojnie zbudować sobie trzy, a może nawet i cztery, bo się dokupi jakiś mały kawałeczek, bloczki tzw. jednorodzinne.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję, już osiem minut. Tak, że dodatkowy czas, bardzo Pani dziękuję. Czy są jeszcze jacyś uczestnicy dyskusji, zgłoszenia? To w sekretariacie proszę zostawić, do Kancelarii. Nie widzę już żadnych zgłoszeń, wobec tego zamykam dyskusję. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024 roku również godzina 15.oo. Szanowni Państwo Radni zanim przejdziemy do kolejnego procedowania to tutaj są wnioski Komisji Skarg, i Wniosków w trybie nagłym i zaraz po tym chciałabym ogłosić chwilę przerwy na dokończenie Komisji Mienia.

Radny – p. Ł. Maślona
Szanowni Państwo zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa wnoszę o wprowadzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie skargi na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie według druku numer 360, jest to projekt Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i tu Pani Przewodnicząca wymagana liczba podpisów. Następnie w tej samej sprawie, czyli na wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji proszę o wprowadzenie druku 359 jako sprawy nagłej, to jest projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, też wymagana liczba podpisów. Kolejna sprawa według druku numer 361, zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa proszę o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie skargi na działanie Muzeum Krakowa, druk 361, również ma wymaganą liczbę podpisów. Teraz druk numer 358, zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa wnoszę jako, o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie skargi dotyczącej zastrzeżeń w sprawie realizacji zadania budżetu obywatelskiego, rewitalizacja działki 507/2 obręb 33 jednostka ewidencyjna Nowa Huta przy ulicy Podstawie, druk numer 358, również ma wymaganą ilość podpisów. I ostatni wniosek Komisji Skarg, Wniosków i Petycji druk numer 357, zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa zwracam się o wprowadzenie również tego druku i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uruchomienia powrotnej trasy linii autobusowej numer 151 po ulicy Żywickiej w Krakowie w kierunku ulicy Zawiłej. Wymagana liczba podpisów została złożona i jeszcze chyba miał być jeden wniosek.

Radna – p. E. Dydyńska - Czesak
Zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa wnoszę o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie nazwy skweru, druk numer 244 i przekazuję wymaganą liczbę podpisów.

Radny – p. R. Zawiślak
Szanowna Pani Przewodnicząca!
Zgodnie z paragrafem 32 Statutu Miasta Krakowa wnoszę o wprowadzenie i rozpatrzenie jako sprawy nagłej projektu uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Projekt Komisji Edukacji Rady Miasta Krakowa, druk 356, wymagana ilość podpisów jest.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo Radni to przechodzimy w takim razie do przegłosowana według kolejności zgłoszeń. Druk numer 360 dotyczy projektu uchwały w sprawie skargi na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi proszę o przyciśnięcie przycisku, to są skargi, wprowadzenie. Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Dziękuję, proszę o podanie wyników.

Za było 26 Radnych. Wniosek został przyjęty. Wydruk bardzo proszę. Bardzo dziękuję.

Przechodzimy do druku 359, projekt uchwały w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie. Kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o wciśnięcie przycisku. Dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

Za głosowało 31 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został wprowadzony do porządku obrad.

Przechodzimy do druku 361, projekt uchwały w sprawie skargi na działania Dyrektora Muzeum Krakowa. Kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje proszę o przyciśnięcie przycisku. Bardzo dziękuję, zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 33 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został włączony do porządku obrad.

Przechodzimy do druku 358, projekt uchwały w sprawie skargi dotyczącej zastrzeżeń w sprawie realizacji zadania budżetu obywatelskiego, rewitalizacja działki Nowa Huta przy ulicy Podstawie. Kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Pytam Państwa Radnych, Państwo Radni głosują przecież porządek obrad, kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał proszę o przyciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

26 Radnych za, 0 przeciw, 4 wstrzymujące, jedna nie brała udziału w głosowaniu. Proszę o wydruk, wniosek został przyjęty. Jak jestem nieobecna? Głosowałam za. To ja w takim razie do protokołu zgłaszam, że głosowałam również za, ale przycisk chyba nie zadziałał.

Szanowni Państwo przechodzimy do druku numer 357, projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uruchomienia powrotnej trasy linii autobusowej numer 151 po ulicy Żywickiej w Krakowie w kierunku ulicy Zawiłej. Kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie proszę o głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zamknięcie głosowania i podanie wyników.

Za głosowało 33 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Projekt został włączony do porządku obrad.

Druk numer 244 w sprawie nazwy skweru. Kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Bardzo proszę Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Ja mam pytanie w zasadzie w głosie przeciw, co do formalności, bo tam zdaje się jest negatywna opinia Prezydenta w sprawie zbieżności nazw, bo jest ulica Bujwida i nie ma nawet Sekretarza, żeby zapytać czy coś się nie zmieniło w tym temacie. Nie wiem czy to jest dobry pomysł, żeby to w trybie nagłym wprowadzać, czy nie lepiej poczekać na, przez Komisję Główną czy ma jakieś stanowisko, czy zmiana stanowiska, bo z formalnego punktu widzenia jest zbieżność w nazwach i tak zdaje się było w opinii prawnej, jeśli dobrze pamiętam.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
To był głos przeciw, kto jest z głosem za?

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Jeśli chodzi o opinię prawną ona jest pozytywna, w razie czego ja myślę, że możemy poprosić pana mecenasa, żeby do nas podszedł, tak, opinia Prezydenta wynika właśnie z dokumentów, z moratorium, o którym Pan Stawowy wspominał i ona z tego względu nie może być inna, dlatego w ten sposób to procedowaliśmy. Tryb jest nagły z nazwy, ale już znamy tą sprawę od dwóch miesięcy, więc myślę, że dla nikogo tutaj sprawa nie jest sprawą nagłą. Tak jak już wspomniałam, opinia Prezydenta jest, jaka jest ze względu na względy formalne, ale myślę, że możemy poprosić pana mecenasa żeby przedstawił nam swoje stanowisko, znamy też stanowisko dzielnicy, ponieważ ono wpłynęło wczoraj i jak najbardziej jest pozytywne. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest głosem za, głosem przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy wzięli udział w głosowaniu? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyniku.

Za głosowało 24 Radnych, przeciw 1, wstrzymało się 6, nie brała udziału w głosowaniu jedna osoba. Bardzo proszę o wydruk, druk został włączony do porządku obrad.

Przechodzimy do druku 356, projekt uchwały w sprawie wskazania przedstawicieli Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Kto jest głosem za, głosem przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie otwieram głosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 31 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Wniosek został włączony do porządku obrad. Szanowni Państwo w związku z wprowadzeniem druków ja proponuję teraz przeprocedować i przegłosować druk 358 z racji, że mamy tutaj mieszkańców, którzy czekają od rana i potem ogłoszę przerwę na dokończenie Komisji Mienia, a reszta druków będzie w bloku głosowań. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 358, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 358 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga dotycząca zastrzeżeń w sprawie realizacji zadania budżetu obywatelskiego rewitalizacja działki Nowa Huta przy ulicy Podstawie.

Referuje Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Druk numer 358 jest to uchwała w sprawie skargi dotyczącej zastrzeżeń w sprawie realizacji zadania budżetu obywatelskiego rewitalizacja działki 507/2 i jeśli chodzi o decyzję Komisji Skarg, uznała tą skargę za bezzasadną. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę o prezentacje opinii komisji, opinię Prezydenta, ze strony prezydenckiej nie widzę, prezentacja stanowisk klubowych? Otwieram dyskusję Radnych. Nie widzę zgłoszeń, w takim razie, tak, a gdzieś, trzeba wcisnąć to się proszę wrócić, bo Państwo do protokołu muszą, Państwo do protokołu zapisują, Pan Grzegorz Wojciech Stawowy, następnie Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. G. W. Stawowy
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ta komisja, znaczy ta skarga jakby wróciła i została uznana za niezasadną przez Komisję Skarg, ponieważ zapytaliśmy mieszkańców, co oni na ten temat sądzą i bardzo bym tutaj prosił, żeby przedstawicielka, która przyszła tutaj na sesję powiedziała coś więcej na ten temat, żeby Państwo mieli pełną, że tak powiem, świadomość tego, dlaczego Komisja Skarg zmieniła swoją decyzję w sprawie tej skargi. Dziękuję uprzejmie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak. Pan Radny Łukasz Maślona, ale ja mam tylko takie pytanie formalne, bo nikt z mieszkańców nie złożył tutaj wniosku, że się zgłasza, bo nie wiedzieli.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca chodzi o to, że mieszkańcy będą się zgłaszać, dlatego, że dopiero nadaliśmy bieg tej sprawie w trakcie porządku obrad i trudno było zgłosić się do tego punktu. Jeśli/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Widziałam, że Państwo tam siedzieli już dłuższy czas.

Radny – p. Ł. Maślona
Dlatego ja też zabrałem głos żeby trochę zyskać na czasie, więc Państwo muszą mnie przez cztery minuty teraz posłuchać. Natomiast Szanowni Państwo w sprawie tej skargi ja mam przyznam szczerze pewną wątpliwość jedną, a mianowicie Państwo – i dlatego też wstrzymałem się w głosowaniu nad wprowadzeniem tego, jako w trybie nagłym – ponieważ jednak dobrym zwyczajem powinno być, że osoby, które skargi składają żeby, jeśli wiemy, że zmieniamy decyzję, bo przypomnę, tutaj komisja zmieniła swoją decyzję. Skarga pierwotnie została uznana za zasadną, nastąpiło spotkanie z mieszkańcami, w wyniku, którego Państwo Radni wycofali tamten druk, wprowadzono nowy, to ja powiem szczerze apeluję, aby w przyszłości tego typu rzeczy jednak w jakiś sposób uhonorować te osoby, które skargę złożyły i żeby miały możliwość zabrania głosu, bo w ten sposób trudno, żeby ktoś śledził posiedzenia Rady Miasta od godziny 10.oo i zakładał, że nagle w trybie pilnym będzie coś wprowadzane, więc taka uwaga na przyszłość, już widzę, że są mieszkańcy, więc nie muszę przedłużać, natomiast Szanowni Państwo oczywiście jakby rozumiem tę sprawę, natomiast, jako osoba, która ma tę przyjemność prowadzić Komisję Skarg, Wniosków i Petycji zwracam uwagę na to, żebyśmy w przyszłości od takiej praktyki jednak odeszli, bo jak ma to być rozpatrywane w sposób właściwy to i jedna i druga strona powinna mieć możliwość się wypowiedzieć, a nie tak, że teraz przychodzi rozumiem jedna grupa i będziemy wysłuchiwać tylko i wyłącznie tej strony, ale oddaję głos, bo rozumiem, że są mieszkańcy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Panie Radny nie ma co sztucznie przedłużać, zapraszam mieszkańców, Pani Beata Poszwa. A nie widziałam tutaj zgłoszeń, czekałam na zgłoszenia mieszkańców, więc czemu się Państwo Radni nie zgłaszają wcześniej. Nie było zgłoszeń.

Pani Beata Poszwa
Dzień dobry. Beata Poszwa. Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Bardzo w ogóle dziękuję, że mogę tu dzisiaj z Państwem być. Proszę Państwa temat dotyczy sprawy budżetu obywatelskiego na osiedlu Wyciąże ulica Podstawie. Uważam, że ten temat nie był, nie powinien być dzisiaj tu w ogóle poruszany, budżet obywatelski jest tak naprawdę dla mieszkańców i to oni zadecydowali, wygrali ten projekt i po prostu zadecydowali, jakie zadanie ma być na tej działce. Natomiast zadanie to zostało podważone przez trzy osoby z tego rejonu gdzie uważam, że jest to zupełnie niezasadne, bo nie mogą trzy osoby dysponować po prostu działką, która tak naprawdę jest działką gminną. Więc ja myślę drodzy Państwo, odbyło się kilka spotkań w tej sprawie, są tutaj podpisy mieszkańców, którzy w ogóle kompletnie nie wyrazili zgody na to, żeby te panie reprezentowały w ogóle mieszkańców we wszelkich urzędach, czyli w Zarządzie Dróg Miasta Krakowa, w Zarządzie Zieleni czy też w Radzie Miasta Krakowa. I bardzo tutaj proszę o przegłosowanie tej sprawy, żebyśmy zakończyli ten spór, mieszkańcy są oburzeni, te panie dalej nękają dyrektora, nękają byłych Radnych, obecnych Radnych tak, że z mojej strony proszę o to, żeby dzisiaj ten spór się zakończył. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Do głosu zgłosiła się Radna Bogumiła Drabik.

Radna – p. B. Drabik
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Na prośbę Przewodniczącego Klubu Grzegorza Stawowego odbyły się konsultacje z mieszkańcami Wyciąż, którzy w ilości 92 osoby wstawili się i jedna pani, która była przeciw,

która cały czas oponuje, podważa decyzję budżetu obywatelskiego gdzie to mieszkańcy zdecydowali o nim, oni starali się o ten projekt, o realizację i drodzy Państwo było głosowanie 92 do jednego. Więc myślę, że nie musimy więcej dyskutować, po prostu mieszkańcy podtrzymali swój wybór i bardzo im na tym zależy, aby ten projekt został zrealizowany. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu Pana Grzegorza Wojciecha Stawowego.

Radny – p. G. W. Stawowy
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Tu chciałem odpowiedzieć na zarzuty Pana Maślony, rzeczywiście tak było, że to zostało wprowadzone w ostatniej chwili, ale te panie, które złożyły skargę były z nami na Komisji Skarg i Wniosków dwa tygodnie wcześniej i przedstawiły swoje zdanie komisji, w związku z tym myślę, że to zdanie nie zmieniło się przez najbliższy czas, natomiast nie mieliśmy wtedy informacji na temat tego, jakie jest zdanie mieszkańców i poprawiliśmy ten błąd, zapytaliśmy o zdanie jak tutaj moi przedmówcy powiedzieli, 92 do jednego, więc wydaje mi się, że sprawa jest jednoznaczna, natomiast po raz drugi słuchanie tych samych, że tak powiem wywodów tych pań, wydawało nam się już niezasadne. Dlatego jakby trochę to przyspieszyliśmy, zmieniliśmy tą sprawę, bo ta sprawa ciągnie się bardzo długo, a mieszkańcom zależy na tym, żeby ten, wreszcie ten park tam powstał. Dziękuję uprzejmie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja dziękuję za tę obywatelską postawę, którą Pan Radny przed chwilą przedstawił, że lepiej nie słuchać mieszkańców na sesji, bo już powiedzieli coś na komisji, to nie tak powinno działać, proszę mi wierzyć, natomiast generalnie rzecz biorąc powiem tak, też troszkę prostując te słowa, które tu padały. Problemem w tym nie jest, w budżecie obywatelskim to, że on wygrał i to, że ma być realizowany tylko akurat patrzę w stronę urzędową, nie ma tutaj Zarządu Zieleni Miejskiej, problem polega na tym, że ten projekt został rozbudowany o element, w którym, o którym nie było mowy w trakcie głosowania w budżecie obywatelskim. Został ten element rozbudowany o jakiś plac zabaw, jak dobrze kojarzę, dla starszych dzieci, który ma powstać w miejscu, w którym grupa osób się tym miejscem opiekowała, na które szły publiczne pieniądze, bo tam były jakieś sadzonki przeznaczane od ZZM i z innych miejsc i w związku z tym Szanowni Państwo nie ma się co dziwić, że mieszkańcy jak widzą, że projekty w budżecie obywatelskim rozrastają się o elementy, których nie było w pierwotnym projekcie to protestują, tym bardziej jak niszczy się jakąś pracę, która była wykonana tam wcześniej. I tego dotyczył protest, protest nie dotyczył tego, że projekt ma być nierealizowany w ogóle, więc też prosiłbym żeby naprawdę wokół takich tematów nie robić awantur tylko starać się znaleźć kompromis. Myśmy, jako komisja apelowali o to żeby ZZM zweryfikował jeszcze raz swoje zamierzenia i ewentualnie zrezygnował z tego elementu, który budził kontrowersje. Nie było takiej woli, rozumiem, natomiast też chciałem o tym powiedzieć, żeby nie było tak, że oto mieszkanki przyszły i nie chciały żeby tam nie robić nic, bo to absolutnie nie o to chodziło. Chodziło tylko i wyłącznie o to, co było ponad stan i też wiedzą Państwo doskonale, że tych pieniędzy na tą realizację będzie trzeba przeznaczyć

więcej, bo to, co w budżecie obywatelskim nie starczyło. To tak na przyszłość jak czasami Państwo Radni tu wychodzą i pytają, czemu na projekty w budżecie obywatelskim wydaje się więcej, to odpowiedź Państwo mają, rozrastają się o elementy, których pierwotnie nie było i później za nie trzeba dopłacać. Natomiast ja jestem za tym, żeby oczywiście projekt, po pierwsze realizować, a po drugie tylko żeby wsłuchiwać się bardziej i wczytywać w to, na co mieszkańcy oddają głos, bo jak rozumiem każda lokalna społeczność chce żeby w tej otoczeniu powstawało jak najwięcej tego typu rzeczy i to należy pochwalić, natomiast dobrze żeby to nie działo się przy takich kontrowersjach. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Radna Bogumiła Drabik drugie wystąpienie i Grzegorz Wojciech Stawowy następny.

Radna – p. B. Drabik
Pani Przewodnicząca ad vocem do Pana Przewodniczącego Maślony. Mieszkańcy zdecydowali o tym, co należy zrobić, aby to służyło dla wszystkich mieszkańców i nie może osoba, która nie zamieszkuje na tym terenie decydować i dezawuować wszystkie prace, które mieszkańcy wykonali, aby ten projekt był zrealizowany. Więc proszę, żeby Pan Przewodniczący Maślona nie wprowadzał w błąd Wysokiej Rady, ponieważ to, czy ten projekt zostanie zgodnie z wolą mieszkańców poszerzony to absolutnie nie ma nic wspólnego z jednoosobową decyzją pani, która nie zamieszkuje na tym terenie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Pan Radny Grzegorz Wojciech Stawowy.

Radny – p. G. W. Stawowy
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja nie powiedziałem, że tych pań tutaj dzisiaj nie powinno być tylko powiedziałem, że Komisja Skarg słuchała stron obu i obie strony komisji przekazały swoje stanowisko. I do tego się zwróciłem, oczywiście czy panie tutaj dzisiaj powinny być zaproszone, zapewne tak, tylko, że nie ma Przewodniczącego Komisji Skarg, a jedyną osobą, która mogła to zrobić to według mnie jest właśnie Pan Maślona, który go zastępuje, natomiast nie my. Rozumiem, ale trudno mieć pretensje do nas, którzy jesteśmy tylko członkami szarymi tej komisji. Dziękuję uprzejmie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Do głosu jeszcze zgłosiła się Pani Anna Szudło, mieszkanka, Szydło, przepraszam, jest napisane u, Szudło.

Pani Anna Szydło
Dzień dobry. Szanowni Radni! Szanowna Pani Przewodnicząca! Witam. Dzień dobry. W odwołaniu do słów Pana Łukasza Maślony, da się siedzieć od godziny 10.oo rano i oglądać sesję. Te trzy panie, które wniosły tą skargę mogły to zrobić, to są osoby na emeryturze, bezrobotne, więc jak najbardziej mogły poświęcić swój czas wolny, te panie od trzech lat uprzykrzają życie mieszkańcom osiedla Podstawie, ulicy Podstawie, osiedla Wyciąże. Ja jestem mieszkanką ulicy Podstawie, brałam udział w głosowaniu na budżet obywatelski i jak najbardziej ja jak również pozostali mieszkańcy tutaj w głosie 94 osób, które przybyły na ostatnie zebranie, które zwołało, które było troszkę nie ukrywajmy późno, bo tych mieszkańców przybyłoby dużo, dużo więcej, opowiedziały się za tym, że chcą realizacji

budżetu obywatelskiego w takim kształcie, w jakim obecnie jest zaplanowany. Jedyny głos przeciwny była to jedna z tych trzech pań, niestety nie udało jej się zgromadzić dwóch pozostałych koleżanek. Drodzy Państwo po raz kolejny marnujemy sobie czas konkretnie na te trzy panie, te trzy panie zasypują wszelkie urzędy, między innymi Zarząd Zieleni Miejskiej swoimi zbędnymi wnioskami, swoimi zarzutami i innymi rzeczami, naprawdę nie dajmy się zmanipulować trzem osobom. A tutaj w tym momencie jesteśmy tylko w tak słabym gronie, dlatego, że tak jak mówię od 10.oo dało się, ale nie wszyscy, nie byli w stanie tego słuchać. Te panie wiedziały, co się dzieje, te panie na bieżąco wiedziały o obradach Rady Miasta, jedna z tych pań deklarowała, publikowała wiele dzisiaj wpisów na mediach społecznościowych, więc doskonale wiedziała, co będzie dzisiaj obradowane i mogła się tutaj pojawić. Jak widać nie miała takiego życzenia. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Grzegorz Garboliński.

Radny – p. G. Garboliński
Szanowni Państwo ja tylko z pytaniem, jako ogrodnik społeczny, bo Pan Radny Maślona powiedział, że w tym miejscu, w którym ma powstać ta dodatkowa część z tego projektu budżetu obywatelskiego był teren, w który były inwestowane środki publiczne. Więc ja chciałem zapytać czy to był jakiś zorganizowany, jest zorganizowany ogród społeczny, czy to było dofinansowanie Zarządu Zieleni Miejskiej, bo nie wiem skąd takie środki by się miały brać, jestem po prostu ciekawy. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak. Zazwyczaj nie udziela się drugi raz głosu tej samej mieszkance, ale bardzo proszę króciutko, Pani Beata Poszwa. To momencik, bo Pani tam się zgłasza, w drodze wyjątku drugie wystąpienie, ale bardzo króciutko, dobrze.

Pani Beata Poszwa
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Odnosząc się do wypowiedzi i kłamstwa Pana Radnego Łukasza Maślony, dlaczego Pan perfidnie w tym momencie kłamie, obstaje Pan za trzema osobami, proszę się nie śmiać, bo sesja jest nagrywana, ja z tego konsekwencje wyciągnę Szanowny Panie Radny, od początku obstawał Pan za trzema osobami, powiedziałam wcześniej, budżet obywatelski jest dla mieszkańców proszę Państwa i to mieszkańcy wybrali, zagłosowali na ten projekt. Wygrali to zadanie i nie będzie tak, że po prostu trzy osoby dalej rządzą i w tym momencie tutaj Radni od Pana z klubu, od Pana Łukasza Gibały siedzącego tutaj na sali od początku obstają za trzema osobami. Wydaje mi się Szanowni Państwo, że Radni Miasta Krakowa obstają za wszystkimi mieszkańcami, a nie dzielimy. Po to jesteście naszymi przedstawicielami żebyście bronili każdego mieszkańca, a nie, że Klub Radnych Pana Łukasza Gibały broni grupy trzech pań, które robią zamieszanie od kilkunastu lat. Pani /…/, powiem po nazwisku, która jest inicjatorem tej skargi nie jest mieszkanką dzielnicy XVIII, jest mieszkanką Grzegórzek, nie ma nic do powiedzenia w tym temacie. Od początku uczestniczyłam/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Przepraszam, mam tylko prośbę, żeby nie wymieniać nazwisk.

Pani Beata Poszwa
Dobrze, przepraszam, od początku uczestniczyłam z mieszkańcami będąc byłą radną, teraz jestem tylko mieszkanką i chcę doprowadzić tą sprawę do końca, ale nie lubię po prostu jak ktoś kłamie, wychodzi Pan Radny na mównicę i wciska tutaj po prostu ciemnotę osobom siedzącym na Radzie, czyli Państwu Radnym. Nie może tak być proszę Państwa, jesteśmy tutaj po to, tak samo mamy po to przedstawicieli w Radzie Miasta, żeby byli za mieszkańcami, czy za większością, a nie za tą mniejszością. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dziękuję bardzo. Pan Radny Maślona, proszę o wciśnięcie.

Radny – p. Ł. Maślona
Szanowna Pani Przewodnicząca!
Udziela Pani głosu mieszkańcom, więc rozumiem, że ja również mogę się odnieść skoro moje nazwisko tutaj pada, w trybie sprostowania.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Ale Panie Radny ja nie powiedziałam, przepraszam, że Pan nie może zabrać głosu, tylko prosiłam o wciśnięcie przycisku.

Radny – p. Ł. Maślona
Ale ja się w trybie sprostowania zgłosiłem.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Nie słyszałam słowa sprostowania.

Radny – p. Ł. Maślona
Ponieważ nie mogę się zgłosić trzeci raz, jeśli dobrze pamiętam.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Można na 30 sekund.

Radny – p. Ł. Maślona
Dobrze. Szanowni Państwo nie będę komentował Pani emocjonalnych słów, szkoda, że Pani nie znalazła czasu i energii żeby przyjść, przepraszam, może Pani mnie posłucha, szkoda, że nie znalazła Pani czasu żeby przyjść na komisję, bo to komisja była właściwym miejscem do tego żeby dyskutować o tej sprawie. Zrelacjonowałem Państwu tylko i wyłącznie przebieg, proszę, Szanowna Pani, ale wsłuchując się w pani koleżankę można sobie śledzić BIP i znaleźć informacje, bo przynamniej tydzień wcześniej przynajmniej informacja na BIP na pewno się znalazła. Myślę, że też niestosowne były słowa, co do tego, że mieszkanki mogły sobie od 10.oo rano siedzieć i oglądać sesję, ponieważ panie były uprzedzone o tym, bo wiem to od Radnych, że próba wprowadzenia tego punktu będzie. Te panie o tym nie wiedziały, więc to jest zasadnicza różnica i proszę też nie wprowadzać Radnych w błąd. Można się nie zgadzać Szanowni Państwo, ja zrelacjonowałem wam to jak wyglądał przebieg Komisji Skarg, której nawet nie jestem członkiem tylko prowadzę w zastępstwie te obrady, po żadnej stronie się nie opowiadałem i nie opowiadam i nie życzę sobie tego typu uwag pod moim kątem. Natomiast odpowiadając Panu Radnemu chciałem powiedzieć jedno, tak, na Komisji Skarg padła informacja ze strony Zarządu Zieleni Miejskiej, potwierdzona, że mieszkanki otrzymywały z Zarządu Zieleni Miejskiej sadzonki, żeby dane miejsce w jakikolwiek sposób

utrzymywać. Tam chyba była łąka kwietna wysiewana, były też sadzonki jakichś innych roślin, nie powiem Panu dokładnie, bo takich spraw na komisji jest kilkanaście, natomiast ta jedna gdzieś utkwiła mi o tyle w pamięci, że dotyczyła kwestii związanych z budżetem obywatelskim. I mam wrażenie, że ona jest teraz przeinaczona tylko po to żeby z tego zrobić jakąś awanturę, a możne było jej po prostu uniknąć realizując projekt tak jak był wpisany w budżecie obywatelskim. Jeśli mieszkańcy chcieli coś więcej, też, owszem można to realizować, ale nie powinno być to robione w ramach budżetu obywatelskiego tylko osobnym budżetem i wtedy nie ma problemu. Problem się zrodził wtedy, że jest projekt widniejący w budżecie jako realizacja zadania z budżetu obywatelskiego, opisanego dokładnie w tym głosowaniu i mieszkanki zaprotestowały, że projekt został rozbudowany o element, który niszczy ich dotychczasową pracę. Co tu jest trudnego do zrozumienia. Wydawało mi się, że niewiele, wszystko inne to jest dorabianie gęby tej sprawie, takie mam wrażenie. Dlatego Szanowni Państwo szanujmy też swój czas i pracę komisji, jak są skargi to informujcie wtedy mieszkańców o tym, że te skargi są i żeby przychodzili na komisję. I też zarzut, co do tego, co, kto, gdzie mieszka do Pani, która przed chwilą tak emocjonalnie się wypowiadała, z tego, co słyszę tu na sali też nie jest Pani mieszkanką tej okolicy ulicy Podstawie, a zbiera Pani głos. Więc jak to jest, jedni mogą, Pani może, a inni nie. Szanowni Państwo bądźmy poważni.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Edward Porębski.

Radny – p. E. Porębski
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Miałem nie zabierać głosu, bo już dość tej dyskusji chyba jest, ale no poczułem się tutaj jednak odpowiedzialny za to częściowo. Drodzy Państwo ja myślę, że wszyscy siedzący Państwo Radni tutaj na tej sali zapewne są za mieszkańcami. Wszyscy jesteśmy za mieszkańcami i proszę zrozumieć, jakbyście Państwo się zapoznali dobrze z tym projektem, który żeśmy dostali to wyraźnie w uzasadnieniu jest zapisane i napisane, że nic tam nie zostanie zniszczone tylko to, co było wcześniej nasadzone przez Zarząd Zieleni Miejskiej zostanie przeniesione w inne ustalone miejsce. Drodzy Państwo ja nie wiem, o czym my dyskutujemy, tu nic nie zostanie zniszczone, zostanie poszerzone i wyraźnie jest zapisane o ile zostanie poszerzone i Zarząd Zieleni Miejskiej wyraził na to zgodę. I tak będzie zrealizowane, że wszyscy mieszkańcy będą z tego zadowoleni. I te dwie czy trzy panie czy jedna pani, nieważne, czy jest mieszkanką czy nie, może tam przebywać ta pani również, prawda, z tego, co wiem to ona tam ma mamę w tej okolicy, osiedle Wyciąże. Drodzy Państwo nie skłócajmy się wszyscy razem, bądźmy jakoś, troszeczkę empatii w stosunku jedni do drugich, bo jakoś takie zacietrzewienie niesamowite jest, że po prostu trudno to zrozumieć. My Radni jesteśmy za mieszkańcami wszystkimi drodzy Państwo i wspieramy mieszkańców tak jak powinniśmy wspierać i możemy wspierać. I ten projekt, ten druk, który w tej chwili będziemy głosować wyraźnie określa jak to będzie zrobione drodzy Państwo. Ja bardzo proszę za tym drukiem głosować Państwa. Dziękuję uprzejmie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia z sali? Nie widzę Państwa Radnych. Kto się zgłasza, ale to już też drugi raz, ja udzieliłam tylko w drodze wyjątku Pani, w takim razie nie widzę innych zgłoszeń. W związku z czym zamykam dyskusję i tak jak zapowiedziałam, zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu i tak jak powiedziałam na wstępnie, że przegłosujemy od razu ten druk, a potem przerwa na dokończenie Komisji Mienia w Sali Lea, 20 minut i wracamy potem do dalszego procedowania. Reszta druków będzie zreferowana już

w bloku. Szanowni Państwo przechodzimy do głosowania, proszę o wyświetlenie, najpierw sprawdzenie kworum, to jest kworum. W takim razie przechodzimy do głosowania druku numer 358, skarga dotycząca zastrzeżeń w sprawie realizacji zadania budżetu obywatelskiego rewitalizacja działki. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje proszę o wciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

35 osób za, 0 przeciw, 3 wstrzymujące. Projekt, uchwała została przyjęta. Proszę o wydruk. Bardzo dziękuję, uchwała została przyjęta. Ja ogłaszam teraz 20 minut przerwy na dokończenie Komisji Mienia, czyli do godziny 16.33.

Przerwa w obradach sesji do godziny 16.33.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo ogłaszam zakończenie przerwy, przechodzimy do dalszego procedowania druków. Teraz druk, projekt uchwały według druku 333, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 333 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Kantorowice.

Druk 333, referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Dziękuję bardzo. Szanowna Pani Przewodnicząca!

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę o ciszę.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Projekt uchwały według druku 333 w sprawie rozstrzygnięcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag, który zawiera propozycje sposobu rozpatrzenia uwag przez Radę Miasta Krakowa oraz wyjaśnienie przesłanek takiego stanowiska znajduje się właśnie w tabeli stanowiącej załącznik do uchwały. Chciałam ponadto poinformować, że z uwagi na to, iż propozycja rozstrzygnięcia była również omawiana na posiedzeniu Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska w dniu 21 października 2024 roku projekt uchwały uzyskał opinię pozytywną. Kopie uwag zawierające ich pełną treść zostały przekazane do Kancelarii Rady Miasta Krakowa i są do Państwa wglądu w każdej chwili. Prezydent proponuje, by rozstrzygnięcia w sprawie rozpatrzenia poszczególnych uwag pozostały bez zmian i tym samym wniesione uwagi, które nie zostały uwzględnione przez Prezydenta Miasta Krakowa również nie zostały uwzględnione przez Radę Miasta Krakowa. Treść uwag, dla których przygotowano propozycje sposobu ich rozpatrzenia przez Radę przedstawi Pani projektant Anna Jastrzębska.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę panią projektant.

Główny projektant planu Pani Anna Jastrzębska
Szanowni Państwo!
Projekt planu obszaru Kantorowice został wyłożony do publicznego wglądu dwukrotnie. W czasie pierwszego wyłożenia, które odbyło się na przełomie lutego i marca bieżącego roku wpłynęło 30 uwag, które zostały rozpatrzone zarządzeniem Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 25 kwietnia 2024 roku. Uwagi zostały rozpatrzone następująco: 9 uwzględniono, 11 uwzględniono częściowo, 10 nie uwzględniono. W czasie drugiego częściowego wyłożenia, które trwało od 23 lipca do 21 sierpnia również bieżącego roku nie wpłynęła żadna uwaga. Do Rady Miasta Krakowa przekazano 21 nieuwzględnionych uwag. Prezentowana lista, którą przedstawię została ułożona według terenów, których dotyczyły uwagi i problematyki poruszonej w uwagach, łącznie do omówienia jest 21 uwag czyli 11 tych uwzględnionych, częściowo nieuwzględnionych i 10 nieuwzględnionych w całości. Pierwsza grupa uwag, uwagi numer 1, 12, 13, 23 i 26 dotyczyły działek o numerach 100/8, 97/4, 98 obręb 4 Nowa Huta czyli terenu infrastruktury przeciwpowodziowej o podstawowym przeznaczeniu pod suchy zbiornik przeciwpowodziowy o symbolu WZ1. I tutaj uwagi dotyczyły zmiany przeznaczenia tego terenu z WZ na MN czyli teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Kolejna uwaga numer 6 do działek numer 277/6, 277/8 obręb 4 Nowa Huta do terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej lub usługowej o symbolu MNU3, uwaga ta zawierała dwa postulaty. Pierwszy o włączenie wyżej wymienionych działek w całości do terenu U4, postulat ten został częściowo uwzględniony, działka nie została włączona do terenu U4, ale znajduje się w terenie o funkcji mieszanej, gdzie jest możliwość realizacji zabudowy usługowej. Ponadto niewielkie fragmenty zostały włączone do terenu drogi. Drugi postulat dotyczył zmiany parametrów i konkretnie ustalenia minimalnej powierzchni biologicznie czynnej 30 % i maksymalnej wysokości zabudowy do 12 m. I ten postulat jest niezgodny ze Studium, więc nie mógł zostać uwzględniony. Kolejna uwaga numer 7 dotyczyła działek numer 305/8, 110/2, 110/1, 305/9, 305/10 obręb 4 Nowa Huta do terenu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej MN7 i tutaj o wyznaczenie drogi, dojazdu na fragmencie działki numer 305/8 obręb 4 Nowa Huta. Kolejna grupa uwag, uwagi numer 8, 9, 15, 25, 27, 28, 29 i 30 dotyczyły działek numer 161, 262/2, 269/8 i 60/2 obręb 4 Nowa Huta. Grupa uwag dotyczyła zmiany przeznaczenia terenu i te uwagi zostały częściowo uwzględnione, ponieważ przeznaczenie zostało zmienione, jednak ze względu na potrzebę zapewnienia prawidłowej obsługi komunikacyjnej obszaru niewielkie fragmenty tych działek przeznaczono w projekcie planu pod tereny dróg publicznych. Kolejna grupa uwag, uwagi numer 14, 19, 20, 21 dotyczące działki numer 140/1 obręb 4 Nowa Huta, grupa uwag, która dotyczyła wyznaczenia drogi dojazdowej lub wewnętrznej w terenie ZP7. Kolejna uwaga numer 22 dotyczyła działki numer 265/6, obręb 4 Nowa Huta oraz obszaru na załączniku graficznym. Uwaga dotycząca zmiany przeznaczenia obszaru na MN, uwaga a również została częściowo uwzględniona, ponieważ działkę numer 265/6 w całości włączono do terenu MN29, a pozostały obszar do terenu o funkcji mieszanej o symbolu MNU6. I ostatnia uwaga numer 24 dotycząca działki numer 134 obręb 4 Nowa Huta, ta uwaga dotyczyła działki, która częściowo znajduje się poza granicami sporządzanego planu, została uwzględniona częściowo, ponieważ część przedmiotowej działki znajdująca się w granicach sporządzanego planu przeznaczono pod teren inwestycyjny MN4. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego. Proszę o prezentacje innych komisji? Nie widzę. Opinii Prezydenta, stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Radnych. Nie widzę żadnych zgłoszeń, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która

oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 330. Tryb jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 330 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wróblowice II – etap B.

Druk 330, referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż

Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Przystąpienie do tego planu miejscowego Wróblowice II zostało zainicjowane uchwałą Rady Miasta Krakowa z 3 lutego 2016 roku. Plan miejscowy jest opracowywany w Wydziale Planowania Przestrzennego przez Panią Agatę Burlagę i Pana Damiana Koreckiego dla obszaru miasta Krakowa, który jest objęty właśnie procedurą tego planu miejscowego. Od 24 października 2010 roku obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wróblowice, który został uchwalony 8 września 2010 roku. Czyli jest to obecny plan Wróblowice II i jest po prostu nakładką na plan obowiązujący. Plan miejscowy Wróblowice II przeszedł całą procedurę planistyczną i 12 października 2020 roku został przekazany pod obrady Rady Miasta Krakowa. I czytanie się odbyło 2 grudnia 2020 roku, to czytanie zostało zawieszone i z uwagi na to, że Rada Miasta Krakowa przegłosowała wniosek i odesłanie do projektodawcy w celu przygotowania analizy porównawczej ustaleń obowiązującego planu Wróblowice w kontekście ustaleń sporządzanego planu Wróblowice II i prezentacji mieszkańcom tego obszaru. W ostateczności w dniu 12 października podczas Sesji Rady Miasta Krakowa, na której odbyła się kontynuacja tego I czytania Rada Miasta Krakowa odesłała projekt uchwały do Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska celem wypracowania podziału planu zgodnie z wolą mieszkańców. I właśnie ten plan miejscowy został podzielony na etap A i etap B, projekt planu miejscowego właśnie został uchwałą Rady Miasta Krakowa z dnia 5 kwietnia podzielony i etap A został uchwalony uchwałą z 31 stycznia 2024 roku, natomiast uważamy, Pan Prezydent uważa, że kontynuacja procedury planistycznej Wróblowice II, etap B w kierunku rozwiązań zgodnie z obowiązującym Studium, ponieważ nie będzie spełniać oczekiwań mieszkańców obszarowych w tym planie miejscowym, a tym samym nie będzie przez nich akceptowana, więc uważa, że zasadnym jest odstąpienie od sporządzania tego planu miejscowego i odstąpienie od tego planu miejscowego pozostaje bez wpływu na okoliczność dalszego obowiązywania dla tej części obszaru osiedla Wróblowice ustaleń obowiązującego planu miejscowego Wróblowice. Czyli krótko mówiąc, jeśli Państwo odstąpicie od tego planu miejscowego nadal będą obowiązywać ustalenia planu Wróblowice, który jest jakby zgodny z oczekiwaniami mieszkańców. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec

Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego. Proszę o inne opinie komisji? Nie widzę. Prezentacja opinii Prezydenta? Również nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Radnych. Również nie widzę, w związku z brakiem uczestników zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 331, projekt

uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 331 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmieniająca uchwałę nr LV w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stary Prokocim.

Druk 331, referuje Pani Dyrektor Jolanta Czyż.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Jest to już nasza ostatnia uchwała z zakresu planowania przestrzennego. Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Druk numer 331 czyli projekt uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stary Prokocim jest wynikiem opinii numer 16/2024 Komisji Planowania Przestrzennego Rady Miasta Krakowa z dnia 26 sierpnia 2024 roku w związku z przekazaniem na Komisję Planowania Przestrzennego koncepcji planu miejscowego celem jej zaopiniowania. Komisja Planowania Przestrzennego zaopiniowała koncepcję projektu planu z uwagami i między innymi w treści właśnie tej opinii zapisano, że granice miejscowego planu dla obszaru Stary Prokocim należy podzielić na dwie części, etap A i etap B. Tutaj przedstawiamy właśnie taki załącznik graficzny, który pokazuje jak wygląda koncepcja i w jaki sposób będziemy ten plan miejscowy dzielić. Przygotowany projekt uchwały zakłada, czyli ten projekt uchwały w sprawie podziału, zakłada etapowanie prac nad sporządzonym planem miejscowym, granica obszaru etapu A z dominującą zabudową mieszkaniową przeważającą jednorodzinną i obiektami z zakresu oświaty, kultury, handlu, gastronomii i innych usług, natomiast, to jest właśnie ta część, to jest ta część po prawej stronie, natomiast granica obszaru etapu B z dominującą zabudową usługową oraz usługowo – produkcyjną i składową teren Kabla, czyli tutaj ta druga strona, oczywiście tutaj jeszcze z trasą Nowobagrową. Sporządzona w marcu 2021 roku analiza zasadności przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stary Prokocim zachowuje swoją aktualność i potwierdza zasadność sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stary Prokocim w ramach etapu A i etapu B, pozyskane dotychczas odpowiednie materiały umożliwiają kontynuowanie organizacyjno – formalnych i merytorycznych procedur sporządzania planu miejscowego po podjęciu przez Radę Miasta Krakowa uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania planu miejscowego. I teraz proszę Państwa o poddanie pod głosowanie projektu uchwały zmieniającego uchwałę Rady Miasta Krakowa w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stary Prokocim. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego. Proszę o prezentacje innych komisji? Nie widzę. Prezentacja opinii Prezydenta? Również nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Dyrektor, bo my chcieliśmy żeby ta część B była równocześnie już odstąpiona od realizacji, ta część zachodnia, czy to w formie poprawki do tego projektu uchwały czy już poczekamy, aż uchwała wejdzie w życie, bo można by to w zasadzie załatwić za jednym razem, że pojawia się punkt, który mówi o tym, że części B się nie realizuje, odstępuje się od jej uchwalenia, tylko pytanie jest takie czy teraz czy osobnym projektem uchwały.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pani Dyrektor proszę odpowiedzieć.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Znaczy ja myślę, że to można zrobić właśnie na dwa sposoby, czyli możemy dzisiaj, jeżeli Państwo byście podzielili ten plan na te dwa obszary, to tak jak z Wróblowicami, jeżeli byśmy kontynuowali ten etap A, w którym Państwo uważacie, że należy kontynuować, to później przygotowalibyśmy ewentualnie taką uchwałę o odstąpieniu od sporządzania tego planu, etap B, tak jak przy Wróblowicach. Tak, że wydaje mi się, że to można tak zrobić, czyli można to, tak, i odstąpienie od sporządzania tego etapu B, dobrze. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę.

Radny – p. G. Stawowy
Pani Przewodnicząca to ja mam prośbę, żeby zawiesić punkt, żebyśmy mogli poprawkę przygotować, dobrze?

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dobrze. W takim razie zawieszam punkt dotyczący projekt uchwały według druku 331 do czasu zgłoszenia poprawki. Przechodzimy do projektu, do II czytania projektu uchwały.

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy, to jest umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 191,63 m2, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Nad Fosą 32 w Krakowie, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków.
Druk 245, referuje Pan Sekretarz.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni!
Do projektu uchwały według druku 245 nie została złożona autopoprawka, nie wpłynęły też poprawki. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do II czytania projektu uchwały.

Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy, to jest umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 171,39 m2, usytuowanego w budynku położonym na os. Piastów 22 w Krakowie, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków, na czas oznaczony. Druk numer 252, referuje Pan Sekretarz Antoni Fryczek.

Sekretarz Miasta Krakowa – p. A. Fryczek
Pani Przewodnicząca! Panie i Panowie Radni!
Do projektu uchwały według druku 252 nie została złożona autopoprawka, nie wpłynęły również poprawki. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Stwierdzam odbycie II czytania, głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Zmieniająca uchwałę nr CXXVIII/3530/24 w sprawie nałożenia na Miejskie Centrum Opieki dla Osób Starszych, Przewlekle Niepełnosprawnych oraz Niesamodzielnych w Krakowie zadania polegającego na realizacji w terminie od marca do grudnia 2024 r. programu resortowego Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pod nazwą Opieka Wytchnieniowa dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024.

Druk numer 264, referuje Pani Dyrektor Elżbieta Kois – Żurek.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – p. E. Kois – Żurek
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Przedmiotowy projekt uchwały przewiduje zmianę uchwały, która została podjęta w dniu 7 lutego 2024 roku, a dotyczy zwiększenia środków na realizację opieki wytchnieniowej, a konkretnie organizację turnusów wytchnieniowych tak, aby można było je organizować w październiku, w listopadzie. Od razu uprzedzę, że najprawdopodobniej w listopadzie będzie kolejny projekt uchwały, ponieważ mamy dostać środki od Wojewody na ten cel, ale w tym momencie, aby móc kontynuować to zadanie zachodzi konieczność zwiększenia środków w ramach dotacji i przekazania tych środków do Miejskiego Centrum Opieki. Kwota zwiększenia wynosi 462 tys. zł. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Polityki Społecznej i Senioralnej. Proszę o prezentacje innych komisji, nie widzę. Czy strona prezydencka chciałaby zabrać głos? Nie widzę. Prezentacje stanowisk klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Państwa Radnych. Również nie widzę, Pani Radna Alicja Szczepańska.

Radna – p. A. Szczepańska
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja bym chciała kontynuować ten temat, bo chciałabym się zapytać Pani Dyrektor czy opieka wytchnieniowa tylko będzie dotyczyć MCO, bo z tego, co wiem były nabory odnośnie opieki wytchnieniowej z pieniędzy, które są w dyspozycji Marszałka Województwa i z tego, co wiem nie wezwano na rozmowę żadnych podmiotów z Krakowa do przyznania środków na opiekę wytchnieniową w ramach organizacji pozarządowych. Więc czy Pani Dyrektor ma jakąś wiedzę na ten temat czy nie, bo w takim razie siadają po prostu programy opieki z wyjątkiem Miejskiego Centrum Opieki, tylko to jedno pytanie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pani Dyrektor bardzo proszę o odpowiedź.

Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia – p. E. Kois – Żurek
Szanowni Państwo otóż, jeżeli chodzi o ten konkretny projekt uchwały to mówimy tutaj wyłącznie o montażu finansowym tegorocznym, to są środki z Funduszu Solidarnościowego plus w tym momencie środki własne gminy. Natomiast, jeżeli chodzi o przyszły rok to czekamy cały czas na informację od strony rządowej, mówiąc krótko, żeby otwarła się furtka, jeżeli chodzi o wnioskowanie o te środki na kolejny rok, czyli kolejną edycję tego programu. I w tym roku na pewno nic nie będzie, znaczy nie będzie, będą środki tak jak powiedziałam jeszcze najprawdopodobniej na przełomie listopada, grudnia, mówimy o kwocie 200 tys. zł, ale to jest kwota, która została Wojewodzie zwrócona przez te gminy, które wnioskowały o te pieniądze, ale ich po prostu nie wydały. Więc ona wpłynie na konto Wojewody i my je w całości skonsumujemy. Tak, że w tym momencie do końca roku zapewnimy całość opieki wytchnieniowej w gminie dla ponad 350 osób, to jest 250 turnusów opieki wytchnieniowej dwutygodniowych. Natomiast, jakie będą środki na przyszły rok tego nie wiemy, a ten drugi wątek związany z Urzędem Marszałkowskim dotyczy deinstytucjonalizacji i to, o czym rozmawialiśmy też na Komisji Zdrowia, a mianowicie tak napisanym regulaminie, który wyklucza między innymi nasze Miejskie Centrum Opieki z ubiegania się o te środki między innymi na cele inwestycyjne tak, aby można było w ramach deinstytucjonalizacji oferować takie formy wsparcia dziennego, ale tutaj też jesteśmy w trakcie rozmów, ponieważ wiemy już, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego ma takie zapisy w regulaminie, które dopuszczają te podmioty i chcemy doprowadzić do tego, żeby województwo małopolskie zastanowiło się nad tym i wprowadziło takie zapisy, jakie są w mazowieckim. Tak, że tak to wygląda, dzięki.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze inne zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024 roku godzina 15.oo. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Przyjęcie Regulaminu korzystania z parkingów funkcjonujących w systemie Parkuj i Jedź P+R w Krakowie.

Druk numer 265, referuje Pan Dyrektor Łukasz Franek.

Dyrektor ZTP – p. Ł. Franek
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Uchwała w głównej mierze została przygotowana ze względu na konieczność uregulowania kwestii ładowania pojazdów elektrycznych. Dotąd taka usługa na Park and Ride była bezpłatna, ale jak wiemy liczba pojazdów elektrycznych rośnie bardzo mocno, w związku z czym zaproponowane zostały w załączniku do tego regulaminu stawki za ładowanie pojazdu, one są przedstawione w odpowiednich tabelach i przy okazji również zostały zaproponowane korekty opłat, które dzisiaj obowiązują na parkingach. Mamy systemy zamknięte, na których w tej chwili mamy opłatę w wysokości 10 zł za postój dobowy, lub 25 zł za kilkuosobowy bilet, uprawniający do przejazdu kilku osób, natomiast tu jest propozycja korekty z 10 na 15 zł i z 25 na 30 zł oraz korekta opłat dodatkowych, de facto jest to trochę opłata za brak biletu czy opłata za nieuregulowanie płatności za parkowanie, czyli opłata dodatkowe wynikająca z takiej kwestii jak choćby na Czerwonych Makach, żeby pojazdy nie zostawały zaparkowane na noc po to tylko, żeby w tani sposób załatwić sobie miejsce do parkowania. Ponieważ pojawiły się pytania na Komisji Infrastruktury odnośnie/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę o ciszę, bo tu nic nie słychać kompletnie.

Dyrektor ZTP – p. Ł. Franek
/…/ odnośnie trzech kwestii, może nie jest interesujące, co do numerów rejestracyjnych, jakie są rejestrowane przy wjeździe na parkingi to oczywiście zależy od parkingu. Natomiast można powiedzieć, że w przypadku biletów okresowych 80 % takich biletów jest upoważniających do wjazdu, mamy stosunek mniej więcej 10 do 90 %, czyli 10 % jest rejestracji KR, 90 % spoza Krakowa, natomiast w przypadku biletów dobowych to jest 30 % z rejestracjami KR, 70 % spoza. Było pytanie o ilość biletów całodobowych sprzedawanych, średnio jest to 50 tys., mówimy o biletach w komunikacji miejskiej, nie biletach na Park and Ride, takich biletów jest sprzedawanych średnio 50 tys. miesięcznie i było pytanie o otwarcie parkingów Pachońskiego, zamknięcie ich i wprowadzenia systemów kontroli Pachońskiego, Krowodrza Górka, tutaj oczywiście jest to pakiet trzech parkingów w ramach powstałej inwestycji do Górki Narodowej, tam trwają prace nad integracją od kwietnia, mniej więcej kwietnia, maja nad integracją systemu, to znaczy na dzień dzisiejszy systemy umożliwiają wjazd i wydawanie biletów, ale nie umożliwiałyby wjazdu z biletem, to potrzebna jest integracja z tzw. hurtownią biletów, która jest u nas w firmie, firma informatyczna stara się od jakiegoś czasu zintegrować to, ma takie zadanie. Jest to zależne trochę od czynników zewnętrznych, mamy nadzieję, że koniec tego roku, początek przyszłego będzie to możliwe. Wtedy szlabany zostaną opuszczone i system będzie już działał w całości. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Wpłynęła poprawka Radnego Tomasza Darosa dostarczona 23 października, czyli dzisiaj, została wycofana i została złożona poprawka numer 2, również Pana Radnego Tomasza Darosa. Komisja Infrastruktury nie wydała pozytywnej opinii, proszę o prezentacje komisji, opinia ze strony prezydenckiej, prezentacja stanowisk klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja już wyrażałem swoje obawy na Komisji Infrastruktury, które chciałem Państwu również przekazać, a mianowicie to jest druk, w którym Pan Prezydent Miszalski podnosi opłaty parkingów Park and Ride z kwoty 10 zł na 15 zł. Teoretycznie nie dużo, bo to jest kwota 5 zł, 50 %, różnie można patrzyć na to czy to jest dużo, czy to jest mało. Ja tylko zwróciłem uwagę na komisji i zwracam Państwu Radnym na fakt porównania tej kwoty do kwoty biletu sieciowego czy dla mieszkańców czy dla nie mieszkańców miasta Krakowa. I teraz w uchwale jest napisane czy w uzasadnieniu, że ponad 10 lat, jeżeli dobrze pamiętam, nie było zmienianej tej stawki, ale porównaliśmy, co potwierdził tutaj Pan Dyrektor na Komisji Infrastruktury ile wynosiła cena biletu miesięcznego sieciowego te 10 czy kilkanaście lat temu, kiedy była ustalana stawka 10 zł, to była cena 94 zł biletu sieciowego, a aktualnie chcę Państwu przypomnieć, że jest to kwota 90 zł, czyli aktualnie ten bilet sieciowy jest tańszy, więc moim zdaniem nie ma zasadności podnoszenia kwoty, opłaty za dzienny pobyt samochodu na parkingu Park and Ride tym bardziej, że te niskie opłaty są spowodowane tym, że do tej pory Rady Miasta Krakowa i poprzedni Prezydent starali się wdrażać takie działania, które zachęcą mieszkańców Krakowa i nie tylko Krakowa do tego, aby zostawiali swoje samochody w domu, jeżeli nie w domu to na granicach miasta czy na obrzeżach miasta, właśnie w tym przypadku na parkingach Park and Ride i żeby nie wjeżdżali swoimi

samochodami do centrum. Te parkingi nie zostały stworzone po to, żebyśmy na nich zarabiali tylko po to żeby pełniły funkcję odciążenia centrum od zbyt dużej liczby samochodów. Dlatego ucieszyłem się w momencie, kiedy zobaczyłem poprawkę Pana Radnego Darosa, która mówi o tym, że przywracamy tą stawkę tej pierwotnie planowanej w uchwale 15 zł na 10 zł, więc tutaj podzielam obawy Pana Przewodniczącego Darosa, z ubolewaniem przyjąłem informację, że Pan Przewodniczący Daros wycofał tą poprawkę. Ciekaw jestem, jakie okoliczności w międzyczasie pojawiły się, że zmienił zdanie, aczkolwiek oczywiście każdy ma prawo zmieniać zdanie ile razy tylko chce, ale jeżeli Pan Przewodniczący Daros wycofał tą poprawkę to ja już osobiście mogę powiedzieć, że będę zgłaszał taką poprawkę ze względu na to, że koszty, jakie, przepraszam, przychód dodatkowy, jaki uzyska miasto jest znikomy, bo tak naprawdę biorąc pod uwagę koszty całego systemu i koszty odciążenia miasta wydaje mi się, że większe koszty społeczne będą wynikały z tego, że większa liczba samochodów będzie wjeżdżać do centrum miasta niż kwoty, które uzyskamy dzięki tej podwyżce, bo moim zdaniem i pokazywałem też przykład parkingu na Kurdwanowie, parkingu Park and Ride, który świeci pustkami, tu nawet śmiałem się, że widocznie może tablica informująca o liczbie wolnych miejsc się zepsuła, bo tam zawsze pokazuje sto kilkanaście, niestety nie, niestety ten parking świeci pustkami i w momencie, kiedy ten parking będzie jeszcze droższy mam obawy, że będzie jeszcze mniejsza liczba osób, która będzie chciała korzystać z tych parkingów. Dlatego wydaje mi się, że podnoszenie tych opłat nie ma sensu. Oczywiście kwota, którą uzyskamy dzięki tej podwyżce moglibyśmy przeznaczyć na inne cele, ale moim zdaniem koszt społeczny, czyli koszt większej liczby samochodów w centrum nie jest wart wprowadzania tej podwyżki. Z inną częścią tej uchwały jak najbardziej się zgadzam, a mianowicie wprowadzenie opłat za/…/

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Cztery minuty Panie Radny.

Radny – p. M. Starobrat
Już kończę Pani Przewodnicząca. /…/ za wprowadzaniem, ale mówię o czymś, z czym się zgadzam w tej uchwale, więc może Pani Przewodnicząca pozwoli skończyć. Uważam, że jak najbardziej trzeba wprowadzić opłaty za możliwość ładowania samochodów elektrycznych i w tej części jak najbardziej uchwałę w pełni popieram.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Michał Ciechowski.

Radny – p. M. Ciechowski
Pani Przewodnicząca! Panie Dyrektorze!
Ja mam kilka pytań takich technicznych, bo nie na wszystkim się też znam, więc też mam pytanie. Z czego wynikają te różne stawki, jeśli chodzi o płacenie za ładowanie, tam chyba w jednym przypadku 2,30, w drugim 3,50, więc pytam, bo też żeby może mieszkańcy wiedzieli, czym to się różni. To jest pierwsze pytanie. Drugie pytanie jest, kiedy będzie wprowadzona opłata za parking na Górce Narodowej za parking, czy prawdą jest, że to ma być od marca chyba przyszłego roku czy też wcześniej, to też jest pytanie. Ostatnio się pojawiały informacje medialne, a tutaj byśmy usłyszeli, mam nadzieję konkretną odpowiedź. Natomiast, co do samego projektu, może zaskoczę, ale uważam, że wcześniej czy później te opłaty będą musiały być podniesione, ponieważ też chciałbym usłyszeć od Pana Dyrektora ile utrzymanie tych parkingów kosztuje, o ile też zdrożało utrzymanie, znaczy samo utrzymanie tych parkingów, bo też trzeba obsłużyć, sprawy techniczne, no to też myślę, że Pan Dyrektor sam

więcej na ten temat powie, więc wcześniej czy później tą opłatę trzeba będzie podnieść, nie wiem czy o 5 zł w obu przypadkach czy mniej, czy więcej, ale w tej kadencji na pewno tą opłatę trzeba będzie podnieść. I pytanie jest czy lepiej ją podnieść teraz na początku kadencji, kiedy jeszcze pewne rzeczy możemy ustalić, że na przykład to będzie od stycznia przyszłego roku, a nie później nagle jeszcze nie daj Boże w roku wyborczym przyjdzie nam podnosić o dużo większe kwoty. Więc nie bawmy się tutaj też w takie populizmy tylko, nie mamy roku wyborczego, w przyszłym roku żadnych wyborów, jest szansa urealnić te kwoty, tak się mówi urealnić je, jest podwyżka, trzeba otwarcie o tym mówić, Pan Prezydent taki projekt złożył rozumiem na podstawie tego, co przygotował Pan Dyrektor, nie wiem czy to było uzgadniane z największym klubem, ale proszę Państwa opłaty wcześniej czy później, te podwyżki nas czekają, jeżeli byłby taki projekt zgłoszony w tej wersji nie wstydziłbym się, też będę głosował wtedy za. Więc bardzo proszę o odpowiedzi na te pytania. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pan Radny Rafał Zawiślak bardzo proszę.

Radny – p. R. Zawiślak
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo! Panie Dyrektorze!
Żałuję tylko, że Pana nie było na Komisji Infrastruktury gdzie była dość burzliwa i intensywna dyskusja na ten temat, na temat tego druku. Jako komisja ustaliliśmy tutaj opinię negatywną, teraz już wiem, bo w międzyczasie, że Radny Daros, Pan Daros złożył drugą poprawkę, w której jest zmiana tej opłaty z 10 zł za opłatę jednorazową, z 15 na 10 zł, więc dla mnie jest to okej, bo to, co mówił też Radny Starobrat, według mnie parkingi Park and Ride nie mają służyć zarabianiu miasta na tej infrastrukturze, a zachęcaniu osób przyjezdnych do Krakowa, aby zostawiały swoje pojazdy i korzystali z komunikacji miejskiej. Więc im dłużej utrzymamy te preferencyjne stawki za tego typu opłatę, jeśli to będzie 10 zł to myślę, że to będzie okej. Natomiast nie mogę zrozumieć, z tego, co Pan Dyrektor mówił odnośnie, że prawie pół roku Górka Narodowa, znaczy Górka, Krowodrza Górka oraz Pachońskiego te parkingi stoją otwarte, korzystają z nich okoliczni mieszkańcy, a nie służą temu, aby zachęcać ludzi przyjeżdżających do Krakowa z komunikacji miejskiej. Więc nie rozumiem, dlaczego pół roku, rozumiem, były odbiory tej infrastruktury, do każdego był zrobiony przyłącz, macie Państwo pełną dokumentację i dla mnie jest to nieprzekonujące, że system informatyczny czyli wasze wewnętrzne IT nie potrafiło tak skorelować tutaj procesów, aby te parkingi działały i liczę na to, że dostaniemy jakieś bardziej szczegółowe wyjaśnienie, a nie enigmatyczne tylko, że się nie dało, bo to, jakby nie jesteśmy na tym poziomie. Więc Pan Dyrektor Gryga nam na komisji wspominał, że jest możliwość, że może nawet jeszcze w tym roku, albo zaraz po Nowym Roku te parkingi zostaną włączone do systemu. Więc chciałbym żebyśmy to też mieli sprecyzowane, kiedy. I jedna jeszcze ważna sprawa dla mnie to kwestia promocji, bo ja nie widzę żebyście jako ZTP czy Wydział Promocji w jakikolwiek sposób relatywnie zachęcali osoby przyjeżdżające do korzystania z tych parkingów. Mam tu na myśli też parking na Małym Płaszowie, który de facto tak jak też mówił Radny Starobrat na Kurdwanowie, te parkingi stoją w zasadzie puste i chciałbym, aby ta polityka promocji tych rozwiązań, tej infrastruktury bardziej była widoczna i bardziej trafiała do osób, które korzystają z tej infrastruktury miejskiej. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. I Radny Tomasz Daros.

Radny – p. T. Daros
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Temat tego regulaminu rzeczywiście był przedmiotem dyskusji na ostatniej Komisji Infrastruktury. Padło wiele argumentów za, przeciw, co do samej podwyżki. Myślę, że te kwoty, które były zaproponowane nie zostały one uzasadnione w odpowiednim stopniu, myślę, że to może być kwestia dalszej dyskusji, ale na pewno nie powinniśmy ich zmieniać dzisiaj tą uchwałą. Dlatego przygotowałem projekt poprawki, która niweluje tą zmianę, czyli zmienia z 15 na 10 i z 30 na 20, czyli tak jak było poprzednio. Nie wycofuję się z tej poprawki, złożyłem drugą poprawkę, jedna ta, która została usunięta, o której mówił Pan Radny Michał Starobrat, tam był dodatkowy jeszcze punkt trzeci, który regulował kwestie opłaty za pozostawienie samochodu na noc, czyli, że ktoś zostawia do następnego dnia. To wykreśliłem, to niech zostanie tak jak zostało zaproponowane w tym regulaminie. I pragnę tylko podkreślić, że Komisja Infrastruktury nie dała opinii negatywnej do tego projektu. Komisja Infrastruktury nie przegłosowała pozytywnej opinii, to nie znaczy, że to jest opinia negatywna, po prostu komisja nie wydała w tej materii żadnej opinii. Taka była decyzja komisji. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Michał Starobrat, drugie wystąpienie.

Radny – p. M. Starobrat
Ja chciałem zgłosić tutaj do Pana Radnego Ciechowskiego, który chce urealniać opłaty w mieście wynikające ze wzrostu kosztów. Tylko chciałem Panu powiedzieć, że koszty komunikacji miejskiej w Krakowie od tego czasu poszły kilkakrotnie w górę i mam nadzieję, że Pan kilkakrotnie nie będzie chciał podnosić cen opłat biletów sieciowych miesięcznych dla mieszkańców Krakowa. Nie dajmy się zwariować. Tam proszę Państwa dopłacamy kilkaset milionów złotych. Z moich obserwacji sprzedaż biletów komunikacji miejskiej idzie nawet poniżej planu, który zakładaliśmy na ten rok i mam nadzieję, że tego typu wypowiedzi nie posłużą władzom miasta Krakowa do przygotowania projektu uchwały o podniesieniu kwot za bilety miesięczne czy jednorazowe dla mieszkańców Krakowa, bo ja się z tym kategorycznie nie zgadzam. Uważam, że komunikacja miejska nie musi na siebie zarabiać, ba, ona nawet nie ma prawa, nie ma możliwości żeby zarabiała na siebie i uważam Panie Radny, że warto czasami jest się zastanowić czy tylko i wyłącznie liczy się rachunek ekonomiczny czy liczą się inne aspekty, które chcemy uzyskać właśnie wprowadzając na przykład niższe niż wydawałoby się opłaty dla mieszkańców.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Michał Ciechowski. Dobrze, bardzo proszę Pana Dyrektora.

Dyrektor ZTP – p. Ł. Franek
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Po pierwsze tak. Różnica stawek wynika z dostawcy prądu, w przypadku tej droższej stawki to jest PKP Energetyka, to jest parking w Swoszowicach, pozostałe są z Holdingu i zawsze ta stawka będzie idealnie taka jak koszty, czyli ona jest jakby ruchoma, bo my nie jesteśmy dystrybutorem, nie możemy na tym ani grosza, ani stracić ani też zyskać. Koszty, tak na szybko próbowałem jeszcze sprawdzić parkingi te naziemne, jakby nazwać to, Czerwone Maki czy Kurdwanów, jeśli dobrze pamiętam to jest kilkaset tysięcy złotych, nawet po podwyżce nie ma szans, że jesteśmy w stanie pokryć te koszty. Więc myślę, że każdy głos przypominający o tym, że to się nawet nie bilansuje, akurat uważam, że jest ważny na tej sali,

a już jak wchodzimy w kubatury to Górka Narodowa, co prawda jest to razem z terminalem, ale to mówimy już, jeśli dobrze pamiętam, o koszcie w granicach 4 mln. Tak, tak. W związku z czym to są koszty. Po drugiej stronie są wpływy i dyskusja o tym czy 5 zł za wjazd dobowy jest to dużo czy mało, ale to już jest Państwa decyzja. Natomiast, co do napełnień parkingów, dementuję, Kurdwanów jakoby świecił pustkami, sprawdzaliśmy to nawet jeszcze dzisiaj chyba po komisji czy też po wypowiedziach, teraz jeszcze powiedziałem, nawet dzisiaj było jeszcze tylko 38 wolnych miejsc parkingowych w ciągu, napełnienia w ciągu dnia na godzinę, jeśli dobrze pamiętam, 14.oo, tam we wrześniu było w granicach w sumie 2.700 pojazdów, trzeba by było przeanalizować ile to jest średniodobowo, to nie jest parking, który się nie napełnia. Najgorzej napełniającym się parkingiem jest Mały Płaszów, ale on jest obarczony, nazwijmy to błędem społeczno – projektowym. Znaczy zgodzono się na przerzucenie parkingu na drugą stronę jezdni, w związku z czym żeby się do niego dostać trzeba dwa razy skręcać, jest to wbrew sztuce, to powoduje, że nie zachęca do zjechania. W związku z czym jest on mniej obłożony, natomiast Czerwone Maki, Kurdwanów, Bieżanów, najpierw są Czerwone Maki, później Kurdwanów, później jest Bieżanów i ostatni jest Kurdwanów, te parkingi pracują i mówiąc tak kolokwialnie, napełniają się w miarę przyzwoicie. Potem było pytanie, to jest, to jest, czy na któreś pytanie nie odpowiedziałem, przepraszam, bo zapisałem sobie, ale mam chyba wszystko. Górka Narodowa, ja o tym powiedziałem, Górka Narodowa, odbiory tak naprawdę, jeśli dobrze pamiętam kończyły się zaraz przed wakacjami. To był moment, w którym my mogliśmy dopiero zlecić, ponieważ ZTP zostało wyznaczone do tego, żeby zarządzać parkingami Park and Ride kubaturowymi, zmieniliśmy statut, za zgodą Wysokiej Rady oczywiście, wszystkie przepisy, wszystkie cesje, przejęcie, bo tak naprawdę było jeszcze wprowadzanych w samym parkingu wiosną mnóstwo poprawek. Tutaj ZIM wymagał od wykonawcy bardzo wielu rzeczy, które były poprawiane chyba do początku wakacji, nie chcę wprowadzić w błąd, ale mniej więcej tak to miało miejsce, w związku, z czym my dopiero w wakacje mogliśmy ogłaszać przetarg na to, żeby zintegrować ze sobą dwa systemy, wykonawca przygotował, miał prawo wyboru, jest system, który steruje dostępnością i tym wydawaniem biletów, jeśli ktoś chce wjechać, mówimy o bilecie parkingowym upoważniającym do wjazdu i to jest gotowe. Natomiast żeby można było wjechać na bilet okresowy i żeby system widział, że ktoś ma aktywny bilet okresowy musi się to zintegrować z naszą hurtownią biletów. Ten proces trwa od kilku tygodni, napotkali informatycy jakieś obiektywne z tego, co, ja nie jestem informatykiem, więc się na tym nie znam, wyzwania techniczne, ale deklarują, że najszybciej jak się da, mówią o końcu tego roku, bezpiecznie jest powiedzieć, że jest to styczeń, jeśli to będzie jakaś kilkutygodniowa obsuwa, żeby nie było potem wypominania. Więc z tego to wynika, pewnych rzeczy nie jesteśmy w stanie przeskoczyć i oczywiście tam było też pytanie, w momencie, kiedy to będzie odebrane włączamy opłaty za wszystkie trzy parkingi. Na dzień dzisiejszy jedyne, co jest zrobione to na parkingach, bo na Górce Narodowej nie mamy napełnienia takiego, które by było problematyczne, natomiast Krowodrza Górka i Pachońskiego są robione kontrole zajętości miejsc czy one są zgodnie z przeznaczeniem, są traktowane jak parkingi, póki, co, w systemie otwartym, ale myślę, że to jest kwestia jak powiedziałem, góra tych kilku tygodni. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Był jeszcze zgłoszony Radny Michał Ciechowski.

Radny – p. M. Ciechowski
Pani Przewodnicząca! Panie Dyrektorze!
Mam taką prośbę, bo nie będę składał interpelacji tylko, żeby też Radni mieli świadomość ile takie utrzymanie tych parkingów kosztuje, jeżeli mógłbym prosić o przesłanie Radnym na skrzynki mailowe kosztów utrzymania wszystkich parkingów Park and Ride w Krakowie. Myślę, że wtedy to troszkę się wyobraźnia i jak gdyby będziemy mieć wtedy wyobraźnię, ile to kosztuje i oczywiście, że jest jasne, że ani parkingi nie będą zarabiać na siebie, ani MPK nie będzie, z opłat nie będzie zarabiać na siebie zwłaszcza, że od 12 października jak wszyscy Państwo wiedzą, którzy korzystają, albo i też nie z komunikacji miejskiej ta oferta została poszerzona i jest chwalona przez mieszkańców, ale to też generuje oczywiście koszty. Więc wcześniej czy później, a ja mogę nawet się założyć, że w tej kadencji bilety MPK, jeśli chodzi o kartę MPK, z 90 zł będą na pewno droższe i to trzeba po prostu mówić otwarcie, nie trzeba się tego bać, te koszty po prostu utrzymania MPK już teraz są duże i już teraz chyba brakuje, nie chcę rzucać tutaj kwotami, ale myślę, że 200, 300 mln jest niedoszacowane MPK, więc wcześniej czy później nas te podwyżki czekają. I trzeba o tym po prostu uczciwie mówić mieszkańcom, mówić o realnych kosztach utrzymania i MPK i parkingów i, jeżeli jest możliwość, o podnoszenie. Ja też apeluję, Pan Radny Tomasz Daros wyszedł, by się jeszcze zastanowił czy tą poprawkę nie zmodyfikować, czy nie wycofać, bo wcześniej czy później naprawdę będziemy musieli wprowadzić te podwyżki i Prezydent wróci z tym projektem wcześniej czy później. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Rafał Zawiślak.

Radny – p. R. Zawiślak
Panie Dyrektorze gwoli ścisłości. Parking na Małym Płaszowie jest zbudowany w miejscu pierwotnym, to była jego pierwotna lokalizacja. Przypomnę, żeby nie było takich przekłamań, że Miejska Infrastruktura, która zajmowała się w tamtym czasie, w owym czasie budową i zarządzaniem parkingami Park and Ride wymyśliła sobie nagle, że znajdzie inną lokalizację dla tego parkingu na zieleńcu pomiędzy blokami zamieszkanymi przez mieszkańców Płaszowa, Lipskiej i tylko dzięki zaangażowaniu mieszkańców Płaszowa i wskazaniu, że jest nie za dobra koncepcja na zmianę tej lokalizacji to parking został wybudowany w tej pierwotnej, w której była założona. My, jako mieszkańcy wskazywaliśmy, żeby nie wydawać wtedy pieniędzy na ten parking, bo on nigdy nie będzie miał takiego obłożenia i aby jak najszybciej pociągnąć linię tramwajową na Rybitwy i tam wybudować duży kubaturowy parking Park and Ride, który by obsługiwał, już na dzisiaj byłby, że tak powiem, idealnym rozwiązaniem dla mieszkańców, którzy dojeżdżają z rejonu Brzegów, Niepołomic, także Kokotowa czy mieszkańców Złocienia. Więc to wystarczyło tylko zaplanować sobie w cyklu takim 5-letnim i dzisiaj byśmy mieli całkiem inną dyskusję. Natomiast to, że został wybudowany jest to tylko i wyłącznie Państwa, jako tamtych i obecnych przedstawicieli władzy, natomiast my, jako mieszkańcy wskazywaliśmy, że to będzie chore, zły pomysł, który właśnie w tym momencie odbija się nam czkawką i dlatego proszę o to, aby te działania promocyjne były bardziej nasilone, aby na dzisiaj po prostu eliminować te błędy, które popełniliście wtedy w tamtym czasie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia Państwa Radnych? Nie widzę. Wobec tego zamykam dyskusję i w związku z tym, że wpłynął wniosek o wprowadzenie do II czytania jako sprawy nagłej punktu stwierdzam, że Rada, wyznaczam termin wprowadzenia

autopoprawek na dzisiaj na godzinę 17.45, ostateczny termin zgłaszania poprawek na godzinę 18.oo. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa, to już wyznaczyłam termin składania autopoprawek. To powtórzę jeszcze, że termin wprowadzenia autopoprawek jest do godziny 17.45, a zgłaszanie poprawek do godziny 18.oo. Szanowni Państwo Radni wracam jeszcze do **druku 331**, który został zawieszony i w związku z informacją, że nie będzie poprawka odwieszam ten punkt, zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 przy zamknięciu dyskusji oznacza to, że zakończyliśmy czytanie projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 261. Tryb jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 261 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Likwidacja Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 4, os. Złotego Wieku 36.

Referuje Pani Dyrektor Anna Domańska.

Dyrektor Wydziału Edukacji – p. A. Domańska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Niniejszy projekt uchwały jest konsekwencją uchwały zamiarowej, którą Rada Miasta Krakowa w tym zakresie podjęła 7 lutego 2024 roku. Ja przypomnę tylko, że Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Krakowie formalnie jest jednostką zorganizowaną w dwóch miejscach, czyli na osiedlu Złotego Wieku 36 gdzie korzysta z pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 77 z Oddziałami Integracyjnymi oraz na osiedlu Kalinowym 18. Ta lokalizacja podstawowa na osiedlu Kalinowym 18 dała poradni możliwość zyskania nowej powierzchni niemal 800 m2, tam dokonano odpowiednich adaptacji pomieszczeń na potrzeby poradni, w związku z tym, że z jednej strony rozwija się Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 77, bo tam z roku na rok przybywa dzieci, zwiększa się liczba oddziałów, to są oddziały integracyjne, są to dzieci z orzeczeniami, w związku, z czym też liczba zajęć z tymi dziećmi rośnie, zaistniała potrzeba uporządkowania tej sytuacji i poradnia znakomicie mieści się w całości na osiedlu Kalinowym 18, a szkoła odzyskuje tym sposobem pomieszczenia na swoją podstawową działalność dydaktyczną. Zgodnie z przepisami prawa posiadamy również dla tego przekształcenia pozytywną opinię Małopolskiego Kuratora Oświaty, a Pani Dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 dokonała również wymaganego prawem powiadomienia rodziców. Tak, że bardzo proszę Państwa Radnych o pozytywne ustosunkowanie się do tej uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Jest również pozytywna opinia Komisji Edukacji. Proszę o opinie innych komisji, opinię Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? W takim razie otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 263, projekt w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 263 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia ze Skarbem Państwa - Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad działającym przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami lokalnymi wybudowanymi w ramach budowy drogi ekspresowej S52.

Druk 263, referuje Pan Dyrektor Piotr Trzepak.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Druk numer 263 dotyczy wyrażenia zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia ze Skarbem Państwa reprezentowanym przez GDDKiA w sprawie przekazania i przejęcia zarządzania drogami lokalnymi wybudowanymi w ramach budowy drogi ekspresowej S52. Porozumienie dotyczy przede wszystkim przejęcia przez Prezydenta Miasta w zarząd i utrzymanie wskazanych w treści porozumienia dróg lokalnych stanowiących połączenie z budową, z budowaną drogą krajową, czyli z S52, lokalizacje są wskazane w załączeniu, w uzasadnieniu. Ponadto umożliwia GDDKiA korzystanie z przejętych dróg celem utrzymania prawidłowego stanu północnej obwodnicy Krakowa. To porozumienie to jest jak gdyby pierwszym krokiem do kolejnego etapu, czyli przejęciem tych dróg i ustanowieniem dróg gminnych i powiatowych, dlatego, że te drogi były wykonywane w oparciu o ZRID, tak jak powiedziałem wcześniej lokalizacja jest w załączniku. Ponadto samo to porozumienie pozwala nam na przekazanie sobie zarządu pomiędzy Generalną, a miastem Kraków, czyli ZDMK zgodnie z art. 19 ustawy o drogach publicznych. Proszę Państwa przedmiotowy druk uzyskał pozytywną opinię Komisji Infrastruktury, proszę o pozytywny głos za uchwałą. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Proszę o prezentację komisji? Nie widzę. Opinia Prezydenta? Nie widzę. Stanowiska klubów? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie? Pan Radny Maciej Michałowski.

Radny – p. M. Michałowski
Szanowna Pani Przewodnicząca! Panie Dyrektorze!
Oczywiście popieramy tą uchwałę, przede wszystkim warto tutaj zauważyć, że północna obwodnica Krakowa już niedługo będzie otwarta i warto tutaj zaznaczać wszędzie, że ta droga nie powstałaby gdyby nie determinacja rządów Prawa i Sprawiedliwości, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Nie widzę innych zgłoszeń, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Ustalenie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdu oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu.

Referuje Pan Dyrektor Piotr Trzepak.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Druk numer 336 dotyczy ustalenia wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie pojazdów oraz wysokości kosztów powstałych w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu. I tak, uchwała ustala opłaty za usunięcie i przechowywanie pojazdu w przypadku określonym w artykule 130a prawo o ruchu drogowym. I tak jak mamy tutaj w projekcie uchwały dotyczy to następujących pojazdów: rower, motocykl, pojazd o masie do 3,5 tony, pojazd powyżej 3,5 do 7,5, pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 tony, pojazd o masie powyżej 16 ton, pojazdy przewożące materiały niebezpieczne, hulajnogi elektryczne lub urządzenia do transportu osobistego. Pierwszy punkt chciałbym tylko podkreślić, że najwięcej pojazdów, które holujemy w ramach art. 130a są to pojazdy do 3,5 tony, to jest prawie 98 % wszystkich pojazdów sholowanych i tutaj chciałbym tylko podkreślić, że stawki, które były w 2024 czyli obecne wzrastają o, w projekcie uchwały o 13 %, w stawka za każdą dobę przechowania o 6,35. W 2024 stawka za holowanie to było 580 zł za sholowany pojazd, w tym momencie to jest 692 zł, przechowanie pojazdu w 24 to 54, 59 w projekcie uchwały. Stawki, które są teraz tutaj proponowane to jest wysokość około 94, 95 % tych stawek, które są w obwieszczeniu Ministra Finansów za 2025 rok, to są stawki maksymalne. Na Komisji Infrastruktury padły pytania, jaka jest ściągalność kwot za holowane pojazdy i to Pan Radny Mariusz Kękuś zadał takie pytanie. Więc tak, przygotowałem takie zestawienie, 2023 – 2024 rok, w 2023 roku nieuregulowanych opłat było 340 tys., a w 2024 400. Jeżeli chodzi o płatności, które zostały uregulowane to w 23 to było 970 tys., 2024 wzrosło do 1,5 mln, czyli widzimy, że ta ściągalność jest teraz dużo większa. Ponadto też było pytanie Radnego Pana Rafała w temacie rowerów. Zrobiłem rozeznanie i jako ciekawostka, na przestrzeni kilku ostatnich lat holowaliśmy jeden rower, ale tylko, dlatego, że kierowca był nietrzeźwy, zatrzymała go policja, ten rower żeśmy oddali. Pozostałe rowery, czyli wraki, one są holowane, utylizowane w ramach art. 50a, w tym momencie to jest stała stawka i myślę, że w przyszłym roku, kiedy będziemy, dążymy do tego, żeby ten parking, który jest teraz przez nas opłacany i generuje koszty, myślę, że Gmina Miejska Kraków będzie miała własny parking, wtedy nie będzie tych kosztów i będziemy wszystko holowali na nasz parking, bo w tej chwili 32 zł za każdą dobę przechowania. Jeżeli zgodnie z art. 50a zgodnie z tą ustawą przepadek następuje po szóstym miesiącu to koszt będą niewspółmierne do wartości tego wraku. Często niekompletny, bez siodełka, bez kół, z powyginaną ramą. Na tą chwilę tak jak mówiłem na Komisji Infrastruktury jest utylizowany, a jeżeli chodzi o art. 130a, o którym tutaj teraz rozmawiamy, jeden pojazd i to tylko, dlatego, że był nietrzeźwy kierowca. Chciałbym powiedzieć, jeszcze tylko dodać, że przedmiotowy projekt uchwały ma pozytywną opinię Komisji Infrastruktury. Proszę o głosowanie za projektem uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę o opinie innych komisji? Nie widzę. Czy są jakieś ze strony prezydenckiej opinie? Nie widzę, prezentacja stanowisk klubów? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Państwa Radnych. Pan Radny Rafał Zawiślak.

Radny – p. R. Zawiślak
Dziękuję Panie Dyrektorze za wyczerpującą tą informację, czyli de facto czekamy, aż będziemy mieć w swoich zasobach ten parking, na który będziemy mogli zwozić tego typu wraki rowerowe, które dzisiaj zalegają i rozumiem, że wtedy nie będzie już jakby problemu z usuwaniem ich z przestrzeni publicznej. Tylko właśnie, teraz pytanie, kiedy ten parking mamy szansę pozyskać, w jakim to jest odstępie czasu, czy to jest pół roku, miesiąc, dwa, dziesięć, to tylko jakby to żebyśmy też mieli informację.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję, nie widzę, acha, Pan Dyrektor chce odpowiedzieć, proszę bardzo.

Zastępca Dyrektora ZDMK – p. P. Trzepak
Więc tak. Parking chcemy uruchomić na przełomie marca i kwietnia przyszłego roku i w tym momencie tak jak tu powiedziałem, za każdą dobę to jest 32 zł, to się w ogóle nie kalkuluje, jak przeliczymy razy 6 miesięcy to jest duży problem. My już mamy taką współpracę z ZTP jeżeli chodzi o hulajnogi. Swego czasu też było dosyć dużo holowań hulajnóg i wtedy każde holowanie to było 115 zł i samo przechowywanie też dużo kosztowało, ale wiem, że ZTP wspólnie z firmami, które jak gdyby podnajmują te hulajnogi wykonały taki ruch, że na koszt tej firmy jest to holowanie, tak samo tutaj, jeżeli chodzi o rowery to w tym momencie będziemy własnymi siłami próbowali te wraki ściągać, bo też ściągnięcie tych opłat za te wraki graniczy z cudem, można powiedzieć, że to jest nieściągalne, te opłaty generują koszty. Własny parking, będziemy mieli własny transport i będziemy to ściągali tak, żeby nie generować tych kosztów, ale parking kwiecień i wtedy holujemy wraki na ten parking. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na dzień 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października godzina 15.oo. I przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 342, projekt w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 342 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady. To jest

Zmieniająca uchwałę nr IX/181/24 w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej.

Referuje Pani Dyrektor Dorota Michalik.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Geodezji – p. D. Michalik
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Projekt uchwały, projekt dotyczy zmiany uchwały, która została podjęta we wrześniu tego roku numer 181/24, dotyczyła ona powołania nowego składu Komisji Inwentaryzacyjnej. W paragrafie 2 w punkcie 14 pojawił się błąd odnośnie nazwiska osoby spoza Rady, spoza Urzędu Miasta Krakowa, a mianowicie prawidłowe nazwisko powinno brzmieć Wojciech Karnia, a w uchwale pojawił się Wojciech Karniak. Tak jak wspomniałam, jest to osoba spoza Rady, została ona wpisana na podstawie pisma, które otrzymaliśmy od Przewodniczącego Rady Miasta, natomiast w trakcie przygotowania materiałów na pierwsze posiedzenie Komisji Inwentaryzacyjnej została wychwycona pomyłka i bardzo proszę Państwa o podjęcie uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Wpłynęła poprawka Klubu Kraków dla Mieszkańców, jest pozytywna opinia Komisji Mienia i Mieszkalnictwa. Proszę o opinie innych komisji? Nie widzę, w takim razie prezentacje opinii ze strony Prezydenta? Nie widzę. Stanowiska klubów

Radnych? Również nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Chciałem tylko krótko poinformować, że przedmiotem poprawki jest zamiana osoby w składzie komisji, Radna Aleksandra Owca chciałaby ustąpić miejsca osobie spoza Rady, dlatego, że wiemy, że jest taka możliwość, więc chcielibyśmy wskazać Panią Wiktorię Malinowską żeby w tejże komisji zasiadała. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę innych zgłoszeń, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 343, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 343 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą Kompleksowa termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kraków w ramach Programu Priorytetowego Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej szkół Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Referuje Pani Dyrektor Tracka – Samborska.

Dyrektor MCOO – p. B. Tracka – Samborska
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Projekt uchwały dotyczy przyjęcia do realizacji oraz złożenia wniosku o dofinansowanie projektu pod nazwą kompleksowa termomodernizacja budynków jednostek oświatowych Gminy Miejskiej Kraków. Regulamin naboru zakłada wsparcie bezzwrotne w formie dotacji, która wynosi do 100 % wydatków kwalifikowanych z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany nie może przekraczać 1.400 zł za m2 powierzchni. Podatek VAT jest kosztem niekwalifikowanym. Projekt obejmuje wykonanie prac termomodernizacyjnych trzech budynków szkolnych i jednego budynku przedszkola. Są to Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 15 mieszcząca się przy ulicy Kluczborskiej 3, Szkoła Podstawowa Nr 40 przy ulicy Pszczelnej, Szkoła Podstawowa Nr 110 przy ulicy Skwerowej oraz Samorządowe Przedszkole Nr 57 przy ulicy Kutrzeby. Szacunkowy całkowity koszt realizacji robót wynosi 14 mln zł, w tym koszt kwalifikowany około 11,4 mln zł, a koszt niekwalifikowany to o koło 2,6 mln. Bardzo proszę o podjęcie niniejszej uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Proszę, pozytywna opinia Komisji Edukacji. Czy są jeszcze inne opinie innych komisji? Nie widzę. Opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Maciej Żmuda.

Radny – p. M. Żmuda
Pani Przewodnicząca! Szanowna Rado!
Mam pytanie, w jaki sposób zostały wytypowane te jednostki, które będą modernizowane, czy ta analiza dotyczyła wszystkich szkół czy wytypowaliście Państwo dwie, trzy placówki, które w sposób jakby nieznany nam zostały wskazane.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Pani Dyrektor bardzo proszę o odpowiedź.

Dyrektor MCOO – p. B. Tracka – Samborska
Szanowni Państwo regulamin naboru ukazał się dopiero na początku września i wtedy zostały przekazane jak gdyby wytyczne, które są niezbędne do złożenia wniosku, w tym wytyczne do opracowania audytów energetycznych. W związku z tym bazowaliśmy głównie na tych audytach, które zostały wykonane i próbowaliśmy je zaktualizować pod kątem takim, żeby spełniały wymogi tego naboru. I w związku z tym mamy te trzy szkoły podstawowe plus przedszkole, które zostały umieszczone przez Państwa, może przez poprzednią kadencję do WPF roku 2025. Chodzi tylko jeszcze o to, że zostały wybrane te jednostki, w których wykonane prace dadzą największe efekty. Jeśli chodzi o, gdyby wytyczne regulaminów, wynika z nich, że zgodnie z tym regulaminem minimalna redukcja zapotrzebowania na energię końcową ma być na poziomie przynajmniej 25 %, a w tych jednostkach, które zostały wytypowane ta oszczędność wynosi dla szkoły Nr 40, 42 %, dla przedszkola 57, 44 %, dla szkoły 110, 70 %, dla szkoły 15, 76 %.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jeszcze widziałam jedno, dwa zgłoszenia, Pan Radny Tomasz Leśniak.

Radny – p. T. Leśniak
Pani Dyrektor ja tylko mam pytanie jak mniej więcej wygląda sytuacja, jeśli chodzi o audyty energetyczne w szkołach, to znaczy, jaki procent szkół i przedszkoli ma tego typu audyty wykonane w tej chwili i chciałem zapytać czy one, bo tak zrozumiałem z Pani wypowiedzi, że w różnych konkursach ewentualnie mogą być różne wymogi, czyli jeden audyt nie musi być, nie musi pasować do konkretnego konkursu, a czy one mają już, i jeszcze dopytam czy one mają jakąś określoną ważność.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę Panią Dyrektor.

Dyrektor MCOO – p. B. Tracka – Samborska
Szanowni Państwo dokładnie tak jak powiedział Pan Radny, przy różnych naborach są określane różne wymogi, które są niezbędne do spełnienia żeby złożyć po pierwsze wniosek, a następnie żeby te wniosek był rozpatrzony pozytywnie. Audyty powstawały w związku z tych, że na przykład rady dzielnic, a czasami w uchwałach Rady Miasta były wskazane, które placówki powinny mieć te audyty, nie zawsze się one kończyły wykonaniem konkretnych prac. Te audyty mają swoją ważność tak samo, bo przepisy się zmieniają, dlatego nie ma sensu jakby wykonywać nadmiarowo tych audytów, tak w ogóle po prostu dla każdego budynku. Ja bym chciała powiedzieć, że jeśli chodzi o skalę termomodernizacji w jednostkach oświatowych to ona jest bardzo duża, bo tam ponad połowa placówek ma przeprowadzoną termomodernizację, zostały nam przede wszystkim budynki w takich

obszarach, które nie mogą być wykonane, czyli tu głównie są to budynki zabytkowe, gdzie te prace są rzeczywiście mocno ograniczone i zostało trochę takich jednostek najdroższych, największych do wykonania. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Pan Radny Edward Porębski.

Radny – p. E. Porębski
Szanowna Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!
Co prawda od Pani Dyrektor już wcześniej uzyskałem dokładną informację w tym temacie, bo dociekałem tego na komisji wczorajszej Edukacji, natomiast, i ja bym bardzo prosił o ile to jest możliwe Pani Dyrektor, żebyśmy dostali taki wykaz placówek, bo wiem, że jest przygotowana lista hierarchiczna, które placówki mają audyt energetyczny zrobiony i ewentualnie taką listę jakby Pani Dyrektor była uprzejma przesłać do Pani Sekretarz to byśmy wiedzieli ile tych placówek jeszcze mamy do zrobienia, bo wiem, że jest dość sporo jeszcze, które posiadają audyt i tak jak Pani Dyrektor powiedziała, audyt, audyt się różni i w związku z tym te 11 mln zł, które mamy z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska trudno gdziekolwiek wykorzystać. Dlatego ja się tutaj zgadzam z tym, bo na początku myślałem, że to coś nie jest za bardzo z tym audytem, ale w tej chwili to, co mi Pani Dyrektor wytłumaczyła to rozumiem, że to jest wszystko okej, tylko trzeba się zastanowić, żeby większe środki finansowe, szczególnie z budżetu miasta Krakowa, bo wiemy, że te 11 mln zł tak jak przykładowo ja powiem o jednej szkole gdzie jest potrzebne w tej chwili na zrobienie termomodernizacji około 7,5 mln zł. To proszę sobie wyobrazić drodzy Państwo jakie środki w tej chwili są potrzebne, a że mamy tu duże oszczędności, bo to jest sprawa energetyczna, że są okna dziurawe, tak jak na Komisji Edukacji była pani z przedszkola z Nowej Huty i powiedziała, że wylatują przykładowo okna i przyszła się starać o pieniądze na Komisję Edukacji. W związku z tym takich potrzeb mamy bardzo dużo. I ja bym bardzo prosił Pani Dyrektor, żeby ewentualnie taka lista była przygotowana. Bardzo dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Nie widzę już innych zgłoszeń Państwa Radnych, nie widzę, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na dokonanie darowizny na rzecz Gminy Skawina przysługującego Gminie Miejskiej Kraków udziału 1/10 części w nieruchomościach położonych w rejonie ul. Łąkowej w Skawinie, w celu regulacji stanu faktycznego nieruchomości to jest funkcjonowania na wyżej wymienionym terenie rodzinnych ogródków działkowych

Druk numer 257, referuje Pani Dyrektor Justyna Habrajska.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Postanowieniem sądu rejonowego z 2020 roku gmina nabyła spadek po Pani Iwonie Małgorzacie Steczkowskiej zmarłej w 2009 roku w Krakowie. W skład tego spadku wchodził udział 1/10 części w prawie własności nieruchomości położonych w gminie Skawina przy ulicy Łąkowej, kilkanaście działek o powierzchni 13 ha. Wszystkie te działki zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego położone są na terenach ogródków

działkowych. Część z nich 8 działek zostało przekazane w użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz Wojewódzkiego Związku Polskich Działkowców w Krakowie, oględziny na miejscu wykazały, że przedmiotowy teren jest ogrodzony metalową siatką, umocniony, na części zlokalizowane są ogrody działkowe z altami ogrodowymi, garaże, blaszaki, sporo terenu zielonego niezagospodarowanego. Na pozostałych nieruchomościach, na których nie zostało ustanowione prawo użytkowania również położone są ogródki działkowe należące do Rodzinnego Ogrodu Działkowego Podgórki. Na części działek urządzone są instalacje wodne służące do odwadniania przedmiotowego Rodzinnego Ogrodu Działkowego, natomiast jedna działka zajęta jest po potok Sidzinka. Na terenie działki 823 zlokalizowany jest z kolei budynek mieszkalny murowany dwukondygnacyjny z zadaszonym poddaszem, z zadaszonym tarasem i budynek gospodarczy i blaszak i ten dom zamieszkiwany jest przez mieszkankę Skawiny, która uzyskała numer porządkowy budynku, a jak wskazywała w wyjaśnieniach weszła w posiadanie przedmiotowego terenu na podstawie nieformalnej przedwstępnej umowy sprzedaży zawartej ze zmarłą właścicielką, po której spadek nabyła gmina. Ta pani, mieszkanka gminy Skawina występowała z wnioskami do nas, do Wydziału Skarbu Miasta o wykup użytkowanego terenu, ale niestety nie jesteśmy w stanie zbyć tego terenu, ponieważ nie ma w przepisach żadnego wyjątku umożliwiającego w trybie bezprzetargowym zbycie na jej rzecz udziału przysługującego gminie przedmiotowej nieruchomości. Z kolei prowadziliśmy korespondencję od kilku lat przez ostatnie 4 lata z burmistrzem miasta Skawina, który wskazał ostatecznie, że jest zainteresowany przejęciem udziału w nieruchomości, ale tylko w drodze darowizny. Nie interesują go inne formy przejęcia odpłatne. Ponieważ Gmina Miejska Kraków nie ma możliwości racjonalnego gospodarowania tym udziałem, nie może dojść do zniesienia współwłasności przedmiotowej nieruchomości, a burmistrz Skawiny ma takie, a nie inne zdanie na możliwość pozyskania nieruchomości do swojego zasobu w związku z tym wystąpiliśmy do rzeczoznawcy majątkowego o wycenę wartości rynkowej udziału, ta wartość została określona na kwotę 858.628 tys. zł, ale ze względu na to, że jedna z tych działek jest zajęta pod potok Sidzinka to wartość tej darowizny stanowi kwotę 834.180 zł. Zgodnie z przepisami do wyłącznej kompetencji Rady Miasta Krakowa należy wyrażanie zgody na dokonanie darowizny, stąd prośba do Państwa. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej i Finansów, Komisja Mienia i Mieszkalnictwa odstąpiła od opiniowania. Proszę o inne stanowiska, o inne opinie komisji? Nie widzę. Opinię Prezydenta? Prezentacja stanowisk klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję Radnych, proszę o zgłoszenie. Pan Radny Maciej Michałowski.

Radny – p. M. Michałowski
Szanowna Pani Przewodnicząca!
Ja mam tylko jedną wątpliwość, nie, co do samej uchwały, ale usłyszeliśmy, po kim gmina nabyła spadek, a w uzasadnieniu mamy napisane Gmina Miejska Kraków nabyła spadek po, wyłączenie jawności danych osobowych na podstawie przepisów o ochronie danych osobowych oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępnie do informacji publicznej jawność wyłączył Piotr Rogal, starszy inspektor referatu Sesji Rady Miasta Krakowa w Kancelarii Rady Miasta Krakowa. Rozumiem, że to się zmieniło.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Osoby zmarłe nie podlegają ochronie z ustawy, osoby zmarłe nie podlegają ochronie w trybie tej ustawy, w związku z tym ja mogłam podać to nazwisko, bo to jest jawne. Wyłączenie jawności w tym zakresie nie obowiązuje i można to jakby przywrócić. Nie, w uzasadnieniu Państwo jakby macie podaną tą, to jest zdaje się, że pracownik, ale, to ja jakby nie odpowiadam, Pani Kierownik Kucharyk, ale nie, bo to jest osoba zmarła, osoba zmarła nie podlega ochronie z tego tytułu tylko osoba, o której ja mówiłam, jako mieszkanka gminy Skawina, to to nazwisko podlega ochronie i podlega wyłączeniu jawności z tego tytułu, natomiast osoba zmarła nie podlega ochronie z tytułu ustawy o ochronie danych osobowych. Więc jakby być może jest to niepotrzebne wyłączenie w BIP tego nazwiska.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia Państwa Radnych? Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października również godzina 15.oo. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % dla Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, od opłaty rocznej ustalonej jako 0,3 % ceny nieruchomości z tytułu trwałego zarządu nieruchomościami zagospodarowanymi jako Cmentarz Prokocim, stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Kraków.

Druk numer 266, referuje Pani Dyrektor Justyna Habrajska.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu – p. J. Habrajska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Zgodnie z przepisami ustawy o gospodarce nieruchomościami z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu pobiera się opłaty roczne, których wysokość jest uzależniona od celu na jaki nieruchomość zostaje oddana. Tutaj mamy stawkę 0,3 % opłaty rocznej. Cena nieruchomości ustalona w oparciu o operat szacunkowy ustalona została na kwotę 11.411.400 zł, w oparciu o powyższe opłaty roczne z tytułu ustanowienia trwałego zarządu zostały ustalone w kwocie 34.234,20 zł. Zarząd Cmentarzy Komunalnych zwrócił się do nas o udzielenie bonifikaty od tej opłaty rocznej z prośbą o udzielenie 99 % bonifikaty. Ze względu na to, że dla wszystkich miejskich jednostek organizacyjnych stosujemy bonifikatę w wysokości 90 %, stąd propozycja przedstawiona Państwu jest właśnie w tej wysokości i opłata roczna z tego tytułu wynosić będzie, po udzieleniu bonifikaty, 3.423,42 zł. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Są pozytywne opinie Komisji Budżetowej i Finansów oraz Mienia i Mieszkalnictwa. Proszę o prezentację innych komisji, czy są prezentacje opinii Prezydenta? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Również nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę żadnych zgłoszeń. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024 roku również godzina 15.oo. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na udzielenie 77 % bonifikaty od ceny zbytego w dniu 14 sierpnia 2018 roku lokalu mieszkalnego nr 40 usytuowanego w budynku na os. Centrum A 13 w Krakowie.

Druk numer 267, referuje Pani Dyrektor Justyna Habrajska.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowni Państwo!
Lokal mieszkalny numer 40 położony w budynku na osiedlu Centrum A 13 w Krakowie został zbyty w 2018 roku na rzecz najemczyni z zastosowaniem 90 % bonifikaty. W wyniku kontroli wstępnego obrotu okazało się, że na podstawie dwóch aktów poświadczenia dziedziczenia, aktu notarialnego ustalono, że nabywczyni po 3 października 2003 roku pozostawała właścicielką nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Krakowie przy Wańkowicza w udziale 1/6 części oraz współwłaścicielką nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy Józefa Krasnowolskiego w Krakowie w wysokości 1/30 części udziału. W związku z tym najemczyni zwróciła się do Państwa z wnioskiem o podjęcie uchwały przedmiotem, której byłaby możliwość konwalidacji umowy sprzedaży z 2018 roku. Tym wnioskiem zajęły się dwie komisje, Komisja Mienia i Mieszkalnictwa oraz Komisja Budżetowa i Finansów, które pozytywnie zaopiniowały wniosek Pani, jedna komisja wydała pozytywną opinię 27 sierpnia 2024 roku, zaś druga 10 września 2024 roku proponując bonifikatę 77 %. Stąd przygotowany jest projekt uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. Są pozytywne opinie Komisji Budżetowej i Finansów oraz Mienia i Mieszkalnictwa. Czy są inne opinie komisji, prezentacja stanowisk klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Również nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024 roku godzina 15.oo. Projekt uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 %.

Druk numer 268, referuje Pani Dyrektor Justyna Habrajska.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej świętego Jana Pawła II w Krakowie prowadziliśmy postępowanie z tytułu ustanowienia prawa trwałego zarządu. To prawo stałego zarządu zostało ustanowione, pobiera się za to opłaty roczne, których wysokość uzależniona jest od celu na jaki nieruchomość została oddana. W tym przypadku to jest 0,3 % ceny nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Rzeczoznawca wykonał operat szacunkowy i ustalił tą kwotę na kwotę 1.449.987 zł, w związku z tym te 0,3 % ceny nieruchomości stanowi kwotę 4.499,96 zł. DPS wystąpił z wnioskiem o udzielenie bonifikaty od tej opłaty i propozycja jest, aby udzielić tej bonifikaty w wysokości 90 %, stąd opłata roczna z tytułu trwałego zarządu będzie wynosić 450 zł. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetu i Finansów. Czy są opinie innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Nie widzę. Otwieram dyskusję, proszę o

zgłaszanie. Również nie widzę żadnych zgłoszeń. Wobec tego zamykam dyskusję i stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024 roku również godzina 15.oo. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % dla Domu Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie

Druk 327, referuje Pani Dyrektor Justyna Habrajska.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska

Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Domu Pomocy Społecznej świętego Jana Pawła II ustalono prawo trwałego zarządu. Z tytułu tego prawa trwałego zarządu pobiera się opłaty roczne i tutaj jest analogiczna sprawa jak poprzednio, to jest opłata w wysokości 0,3 % ceny nieruchomości ustalonej na podstawie operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Ten operat określił wartość na kwotę 9.981.000 zł, w związku z powyższym ta kwota to kwota 29.943 zł, został złożony wniosek DPS o przyznanie, o udzielenie bonifikaty i po udzieleniu bonifikaty ta opłata roczna będzie wynosić 2.994,30 zł. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec

Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej i Finansów. Czy są inne opinie innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych. Wobec tego otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę żadnych zgłoszeń, zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024 roku godzina 15.oo. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego.

Druk 328, referuje Pani Dyrektor Justyna Habrajska.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska

Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!

Lokal mieszkalny numer 9 wraz z pomieszczeniem przynależnym położony przy św. Sebastiana 7 w Krakowie zbywany będzie na rzecz najemcy, któremu przysługuje pierwszeństwo w nabyciu, zaś sprzedaż nastąpi w trybie bezprzetargowym z udzieleniem bonifikaty. W toku postępowania wyjaśniającego ustalono, że po 3 października 2003 roku Pani zbyła na podstawie umowy sprzedaży, zbyła na rzecz syna nieruchomość zabudową starym 100-letnim domem mieszkalnym położoną w gminie Gdów. W związku z tym wystąpiła do Państwa, korzystając z możliwości wystąpiła do Państwa z wnioskiem o podjęcie indywidualnej uchwały dopuszczającej zbycie przedmiotowego lokalu mieszkalnego na jej rzecz. Wniosek został skierowany na Komisję Mienia i Mieszkalnictwa oraz Komisję Budżetową i Finansów. Obie komisje pozytywnie zaopiniowały możliwość podjęcia indywidualnej uchwały z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 85 %. Komisja Budżetowa 27 sierpnia, a Komisja Mienia 10 września 2024 roku. W związku z tym przygotowaliśmy projekt uchwały. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej i Finansów. Proszę o opinie innych komisji, jeżeli takie są? Prezentację stanowisk klubów Radnych? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Tomasz Leśniak.

Radny – p. T. Leśniak
Pani Dyrektor ja mam jedną prośbę przy prezentacji tego typu uchwał sprzedażowych, bo dużo Radnych do mnie się zgłasza w związku z tym, że działam w Komisji Mienia, że nie znają tej problematyki bonifikat, bo są na przykład nowymi Radnymi, albo się tym nie interesowali. Ja mam prośbę żeby podawać wartość rynkową tych mieszkań, za ile je sprzedajemy i metraż przy okazji każdej uchwały sprzedażowej. Myślę, że to wtedy będzie obrazowało mniej więcej jak wygląda sytuacja tych najemców komunalnych, którzy mają możliwość wykupu, a wiemy, jaka jest sytuacja w tej chwili na rynku mieszkaniowym. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pani Dyrektor proszę jeszcze o informację.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Operat szacunkowy określa tą kwotę 933.190 zł, wartość nieruchomości położonej w Nieznanowicach na 45.300. Wartość, 85 %, ale nie mam tutaj, zaraz sprawdzę obliczenia i podam.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy są jeszcze jakieś głosy?

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Bo jeszcze Pan Przewodniczący prosił o metraż, 59 m2.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia w tym punkcie Państwa Radnych, bo nie wiem czy będziemy czekać na odpowiedź, ile ta kwota wynosi czy mogę zamknąć. Około 140 tys. chyba to będzie. To ja może zawieszę ten punkt na chwilę, żeby przejść dalej, żebyśmy nie tracili czasu, w takim razie zawieszam punkt, przechodzimy do projektu uchwały w trybie dwóch czytań.

Wyrażenie zgody na udzielenie bonifikaty w wysokości 90 % dla Domu Pomocy Społecznej im. świętego Jana Pawła II.

Druk 329, referuje Pani Dyrektor Justyna Habrajska.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Na wniosek Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Domu Pomocy Społecznej imienia świętego Jana Pawła II w Krakowie prowadziliśmy postępowanie w kierunku ustanowienia prawa trwałego zarządu i z tego tytułu pobiera się opłaty roczne, których wysokość jest uzależniona od celu na jaki nieruchomość zostaje oddana. Jest to 0,3 % ceny nieruchomości ustalonej przez rzeczoznawcę majątkowego. Ta kwota została określona na 872.837 zł.

W związku z tym 0,3 % ceny nieruchomości stanowi kwotę 2.618,51 zł. Został złożony wniosek DPS o udzielenie bonifikaty i ta 90 % bonifikata od opłaty rocznej będzie wynosić, jakby opłata z tego tytułu będzie wynosić 261,85 zł. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jest pozytywna opinia Komisji Budżetowej i Finansów. Czy są opinie innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Radnych. Nie widzę, wobec tego zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024 roku również godzina 15.oo, 31-go, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024 roku godzina 15.oo. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 341, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 341 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących poprawy działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Referuje Pan Radny Łukasz Maślona.

Radny – p. Ł. Maślona
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Ja zreferuję oczywiście projekt uchwały, natomiast też wsłuchując się w głos Radnych, który padł na Komisji Planowania Przestrzennego ten projekt uchwały złożę stosowną poprawkę, aby przyjął charakter rezolucji, ponieważ była pewna wątpliwość ze strony Radnych zgłaszana, dlatego będzie to forma prawna rezolucji i będę do Państwa apelował żeby tę poprawkę przyjąć i w ten sposób zmienić charakter tego projektu. Szanowni Państwo przed nami w tej kadencji samorządu są dwie bardzo ważne kwestie dotyczące przyszłości naszego miasta, a mianowicie uchwalenie planu ogólnego i uchwalenie strategii rozwoju gminy. I ważne jest naszym zdaniem, aby w tych sprawach był również, docierał do Radnych głos ekspertów. W tym celu Prezydent powołuje zazwyczaj jako organ doradczy Miejską Komisję Urbanistyczno – Architektoniczną, natomiast wszyscy Państwo, którzy mieli okazję pracować w Komisji Planowania Przestrzennego z całą pewnością stwierdzą, że dotychczasowa formuła działania tejże MKUA, bo tak będę mówił w skrócie, wymaga jednak diametralnych zmian. Dość powiedzieć, że w trakcie całej zeszłej kadencji w posiedzeniach Komisji Planowania Przestrzennego przedstawiciele MKUA wzięli udział raptem kilkukrotnie, nie wiem czy raz zabierali głos, chociaż w tematach, które były ważne, a takich, nie ma, co ukrywać, związanych z kwestią planowania przestrzennego podejmowaliśmy sporo, między innymi w tamtej kadencji rozmawialiśmy dużo o Studium, które miało być aktualizowane, ale też było wiele bardzo istotnych planów zagospodarowania przestrzennego, które budziły kontrowersje i aż się prosiło, aby głos ekspercki w tych tematach wybrzmiał. Niestety często aktywność członków MKUA polegała na tym, że między innymi jakby byli wykonawcami poszczególnych inwestycji, które były opiniowane na Komisji Planowania Przestrzennego jak chociażby, przypomnę, chyba najbardziej drastyczny przykład, gdzie szef ówczesny MKUA był projektantem osiedla Mieszkanie Plus na krakowskich Klinach i jako taki występował, a jednocześnie pełniąc funkcję w tak zaszczytnym gremium jakim jest MKUA, też zdarzały się

oczywiście przypadki gdzie członkowie tego gremium byli projektantami poszczególnych inwestycji deweloperskich. Wydaje się, że jednak w takim zespole eksperckim powinny zasiadać osoby, które w jakiś sposób też nie czerpią korzyści finansowych z tego, że są czynnymi projektantami. Ktoś, kto zasiada w takim gremium, które doradza Radnym powinien być jak najbardziej obiektywny, nieobarczony jakimikolwiek interesami innymi niż tylko interes społeczny. Dlatego naszym zdaniem korzystnym byłoby, żeby jednak to ciało nadal funkcjonowało, ale w zupełnie zmienionej formule. Chodzi o reformę MKUA zarówno, jak ja to nazywam w tej strefie zewnętrznej jak i wewnętrznej. Jeśli chodzi na zewnątrz to wspomniałem już, że był absolutny brak współpracy z komisją Rady Miasta Krakowa, pomimo, że Pan Przewodniczący za każdym razem wysyłał zaproszenia na posiedzenia tejże komisji, dyskutowaliśmy nawet o tym na posiedzeniach, dlaczego tak się dzieje, że przedstawiciele nie przychodzą, to się kończyło tym, że właśnie przychodzili na to konkretne posiedzenie, a później już nie brali udziału w takich dyskusjach. Brak tych opinii w ważnych sprawach, z którym nie dzielono się, którymi nie dzielono się z Radnymi, przede wszystkim brak transparentności. To znaczy komisja ta powinna działać w sposób jawny, natomiast fakt jest taki, że jak Państwo przeszukają sobie Biuletyn Informacji Publicznej to praktycznie znajdą Państwo miejsca, w którym byłyby opinie MKUA podpięte. Czemu tak się stało, nie wiem. Być może to wynikało również z tego, co ja zidentyfikowałem, czyli z tymi problemami natury wewnętrznej, czyli sam skład MKUA być może nie sprzyjał temu, aby uzyskać jakiś consensus i kompromisową opinię. Sposób podejmowania decyzji, który w ostatnim czasie działania tajże komisji była mocno problematyczna i był jaki dobór członków do poszczególnych spraw, nie wszyscy mogli brać udział w dyskusjach, które były podejmowane i to rodziło wiele wątpliwości i myślę, że dlatego też być może część osób w jakiś sposób zawiesiła aktywność w tym gremium. Dlatego wydaje się, że korzystnym byłoby gdyby ta MKUA, znaczy nie wydaje się, jestem pewnym, że korzystnym by było żeby MKUA odzyskała swoje należne miejsce, aby rzeczywiście byli tam specjaliści, eksperci, ale żeby też nie zapominać o takim głosie, który jest istotny ze względu na planowanie przestrzenne, które się często pomija, a o których często nasz klub mówi, czyli kwestiach środowiskowych, bo jednak nie tylko mamy to dziedzictwo kulturowe, ale również dziedzictwo przyrodnicze w Krakowie warte jest tego, żebyśmy w jakiś sposób o nie zadbali. Mamy przed sobą również wyzwania klimatyczne, więc w kwestii planowania miasta istotnym jest, żeby starać się tak do tego podchodzić, aby ograniczać jak najbardziej te negatywne skutki katastrofy klimatycznej, w związku z tym ważne żeby w takim gremium byli również na mocy, na takiej, na takim samym statusie członka osoby, które mają wykształcenie przyrodnicze, które znają się na kwestiach środowiskowych, klimatycznych po to właśnie, żeby nas ewentualnie ostrzec przed podejmowaniem tych decyzji, które będą niewłaściwe. I tak jak wspomniałem, jeśli będzie dyskusja w trakcie to, jest już poprawka, ale nie może być autopoprawka, dobrze, została złożona poprawka przez mój klub i bardzo bym Państwa prosił żeby tę poprawkę poprzeć, autopoprawki już złożyć nie możemy, bo możliwe to było tylko do rozpoczęcia dyskusji, natomiast ta poprawka de facto zmienia charakter projektu uchwały na rezolucję, a jest powieleniem tego, co było po prostu jota w jotę w uzasadnieniu. Dlatego będę wdzięczny, aby Państwo ów projekt poprali i czekam ewentualnie na Państwa pytania. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy jeszcze jakieś inne zgłoszenia Radnych? Nie widzę, ja proponuję żeby zawiesić ten punkt do momentu złożenia poprawki, a wrócimy, do mnie jeszcze nie wpłynęła, tak, dlatego odwieszam punkt dotyczący **druku 328,** tu proszę Panią Dyrektor o odpowiedź.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Skarbu Miasta – p. J. Habrajska
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
To jest 15.723 za m2, wartość bonifikaty 139.978,50 zł do zapłaty.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Pani Dyrektor. W takim razie zamykam dyskusję, stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzenia autopoprawek na 29 października 2024 roku godzina 15.oo, ostateczny termin zgłaszania poprawek na 31 października 2024, godzina 15.oo. Rozumiem, że ta poprawka jeszcze nie jest gotowa? Tak, dobrze, to w takim razie ten punkt jeszcze nadal w zawieszeniu. Szanowni Państwo Radni to tutaj propozycja jest taka, żeby odwiesić **druk 341,** ja otworzę dyskusję i w międzyczasie ta poprawka zostanie rozesłana na Państwa maila. Dodam tylko, że jest pozytywna opinia Komisji Planowania Przestrzennego, czy są prezentacje innych opinii komisji? Stanowiska klubów Radnych? W takim razie otwieram dyskusję i proszę o zgłaszanie. Pan Radny Maciej Michałowski.

Radny – p. M. Michałowski
Oczywiście popieramy tą poprawkę, przepraszam, rezolucję jak najbardziej, to jest dobry kierunek, dobrze byłoby żeby ten kierunek działań, jeżeli chodzi o zarządzenie Prezydenta w sprawie tej komisji powoływał kilku Radnych Miasta Krakowa, nie wiem czy teraz są w tej komisji, wydaje mi się, że nie, bo się tutaj z kolegami konsultowałem, ale kiedyś chyba było dwóch Radnych Miasta Krakowa w takiej komisji i dobrze by było do takich zwyczajów rzeczywiście wrócić.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Proszę o zgłaszanie, jeżeli ktoś chciałby jeszcze zabrać głos, bo inaczej znów będę musiała zawiesić ten punkt. W takim razie zawieszam punkt dotyczący projektu uchwały według druku 341 i przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 354 w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 354 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Nazwa ulicy.

Druk numer 354, referuje Pani Radna Magdalena Mazurkiewicz.

Radna – p. M. Mazurkiewicz
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Projekt grupy Radnych, nadaje się nazwę ulicy Kossak – Szczuckiej, Zofii Kossak – Szczuckiej dla bezimiennej drogi położonej w dzielnicy XIII Podgórze, obręb 23 jednostka ewidencyjna Podgórze. Właściciele terenu, na którym położona jest bezimienna droga wystąpili o nadanie jej nazwy. Rada dzielnicy XIII Podgórze uchwałą numer 164 z dnia 24 września 2024 roku zaproponowała patronkę Zofię Kossak – Szczucką. Propozycja ta uzyskała pisemną zgodę właścicieli terenu, pozytywną opinię Instytutu Pamięci Narodowej oraz zespołu ds. nazewnictwa Komisji Kultury i Ochrony Zabytków Rady Miasta Krakowa. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są opinie komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Rafał Zawiślak.

Radny – p. R. Zawiślak
Szanowni Państwo ja tylko proszę, bo bardzo ładne jest uzasadnienie, zachęcam do lektury tego uzasadnienia, to jest jedna z takich bardziej przemyślanych nazw, która została zaproponowana w ostatnim czasie u nas w XIII dzielnicy Podgórze też dzięki Komisji Kultury. Wypracowana zarówno z mieszkańcami, z radą dzielnicy, z właścicielami terenu, więc myślę, że to będzie taki dobry znak jak tego typu formalności powinny być przeprocedowane, tak, że zachęcam do poparcia tej uchwały. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Jeśli nie ma innych zgłoszeń w takim razie zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 335, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 335 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Zmiana w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa.

Referuje Pan Przewodniczący Jakub Kosek. Nie widzę, wobec tego pozwolę sobie zreferować. To jest druk numer 335 w sprawie zmiany w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. Zgodnie ze zgłoszeniami klubów Radnych powołuje się 14-osobową Komisję Główną Rady Miasta Krakowa w składzie, to jest, przepraszam. Szanowni Państwo Radni pozwolę sobie tylko przeczytać uzasadnienie. Stosownie do przepisów paragrafu 52 ust. 1 Statutu Miasta Krakowa w skład Komisji Głównej wchodzą Radni delegowani przez kluby oraz koalicje w proporcji wynikającej z zastosowania odpowiedniego przepisu Kodeksu Wyborczego, według czego Rada została wybrana w liczbie zapewniającej reprezentację wszystkim klubom lub ich koalicjom. Zgodnie z paragrafem 52 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa Przewodniczący i Wiceprzewodniczący wchodzą w skład Komisji Głównej obligatoryjnie, jeżeli jednocześnie wchodzą w skład parytetów klubowych określonych w paragrafie 52 ust. 1 zgodnie z deklarowaną przynależnością klubową. Klub Radnych Koalicja Obywatelska w trybie paragrafu 43 ust. 3 Statutu Miasta Krakowa przekazał Przewodniczącemu Rady Miasta Krakowa informację o zmianie w składzie klubu oraz zgłosił, jako przedstawicielkę do Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa Radną Panią Agnieszkę Pogodę – Totę. W dniu 14 października 2024 roku odbyło się spotkanie Przewodniczącego z Wiceprzewodniczącymi Rady Miasta Krakowa celem ustalenia zmian w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa zgodnie z wyliczeniami parytetowymi. Dla 14-osobowej Komisji Głównej Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej ma 7 przedstawicieli, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość 4 przedstawicieli, Klub Radnych Kraków dla Mieszkańców 2 oraz Klub Radnych Nowa Lewica Rady Miasta Krakowa jednego przedstawiciela. Stosowny projekt uchwały wnosi na najbliższą sesję Przewodniczący Rady Miasta Krakowa.
Prezentacje opinii innych komisji? Nie widzę. Stanowiska klubów Radnych? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Szanowni Państwo Radni otrzymali Państwo Radni na maila

oraz w wersji papierowej poprawkę, poprawkę Pani Radnej Aleksandry Owcy, w takim razie zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. I głosowanie oczywiście w bloku głosowań. Przechodzimy do projektu uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 352-R minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Rezolucja w sprawie ustanowienia Programu Sprawiedliwej Transformacji Transportu.

Druk 352, referuje Pan Radny Krzysztof Sułowski.

Radny – p. K. Sułowski

Pani Przewodnicząca! Wysoka Rado!

Ten projekt rezolucji, ta inicjatywa, ta idea ustanowienia Programu Sprawiedliwej Transformacji Transportu finansowanego ze środków europejskich ona zrodziła się, niejako powstała w reakcji na fakt uchwalenia Strefy Czystego Transportu w Krakowie, ale także na fakt zobligowania dużych miast w Polsce powyżej, liczących powyżej 100 tys. mieszkańców, które oczywiście też muszą spełnić pewne kryterium zanieczyszczeń do wprowadzenia tych Stref Czystego Transportu. Ja nie chciałbym dzisiaj już wracać do tej dyskusji, co do zasadności Strefy Czystego Transportu, o tym tutaj wielokrotnie w ostatnim czasie dyskutowaliśmy, były gorące dyskusje, natomiast myślę, że możemy się zgodzić, co do tego, że wprowadzenie tych stref oznacza dość znaczące takie negatywne społeczno – gospodarcze skutki dla mieszkańców, dla przedsiębiorców, przede wszystkim wzrost kosztów prowadzonej działalności gospodarczej związany z koniecznością zakupu czy wymiany środków transportu na te nowe bardziej ekologiczne, ale także koszty dla samych mieszkańców związane z koniecznością wymiany samochodów na nowsze spełniające wymogi strefy. Natomiast my w tej rezolucji zwracamy uwagę, że jednym z głównych założeń tzw. polityki klimatycznej jest zasada sprawiedliwej transformacji. Ona jest także bardzo obecna i mocno akcentowana w procedurach Unii Europejskiej, w takiej praktyce funkcjonowania Unii Europejskiej, także w różnych aktach i umowach międzynarodowych, na przykład w preambule porozumienia paryskiego z 2015 roku, ta zasada sprawiedliwej transformacji oznacza w takim dużym uproszczeniu taką troskę o niwelowanie właśnie tych negatywnych kosztów społeczno – gospodarczych związanych z realizacją tej ambitnej polityki klimatycznej czy tych ambitnych celów politycznych takich jak ograniczenie emisji CO2 czy tlenków azotu jak w przypadku transportu. I ta zasada sprawiedliwej transformacji, ona jest już realizowana na terenie nawet naszego województwa na terenach zachodniej Małopolski przy aktywnym udziale samorządu województwa małopolskiego i są realizowane działania finansowane z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji skierowane, znaczy to chodzi o transformację górnictwa, przemysłu górniczego, natomiast w ramach tych działań, w ramach tych środków znaczącą pomoc mogą otrzymać osoby dotychczas zatrudnione w górnictwie, w przemyśle wydobywczym, ale także w tych różnych firmach z tych branż okołogórnicznych, kooperujących z kopalniami, to są środki na tzw. przebranżowienie, ale także na rozpoczęcie działalności gospodarczej i uważamy, że takim programem pomocowym finansowanym ze środków europejskich powinni być także objęci mieszkańcy Krakowa czy też innych dużych miast zobligowanych w tych kamieniach milowych Krajowego Planu Odbudowy do wprowadzenia Stref Czystego Transportu i powinny być to środki pomocowe zarówno dla samorządów tych miast, tych gmin, na przykład na wymianę transportu autobusowego

gminnego na nowszy bardziej ekologiczny, spełniający wymogi Strefy Czystego Transportu, ale także powinny być to środki pomocowe skierowane bezpośrednio do samych mieszkańców właśnie na wymianę samochodów na nowe, nowsze spełniające wymogi Strefy Czystego Transportu i też chciałbym bardzo mocno zaakcentować, że nam nie chodzi o jakieś dopłaty do zakupu tylko i wyłącznie samochodów elektrycznych, ale w ogóle nowszych, bardziej ekologicznych, spełniających wymogi określone w przepisach dotyczących strefy. My ten apel, tutaj proponujemy skierować przede wszystkim do organów Unii Europejskiej, Parlamentu Europejskiego, Rady Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej, ale także do rządu Rzeczypospolitej Polskiej, do władz samorządu województwa małopolskiego, do Prezydenta Miasta Krakowa oczywiście i do samorządów tych największych miast, które, tak jak wspomniałem w tych kamieniach milowych KPO zostały zobligowane do wprowadzenia Stref Czystego Transportu. Traktujemy ten projekt rezolucji, jako rozpoczęcie dyskusji nad tym pomysłem, nad tą ideą, konsultowaliśmy to z ekspertami od funduszy europejskich, którzy tutaj uważają, że to wpisuje się w tą logikę teraz funkcjonowania funduszy europejskich, bo tak jak już wspomniałem w Unii Europejskiej ta zasada sprawiedliwej transformacji jest bardzo mocno akcentowana i realizowana. Teraz pomału będzie zaczynał się taki okres przygotowawczy do nowej perspektywy funduszy i stąd jest taki pomysł, aby rozpocząć dyskusję na temat tych działań pomocowych skierowanych do mieszkańców Krakowa, mieszkańców dużych miast. Tutaj też warto zwrócić uwagę na fakt, że w różnych statystykach, analizach niestety Polska, jeśli chodzi o rejestrację czy też zakup przez polskich obywateli nowych samochodów znajduje się dalej na jednym z przedostatnich miejsc w Europie, bodajże przed Rumunią i Bułgarią, ale to jest związane z tymi względami właśnie społeczno – gospodarczymi i my chcemy żeby to był taki mechanizm, bo miasta na to nie stać, na takie działania pomocowe, to trzeba sobie szczerze i otwarcie powiedzieć, natomiast w Unii Europejskiej są te mechanizmy, są środki. My uważamy, że skoro nas tutaj Unia obliguje do wprowadzenia tego rodzaju rozwiązań to powinna wyłożyć na to środki finansowe jak to się dzieje na przykład w przypadku górnictwa i przemysłu wydobywczego. Tak, że prosiłbym o przyjęcie tego projektu. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo Radni wpłynęła poprawka Pana Radnego Krzysztofa Sułowskiego, którą Państwo otrzymali. Czy są jakieś stanowiska komisji, tak, proszę.

Radny – p. K. Sułowski
Tutaj uwzględniając wniosek Pana Radnego Michałowskiego proponuję, aby w ostatnim zdaniu słowo, Programu Sprawiedliwej Transformacji zastąpić Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, to chodzi o te działania realizowane przez samorząd województwa małopolskiego w zachodnich powiatach Małopolski. One mają charakter programowy, natomiast gwoli ścisłości tutaj przyznaję rację Panu Radnemu i w poprawce wprowadzamy wyraz Funduszu.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są stanowiska ze strony prezydenckiej? Stanowiska komisji? Stanowiska Klubów Radnych? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja z głosem poparcia dla tej rezolucji tym bardziej, że pragnę przypomnieć, że rezolucja dotycząca dokładnie tego samego została przyjęta już przez Radę Miasta Krakowa poprzedniej kadencji i tak naprawdę została skierowana do tych samych władz, do których kierujemy w tej chwili, może za wyjątkiem miasta Warszawy, kierowaliśmy ją bardziej do władz, które mogą nam, czyli miastom, samorządom i mieszkańcom przekazać środki z poziomu centralnego. I pragnę przypomnieć, że wtedy Rada również była jednomyślna i większością, bez żadnego głosu wstrzymującego się, ani przeciw przyjęliśmy rezolucję. Wtedy apelowaliśmy o to, żeby powstał program rekompensat dla mieszkańców miast, które są zobligowane do tego, żeby wprowadzić Strefę Czystego Transportu. Ja nie chcę zmartwić Państwa, ale już jest nawet odpowiedź z Ministerstwa, na przykład Ministerstwa Klimatu, ja przeczytam tylko fragment. Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie przewiduje tworzenia programu rekompensat dla mieszkańców oraz miast wprowadzających Strefy Czystego Transportu. To jest w skrócie, jeżeli Państwo chcecie zapoznać się z pełną odpowiedzią to Radni poprzedniej kadencji jeszcze to otrzymali, jeżeli ktoś z Państwa nowej kadencji chce zapoznać się z pełną treścią to jak najbardziej mogę to udostępnić. I troszeczkę ubolewam, że na przykład na miasto Kraków został narzucony nakaz ustanowienia Strefy Czystego Transportu nie, co do zasady, tylko, dlatego, że mamy wprowadzić pewne narzędzie, ale nie dostajemy żadnej pomocy z poziomu centralnego czy z budżetu wojewódzkiego czy z budżetu centralnego czy z budżetu europejskiego. I w pełni się zgadzam z treścią tej rezolucji, która można powiedzieć kopiuje tą rezolucję, którą przyjęła Rada poprzedniej kadencji, ponieważ samo miasto czy samorządy nie są w stanie ponieść wszystkich nakładów, które są niezbędne do tego, aby wprowadzić prawidłowo Strefę Czystego Transportu, mówimy o zwiększeniu komunikacji miejskiej, mówimy o budowie kolejnych parkingów Park and Ride, mówimy o tym, że mieszkańcy czyli pomoc dla najbardziej potrzebujących będą zmuszani do wymiany samochodów nie spełniających normy. Dlatego ubolewam, że dostaliśmy już odpowiedź z Ministerstwa. Z moich informacji wynika, że te osoby nadal pracują, nadal pełnią swoje funkcje, że niestety, ale Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie przewiduje żadnego programu dopłat zarówno dla mieszkańców jak i dla samorządów.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Radny. Czy są jeszcze jakieś inne głosy, zgłoszenia? Pan Radny Krzysztof Sułowski.

Radny – p. K. Sułowski
Ja chciałem się tylko odnieść tutaj do Pana Radnego Starobrata, bo on stwierdził, że rezolucja kopiuje rezolucję przyjętą w poprzedniej kadencji. Nie, bo tam była rezolucja, ja czytałem i głosowałem za tamtym projektem. Znaczy rozumiem, że my, co do idei się tutaj zgadzamy, natomiast nie można mówić, że kopiuje, bo tam w sposób taki niedookreślony była mowa jedynie o rekompensatach i to była rezolucja będąca apelem do rządu, bądź do Prezesa Rady Ministrów, już w tym momencie nie pamiętam, ale tylko i wyłącznie do rządu polskiego, natomiast tu chodzi o stworzenie specjalnego programu finansowanego ze środków europejskich, odwołujemy się tutaj do zasady sprawiedliwej transformacji i finansowanego przez Unię Europejską. Tak, że to jest pewna zasadnicza różnica, tak, że proszę nie mówić o kopiowaniu, bo to jest inna idea, inny projekt. Pan w swoim projekcie apelował do polskiego rządu, my apelujemy, tutaj proponujemy głównie apel do Unii Europejskiej o stworzenie nowego programu finansowanego ze środków europejskich. Tam była jedynie mowa o

rekompensatach, tutaj jest mowa o dofinansowaniu do wymiany samochodów, to też jest różnica.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia do tej sprawy? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statut Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I Szanowni Państwo Radni zostały nam tylko drugi dotyczące skarg. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 360, projekt w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 360 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Referuje Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo Radni!
Druk numer 360 w sprawie skargi na działanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Na podstawie art. 226 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku…, co następuje. Uznaje się za bezzasadną skargę Pana, nie udzielimy odpowiedzi, na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Teraz będziemy tak, czy są opinie komisji? Opinie Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Nie widzę, wobec tego zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 359, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 359 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga na działalność Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza w Krakowie.

Referuje Pani Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Druk numer 359 w sprawie skargi na działalność Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego imieniem Narutowicza w Krakowie. Uznaje się skargę za bezzasadną. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są opinie komisji? Prezentacja opinii Prezydenta, stanowiska klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie. Pani Radna Edyta Nowak.

Radna – p. E. Nowak
Pani Przewodnicząca! Państwo Radni!
Pismo zostało, pismo nie zostało zatytułowane skarga, ani wniosek, pismo zostało zatytułowane Szanowny Pan Prezydent Miszalski. Pismo było informacją, informacją, sygnałem o tym, co dzieje wewnątrz szpitala, wewnątrz, jakie panują warunki pracy, mówiliśmy dużo o mobbingu dzisiaj, mówiliśmy o zakładach pracy, które powinny funkcjonować na zdrowych zasadach. I myślę, że ta skarga, to pismo informacyjne, które zostało zatytułowane jako skarga tak naprawdę powinniśmy się do tego odnieść jako informacja o tym, o sygnale, że powinniśmy zbadać dogłębnie nie tylko finanse szpitala, ale i warunki pracy jakie panują w tym szpitalu, dlatego, że warunki, które tam panują bezpośrednio mają wpływ na bezpieczeństwo pacjentów w szpitalach. Dużo usłyszeliśmy na Komisji Zdrowia ostatnio o finansach, o brakach, ale tylko o tym. We wtorek tydzień temu z Radną Owcą byłam na kontroli Radnych w szpitalu, poprosiłyśmy o skargi personelu medycznego do Pani Dyrektor, do tej pory nie zostały nam udostępnione. Poprosiłyśmy o spotkanie z pełniącym obowiązki dyrektorem ds. lecznictwa, do tej pory nie spotkałyśmy się z Panem Dyrektorem. Sprawa jest otwarta, bardzo proszę odnieść się do tej skargi jako do pisma, sygnału informującego o tym, że jednak powinniśmy zwrócić uwagę na pewne sygnały, które z tego szpitala idą. I myślę, że wielu, wielu mieszkańców Krakowa, pacjentów tego szpitala za to nam podziękuje. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę, w takim razie zamykam dyskusję i zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Rozpoczynamy procedowanie projektu uchwały według druku 361, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 361 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Skarga na działanie Dyrektora Muzeum Krakowa.
Referuje Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Druk numer 361 w sprawie skargi na działanie Dyrektora Muzeum Krakowa. Uznaliśmy, jako Komisja Skarg tą skargę za bezzasadną. Dziękuję bardzo.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jakieś inne opinie innych komisji? Nie widzę. Opinia Prezydenta? Prezentacja stanowisk klubowych Radnych, klubów Radnych? Otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Radnych. Nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Kolejny projekt uchwały według druku 357, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 357 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Rozpatrzenie petycji dotyczącej uruchomienia powrotnej trasy linii autobusowej nr 151 po ulicy Żywieckiej w Krakowie, w kierunku ulicy Zawiłej.

Referuje Pani Radna Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Druk numer 357 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej uruchomienia powrotnej linii autobusowej numer 151 po ulicy Żywieckiej w Krakowie w kierunku ulicy Zawiłej. Po rozpatrzeniu skierowanej do Rady Miasta Krakowa petycji mieszkańców uznaliśmy tą petycję za zasługującą na uwzględnienie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są prezentacje opinii komisji, innych komisji? Nie widzę. Prezentacja opinii Prezydenta? Nie widzę. Prezentacja stanowisk klubów Radnych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Państwa Radnych. Również nie, więc, więc zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. Przechodzimy do procedowania projektu uchwały według druku 244. Projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 244 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Nazwa skweru.

Druk numer 244, referuje Pani Eliza Dydyńska – Czesak.

Radna – p. E. Dydyńska – Czesak
Szanowna Pani Przewodnicząca!
Druk numer 244 jako grupa Radnych chcielibyśmy nadać nazwę skweru Kazimiery Bujwidowej dla bezimiennego skweru zieleni zlokalizowanego w dzielnicy II Grzegórzki w Krakowie między dwoma pasami ruchu ulicy Odona Bujwida. Jeśli chodzi o uzasadnienie to chciałabym w skrócie Państwu powiedzieć, że Kazimiera Bujwidowa była działaczką społeczną walczącą między innymi o prawa kobiet i to ona doprowadziła do utworzenia pierwszego na ziemiach polskich Gimnazjum dla Dziewcząt z programem i maturą równorzędną jak w Gimnazjum Męskim. Jeśli chodzi o opinię prawną ona jest pozytywna i jeśli chodzi o opinię rady dzielnicy na terenie, której znajduje się ten teren zieleni, ten zieleniec, również jest pozytywna. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę o prezentacje opinii innych komisji, prezentacja opinii Prezydenta, stanowiska klubów? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Radnych. Również nie widzę. Zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa zamykam dyskusję, która oznacza zakończenie czytania projektu. Głosowanie w bloku głosowań. I ostatni druk, procedowanie projektu uchwały według druku 356, projekt uchwały w trybie jednego czytania. Zgodnie z paragrafem 34 ust. 2 Statutu Miasta Krakowa do projektu uchwały według druku 356 minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę o składanie poprawek w zakreślonym terminie do Przewodniczącego prowadzącego obrady.

Wskazanie przedstawicieli Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów szkól i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.
Referuje Pan Radny Rafał Zawiślak.

Radny – p. R. Zawiślak
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Druk numer 356 w sprawie wskazania przedstawiciela Rady Miasta Krakowa w skład komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów szkół i placówek prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków. Komisja Edukacji rekomenduje i wskazuje tutaj osobę Pana Radnego Macieja Żmudę. Prosimy o pozytywne głosowanie. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Proszę o prezentację opinii komisji, opinię Prezydenta, prezentacje stanowisk klubowych? Nie widzę, otwieram dyskusję, proszę o zgłaszanie Radnych? Nie widzę, w związku z tym zgodnie z paragrafem 36, jest ktoś? Nie zdążyłam jeszcze zamknąć, Pan Radny Michał Starobrat.

Radny – p. M. Starobrat
Pani Przewodnicząca dziękuję. Ja mam taką prośbę, takie pytanie w sumie nie wiem nawet, do kogo skierować, bo w poprzedniej kadencji było tak, że w momencie, kiedy przywrócono Radzie Miasta Krakowa możliwość wysyłania swojego delegata czy przedstawiciela na konkursy dyrektorskie w szkołach i w przedszkolach robiliśmy to bardzo zgodnie, to znaczy była lista wszystkich konkursów i Radni wpisywali się, jeżeli było więcej niż jeden chętny czy chętna to wtedy Radni próbowali się dogadywać i rzeczywiście tak w poprzedniej kadencji było. Radni zgodnie przyznam szczerze, że przy tylu konkursach było wielu chętnych i zawsze Radni dochodzili do kompromisu i mam taką gorącą prośbę, aby tą praktykę dobrą zachować i nie bazować tylko i wyłącznie na Radnych, którzy są w Komisji Edukacji, ale umożliwić reprezentowanie Rady wszystkim Radnym niezależnie od tego czy są członkami Komisji Edukacji czy nie. I moja gorąca prośba, nie wiem w sumie, do kogo skierowana, ten wniosek jest akurat Komisji Edukacji, ale myślę, że do Przewodniczącego Rady Miasta, który prawdopodobnie deleguje takich Radnych do tego, aby ten dobry zwyczaj zachować. W poprzedniej kadencji tak jak mówię, mimo, iż do wielu placówek zgłaszało się wielu chętnych nie było żadnego problemu, potrafili się Radni z różnych klubów dogadać, więc moja gorąca prośba, żeby ten zwyczaj zachować również w tej kadencji. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Czy są jeszcze jakieś inne zgłoszenia? Nie widzę. W takim razie zamykam dyskusję zgodnie z paragrafem 36 ust. 1 pkt 5 Statutu Miasta Krakowa, co oznacza głosowanie w bloku głosowań. Szanowni Państwo wyczerpaliśmy na dzisiaj porządek obrad, jeszcze Pani Radna Małgorzata Potocka.

Radna – p. M. Potocka
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
W imieniu Klubu Lewicy wnioskuję o 20-minutową przerwę klubową.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Jeżeli jest taka potrzeba, bo/…/

Radna – p. M. Potocka
Jest taka potrzeba.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
/…/ każdy klub ma prawo wziąć przerwę. Czyli jest godzina 19.02, ogłaszam przerwę do godziny 19.22.

Przerwa w obradach sesji do godziny 19.22.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Szanowni Państwo sprawdzimy sobie kworum, proszę o wciśnięcie przycisku. Czy wszyscy z Państwa przycisnęli przycisk obecny? Sprawdzamy kworum. Czy wszyscy z Państwa przycisnęli przycisk obecny, sprawdzamy kworum po raz ostatni. Bardzo dziękuję. W takim razie możemy przejść do bloku głosowań. Szanowni Państwo druk numer 253, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o przyciśnięcie przycisku. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

37 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.

Druk numer 254, zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy z Państwa wzięli udział w głosowaniu? To proszę jeszcze głosować, nie zamknęłam, czy możemy panów technicznych prosić? Czy udało się zagłosować, bo zamykam głosowanie, wobec tego proszę o podanie wyników.

Za głosowało 41 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta.

Przechodzimy do druku numer 337. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na rok 2024. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy wzięli udział w głosowaniu? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że uchwała została podjęta.

Druk numer 247. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Soboniowice II. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, przepraszam, przepraszam, poprawki przecież, przepraszam, to z automatu. Panią Dyrektor mogę poprosić o zreferowanie.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Może ja tak pokrótce od razu Szanowni Państwo. Tak, trzy poprawki Pana Radnego Starobrata i będę mówić po kolei. Pierwsza to dotyczy zawężenia KDZ1, pasa drogowego ulicy Kuryłowicza do parametrów istniejącej fizycznie drogi wraz z chodnikami.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Przechodzimy w takim razie do głosowania poprawki numer 1 Pana Radnego Starobrata. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 17 Radnych, przeciw 24. Poprawka została odrzucona. Tak, możemy dalej. To Pani Dyrektor, to przecież powiedziałam, że Pani Dyrektor, że możemy dalej kontynuować, druga poprawka.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Druga poprawka, likwidacji fragmentu drogi KDD1 na odcinku przebiegającym w granicy osuwiska numer 85800, to dotyczy ulicy Geologów.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Druga poprawka Radnego Michała Starobrata. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Czy wszyscy z Państwa zagłosowali? Wobec tego zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 17 Radnych, przeciw 23. Poprawka została odrzucona.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Trzecia poprawka dotyczy zmiany szerokości KDD1 do 9 m z poszerzeniami do 17 w rejonie skrzyżowań i w rejonie przylegającym do granicy obszaru objętego planem.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Przechodzimy do głosowania. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 17 Radnych, przeciw 23. Poprawka została odrzucona.

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
I teraz poprawka Pani Radnej Iwony Chamielec i Pana Łukasza Darosa dotycząca zawężenia pasa drogowego ulicy Jerzego Kuryłowicza do parametrów istniejącej fizycznie drogi.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 39 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta

Pełniąca obowiązki Dyrektora Wydziału Planowania Przestrzennego – p. J. Czyż
Ja tylko teraz powiem, że w związku z przegłosowaniem poprawki zachodzi konieczność ponowienia procedury planistycznej, stąd wnoszę o odroczenie głosowania nad drukiem 247. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Tak. W takim razie w związku z przyjętą poprawką odraczamy głosowanie. Przechodzimy dalej, druk numer 333. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych przez Prezydenta Miasta Krakowa uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego obszaru Kantorowice. Kto z Państwa Radnych jest za, przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podanie wyników.

31 Radnych za, 0 przeciw, 7 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Przechodzimy do druku 330. Odstąpienie od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Wróblowice II. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podanie wyników, zamykam głosowanie.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk 331. Zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Stary Prokocim. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podanie listy, zamykam głosowanie.

40 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk numer 245. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy, to jest umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni 191,63 m2, usytuowanego w budynku położonym przy ul. Nad Fosą 32 w Krakowie, stanowiącym własność Gminy Miejskiej Kraków. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

35 Radnych za, 4 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk numer 252. Wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy to jest umowy najmu lokalu użytkowego przy osiedlu Piastów 22. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

39 Radnych za, 1 osoba przeciw. Uchwała została przyjęta.

I teraz przechodzimy do druku 265. Tu jest wniosek o wprowadzenie do II czytania, więc proszę o głosowanie. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi? Nie widzę, w takim razie przechodzimy do głosowania. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

38 Radnych za, 1 osoba przeciw, jedna wstrzymująca. Wniosek został przyjęty. I w związku z przyjętym wnioskiem stwierdzam, że Rada odbyła I czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 minął termin zgłaszania autopoprawek i termin zgłaszania poprawek. I proszę Pana Dyrektora o zreferowanie.

Dyrektor ZTP – p. Ł. Franek
Szanowna Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Wpłynęła poprawka Pana Radnego Tomasza Darosa, która przewiduje brak wzrostu ceny biletu dobowego z 10 na 15 zł oraz biletu wieloosobowego z 25 na 30 zł. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję Panie Dyrektorze. Otwieram dyskusję. Czy są jakieś zgłoszenia? Nie widzę, wobec tego stwierdzam odbycie II czytania i głosujemy druk, poprawkę do druku 265. Kto z Pań z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyniku.

30 osób za, 0 przeciw, 1 się wstrzymała. Poprawka została przyjęta, proszę o wydruk.

Szanowni Państwo przechodzimy teraz do głosowania druku wraz z przyjętą poprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał, proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

29 Radnych za, 1 osoba przeciw, jedna wstrzymała się. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 261. Likwidacja Filii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Nr 4 osiedle Złotego Wieku. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

Za głosowało 41 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk 263. Wyrażenie zgody na zawarcie przez Prezydenta Miasta Krakowa porozumienia ze Skarbem Państwa Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o podanie wyników, zamykam głosowanie.

Za 40 Radnych, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Przechodzimy do druku 342. Zmieniająca uchwałę Nr IX w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej. Tutaj wpłynęła poprawka Klubu Radnych Kraków dla Mieszkańców. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Teraz poprawkę głosujemy, proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta. Przechodzimy do głosowania druku 342 wraz z przyjętą poprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zamknięcie głosowania.

38 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została przyjęta.

Druk 343. Przyjęcie przedsięwzięcia do realizacji oraz złożenie wniosku o dofinansowanie projektu Kompleksowa termomodernizacja budynków jednostek oświatowych. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zamknięcie głosowania i podanie wyników.

37 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Druk 341. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa dotyczących poprawy działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Jest poprawka Radnej Aleksandry Owcy. Ustalenie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa

dotyczących poprawy działania Miejskiej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej. Głosujemy poprawkę. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje proszę o głosowanie. Proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

18 Radnych za, przeciw 22, 0 wstrzymujących. Poprawka została odrzucona. Proszę o wydruk. Bardzo dziękuję. W takim razie przechodzimy do głosowania druku 341. Kto z Pań i Panów jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

19 osób za, 22 Radnych przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została odrzucona. Proszę o wydruk. Ale przecież jest wydruk, to, o co chodzi? Ale jak, przepraszam. Uchwała według druku.

Przechodzimy do druku 354. Nazwa ulicy. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zamknięcie głosowania.

Za głosowało 40 Radnych, 0 przeciw, jedna osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druk 335. To jest zmiana w składzie Komisji Głównej Rady Miasta Krakowa. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

41 osób za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Przechodzimy do druku 352-R. Głosujemy teraz poprawkę Pana Radnego Krzysztofa Sułowskiego. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę zamknięcie głosowania.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Poprawka została przyjęta i przechodzimy teraz do głosowania rezolucji wraz z poprawką. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto się wstrzymał, kto jest przeciw? Proszę o podanie wyników, zamknięcie głosowania.

41 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Druk 360. Skarga na działania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

35 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Druk 359. Skarga na działalność Dyrektora Szpitala Miejskiego Specjalistycznego im. Gabriela Narutowicza. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

28 Radnych za, 0 przeciw, 9 wstrzymało się. Uchwała została podjęta.

Druk 361. Skarga na działanie Dyrektora Muzeum Krakowa. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje proszę o głosowanie. Zamykam głosowanie, proszę o podanie wyników.

40 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Druk 357. Rozpatrzenie petycji dotyczącej uruchomienia powrotnej trasy linii autobusowej numer 151 po ulicy Żywieckiej w Krakowie w kierunku ulicy Zawiłej. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

40 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Druk 244. Nazwa skweru. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę o zamknięcie głosowania i podanie wyników.

38 Radnych za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.

Druk 356. Wskazanie przedstawicieli Rady Miasta Krakowa do składu komisji konkursowych wyłaniających dyrektorów szkół i placówek. Kto z Pań i Panów Radnych jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę o zamknięcie głosowania, podanie wyników.

40 Radnych za, 0 przeciw, 1 osoba się wstrzymała. Uchwała została podjęta.

Szanowni Państwo zakończyliśmy blok głosowań.

Oświadczenia i komunikaty.

Jeszcze Szanowni Państwo Radni zwracam się z uprzejmą prośbą do projektodawców projektów według druków 253, 254, 337 o przygotowanie do 25 października 2024 roku i przekazanie do Kancelarii Rady Miasta Krakowa projektów i załączników do podjętych uchwał zgodnie z paragrafem 7 ust. 2 pkt 2 rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 roku w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.
Oświadczenia i komunikaty. Czy ktoś z Państwa? Pan Radny Grzegorz Stawowy.

Radny – p. G. Stawowy
Muszę iść z komputerem. Proszę Państwa ja bym chciał pokrótce wrócić do artykułu sponsorowanego w jednym z lokalnych portali gdzie Pani Radna Aleksandra Owca podzieliła się swoimi spostrzeżeniami z pracy. Ja bym chciał się odnieść do pierwszego pytania, do drugiej części odpowiedzi. Pani Radna mówi o tym, że w Radzie Miasta jest dużo pracy i dużo czasu pochłania, ale popełniła taki oto tekst, który zacytuję: Prawda jest taka, że to jest, czytam, cytuję tak jak jest napisane: Prawda jest taka, że to jest bardzo dużo pracy i bardzo dużo Radnych, którzy są już kolejną kadencję, nie wiem, co ma piernik do wiatraka, ale mniejsza o to. Najlepsze jest później. Jedyną metodą na to, żeby elastycznie to połączyć jest albo samozatrudnienie, albo etaty po prostu polityczne w partiach, czy w jakichś spółkach z nadania partyjnego. A jak wiemy to są bardzo korupcjogenne zachowania i obszary gdzie pojawia się po prostu dużo patologii politycznej, które nie powinny mieć miejsca. Pani Radna myślę, że połowa Rady ma albo działalność gospodarczą, albo pracuje w spółce samorządowej albo Skarbu Państwa. Jeśli Pani uważa, że ktoś z Radnych ma działania

korupcjogenne to proszę to zgłosić do odpowiednich organów, a nie robić takich wypowiedzi, bo później w badaniu Barometru jesteśmy na ostatnim miejscu, jeśli chodzi o zaufanie społeczne. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo proszę Pani Radna Owca w odniesieniu.

Radna – p. A. Owca
Panie Radny dokładnie o to mi chodzi, że większość Radnych tutaj jest w jednej z tych kilku różnych sytuacji. Nie mówię absolutnie, że to oznacza, że dostrzegam elementy korupcji, natomiast myślę, że nie jest dla Pana nową rzeczą, ponieważ wielokrotnie było to wytykane różnym Radnym, zarówno w poprzednich jak i w tych kadencjach, że jest społeczny problem z tym, że Radni na przykład równocześnie mają mandat Radnego Miasta i są w spółkach miejskich. I są w spółkach nie tylko miejskich tylko na przykład w spółkach województwa, w spółkach Skarbu Państwa. To są sytuacje, które mają potencjał do tego, żeby to zaufanie społeczne obniżać. W mojej ocenie powinniśmy pracować nad tym, żebyśmy mieli jak największą transparentność, żebyśmy byli jak najmniej związani z tym, że jesteśmy zależni w naszych głosowaniach czy w naszych wypowiedziach od linii partyjnej czy od tych czy innych szefów partyjnych. Rozumiem, że może Pan mieć tutaj wątpliwości, co do tego, że jest to zbyt mocno powiedziane, natomiast ja tylko przez to, że jestem Radną Miasta nie będę się bała mówić o tym, o czym mówiłam, jako osoba, która obserwuje politykę z zewnątrz, czyli o tym, że tego typu łączenie funkcji, nadania z jakichś politycznych zależności oraz mandatu w demokratycznych wyborach jest po prostu burzącą zaufanie społeczne działalnością polityków. I właśnie o tym mówię, że będąc tutaj i będąc również narażoną na to, że mogą się pojawić z tej mównicy głosy o tym, że tak się nie powinno mówić jak Pani coś widzi to proszę zgłosić do prokuratury, właśnie o tym mówię, że nikt z nas nie powinien tutaj się obawiać o czymś takim mówić. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Pan Radny Grzegorz Stawowy jeszcze w odniesieniu.

Radny – p. G. Stawowy
Znaczy Pani Radna my się chyba tradycyjnie nie rozumiemy. Pani udziela sponsorowanego przez podatników wywiadu, w którym Pani mówi, że Radni są w relacjach korupcjogennych, to brzmi jednoznacznie. Jeśli Pani uważa, że któryś z Radnych pracuje w spółce miejskiej i działa na jej rzecz, pracuje w spółce samorządowej i działa na jej rzeczy, czyli ma konflikt interesów to to jest podstawa do takiej wypowiedzi o konflikcie interesów. Jeżeli, któryś z Radnych pracuje w spółce Skarbu Państwa, albo w spółce prywatnej, w której ma konflikt interesów to może się wyłączyć z głosowania, bo ustawodawca przewidział taką sytuację. Pani przez taką wypowiedź, snuje Pani taką mgiełkę niejasności, jakichś podejrzliwości, o to mi chodzi, po prostu wystarczy powiedzieć, że, ja się zgadzam z pierwszą częścią Pani wypowiedzi, że sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o status Radnego i jego sytuację zawodową jest chora, ponieważ większość Radnych, doświadczyliśmy już w tej kadencji, a ci, co są dłużej doświadczyli w każdej kolejnej kadencji, że są Radni, którzy mają problemy zawodowe z powodu tego, że są Radnymi. I wystarczyło się na tym skupić, okej. Takie słowa powodują jakieś takie podejrzenie, że coś się dzieje. Jeżeli Pani uważa, że któryś z Radnych z racji na swoją działalność w Radzie i zawodową ma konflikt interesów to trzeba to powiedzieć, czy dany Radny powinien głosować w danej sprawie, bo ja tutaj widzę, co rusz Radnych, którzy nie biorą udziału w głosowaniach, bo na przykład mają nieruchomość na

terenie planu, który głosujemy i na wszelki wypadek nie głosują, a plan ma 100 ha terenu, a oni mają działeczkę 12, albo 14 arów. I naprawdę tutaj każdy jest przeczulony na tym punkcie, a Pani wypala w wywiadzie, że są sytuacje korupcjogenne i patologiczne, a wcześniej Pani argumentuje, że są problemy z pracą i ma Pani rację, tylko, po co taki finał zrobić. Dziękuję.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, jeżeli nie ma innych oświadczeń i komunikatów przechodzimy do sprawdzenia listy obecności. Jeszcze Pani Radna w oświadczeniach tylko żeby się nie zrobiła z tego jakaś dyskusja.

Radna – A. Szczepańska
Pani Przewodnicząca! Szanowni Państwo!
Ja nie czytałam tego, ale to, co przeczytał mój Przewodniczący oczywiście całkowicie się zgadzam. Trzeba zwrócić uwagę na to, że my jesteśmy zespołem jako Radni Miasta Krakowa i tak teoretycznie powinniśmy grać do tej wspólnej bramki. Jeżeli faktycznie się napędzamy wzajemnie i tworzymy taką nutkę niepewności, bo to jest automatycznie wzbudzane podejrzenie. Prawda jest taka, że każdy z Państwa, co wynika z ustawy, ma obowiązek powiadomienia organów ścigania w przypadku, kiedy ma uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. Więc jeżeli ma takie uzasadnienie to proszę bardzo, a snucie takich domysłów, ja sama mam, ja nie mam pracy, mam problemy z pracą, bo nie mogę się zatrudnić przez to, że jestem Radną Miasta. Więc ja to całkowicie rozumiem. Natomiast nie można tutaj tworzyć spiskowych teorii dziejów, dlatego, że ludzie czytają, co trzecie słowo i wiedzą, co chcą czytać. Przecież jest wolność wypowiedzi tylko tak naprawdę Pani Radna doskonale wie jak ciężko, bo ja powiem, że to jest harówka, żeby naprawdę być obecnym i być przygotowanym do komisji to trzeba naprawdę bardzo ciężko pracować. Więc to jest kwestia szacunku do innych ludzi, my się nie musimy zgadzać światopoglądowo, Pani też jest z nadania partyjnego, umówmy się, nie dostała się Pani na listę, jako osoba znikąd. Więc z całym szacunkiem, ale szanujmy się przynajmniej w tej ciężkiej pracy, którą tutaj sprawujemy. I proszę o to i też proszę o szacunek każdego Radnego do drugiego Radnego. W momencie, jeżeli będą jakieś nieprawidłowości to trzeba zgłaszać, warto też zapytać, ale to nie musi być publiczna debata gdzie tak nawzajem, że tak powiem, podgryzamy poczucie zaufania. To już koniec.

Przewodnicząca obrad – p. I. Chamielec
Dobrze, bardzo dziękuję. Nie widzę już zgłoszeń, przechodzimy do sprawdzenia listy obecności. Czy wszyscy przycisnęli przycisk obecny? Proszę o wyświetlenie listy obecności. Pani Anna Bałdyga nieobecna, Pani Agnieszka Paderewska nieobecna i Pani Renata Piętka jest, pewnie Pani nie wcisnęła przycisku, tak, że stwierdzam obecność. Szanowni Państwo zamykam obrady XII zwyczajnej Sesji Rady Miasta Krakowa. Bardzo Państwu dziękuję i życzę przyjemnego wieczoru. Jest godzina 19.54.